



anadolium

e K a m p ü s
ve

anadolu mobil

dilediğin yerden,
dilediğin zaman,
öğrenme fırsatı!



(ekampus.anadolu.edu.tr)



(mobil.anadolu.edu.tr)

ekampus.anadolu.edu.tr



Takvim



Duyurular



Ders
Kitabı (PDF)



Epub



Html5



Video



Canlı Ders



Sesli Kitap



Ünite
Özeti



Sesli Özet



Sorularla
Öğrenelim



Alıştırma



Deneme
Sınavı



Infografik



Etkileşimli
İçerik



Bilgilendirme
Panosu



Çıkmış Sınav
Soruları



Sınav Giriş
Bilgisi



Sınav
Sonuçları



Öğrenci
Toplulukları



AOSDESTEK
AÇIKÖĞRETİM DESTEK SİSTEMİ

aosdestek.anadolu.edu.tr

444 10 26

www.anadolu.edu.tr



/AOFAnadolum



/Anadolu_Univ



instagram.com/anadoluuniv

Bölüm 1

Web Yayıncılığının Temel Kavramları

Öğrenme Çıktıları	1. Bilgi Toplumunda Web	2. İnternet ve Web
	1. Web'in tarihsel gelişimini tanımlayabilme 2. Bilgi toplumunun yapısını açıklayabilme 3. Veri, enformasyon ve bilgi kavramlarını karşılaştırabilme	1. İnternet ve web kavramlarının farklılıklarını açıklayabilme 2. ARPANET ağının internet ve web sistemlerinin gelişimine etkisini açıklayabilme 3. Web teknolojilerine karşılaşılabilecek sorunları
3	3. Web Yayıncılığının Doğuşu	4. Web Yayıncılığında Kodlama ve Tasarım
	1. Web yayıncılığı ve araçları tanımlayabilme 2. Web yayıncılığının sunduğu avantajları açıklayabilme 3. Sosyal medya platformları ile canlı içerikler oluşturulmasını tanımlayabilme	1. Kapsadık web yayıncılığı yapabilen teknik bilgi ve becerileri açıklayabilme 2. Arayıcı motorları optimizasyonunun SEO'da web yayıncılığında önemi açıklayabilme
5	5. Web Yayıncılığında Uyulması Gereken Yasal Kurallar ve Etik	
	1. Telif hakları ve kişisel verilerin korunması ile ilgili etik kuralları açıklayabilme 2. Görsel ve sesli içeriklerin kullanılmasıyla ilgili etik kuralları açıklayabilme 3. Görsel ve sesli içeriklerin kullanılmasıyla ilgili etik kuralları açıklayabilme	

Öğrenme Çıktıları

Bölüm içinde hangi bilgi, beceri ve yeterlikleri kazanacağınızı ifade eder.

Bölüm Özeti

Bölümün kısa özetini gösterir.

Sözlük

Sözlük

Bölüm içinde geçen önemli kavramlardan oluşan sözlük ünite sonunda paylaşılır.

Karekod

Bölüm içinde verilen karekodlar, mobil cihazlarınız aracılığıyla sizi ek kaynaklara, videolara veya web adreslerine ulaştırır.

Tanım

Bölüm içinde geçen önemli kavramların tanımları verilir.

Dikkat

Konuya ilişkin önemli uyarıları gösterir.

Neler Öğrendik ve Yanıt Anahtarı

Bölüm içeriğine ilişkin 10 adet çoktan seçmeli soru ve cevapları paylaşılır.

Öğrenme Çıktısı Tablosu

Araştır/İlişkilendir/Anlat-Paylaş

İlgili konuların altında cevaplayacağınız soruları, okuyabileceğiniz ek kaynakları ve konuyla ilgili yapabileceğiniz ekstra etkinlikleri gösterir.

Yaşamla İlişkilendir

Bölümün içeriğine uygun paylaşılan yaşama dair gerçek kesitler veya örnekleri gösterir.

Araştırmalarla İlişkilendir

Bölüm içeriği ile ilişkili araştırmaların ve bilimsel çalışmaları gösterir.

Öğrenme Çıktıları

1. Web'in tarihsel gelişimini tanımlayabilme
2. Bilgi toplumunun yapısını açıklayabilme
3. Veri, enformasyon ve bilgi kavramlarını karşılaştırabilme

Bölüm Özeti

Bölümün kısa özetini gösterir.

Sözlük

Bölüm içinde geçen önemli kavramlardan oluşan sözlük ünite sonunda paylaşılır.

Karekod

Bölüm içinde verilen karekodlar, mobil cihazlarınız aracılığıyla sizi ek kaynaklara, videolara veya web adreslerine ulaştırır.



1. A Yanıtınız yanlış ise "Bilgi Toplumunda Web" konusunu yeniden gözden geçirin.

1. A Yanıtınız yanlış ise "Bilgi Toplumunda Web" konusunu yeniden gözden geçirin.

Gayrimenkullerde Vergilendirme

Editör

Prof.Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

Yazarlar

BÖLÜM 1

Prof.Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

BÖLÜM 2, 3

Prof.Dr. İbrahim ORGAN

BÖLÜM 4, 7

Doç.Dr. Neslihan COŞKUN KARADAĞ

BÖLÜM 5, 6, 8

Doç.Dr. Canatay HACIKÖYLÜ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3516

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 2350

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir.
“Uzaktan Öğretim” tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır.
İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt
veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz.

Copyright © 2017 by Anadolu University

All rights reserved

No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted
in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without
permission in writing from the University.

Kapak Düzeni

Prof.Dr. Halit Turgay Ünalın

Grafiker

Gülşah Karabulut

Dizgi ve Yayına Hazırlama

Gülşah Sokum

Murat Uzun

Gül Kaya

Burak Arslan

Sinem Yüksel

GAYRİMENKULLERDE VERGİLENDİRME

E-ISBN

978-975-06-2787-3

Bu kitabın tüm hakları Anadolu Üniversitesi'ne aittir.

ESKİŞEHİR, Ağustos 2018

3022-0-0-0-2409-V01

İçindekiler

BÖLÜM 1

Vergi Hukuku Temel Bilgileri



Giriş	3
Vergi Hukuku: Kapsam, Kaynaklar ve Kanunların Uygulanması	3
Vergi Hukukunun Kapsamı	3
Vergi Hukukunun Kaynakları	3
Vergi Kanunlarının Zaman, Yer ve Anlam Bakımından Uygulanması	8
Vergi Hukukunun Temel Kavramları	10
Verginin Tarafları	10
Verginin Konusu	12
Vergi Matrahı, Oranı, Tarifesi	12
Muafiyet, İstisna	13
Vergiye Doğuran Olay	13
Tarh	14
Tebliğ	14
Tahakkuk	15
Mükellefin Ödevleri ve Hakları	16
Mükellefin Ödevleri	16
Mükellef Hakları	18
Vergi Borcunun Ortadan Kalkması	20
Verginin Tahsili	20
Zamanaşımı	22
Vergi Kabahat/Suç ve Cezaları	24
Vergi Kabahatleri ve Cezaları	24
Vergi Suçları ve Cezaları	24
Vergi Cezalarını Azaltan ya da Sona Erdiren Sebepler	25
Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları	26
İdari Çözüm Yolları	26
Yargısal Çözüm Yolları	27

BÖLÜM 2

Gayrimenkul Kira ve Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi



Giriş	37
Gayrimenkul Kavramı	37
Devren Kazanma-Aslen Kazanma	37
Tescil ile İktisap-Tescilden Önce İktisap	37
Medeni Kanuna Göre Taşınmaz Eşya..	38
Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi	38
Gayrimenkul Kira Gelirinin Mükellefleri	39
Gayrimenkul Kira Gelirlerinde Vergilendirilecek Kazancın Tespiti	40
Gayrimenkul Kira Gelirlerinde Stopaj (Vergi Tevkifatı/Kesintisi)	44
Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Beyanı ve Verginin Ödenmesi	44
Gayrimenkul Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi	45
Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satış Kazançları	45
Kurumların Gayrimenkul Satış Kazancı	56

BÖLÜM 3

Gayrimenkul Satış ve Kiralamalarında Katma Değer Vergisi Uygulamaları



Giriş	69
Katma Değer Vergisi	69
Katma Değer Vergisinin Konusu	69
Katma Değer Vergisinin Mükellefi ve Sorumlusu	71
Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay ..	72
Katma Değer Vergisinin Matrahı	73
Katma Değer Vergisinin Oranı	73
Vergilendirme Usulü	74
Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Verisi Uygulaması	76
Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisinin Konusu	76
Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisini Doğuran Olay	76
Gayrimenkul Satışlarında Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı	77
Özel Mülkiyete Konu Olan Gayrimenkullerin Satışında KDV	78
İşletmenin Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında Katma Değer Vergisi Uygulaması	79
Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İşlerde KDV Uygulaması	80
İşletmelerin Aktiflerinde Yer Alan Gayrimenkullerin Satışında KDV İstisnası	80
İşletmelerin Aktifinde Bulunan Arsanın Kat, Daire veya İşyeri Karşılığı Müteahhide Verilmesi	81
Faaliyeti Sona Eren Şirketin Aktifine Kayıtlı Bulunan Gayrimenkullerin İşletmeden Çekilmesi Halinde KDV Uygulaması	82
Hazine Tarafından Yapılan Taşınmaz Satışları ...	82
Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Tesliminde KDV Uygulaması	82
Konut Yapı Kooperatiflerinin Sahibi Oldukları Arsayı Konut veya İşyeri Karşılığı Müteahhide Vermesi Halinde KDV Uygulaması	83
Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Uygulaması	83
Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde Arsa ve İşyeri Teslimlerinde KDV Uygulaması	83
Bankaların Gayrimenkul Satışlarında KDV Uygulaması	84
Varlık Yönetimi Şirketleri ve Yeniden Yapılandırılan Borçlara İlişkin KDV Uygulaması ..	84
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Gayrimenkullerin Satışında KDV Uygulaması	84
Devre Mülk ve Devre Tatil Hakkı Satışlarında KDV Uygulaması	84
İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Konut ve İşyeri Satışlarında KDV Uygulaması	86
Gayrimenkul Kiralamalarında Katma Değer Vergisi Uygulaması	87

Kiralama İşlemlerinde Verginin Konusu	88
Kiralama İşlemlerinde Verginin Mükellefleri	88
Kiralama İşlemlerinde Verginin Matrahı	88
Kiralama İşlemlerinde Elde Etme	89
Ticari İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkulün Kiralanmasında KDV Uygulaması	89
İktisadi İşletmeye Dâhil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanmasında KDV Uygulaması	90
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşlara Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasında KDV Uygulaması	90
Hazinece Yapılan İrtifak Hakkı Tesisi İşlemlerinde KDV Uygulaması	91
Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Gayrimenkullerin Kiralanması İşlemlerinde Uygulanan Diğer İstisnalar	91

BÖLÜM 4

Gayrimenkul İntikallerinde Vergileme



Giriş	101
Gayrimenkullerin İntikali	101
Gayrimenkullerin Veraset Yoluyla İntikali	101
Gayrimenkullerin Veraset Dışında Diğer Yollarla İntikali	103
Gayrimenkullerin Veraset Yolu ile İntikallerinin Vergilendirilmesi	105
Vergiye Tabi Gayrimenkul İntikalleri ve Mükellef	105
İntikal Eden Gayrimenkulü Değerleme ve Vergi Matrahının Tespiti	106
Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı	108
İntikal Eden Gayrimenkule İlişkin Verginin Beyanı	108
Verginin Ödenmesi	110
Veraset ve İntikal Vergisinde Zamanlaşımı	110
Beyannamenin Zamanında Verilmemesi Halinde Vergi Kabahati ve Cezası ile Bağlı Alacaklar	110
Gayrimenkullerin Diğer Yollar ile İntikallerinin Vergilendirilmesi	112
Vergiye Tabi Gayrimenkul İntikalleri ve Mükellef	112
Değerleme ve Vergi Matrahının Tespiti	112
İvazsız Gayrimenkul İntikalinde Vergi Oranı	113
İntikal Eden Gayrimenkule İlişkin Verginin Beyanı	114
Verginin Ödenmesi	114
Vergi Tevkifatı	114
Gayrimenkul İntikallerinde Bağışı Yapan Açısından Vergi Avantajları	115

BÖLÜM 5**Emlak
Komisyonculuğu ve
Vergilendirme**

Giriş	123
Emlak Komisyonculuğu Faaliyetinin Niteliği	124
Emlak Komisyonculuğu Faaliyetinde Vergi	
Ödevleri	125
Bildirmeler	126
Defter Tutma	126
Belge Düzenine Uyuma	127
Defter ve Belgeleri Saklama ve	
İstenildiğinde Yetkililere Sunma	127
Beyanname Verme	128
Vergi Levhası Alma	128
Emlak Komisyonculuğu ve Gelir Vergisi	129
Emlak Komisyonculuğu ve Kurumlar Vergisi	131
Emlak Komisyonculuğu ve Katma Değer	
Vergisi	133
Emlak Komisyonculuğu ve Damga Vergisi	135

BÖLÜM 7**Çevre Temizlik
Vergisi, Katılım
Payları ve Harçlar**

Giriş	167
Çevre Temizlik Vergisi	167
Çevre Temizlik Vergisinin Konusu ve	
Kapsamı	168
Verginin Mükellefi	169
Muafiyet ve İstisnalar	169
Bildirim Verilmesi	169
Vergi Matrahı	169
Vergi Tarifesi	170
Verginin Tahakkuku ve Ödenmesi	172
Su ve Kanalizasyon İdarelerinin	
Sorumluluğu	172
Müteakip Yıllarda Uygulanacak Vergi	
Miktarının Tespiti	173
Kıst Döneme İlişkin Bildirim ve Verginin	
Hesaplanması	173
Özellik Arzeden Durumlar	173
Katılım ve Katkı Payları	174
Yol Harcamalarına Katılma Payı	174
Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı	175
Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı	175
Katılma Paylarının Hesaplanması	175
Katılma Paylarının Tahakkuk Şekli, Zamanı	
ve İlanı	175
Katılma Paylarının Ödenmesi	176
Taşınmaz Kültür Varlıklarının	
Korunmasına Katkı Payı	176
Harçlar	177
Tapu ve Kadastro Harçları	177
Belediye Gelirleri Kanunu Uyarınca Alınan	
Harçlar	182

BÖLÜM 6**Emlak Vergisi**

Giriş	143
Emlak Vergisinin Türk Vergi Sistemi İçindeki Yeri	
ve Önemi	143
Emlak Vergisinin Özellikleri	145
Bina Vergisi	146
Verginin Konusu	146
Verginin Mükellefi	146
Muafiyet Hükümleri	147
Verginin Matrahı	149
Verginin Oranı	149
Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi	150
Verginin Tarh ve Tahakkuku	150
Bina Vergisinin Hesaplanması	151
Arazi Vergisi	152
Verginin Konusu	152
Verginin Mükellefi	152
Muafiyet ve İstisnalar	153
Verginin Matrahı	154
Vergi Oranı	155
Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi	155
Verginin Tarh ve Tahakkuku	156
Arazi Vergisinin Hesaplanması	156
Bina ve Arazi Vergilerine İlişkin Ortak Hükümler	157
Bildirim Verme ve Süresi	158
Yeni İnşa Edilen Binalar Nedeniyle Bildirim	158
Vergi Değerini Değiştiren Sebeplerin Doğması	
Halinde Bildirim	158
Elbirliği Mülkiyetinde ve Paylı Mülkiyette	
Bildirim	158
Bildirim Verileceği Yer ve Bildirimde	
Bulunmamanın Sonucu	159
Ödeme Süresi	159
Emlak Vergisinde Zamanaşımı	159

BÖLÜM 8**Vergilendirme
Açısından
Gayrimenkullerde
Değerleme ve
Amortisman**

Giriş	193
Türk Vergi Hukukunda Değerleme ile İlgili	
Hükümler	193
Değerleme Kavramı ve Değerleme Ölçüleri	194
Gayrimenkul Değerlemesi	195
İktisadi İşletmeye Dahil Gayrimenkullerin	
Değerlemesi	197
Özel İnşaatlarda Bina ve Arsaların	
Değerlemesi	199
Gayrimenkullerin Servet Unsuru Olarak	
Değerlemesi	200
Özel Maliyet Bedeli	202
Amortismanlar (Aşınma Payı)	203
Amortisman Yöntemleri	205

Sevgili öğrenciler,

Toplum hayatında, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı ve kanunların koruduğu çeşitli haklar ve bu hakların sağladığı yetkiler ile sıkça karşılaşmaktadır. Kişilerin, mal varlığı kapsamında sayılan ve konusu eşya olan mülkiyet hakkı bu haklardandır. Gayrimenkuller de mülkiyet hakkının konularından biridir. Gayrimenkul konusu mali ve hukuki boyutlarıyla toplumda oldukça geniş bir kesimi ilgilendirmektedir. Gayrimenkulle herhangi bir şekilde ilgili olanların karşılaştığı mali yükümlülükler konunun önemini oldukça artırmaktadır. Bilindiği gibi vergi, devletin egemenlik gücüne dayanarak, tek yanlı ve zorla aldığı ekonomik değerlerdir. Devlet kamu harcamalarını karşılamak üzere vergi alırken, verginin konusunu çok çeşitli şeyler oluşturabilir. Buradaki “şey” sözcüğü mal ya da hizmetlerin yanı sıra hukuki ya da iktisadi bir işlemi, bir fiili, bir geliri veya bir sermaye unsurunu ifade eder. Yani vergi bu şeyler üzerinden alınmaktadır. Gayrimenkul ile verginin yolu işte tam burada, daha doğrusu her yerde kesişmektedir. Gayrimenkulün herhangi bir şekilde dâhil olduğu iktisadi ve hukuki tüm ilişkilerde mali yükümlülükler ortaya çıkabilmektedir. Gayrimenkullere ilişkin birçok hukuki düzenleme bulunmakla birlikte, bu düzenlemelerin çeşitli yasalarda dağınık bir şekilde yer aldığı ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. “Gayrimenkullerde Vergilendirme” kitabı günlük hayatın her noktasında karşılaşılan ve toplumun büyük bir kesimini ilgilendiren, çok geniş ancak dağınık bir mevzuata sahip ve karmaşık bir konuyu ele alarak, her derde deva iddiasında olmaksızın, bir kılavuz olma, fayda sağlama çabasıdır. Sadece öğrencilere değil, toplumun her kesimine sözü vardır.

“Gayrimenkullerde Vergilendirme” kitabı sekiz üniteden oluşmakta ve vergi hukuku hakkında genel bilgiler vererek konuya girmektedir. Gayrimenkullerin vergilendirilmesi her şeyden önce bir vergi hukuku sorunudur. Konu vergi hukuku olunca, bu hukuk alanının genel özelliklerinin bilinmesinde yarar vardır. Birinci ünite vergi hukukunun bazı karakteristik özellikleri anlatılmakta ve vergi hukukunda çok sık kullanılan bazı terimler açıklanmaktadır. Vergi yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmemesi halinde karşılaşılabilecek cezalar, tahakkuk etmiş vergilerin ödenmemesi halinde vergi idaresinin hangi yollarla vergiyi tahsil etmeye çalışacağı, vergi yönetimi ile mükellefler arasında çıkan uyumsuzlukların çözüm yolları da bu üniteye ele alınan konulardandır. Vergi kanunlarımıza göre, gayrimenkul olarak kabul edilen mal ve hakların kiraya verilmesinden ve gayrimenkullerin satışından elde edilen kazançların incelenmesi ikinci ünitenin konusunu oluşturmaktadır. Üçüncü ünite, genel olarak Katma Değer Vergisinin konusu, mükellefleri, vergiyi doğuran olay, verginin matrahı, oranı gibi konularda ve gayrimenkullerin satış ve kiralalarında karşılaşılan özel durumlar hakkında bilgi verilmektedir. Ölümüne bağlı ve ivazsız (karşılıksız) olarak intikal eden gayrimenkul mal ve gayrimenkul niteliğindeki hakların vergilendirilmesi Veraset ve İntikal Vergisi kapsamında dördüncü üniteye ele alınmaktadır. Emlak komisyonculuğu son yıllarda önemi artan bir faaliyet alanıdır. Böylesi önemli bir faaliyet alanının vergilendirilmesi de önem taşımaktadır. Beşinci ünite, emlak komisyoncularının faaliyetleri vergisel açıdan nitelendirilerek, bunların vergi ödevleri ve yükümlülükleri ele alınmaktadır. Sahip olunan taşınmazlar nedeniyle belediyelere Emlâk Vergisi adı verilen bir verginin ödenmesi gerekir. Konusunun genişliği nedeniyle milyonlarca mükellefi ilgilendiren bir vergidir. Mülk sahiplerinin yanı sıra, mesleği veya yaptığı iş şu veya bu şekilde gayrimenkullerle ilgili olan pek çok kişiyi de ilgilendiren Emlâk Vergisi altıncı ünitenin konusunu oluşturmaktadır. Yedinci ünite, yerel yönetimlerce tahsil edilen ve bunlar için bir gelir kaynağı olan Çevre Temizlik Vergisi, Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı ve Belediye Harcamalarına Katılım Payları ele alınmaktadır. Gayrimenkullerle ilgili işlemler yapılırken karşılaşılan Harç yükümlülüğü de yedinci üniteye incelenmektedir. Sekizinci ünite, gayrimenkullerin değerlerinin belirlenmesine ve giderleştirmelerinde kullanılan tekniklere ilişkin genel bilgilere değinilmektedir.

“Gayrimenkullerde Vergilendirme” kitabı, uzaktan öğretim koşullarına uygun olacak şekilde hazırlanmıştır.

“Gayrimenkullerde Vergilendirme” kitabı bir ekip çalışmasının ürünüdür. Kitabın hazırlanmasındaki emek ve özverileri için yazarlarımız Prof.Dr. İbrahim Organ’a, Doç.Dr. Neslihan Coşkun Karadağ’a, Doç.Dr. Canatay Hacıköylü’ye, ve kitabın hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunarım.

Kitabın yararlı ve başarınızda yardımcı olmasını dilerim.

Editör

Prof.Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

Bölüm 1

Vergi Hukuku Temel Bilgileri

öğrenme çıktıları

Vergi Hukuku: Kapsam, Kaynaklar ve Kanunların Uygulanması

- 1 Vergi hukukunun kapsamını, Vergi hukukunun kaynaklarını tanımlayabilme; Vergi kanunlarının ne zaman, nerde, nasıl uygulandığını açıklayabilme

Mükellefin Ödevleri ve Hakları

- 3 Vergi mükellefinin ödevleri ve haklarını sıralayabilme, örneklendirebilme

Vergi Kabahat/Suç ve Cezaları

- 5 Vergi kabahat/suç ve cezalarını açıklayabilme

Vergi Hukukunun Temel Kavramları

- 2 Vergi hukukunun temel kavram ve kurumlarını açıklayabilme

Vergi Borcunun Ortadan Kalkması

- 4 Vergi borcunu ortadan kaldıran nedenleri sıralayabilme, örnek verebilme

Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları

- 6 Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarını açıklayabilme.

Anahtar Sözcükler: • Vergi • Vergi Hukukunun Temel kavramları • Vergilendirme Süreci
• Vergi Kabahat/Suç ve Cezası • Vergi İcrası • Vergi Yargılaması



GİRİŞ

Toplum hayatında, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı ve kanunların koruduğu çeşitli haklar ve bu hakların sağladığı yetkiler ile sıkça karşılaşmaktadır. Kişilerin, mal varlığı kapsamında sayılan ve konusu eşya olan mülkiyet hakkı bu haklardandır. Gayrimenkuller de mülkiyet hakkının konularından biridir. Gayrimenkul konusu mali ve hukuki boyutlarıyla toplumda oldukça geniş bir kesimi ilgilendirmektedir. Gayrimenkulle herhangi bir şekilde ilgili olanların karşılaştığı mali yükümlülükler konunun önemini oldukça artırmaktadır. Bilindiği gibi vergi, devletin egemenlik gücüne dayanarak, tek yanlı ve zorla aldığı ekonomik değerlerdir. Devlet kamu harcamalarını karşılamak üzere vergi alırken, verginin konusunu çok çeşitli şeyler oluşturabilir. Buradaki “şey” sözcüğü mal ya da hizmetlerin yanı sıra hukuki ya da iktisadi bir işlemi, bir fiili, bir geliri veya bir sermaye unsurunu ifade eder. Yani vergi bu şeyler üzerinden alınmaktadır. Gayrimenkul ile verginin yolu işte tam burada, daha doğrusu her yerde kesişmektedir. Gayrimenkulün herhangi bir şekilde dâhil olduğu iktisadi ve hukuki tüm ilişkilerde mali yükümlülükler ortaya çıkabilmektedir.

Gayrimenkullerin vergilendirilmesi her şeyden önce bir vergi hukuku sorunudur. Konu vergi hukuku olunca, bu hukuk alanının genel özelliklerinin bilinmesinde yarar vardır. Bu ünite vergi hukukunun bazı karakteristik özellikleri anlatılmakta ve vergi hukukunda çok sık kullanılan bazı terimler açıklanmaktadır. Vergi yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmemesi halinde karşılaşılabilecek cezalar, tahakkuk etmiş vergilerin ödenmemesi halinde vergi idaresinin hangi yollarla vergiyi tahsil etmeye çalışacağı, vergi yönetimi ile mükellefler arasında çıkan uyuşmazlıkların çözüm yolları da bu ünite ele alınan konulardandır.

VERGİ HUKUKU: KAPSAM, KAYNAKLAR VE KANUNLARIN UYGULANMASI

Vergi hukuku, “vergi ilişkisinden doğan hak ve ödevler ile bu ödevlere uygun hareket edilmemesi durumunda ortaya çıkabilecek olan ceza ve uyuşmazlık konularını inceleyen” bir kamu hukuku dalıdır. Bu bağlamda aşağıda vergi hukukunun kapsamı ele alınacak ve dayandığı hukuki kaynaklar incelenecektir.

Vergi Hukukunun Kapsamı

Vergi hukuku kavramı, kapsam açısından geniş anlamda ele alındığında devletin kamu gücüne dayanarak elde ettiği tüm kamu gelirlerini yani vergiye ilave olarak resim, harç ve şerefiye gibi diğer gelirleri de içerir. Dar anlamda vergi hukuku ise sadece vergilere ilişkin kuralları kapsamına alır.

Vergi hukukunun konusuna; Vergi, resim, harç, fon gibi isimlerle alınan çeşitli kamu gelirlerinin tarh-tahakkuk-tahsili, Vergi suçları ve cezaları, Vergilendirme sürecinde çıkan uyuşmazlıkların çözümü gibi konular girmektedir.

Şimdi kamu gelirlerinin neler olduğuna daha yakından bakalım. Bu kapsamda temel kavram olarak beliren vergi, kamu giderlerini karşılamak amacıyla, doğrudan bir karşılığı olmaksızın kanunla belirtilen kurallara göre ve kamu gücü kullanılarak kişilerden tahsil edilen kamu geliri olarak tanımlanır. Kamu gelirleri içinde en büyük ve önemli kısmı vergiler oluşturmaktadır.

Vergi dışındaki kamu gelirlerinden biri olan harç, herhangi bir kamu idaresinin yaptığı hizmet karşılığında, bu hizmetlerden yararlananlardan alınan paralara verilen isimdir. Bu konuda, hukuki uyuşmazlığın çözümü için dava açan bir kişinin ödediği mahkeme harcı ile gayrimenkul satın alan bir kişinin tapuda işlem yaptırırken ödediği tapu harcı örnek olarak verilebilir. Tanımdan ve örneklerden rahatlıkla çıkarılacağı üzere verginin aksine harç, belirli bir kamu hizmetinden yararlanmanın karşılığı olarak tahsil edilmektedir.

Kamu kurumlarınca bir iş veya faaliyetin yapılmasına izin verilmesi karşılığında tahsil edilen kamu gelirin resim denir.

Bir bayındırlık hizmetinin görülmesi dolayısıyla kişilerin gayrimenkullerinde meydana gelen değer artışı üzerinden tahsil edilen paraya ise şerefiye adı verilmektedir.

Buraya kadar ifade edilen çeşitli kamu gelirlerinin dışında gösterilen katkı payları, para ve vergi cezaları gibi vergi benzeri mali yükümlülükler de aynı şekilde vergi hukukunun kapsamında değerlendirilmektedir.

Vergi Hukukunun Kaynakları

Vergi hukukunun kaynaklardan bazıları asli (bağlayıcı, birincil) kaynak diğerleri ise yardımcı (bağlayıcı olmayan, ikincil) kaynak niteliğindedir.

Asli kaynaklar, yeni norm koyan; verginin konusunu, mükellefini veya oranını etkileyen, vergi idaresinin, vergi mükellefinin ve vergi mahkemelelerinin uymak zorunda olduğu kaynaklardır. Aşağıda açıklanacak olan; Anayasa, kanunlar, anlaşmalar, Cumhurbaşkanı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, Anayasa Mahkemesi kararları ve Danıştay içtihadı birleştirme kararları asli kaynak özelliğini taşımaktadır.

Yardımcı kaynaklar ise, verginin aslını değiştirmeyen, yani verginin matrah ve oranını etkilemeyen, yalnızca mevcut düzenlemelerin açıklaması niteliğinde olan kaynaklardır. Vergi kanunlarının daha iyi anlaşılmasını sağlarlar. Bu yüzden bu kaynakların ilgililer açısından bağlayıcılığı yoktur. Bu kaynaklar arasında da vergi kanunlarını açıklayıcı özellik taşıyan genel tebliğler, sirkülerler, muktezalar ve aşağıda diğer yargı kararları başlığı altında incelenen mahkeme kararları ve doktrin sayılabilir.

Anayasa

Anayasa, bir ülkede uygulanan en üst norm olarak devletin temel organlarının kuruluşunu ve dolayısıyla işleyişini, vatandaşların devlet karşısında sahip oldukları temel hak ve hürriyetleri düzenler. Anayasanın pozitif hukuk açısından üstün ve bağlayıcı kaynak olması, kanunların anayasaya uygun olması esasları, vergi hukuku açısından da geçerlidir.

Anayasa'mızda vergi konusuyla ilgili çeşitli hükümler bulunmaktadır. Burada bunlardan, önemli gördüğümüz 2., 10. ve 73. maddelere değinilmesi ile yetinilecektir.

Türkiye'nin milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde bir hukuk devleti olduğunun altını çizen 2. madde, Devlete vergi yükünü vatandaşlar arasında adaletli ve dengeli bir şekilde dağıtma görevini yüklemiştir. Hukuk devleti, "insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuk güvenliğini gerçekleştiren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, yargı denetimine açık olan devlettir." (AMK, RG, 14 Mayıs 2011).

Evrensel ilkelerden biri olan hukuki güvenlik (hukuk güvenliği) ilkesi de Any. m. 2'de yazılı "hukuk devleti" ilkesinin bir parçasıdır. Bu ilke mükelleflerin vergilendirme ile ilgili kuralları önceden görüp, bilip ona göre hareket etmeleri imkânını sağlar. İki alt ilkeyi bünyesinde barındırır:

Belirlilik ilkesi; Verginin miktarı, tarhi-tahsili ile ilgili düzenlemelerin önceden belli olması. Kıyas yasağı uygulaması belirlilik ilkesini tamamlar. Bunun anlamı, vergi kanunları ile açıkça belirlenmeyen konular üzerinden, bu konulara benzediği ileri sürülerek vergi alınamaz veya vergi istisnası tanınmaz. Örneğin milli piyangodan, spor toto-dan kazanılan ikramiyeler veya kumar oynamaktan kazanılan paralar gelir gibi gözükmektedir; ancak bunlar Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmadığı için, gelir vergisine konu olmamaktadır. Gelir vergisine konu olmaması, bu ikramiyelerin üzerinden hiç vergi alınmadığı anlamına gelmemektedir. Bu ikramiyeler şans oyunları vergisi ve veraset ve intikal vergisi gibi başka vergilerin konusuna girebilir.

Vergi yasalarının geçmişe yürütülmemesi: Vergi mevzuatı geçmişe etkili olmadan sadece yürürlüğe girmelerinden sonraki olaylara uygulanmalıdır. Vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği tarihte hangi mevzuat yürürlükte ise bu olaya o mevzuat uygulanmalıdır.

Ancak Anayasa'mızda, vergi düzenlemelerinin geriye yürümeyeceğine dair bir düzenleme bulunmaması, zaman zaman ilkeye aykırı uygulamalar ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

10 uncu maddede getirilen herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit sayılacağını, devlet organlarının ve idare makamlarının bütün işlemlerinde bu ilkeye uygun olarak hareket etmesi zorunluluğunu düzenleyen kanun önünde eşitlik ilkesi, aynı şekilde vergi açısından da geçerlidir.

Eşitlik kavramı, yatay eşitlik ve dikey eşitlik olmak üzere iki şekilde anlaşılmaktadır. Yatay eşitlik benzer durumda olanlar arasında farklı muamele yapılmamasını ifade etmektedir. Yani eşit durumda olanlar aynı vergi yüküne tabi olmalıdırlar. Dikey eşitlik ise farklı durumda olanlara vergilendirme açısından farklı muamele yapılmasını ifade etmektedir. Ayırım gözetilmeksizin herkesin vergi ödemesi, vergide genellik ilkesi olarak ifade edilir. Vergilere yine kanunlarla getirilen muafık ve istisnalar, bu ilkenin geçerliliğini ortadan kaldırmaz.

Anayasa'mızda yer alan vergiyle ilgili en önemli düzenleme, "temel haklar ve ödevler" başlığını taşıyan ikinci kısmın, "siyasi haklar ve ödevler" alt başlığını taşıyan dördüncü bölümündeki 73. maddedir. "Vergi Ödevi" başlığını taşıyan bu maddeye göre:

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.”

Hükümde vergilemenin temel amaçları ve ilkeleri açıkça belirtilmiştir. Vergilemenin mali amacı ilk fıkra, sosyal ve ekonomik amacı ise ikinci fıkra, ortaya konulmuştur. Vergilemenin temel amacı olarak kabul edilen mali amaç, aynı zamanda karşılıklılık ilkesini de hatırlatmaktadır. Buna göre vergi, kamu giderlerinin karşılanması amacıyla alınır ve bir kamu hizmetinin karşılığı olarak tahsil edilemez. Maddede düzenlenen verginin mali güce göre alınması ilkesi, günümüzde kamu maliyesinde mali gücün göstergeleri kabul edilen gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınmasını ifade etmektedir. Mali güç, ödeme gücünün varlığı için esas olup verginin mali gücü temsil eden bu göstergelere dayanarak alınması gerekir.

Sosyal bir hukuk devletinde vergi yükünün adaletli ve dengeli dağıtılması şarttır. Mali gücün doğru şekilde ortaya çıkarılması ve mükelleflerin ödeme güçlerine göre farklı vergileme rejimlerine tabi tutulması vergi adaletini sağlamaya yardımcı olur. Gelirler açısından artan oranlı vergileme, en az geçim indirimi uygulamaları, harcamalarda lüks tüketimin daha fazla vergilendirilmesi, çeşitli istisnaların ve muafiyetlerin uygulanması bu adaleti sağlamada kullanılan araçlara örnek olarak gösterilebilir.

Üçüncü fıkra vergilemenin en temel ilkesi olan kanunilik ilkesi düzenlenmiştir. Bu ilke gereğince verginin temel unsurları (mükellef, konu, vergiyi doğuran olay, matrah ve oran, muaflık ve istisnalar...) kanunla belirlenmeli, değiştirilmeli ya da kaldırılmalıdır. Böylelikle vergi idaresi, yeni vergiler koymak, vergi yükünü dilediğince arttırmak gibi keyfi ve sınırsız düzenlemeler yapamaz, idare karşısında zayıf konumda olan vergi mükellefinin hukuki güvenliği korunmuş olur.

Son fıkra kanunilik ilkesinin bir istisnası olarak Cumhurbaşkanına, belirtilen konularla sınırlı

olmak kaydıyla değişiklik yapma yetkisi verilmiştir. Yetkinin verilme amacı, günün şartları ve ihtiyaçlar bir değişikliği gerektirdiğinde kanun yapma sürecinin zahmetlerine katlanmadan süratli ve kolay bir şekilde bunu gerçekleştirmektir.

Uluslararası Vergi Anlaşmaları

Kanunların mülkiliği ve şahsiliği prensibinin bir arada uygulanması, çifte vergilendirme problemlerini ortaya çıkarmaktadır. Uluslararası vergi anlaşmaları ile farklı devletlerarasında ortaya çıkabilecek bu çifte vergilendirme sorunları giderilme-ye çalışılmaktadır. Bu anlaşmaların yokluğu halinde ise, sorun iç hukuka konulacak düzenlemelerle hafifletilmeye çalışılmaktadır.

Uluslararası vergi antlaşmaları, Cumhurbaşkanının kararı ile onaylanır. Bir uluslararası antlaşmanın onaylanması veya bunlara katılmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir kanunla uygun bulunmasına bağlıdır. İşte yasama organı bu aşamada müdahil olmaktadır.

Uluslararası antlaşmalar, Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratları tarafından hazırlanarak paraf edilir.

Ancak, bu taslağın devleti bağlayıcı olabilmesi için Cumhurbaşkanı kararı ile onaylanması gerekir. Bu onayın yapılabilmesi için yasama organının bu onayı bir kanunla uygun bulması gerekir. Ancak, ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi

bir yılı aşmayan antlaşmalar, devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getirmiyor ise kişi hâllerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmuyor ise veya daha önce onaylanmış bir antlaşmanın uygulama antlaşması şeklinde ise Meclisin onayına ihtiyaç duyulmaz.

Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşma hükümleri, yasa hükmü ile çelişmesi durumunda, doğrudan uluslararası antlaşma hükmü geçerlidir.



dikkat

Anayasa'nın 90. maddesinin 5. fıkrası, bu maddeye göre yürürlüğe konulan milletlerarası anlaşmaların kanun hükmünde olduğunu ve bunlar hakkında Anayasa'ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamayacağını öngörmektedir.



Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına <http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1055> adresinden ulaşabilirsiniz.

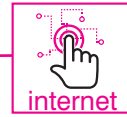
Kanun

Kanun, vergi hukuku açısından temel hukuki kaynak niteliğindedir. Vergilerin kanuniliği ilkesi gereğince vergi, resim harç ve benzeri mali yükümlülüklerin mutlaka kanunla konulması gerekir. Bu ilkenin vergi hukuku açısından birden çok özelliği bulunmaktadır. İlk olarak vergi kanunları, vergilendirmenin temel unsurlarını çok detaylı şekilde düzenlemek zorundadır. Bu nedenledir ki vergi hukuku alanında istisnai bazı konular dışında yürütme organının düzenleme yetkisi bulunmamaktadır. Bir başka özellik de vergi kanunlarıyla kabul edilen haller istisna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna ilişkin özel sözleşmelerin vergi hukuku açısından bir kaynak teşkil etmemesidir. Üçüncü özellik, kanunilik ilkesinin vergi hukukunda kıyas yasağını getirmesidir. Daha açık şekilde ifade edersek vergi kanununda belirli bir durum için konulmuş kuralın, o duruma benzeyen fakat hakkında hüküm bulunmayan başka bir duruma da kıyas yoluyla uygulanması mümkün değildir. Aksi halde yetkisiz organlar tarafından yeni vergiler konulması ya da vergi yükünün değiştirilmesi söz konusu olabilir. Bu durum ise fonksiyon gaspına yol açar. Kıyas ancak kanunda açıkça kıyasa izin verilen durumlarda geçerlidir.

Şekli anlamda bir kanun sayılan bütçe kanununun, vergi kanunları için ayrı bir önemi vardır. Bu önem, belirli bir yılda uygulanacak vergilerin ilgili yılın bütçe kanununda (C cetvelinde) yer alması gereğinden kaynaklanır. Ön-izin ilkesi denilen kurala göre, yürürlükte olan bir vergi kanununa, C cetvelinde yer verilmemesi halinde ilgili yıl içinde bu verginin uygulanması söz konusu olamaz. Bütçe kanununda mutlaka bu verginin tahsiline izin verilmesi gerekir.

Vergi kanunlarının anayasaya aykırı olması halinde Anayasa Mahkemesi'nde iptal ya da itiraz yoluyla denetimden geçirilmesi mümkündür. Mahkeme bu başvuruyu yerinde bulursa kanun, tamamen ya da kısmen yürürlükten kaldırılır.

Günümüzde yürürlükte olan vergiler incelendiğinde, bunların bir kanun çatısı altında toplanmak yerine hemen hemen her vergi için ayrı bir kanun çıkarılması yolunun tercih edildiği görülür. Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu bunlara sadece birkaç örnek olarak gösterilebilir. Maddi vergi yükümlülüklerini düzenleyen bu kanunların haricinde Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gibi şekle ilişkin esasları belirleyen vergi kanunları da bulunmaktadır.



Vergi kanunlarını güncel şekilde <http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr> adresinden takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Anayasanın 104'üncü maddesinde 6771 sayılı kanunla Anayasa değişikliği yapılarak yeniden düzenlenmiştir.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda iki şekilde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Bunlardan birincisi olağan yönetim hallerinde çıkartılan kararnamelerdir. Olağan yönetim halleri savaş ve olağanüstü hallerin olmadığı yönetim zamanlarıdır. Bu kararnamelerle Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Vergi ödevi başlığını taşıyan 73'üncü madde de siyasi hak ve ödevler bölümünde yer alır. Dolayısıyla normal yönetim hallerinde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile vergi konulması, değiştirilmesi söz konusu olamaz. İkinci tür Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ise savaş hallerinde ve olağanüstü hal ilan edilen hallerde çıkartılan kararnamelerdir. Olağanüstü hallerde çıkartılan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile bu kısıtlama ortadan kalkar. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler konusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile düzenleme yapılabilir. Kısaca olağanüstü hal uygulandığı hallerde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile vergi konulabilir, kaldırılabilir veya değişiklik yapılabilir.

Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Vergilerin kanuniliği gereği verginin mükellefi, konusu ve vergiyi doğuran olay gibi konular münhasıran kanunlarla düzenlenmesi gereken konulardır. Bu konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz. Ayrıca kanunla açıkça düzenlenmiş konularda da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılamaz. Örneğin gerçek kişilerin gelirlerinin vergilendirilmesini 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlendiği için bu konuda da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılamaz.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.

✓ Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Cumhurbaşkanının, yürütme yetkisine ilişkin konularda çıkarmış olduğu kararnamelerdir. Bu kararnamelerle Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez (Anayasa md 104/17).

Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir (Anayasa md. 119/6).

Cumhurbaşkanlığı Kararları

Cumhurbaşkanlığın kararları, Cumhurbaşkanının yürütme yetkisinden kaynaklanan idari kararlarıdır. Vergileme konusunda vergi kanunları ile belirlenmiş olan alt ve üst sınırlar arasında kalmak kaydıyla vergilerin istisna, muafiyet indirim ve oranlarında değişiklik yapma yetkisi Cumhurbaşkanlığı Kararları ile düzenlenebilir. Bu kararlar idari işlem olması nedeniyle idari yargının denetimine tabidir. Görevli mahkeme ise Danıştay'dır (Danıştay Kanunu md 24/1-a).

Örneğin Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (KDVK) 28. maddesi, katma değer vergisi oranının %10 olduğunu, ancak Cumhurbaşkanının bu oranı %1'e kadar indirmeye ve 4 katına kadar artırmaya yetkili olduğunu öngörmektedir. Cumhurbaşkanı, bu yetkiyi kullanarak, KDV oranlarında değişiklik yapabilecektir.

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler. Vergi yönetmelikleri Resmi Gazetede yayımlanır. Uygulamada vergi konusunda çok fazla sayıda yönetmelik bulunduğu söylenebilir.

✓ Yönetmelik

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri tarafından kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda, kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını göstermek üzere ve bunlara aykırı olmamak koşuluyla çıkarılan idari düzenlemelerdir.

Genel Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan vergiye ilişkin genel tebliğler, iki grupta ele alınabilir. Birinci grupta yer alan genel tebliğler, kanunun bakanlığa tanıdığı düzenleme yetkisine dayanarak çıkarılan tebliğlerdir. Bunlar, vergi hukuku açısından açıklayıcı ve yorumlayıcı olmanın dışında genel ve objektif yeni hükümler getiren idari düzenlemeler olduğu için hem idareyi hem de yargı organlarını bağlayıcı nitelikte kaynaklardır. Ancak önemle belirtilmelidir ki bu tebliğlerle kanunun verdiği yetkinin sınırları aşılarak vergi yükünü etkileyen düzenlemeler yapılamaz. Aynı zamanda birer idari işlem sayılan ilgili tebliğlerin Danıştay'da iptal davasına konu edilmesi mümkündür.

İkinci gruptaki genel tebliğler, vergi idaresinin kanunları, ülke genelinde karışıklığa yol açmayacak şekilde istikrarlı olarak uygulaması amacıyla çıkarılır. İlk gruptakilerin aksine bu tebliğler, yeni hükümler getirmez, yürürlükteki kuralları açıklar ve yorumlar. Bu yönüyle sadece vergi idaresini bağlayıcı olup yargı organlarını bağlamazlar.

Özelge, Sirküler, Genelge ve Genel Yazı

Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kıldığı makamlardan, vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından anlaşılmaz ve tereddütlü gördükleri konular hakkında yazılı bilgilendirme isteyebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı, istenen bilgiyi özelge (mukteza) ile cevaplandırabileceği gibi, aynı durumda olan tüm mükellefler için uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere sirküler de yayımlayabilir. Sirküler ve özelgeler, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Gelir İdaresi Başkanı veya görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında en az üç daire başkanından oluşan bir komisyon tarafından hazırlanır. Bunlar, idarenin görüşünü yansıtmakla birlikte bağlayıcı bir kaynak olarak kabul edilmezler. Aldığı cevaba göre hareket eden ancak cezayı gerektiren bir duruma düşen mükellefe, ceza kesilmez. Mükellefin hataya düştüğü kabul edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, belirli konularda kendi teşkilatına yönelik açıklamaları, genelgeler ve genel yazılar yoluyla yapar. Vergi daireleri için bağlayıcı olan bu teşkilat içindeki yazışmaların yargı organları için bağlayıcı bir özelliği yoktur. Bunlara dayanarak yapılan sübjektif işlemler, kanuna aykırı olma unsuru gerçekleşmişse, mükellefler tarafından dava yoluyla iptal ettirilebilir.

Yargı Kararları, Doktrin ve Örf-Adet

Yargı kararları, kural olarak, sadece davanın taraflarını bağlayan bir vergi hukuku kaynağıdır. Bunun istisnası, içtihadı birleştirme kararlarıdır. Vergi uygulamasında birliği sağlamak ve hukuki belirsizliği gidermek amacıyla Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu tarafından aynı konuda verilmiş ancak farklı yöndeki kararlar hakkında içtihadı birleştirme kararı verilebilir. Böylelikle farklı içtihatlar tek içtihat haline getirilir. İlgili karar, Resmi Gazete’de yayımlanır. İçtihadı birleştirme kararları, diğer yargı kararlarının aksine vergi hukuku açısından herkesi bağlayıcı bir kaynak niteliğini taşır.

Anayasa Mahkemesi kararlarının vergi hukuku açısından ayrı bir önemi bulunur. Vergilere ilişkin kanuni düzenlemeler, anayasaya aykırılık iddiasıyla ilgili mahkemenin yargı denetimine konu olabilir. Yargılama sonucunda verilen kararlar, vergi hukuku açısından başta devlet organları olmak üzere herkesi bağlayıcı bir kaynak teşkil eder.

Doktrin (Öğreti), vergi hukuku üzerine yazılan tez, kitap ve makale gibi eserlerle bilim insanla-

rı tarafından ortaya konulan görüşleri ifade eder. Bunların vergi idaresi ve yargı organları açısından herhangi bağlayıcı bir niteliği olmayıp yardımcı kaynak olarak kabul edilirler.

Örf adet, vergi kanunlarının açıkça atfı yaptığı haller dışında vergi hukukuna kaynak olamaz. Atf yapılan haller de oldukça istisnai düzeydedir. Veraset ve intikal vergisi ile katma değer vergisi kanunlarında bunun örneklerine rastlanmaktadır.

Vergi Kanunlarının Zaman, Yer ve Anlam Bakımından Uygulanması

Vergi kanunlarının uygulanması zaman, yer ve anlam bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Vergi Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması

Vergi kanunlarının zaman bakımından uygulanması konusu; vergi yasalarının yürürlüğe girmesi, yürürlükten kalkması nasıl olacaktır sorusuyla ilgilidir. Kabul edilen mevzuatın hangi tarihten itibaren yürürlüğe gireceği, genel olarak aynı kaynaklara konulan hükümlerle belirlenmektedir. Yürürlüğe girer;

Resmi Gazete hakkında düzenlemeler içeren 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 7. maddesine göre Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirlenmemiş ise Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.



Kabul edilen mevzuatın hangi tarihten itibaren yürürlüğe gireceği, genel olarak aynı kaynaklara konulan hükümlerle belirlenmektedir.

Vergi Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması

Vergi kanunlarının yer bakımından uygulanması; bir ülkede mevcut vergi hukuku kaynaklarının uygulanacağı coğrafi sınırlar ve kişiler ile ilgilidir. Bu konuda vergi kanunlarının mülkiliği ve şahsiliği olmak üzere iki ilke esas alınmaktadır. Kanunların mülkiliği (yerselliği) ilkesi, devletlerin coğrafi sınırları içinde yaşayan (kendi tabiiyetinde olsun veya olmasın) herkesten, kanunların şahsiliği (kişiselliği) ilkesi ise, devletlerin tabiiyetinde olan (kendi sınırları dışında yaşasa bile) herkesten vergi almak istemesini ifade etmektedir.

✓ Devletlerin coğrafi sınırları içinde yaşayan (kendi tabiiyetinde olsun veya olmasın) herkesten, kanunların şahsiliği (kişiselliği) ilkesi ise, devletlerin tabiiyetinde olan (kendi sınırları dışında yaşasa bile) herkes-ten vergi almak istemesini ifade etmektedir.

Daha önce değindiğimiz gibi, bu iki ilkenin bir arada uygulanması çifte vergilendirme sorunu- nu ortaya çıkarabilmektedir. Bu sorun, ya ülkeler arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile ya da tek taraflı olarak iç hukuka konulan hükümlerle çözülmeye çalışılmaktadır.

Vergi Kanunlarının Yorumu

Yorum, tüm hukuk dallarında başvurulmuş bir yoldur. Yorum yoluyla, kanun koyucunun gerçek iradesi anlaşılmasına çalışılır. Yasa metninin anlaşıl- masında bir sorun yoksa yoruma da ihtiyaç du- yulmayacaktır. Ancak, gerçek hayatta ortaya çıkan olayların karmaşıklığı, yasa metninin yorumu- nu gerekli kılabilir. Örneğin vergi huku- kunda kullanılan; gelir, sermaye, gider, sözleşme gibi kavramların anlamı, mükellefle vergi idaresi arasında çoğu kez uyumsuzluklara yol açmaktadır.

Yorum

Yapanın kimliğine göre yasama yorumu, idari yorum, yargısal yorum ve bilimsel yorum şeklinde türlere ayrılmaktadır.

Yorum yöntemleri aşağıda kısaca açıklanmaktadır:

Deyimisel (lâfzî) yorum: Kavramların ait olduk- ları hukuk dallarındaki anlamları araştırılmaktadır. Örneğin vergi hukukunda kullanılan aile reisi, söz-leşme, veli, vasi gibi kavramlar, medeni hukukta ve- rilen anlamlarına göre yorumlanmaktadır.

Tarihi yorum: Kanun koyucunun, kanunun ya- pıldığı tarihteki amacı araştırılmaktadır. Bu araştırma, söz konusu kanunla ilgili tasarıya, gerekçeye ve meclis görüşme tutanaklarına bakılarak yapılmaktadır.

Amaçsal (gai) yorum: Bu yöntemde, kanun koyucunun o zamanki amacından çok, söz konusu kanunun, ekonomik ve sosyal gelişmeler ışığında günümüzde kazandığı anlam araştırılmaktadır.

Sistematik yorum: Herhangi bir kanun hük- münün anlamı araştırılırken, sadece o kanun için- deki yerine ve diğer maddelerle olan bağlantısına değil, ilgili diğer kanunlara da bakılmaktadır.

VUK'un 3. maddesinde yorum konusu ile ilgili şu hüküm yer almıştır:

“Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunları- nın hükümleri, konuluşundaki maksat, hükümle- rin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır.”

3. maddede yer alan bu düzenlemeden anlaşıla- cağı gibi, Türk vergi hukukunda (yukarıda sözünü ettiğimiz) deyimisel, tarihi, amaçsal ve sistematik yorum yöntemlerinin tamamına yer verilmiştir.

Öğrenme Çıktısı



1 Vergi hukukunun kapsamını, Vergi hukukunun kaynaklarını tanımlayabilme, Vergi kanunlarının ne zaman, nerde, nasıl uygulandığını açıklayabilme

Araştır 1

Vergiye ilişkin çıkarılan bir Cumhurbaşkanlığı kararı, Ana- yasa Mahkemesi tarafından hukuki denetim konusu yapı- labilir mi?

İlişkilendir

Vergi kanunlarının uygulanması ve ekonomik yaklaşım konu- sunda yararlı bir kaynak olarak “ Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım” (Mustafa Akkaya, Ankara: Turhan Kitapevi, 2002) adlı kitaptan yararlanılabilir.

Anlat/Paylaş

Vergi hukukunun kaynaklarını bağlayıcılıklarına göre ayırıştırın.

VERGİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

Vergilendirme konuları ele alınırken karşımıza mükellef, vergi sorumlusu, verginin konusu, matrah, oran, tarife, muafiyet, istisna, vergiyi doğuran olay, tarh, tebliğ, tahakkuk, tahsil gibi kavramlar çıkmaktadır. Bunların ne anlama geldiğini ele almakta yarar görmekteyiz.

Verginin Tarafları

Vergi özü itibarıyla bir alacak-borç ilişkisidir. Vergi alacaklısı ve vergi borçlusu bu ilişkinin taraflarını oluşturur.

Vergi alacaklısı sıfatıyla devlet, vergilendirme yetkisine dayanarak yasama organında çıkarılan kanunlar aracılığıyla vergileri tahsil etmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi anayasada belirlenen sınırlar içinde bu yetkinin bir kısmı bakanlar kurulunca kullanılmaktadır. Vergi alacağının devlet adına tahsilatını, merkez ve taşra teşkilatlarıyla ülke çapında örgütlenmiş olan vergi idaresi gerçekleştirmektedir.

Vergi borçlusu konumunda olan vergi mükellefi (yükümlüsü), vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişilere denilmektedir. Mükellefin görevi sadece hesaplanan miktarda parayı belirli bir zaman içinde ödemekle sınırlı olmayıp bunun dışında beyanname vermek, fatura düzenlemek, defter tutmak gibi şekli yükümlülükleri de yerine getirmek zorundadır. Bu nedenle mükellefin tanımını, hem vergi borcunu ödeyen hem de kanunda gösterilen şekli ödevleri yerine getiren gerçek veya tüzel kişi olarak geniş manada düşünmek gerekir. Bu arada iş ortaklıkları gibi tüzel kişiliği olmayan kuruluşların da vergi mükellefi olduğu burada ifade edilmelidir.

Vergi Usul Kanunu'na göre (m. 9), mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyetin bulunması şart değildir. Vergi hukukunda ehliyetin temeli ödeme gücüdür. Buna göre hukuki fiil ehliyetine, hukuki işlem ehliyetine sahip olmayan kişiler de vergi mükellefi olabilir. Bu durumda fiil ehliyetine sahip olmayan mükellefin yerine getirmesi gereken vergi yükümlülükleri, kanuni temsilcisi tarafından yerine getirilir.

Vergi yükümlülerinin tüzel kişi ya da tüzel kişiliği bulunmayan oluşum olmaları durumu ile vergi yükümlüsü gerçek kişilerin küçük veya kısıtlı olmaları durumunda bunların vergileme ile ilgili görevleri temsilcileri tarafından yerine getirilecektir. VUK'un 10. maddesinde bu durum şu şekilde ifade edilmektedir:

“Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir.”

Uygulanmakta olan vergi kanunlarında vergi mükelleflerinin kimler olduğu belirtilir. Örnek vermek gerekirse, Gelir Vergisi Kanunu'na göre gerçek kişiler, Damga Vergisi Kanunu'na göre kâğıtları imza edenler, Emlak Vergisi Kanunu'na göre bina ve arazi malikleri, intifa hakkı sahipleri (...) vergi mükellefidir.

Verginin taraflarından biri olmamakla beraber verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişiye vergi sorumlusu denir. Vergi ilişkisinde üçüncü şahıs sayılan sorumlu, mükellef adına verginin hesaplanması, kesilmesi ve vergi dairesine ödenmesi veya bazı şekli vergi işlemlerini yapma mecburiyetindedir. Vergi sorumlusu verginin asıl borçlusu olmayıp sadece mükellef adına bazı işlemleri yapmaktadır. Maliyenin fahri tahsildarı olarak da nitelendirilen vergi sorumlusu, vergi alacağının kolay ve az masrafla tahsil edilmesi konusunda idareye yardımcı olan bir görev üstlenmektedir.

Vergi hukukunda iki farklı türde sorumluluk düzenlenmiştir. Bunlar ortaklaşa (müşterek) ve zincirleme (müteselsil) sorumluluktur. Her iki sorumluluk birbirinden farklı nitelik taşımaktadır.

Ortaklaşa sorumlulukta, vergiyi ödeyen asıl yükümlü ile vergiyi vergi dairesine yatırmak zorunda olan iki kişi bulunmaktadır. Vergi sorumlusu ile verginin asıl borçlusu farklı kişilerdir. Vergi sorumlusu, ödemediği bu borç için asıl yükümlüye rücu edebilir. Dolayısıyla vergi sorumlusunun kendi borcu söz konusu olmadığından bu sorumluluk tali niteliktedir. Ortaklaşa sorumluluk halinde, ortaklaşa sorumlu olanlar verginin doğumuna neden olayın tarafı durumundadırlar.

Zincirleme sorumluluk, birden fazla kişinin aynı borçtan sorumlu olmalarını ifade eder. Vergi hukukunda zincirleme sorumluluk birden fazla kişinin aynı vergi borcunun sorumlusu olmalarını ifade eder. Zincirleme

sorumluluk durumunda, vergi dairesi vergi borcunun tamamını zincirleme borçlu durumunda olanlardan herhangi birinden isteyebilir. Zincirleme sorumluluk durumunda, vergi borcu kişinin asli borcu niteliğine bürünmektedir. Borç, zincirleme sorumlu bulunanlardan herhangi birisinden tahsil edildiğinde ortadan kalkmaktadır.

Mirasçılarının Sorumluluğu: Vergi yükümlüsünün ölmesi durumunda, bu kişinin vergi borçlarından mirasçılarının hangi sınırlar içinde sorumlu olacağı VUK'un 12. maddesinde belirlenmiştir. Anılan madde hükmüne göre;

“Ölüm halinde mükellefin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılara geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.”

Mirasçılarının ölenin vergi borçlarından sorumlu tutulabilmesinin temel koşulu, mirasçılarının mirası reddetmemiş olmalarıdır. Mirasçılar ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde mirası reddedebilirler (Medeni Kanun m. 606). Mirasın reddedilmesi durumunda, mirasçıdan ölenin vergi borçlarının istenebilmesi mümkün değildir. Mirası kabul etmiş mirasçılarının vergi borcundan sorumluluğu, oransal olarak sınırlandırılmıştır. Mirasçı, kendisine düşen miras hissesi oranında ölenin vergi borçlarından (gecikme zammı, gecikme faizi dahil) sorumludur.

Cezalar dolayısıyla mirasçılarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu, cezanın kişiselliği kuralının bir sonucu olup, ölüm halinde cezalar düşmektedir.

Emlak Devralanların Sorumluluğu: Emlak vergisine tabi bir bina, arsa veya arazinin devredilmesi halinde eski mükellefe ait ödenmemiş emlak vergisi borçlarından devreden ve devralan müteselsilen sorumlu tutulurlar (EVK m. 30/ 7). Devir sebebinin satış, trampa, bağış olmasının bir önemi yoktur. Devralanın devredene ait ödediği vergiler nedeniyle devreden mükellefe rücu hakkı saklıdır.

Kurumları Devralanların Sorumluluğu: Kurumlar Vergisi Kanunu'nda öngörülen şartlara göre yapılan devirlerde devralan kurum devralanan kurumun tahakkuk etmiş veya edecek vergilerini ödemeyi taahhüt ederse, vergiden sorumlu hale gelir (KVK m. 20). Bu yolla yaratılan sorumluluk iradi yolla yaratılan bir sorumluluktur.

Harca Tabi İşlemlerden Sorumluluk: Ödenmesi gereken harcın mükellefinden tahsil edilmesi sağlanmadan harca konu işlemi yapan memurlar,

harcın tamamen ödenmesinden mükellefle birlikte sorumlu tutulmuşlardır (HK m. 128).

Meslek Mensuplarının Sorumluluğu: 3568 sayılı Kanun kapsamında kalan meslek mensupları (serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir) kanunda üzerlerine düşen mesleki yükümlülükleri gereği gibi yerine getirmemeleri halinde vergi kaybı ortaya çıkar ceza da kesilirse, vergi aslı ve/veya cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Meslek mensuplarının sorumlulukları, imzalandıkları vergi beyannameleri veya düzenledikleri tasdik raporlarında yer alan bilgilerin defter ve kayıtları ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelerin uygun olup olmamasıyla sınırlı tutulmuştur.

Kefillerin Sorumluluğu: Kanunlarımızda bir vergi borcu nedeniyle idareye karşı kefil olunması hususu düzenlenmiştir (AATUHK m. 11). Borçlu, borcunun ödenmesine yönelik muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak gösterebilir. Vergi idaresi gösterilen kefil kabul etmek zorunda değildir. Kabul etmesi halinde kefil durumuna giren kişi, kefaletiyle sınırlı olarak artık mükellefin vergi borcundan sorumlu olur.

Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğu: Limited şirketten alınamayan vergi ve cezalar kanuni temsilciden (müdür ya da müdürlerden) aranır. Kanuni temsilciden de alınamazsa sermayedeki paylarına göre doğrudan ortaklar sorumlu olur (AATUHK m. 35). Limited şirketin ortakları gerçek kişi olduğunda sorumlulukları tüm malvarlıklarını kapsar. Ortaklar tüzel kişi olduklarında sorumluluk tüzel kişinin malvarlığı ile sınırlı olacaktır.

Bir limited şirketin ortakları arasında bir başka limited şirketin bulunması halinde ortak olan limited şirketin kanuni temsilcisi ve onun ortaklarına gidilemez. Çünkü bir limited şirketin kanuni temsilcilerine ve ortaklarına gidebilmesi o limited şirketin bizzat borçlu olması halinde mümkündür. Oysa, ortak olan limited şirketin konumu kanunda (AATUHK) borçluluk değil, borçtan sorumluluk şeklinde düzenlendiğinden ortak olan limited şirketin kanuni temsilcisine ve ortaklarına gidilemeyecektir.

Damga Vergisinde Sorumluluk: Damga vergisine tabi bir kağıdın mükellefinin vergisini de ödemesi gerekir. Verginin mükellefi kağıdı düzenleyendir. Kağıdı düzenleyen (mükellef) vergisini ödemiş veya noksan ödemişse, bu kağıdı icraya koymak amacıyla ibraz eden kişi, kağıda ilişkin vergi ve

cezadan sorumlu tutulmuştur. İbraz eden vergi ve cezayı ödediğinde mükelleflere rücu edebilme hakkına sahiptir (DVK m. 24).

Resmi daire veya noterlerce düzenlenerek kişilere verilen ya da daire veya noterde bırakılan kağıt için ödenmeyen veya noksan ödenen vergi asıllarından mükellefler, cezalardan resmi daire veya noterler sorumlu tutulmuştur. Resmi daire veya noterin sorumluluğu vergi aslından değil, cezadan olmakla birlikte, vergi aslının mükelleften alınmaması halinde vergi de kağıdı düzenleyen resmi daire ve noterlerden alınır. Resmi daire ve noterler ödemek zorunda kaldıkları vergi için mükelleflere rücu etme hakkına sahiptirler (DVK m. 24/son).

Alım Satım Taraf Olanların Sorumluluğu: Katma değer vergisi açısından daha fazla işlevliliği olan düzenleme şöyledir. Satıcı, sattığı malların veya hizmetlerin bedeline bağlı olarak hesaplanan KDV'den alımları nedeniyle ödemek durumunda kaldığı KDV'leri indirim konusu yaparak hesaplanan vergi lehine ortaya çıkan farkı vergi dairesine yatırır. Satıcının hesaplanan KDV'si (karşı taraftan aldığı KDV) diğer taraf olan vergi mükellefi alıcının vergi dairesine ödeyeceği KDV'den indirim konusu yapacağı KDV'yi oluşturur.

Satıcı kestiği faturayı kayıtlarına geçirmiş veya geçirmemiş olsun, satışlarına yönelik hesaplanan KDV'yi alıcısı indirim konusu yapar. Ancak satıcı ilgili KDV'yi Hazineye intikal ettirmemiş olabilir. İşte bu durumda malın alıcısı ile KDV'yi Hazineye intikal ettirmeyen satıcısı arasında doğrudan veya hisımlık nedeniyle ya da sermaye, organizasyon veya yönetimine katılmak veya menfaat sağlamak suretiyle dolaylı olarak ilişkide bulunduğu tespit olunanlar, vergiden "müteselsilen sorumlu" tutulmuşlardır (VUK. m. 11). Burada verginin mükellefi satıcı olmasına rağmen Hazineye intikal ettirmediği KDV'den alıcı sorumlu tutulmuştur.



Türk Vergi Hukukunda Vergi Sorumlusu, Sorumluluk Halleri Ve Türlerinin İncelenmesi adlı Adnan gerçek'in makalesini <http://www.muhasabetr.com/ozelbolum/024/> adresinden inceleyebilirsiniz.



Yaşamla İlişkilendir

Danıştay 3. Daire; 980/1371, 16.04.2013

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 13'üncü maddesinin 2'nci fıkrasındaki düzenleme, P.O.S. Cihazıyla gerçekleştirilen işlem tutarlarından beyan dışı bırakıldığı saptanan kayıt dışı hasıllata isabet eden maliyet hesaplanarak belgesiz alış yaptığı sonucuna ulaşılan davacıyı kapsamayacağı gibi, tarhiyata neden olan malları vergi sorumlusu kılınanlardan aldığı tespit edilemeyen davacının, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 11'inci maddesinin vergi sorumlusunun kestiği vergilerle sınırlı olan müteselsil sorumluluğu düzenleyen üçüncü fıkrası kapsamında sorumlu tutulamayacağı, özel tüketim vergisinin mükellefi olmayan ve 4760 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası kapsamında vergi sorumlusu da sayılamayacak olan davacı adına sözü edilen alışlar nedeniyle özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılamayacağı hakkında.

Verginin Konusu

Varlığı vergi borcunun doğumuna sebep olan unsurlar, işlemler ve ekonomik değerlere verginin konusu denir. Bunlar, mal ya da hizmet, hukuki ya da ekonomik bir işlem, fiil, gelir veya sermaye unsuru olabilir.

Vergileri düzenleyen kanunlarda, verginin konusu açık olarak belirtilir. Örneğin, motorlu taşıtlar vergisinin konusu, motorlu kara, hava ve deniz taşıtlarıdır. Gelir vergisinin konusu gerçek kişinin elde ettiği gelirdir.

Vergi Matrahı, Oranı, Tarifesi

Vergi konularının, verginin hesaplanmasına esas alınan değer ve miktarlarına matrah denilir. Bir başka tanımla verginin hesaplanabilmesi için verginin indirildiği teknik-fiziksel ya da ekonomik-parasal büyüklüğe matrah denir.

Matrahın teknik bir miktar ya da fiziksel bir ölçü olarak ifade edildiği vergilere spesifik (miktar esasına dayalı) vergi denir. Motorlu taşıtlar vergi-

sinde aracın yaşına ve silindir hacmine göre vergi hesaplanması örneğinde olduğu gibi bu usulde hesaplanan vergilerde ağırlık, sayı, hacim, uzunluk, yüzölçümü gibi sayısal büyüklükler esas alınır.

Vergi matrahının ekonomik-parasal bir değer şeklinde ifade edildiği vergilere ise ad valorem (değer esasına dayalı) vergi denir. Burada vergi konularının fiyatları ve bedelleri matrahı oluşturur. Örneğin, doğalgazın m³ fiyatı üzerinden % 2 vergi alınması, sigaranın paket fiyatı üzerinden % 20 vergi alınması şeklinde uygulamalar ad valorem usulün uygulandığını gösterir. Karşılaştırma olması açısından belirtelim ki doğalgaz tüketiminde kullanılan her m³ için 5 lira ya da bir paket sigara için 5 lira vergi alınır denilseydi o takdirde burada spesifik vergi söz konusu olurdu.

Günümüzde uygulanan vergilerde fiyat artışlarının izlenilmesi, vergi miktarlarının enflasyon karşısında korunabilmesi gibi ihtiyaçlar karşısında ad valorem matrah esasının diğerine kıyasla daha fazla tercih edildiği belirtilmelidir.

Vergi hesaplamak için vergi matrahına uygulanan miktarın yüzde (%) ile belirtilmesine vergi oranı denir. Vergi alacağı, vergi oranını matraha uygulamak suretiyle hesaplanır. Spesifik vergilerde, matraha, vergi oranı yerine vergi miktarı uygulanır. Vergi oranlarının veya vergi miktarının yer aldığı çizelgelere ise vergi tarifesi denir.

Muafiyet, İstisna

Aynı durumda olan herkesin aynı şartlarda vergilendirilmesini ifade eden vergide eşitlik ilkesi kural olmakla beraber bu ilkenin mutlak manada uygulanması her zaman istenen sonucu vermez. Ekonomik, sosyal ve siyasi gerekçelerle bazı durumlarda vergi mükellefiyeti ya kişi yönünden ya da verginin konusu yönünden kaldırılabilir, kısıtlanabilir. Kural olarak vergi mükellefi olan bir gerçek ya da tüzel kişinin açık bir kanun hükmüyle vergi kapsamının dışında bırakılmasına vergi muafiyeti denir. Gelir vergisi açısından getirilen esnaf ve diplomat muafılığı bunun birer örneğidir.

Benzer şekilde, kanunun açık hükmüyle bir vergi konusunun vergi dışı bırakılmasına vergi istisnası denilir. Örneğin, konut istisnasında binaların konut olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın belli bir miktarı gelir vergisine tabi olmaz.

Muafiyet ve istisnalar, şartlı ya da şartsız, geçici ya da sürekli, kısmi ya da tam olabilir. Bunlara çeşitli örnekler verelim: Gelir vergisine göre köy muhtarlarının, korucuların ücretleri tamamen ve sürekli olarak vergiden müstesna tutulur. Yukarıda belirtilen konut istisnası kısmi ve sürekli bir istisnadır. Yeni yapılan apartman dairelerinden beş yıl süreyle belirli oranda emlak vergisi alınmaması kısmi ve geçici bir istisna örneğidir. Türkiye’de görev yapan yabancı ülke diplomatlarının, menkul sermaye iradı üzerinden yapılan kesintiler dışındaki tüm gelirleri gelir vergisinden muaftır. Diplomat muafılığı, karşılıklılık esasına bağlandığı için şartlı bir muafiyettir.

Vergi Doğuran Olay

Vergi alacağı, kanuna göre, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın gerçekleşmesi veya hukuki durumun tamamlanmasıyla doğar. Vergilendirme sürecinin ilk aşamasını oluşturan vergiyi doğuran olay, vergi kanunlarının vergi borcunun doğumunu bağladıkları ekonomik, ticari, hukuki ya da doğal bir olay veya durum olarak tanımlanır. Bir başka ifadeyle vergi alacağının doğması için verginin konusuyla mükellefi arasında kurulması gereken ilişkiye vergiyi doğuran olay denir. Örneklerle konu daha anlaşılır olacaktır: Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay, gerçek bir kişinin bir takvim yılı içinde safi kazanç ve irat elde etmesidir. Katma değer vergisinde mal teslimi, hizmet ifa edilmesi veya ithalat işleminin gerçekleşmesidir. Emlak vergisinde Türkiye sınırları içinde bina ya da arazi sahibi olmaktır.

Vergi doğuran olayın gerçekleştiği zamanın bilinmesi, vergi uygulaması bakımından önemli sonuçlar doğurur. Öncelikle, bu olay gerçekleşmeden vergi borcunun hesaplanması kanunsuz ve hukuka aykırı bir idari işlem olacaktır. Diğer bir sonuç, zamanaşımı süreleri açısından, belli süreler içinde hesaplanmayan ve tahsil edilmeyen vergi borcu zamanaşımına uğrar. Tarh zamanaşımı süresi de vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği yılı izleyen takvim yılı başından itibaren başlatılır. Vergi borcunun zamanaşımı nedeniyle tahsil edilememesi tehlikesi nedeniyle de bu olayın bilinmesi önemlidir. Son olarak, mükellefin vergi ödevlerini zamanında yerine getirip herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması için vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleştiğinin doğru olarak bilinmesi şarttır.

Vergiye doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması, mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz. Bu kapsamda örneğin, uyuşturucu ticaretinden, kumardan ve fuhuştan elde edilen gelirler, her ne kadar kanunen yasaklanan ve suç teşkil eden faaliyetlerden elde edilseler de vergi adaletinin sağlanması düşüncesiyle vergilendirilmektedir. Bu gelirlerin vergi dışı bırakılması, herkesin vergi ödemesi gereğini ifade eden genellik ilkesine ve kanun önünde eşitlik ilkesine uygun değildir.

Tarh

Vergi alacağının, kanunda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibarıyla belirleyen idari işleme tarh denir. Tarh işlemini mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi yapar. Vergi dairelerinin dışında belediyeler de kendilerine ait vergi, resim ve harçlar bakımından vergi dairesi sayılır.

Buraya kadar ifade edilen bilgiler genel hatlarıyla tekrar düşünülürse bir verginin tarh edilebilmesi için belirli şartların varlığı gerekir: bir vergi kanunun olması, bütçe kanununda ilgili verginin tahsiline izin verilmesi, sonuncu olarak da vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi. Sürecin bu kısmında, verginin tarh edilmesi için matrahın bilinmesi ve vergi oranının bu matraha uygulanması gerekir. Tarh için bir hazırlık işlemi olarak adlandırılabilen vergi matrahının tespiti ise ya mükellef ya da vergi dairesi tarafından gerçekleştirilir.

İlk yöntem, matrahın mükellef tarafından tespitini öngören beyana dayalı tarhiyattır. Günümüzde vergi sistemlerinde kabul edilen temel matrah belirleme yöntemidir. Beyana dayalı tarhiyatta vergi matrahının, mükellef tarafından tespit edilmek suretiyle vergi idaresine bildirilmesi esastır. Beyan, kural olarak, yazılı olarak verilir. Bu usulde tarh, tebliğ ve tahakkuk aşamaları birlikte gerçekleşir. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, beyan usulü uygulanan vergilere örnek gösterilebilir.

Beyan esasının dışında vergi idaresince uygulanan tamamlayıcı ve yardımcı nitelikte başka tarh yöntemleri kabul edilmiştir. Bunlar, ikmalen vergi tarhı, re'sen vergi tarhı ve idarece vergi tarhıdır.

İkmalen vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye ilişkin olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı belirlenen bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir (VUK m. 29). Genellikle vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farkları üzerinden yapılır.

Re'sen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunmasıdır (VUK m. 30). Kanuni süresi içinde vergi beyannamesi verilmemesi, süresinde verilen beyannamede matraha ilişkin bilgilerin gösterilmemesi, kanuni olarak tutulması zorunlu defterlerin tutulmaması, tasdik ettirilmemesi veya inceleme elemanına ibraz edilmemesi gibi durumlar, re'sen vergi tarhını gerektirir.

Verginin idarece tarhı; ikmalen ve re'sen vergi tarhı dışındaki hallerde, mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunlarında belirlenen zamanlarda idareye müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarla kendilerine yüklenilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin daha sonra idarece tarh edilmesidir (VUK mük. m. 30). Emlak vergisinde mükellef, kanuni ve ek süreler geçtiği halde beyanname vermemişse verginin idarece tarh edilmesi bu konuya örnek teşkil eder (EVK. m. 32).

Tebliğ

Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesine tebliğ denir (VUK m. 21). Mükellefin üzerine yüklenen mükellefiyetleri yerine getirmesi ve sahip olduğu (dava ve itiraz gibi) hakları kullanabilmesi için kendisiyle ilgili vergi işlemlerinden haberdar olmalıdır. Tarh aşamasında hesaplanan verginin de mutlaka vergi mükellefine tebliğ edilmesi gerekir. Beyan üzerine tarh edilen vergilerde beyanname

verildikten sonra hemen tahakkuk fişi kesildiği için ayrıca tebligat yapılmasına gerek kalmaz.

Tebliğ, mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, genel vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılır. Tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır (VUK m. 94).

Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgâh adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerinden birine yapılır. Kendisine bu şekilde tebliğ yapılacak kimsenin görünüşü itibarıyla 18 yaşından aşağı olmaması ve anlaşılır bir surette ehliyetsiz bulunmaması gerekir (VUK m. 94).

Adresi bilinenlere yapılacak tebliğin iadeli taahhütlü mektupla yapılması gerekir. İlgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire veya komisyonda yapılması mümkündür (VUK m. 93). Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine memur vasıtasıyla da yaptırmaya yetkilidir (VUK m. 107). Vergi Usul Kanunu'na göre bilinen adresler şunlardır: Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen işyeri adresleri, Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak şartıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri, Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi.

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır. İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

Adresi bilinmeyenlere ise ilan yoluyla tebliğ yapılır. İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine müracaat etmemiş ve adresini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır (VUK m. 106).

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik alt yapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Tahakkuk

Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesine verginin tahakkuku denir (VUK m. 22). Beyan üzerine tarh edilen vergilerde vergi, tahakkuk fişinin kesilmesiyle tahakkuk etmektedir. Mükellefe kural olarak kendi beyanı üzerine hesaplanan vergilere itiraz hakkı tanınmadığı için bu tahakkuk, aynı zamanda verginin kesinleşmesi anlamına gelir. Bazı vergilerde tahakkuk kendiliğinden gerçekleşir. Örneğin motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında kendiliğinden tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuku tahsile bağlı vergilerde, tahsil işlemi tahakkuku da kapsamına alır. Örneğin bir belgeye damga pulu yapıştirilerek ödenen damga vergisi, tahsil işlemi sırasında tahakkuk etmiş sayılır. Burada teknik olarak tahsilden önce tarh ve tahakkuk aşamalarından geçilemez.

İkmalen, re'sen ve idarece tarh edilen vergilerde, mükellefin bu vergilere ve varsa kesilen cezalara karşı dava açma hakkı olduğu için tahakkuk, belli bir sürenin geçmesiyle gerçekleşir. Dava açılmasıyla birlikte kural olarak, tahsil işlemleri kendiliğinden durur. Tahakkuk, dava sonucunda vergi ve cezanın vergi mahkemesi tarafından onanmasıyla gerçekleşir. Mükellefin dava yolunu kullanmaması halinde ise tahakkuk aşaması, otuz günlük dava açma süresinin dolmasıyla tamamlanır ve vergi kesinleşir.

Öğrenme Çıktısı

2 Vergi hukukunun temel kavram ve kurumlarını açıklayabilme

Araştır 2

Vergi hukukunda muafiyet ve istisnalara çok sık başvurulmasının ne gibi olumsuz sonuçları olabilir?

İlişkilendir

Vergi Sorumlusunun Vergi Yargısı ve Vergi İdaresi Karşısındaki Konumu adlı Mustafa Akkaya'nın makalesini ise <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/296/2694.pdf> adresinden inceleyebilirsiniz.

Anlat/Paylaş

Emlak vergisinde idarece tarhiyat yapılmasının nedenlerini anlatın.

MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI

Mükelleflerin yerine getirmesi gereken ödevleri bulunmaktadır. Bunların yerine getirilmemesi halinde çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalılabilmektedir. Ayrıca mükelleflerin çeşitli haklarının olduğunu vurgulamak da gereklidir. Bu noktada önce mükellefin ödevlerini daha sonra da haklarını ele alalım.

Mükellefin Ödevleri

Devlet ile mükellef arasında cereyan eden vergileme ilişkisinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için, mükelleflerin uyması gereken bazı ödevler vardır. 400 civarında maddeden oluşan Vergi Usul Kanunu'nun 105. maddesi, ödevler konusu ile ilgilidir. Kanun'un İkinci Kitabı "mükellefin ödevleri" başlığını taşımakta ve 153. madde ile 257. maddeler arasında kapsamaktadır. Mük. m. 257, Hazine ve Maliye Bakanlığına mükelleflerin; defter tutma, belge düzenleme ve diğer ödevleri konusunda değişiklik yapma yetkisi de vermektedir.

Burada, bu maddelerde düzenlenen ödevlerden; bildirme, defter tutma, defter tasdiki, kayıt nizamı, belge düzenleme ve verme, defterlere kayıt, belgelerin saklanması, beyanname verme ve eksik beyanda bulunmama gibi önemli bazıları hakkında kısa bilgiler verilmesi ile yetinilecektir:

- Bildirme yükümlülüğü: Vergi Usul Kanunu işe başlamayı işe başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde; iş değişikliğini ve işi bırakmayı 1 ay içinde, bina ve arazi değişikliklerini ise iki ay içinde bildirme zorunluluğunu getirmektedir (VUK m. 168, b. 1).
- Kayıt nizamı ile ilgili yükümlülükler (VUK 215–219): Bu maddelerde Türkçe kayıt, Türk para birimi ile kayıt, zamanında kayıt gibi düzenlemeler vardır. Zamanında kayıt, mükellefe, belgelerdeki bilgilerin defterlere Vergi Usul Kanunu'nun 219. maddesinde yazılı sürelerde yazılması zorunluluğunu getirmektedir. Bu maddede yapılacak kaydın türüne göre; günü gününe kayıt, 10 gün içinde kayıt ve 45 gün içinde kayıt gibi süreler öngörülmüştür.
- Fatura düzenleme yükümlülüğü (VUK, m. 229-232): Fatura, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenir (VUK m. 231, b. 5). Bu şekilde faturanın düzenlenmesi; paranın tahsiline değil, malın veya hizmetin teslimine bağlanmıştır. Yani satılan malın veya verilen hizmetin bedeli tahsil edilmese de, faturanın düzenlenmesi gerekir. Bu da; gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi gibi vergilerin, para tahsil edilmeden (gelir elde edilmeden) ödenmesi sonucunu doğurabilmektedir).

**dikkat**

Fatura, malın teslim edildiği veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenir.

- Sevk irsaliyesi: Sevk irsaliyesi, satılan malın taşınması durumunda, malın özelliklerini içeren ve araçta bulundurulması gereken bir belgedir (VUK m. 230/5).

✓ **Sevk İrsaliyesi**

Satılmış ya da satılmak üzere olan bir malın, bir adresten diğerine naklinde veya aynı işletmeye ait işyerleri arasında taşınmasında düzenlenen ve malın konusu, birimi, kime ait olduğuna ilişkin bilgileri içeren belgedir.

- Gider pusulası: Örneğin, evinde turistik eşyalar yapan ve bunları bir mağazaya satan muaf esnafa ödeme yapan mağaza sahibi, gider pusulası düzenlemek ve yapılan ödeme üzerinden %2 oranında vergi tevkifatı yapmak zorundadır (GVK m. 94, b. 13).

**dikkat**

Gider Pusulası, Vergi Usul Kanunu'nun 234. maddesinde düzenlenmiş olup, ihtiva etmesi gereken şekil şartları aynı maddede sayılmıştır. İlgili maddede gider pusulasının fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir. Gider pusulası iki nüsha olarak düzenlenir.

- Serbest meslek makbuzu: Avukat, doktor, muhasebeci gibi serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilât için iki nüsha serbest meslek makbuzu düzenlemek ve bir nüshasını müşteriye vermek zorundadır. Müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyeti vardır (VUK m. 236).

Serbest meslek kazançlarında gelir vergisi açısından, para tahsil edilmeden vergi ödeme yükümlülüğü ortaya çıkmamaktadır. Zira serbest meslek kazançlarında "tahsil esası" kuralı geçerlidir. Katma değer vergisi açısından ise, verginin doğması hizmetin verilmesine bağlandığı için, hizmet sunumu ile birlikte verginin beyan edilerek ödenmesi gerekir.

✓ **Tahsil Esası**

Gerçekleşen veya gerçekleşecek bir faaliyetin karşılığının para, mal veya para ile ölçülebilen bir menfaat ile sağlanmasıdır.

- Mükellefin düzenleme yükümlülüğü olan belgelere fiş, yolcu listesi gibi başka belgeler de örnek gösterilebilir.

Tüm bu belgelerin, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin il sınırları içinde kalan ve Maliye Bakanlığı ile anlaşması olan bir matbaada bastırılması zorunluluğu olduğunu da not edebiliriz.

Ayrıca Vergi Usul Kanunu' nun mük. 257. maddesi, Maliye Bakanlığına mükelleflerden ilave belge düzenlemelerini isteme ve belgelerin içeriğinin nasıl olacağını belirleme yetkisi de vermektedir. Maliye Bakanlığı, verilen bu yetkiye istinaden yayımladığı genel tebliğlerle reçete, adisyon, döviz alım-satım belgesi gibi çeşitli belgelerin düzenlenmesi zorunluluğunu getirmiştir. Bu belgelerin düzenlenmesi, idarenin vergi denetimi ve mükelleflerin ispat yükü açısından büyük önem taşımaktadır.

- Düzenlenen belgelerin, Yasa'nın öngördüğü süre boyunca saklanması ve istenildiğinde gösterilmesi yükümlülüğü vardır. Vergi hukuku açısından belgelerin saklanması gereken süre 5 yıl olarak belirlenmiştir (VUK m. 253–256). Bu süre, ticaret hukuku açısından Ticaret Kanunu'nda 10 yıl olarak öngörülmüştür (TK, m. 68).

- ✓ Vergi hukuku açısından belgelerin saklanması gereken süre 5 yıl olarak belirlenmiştir.

- Defter tutma yükümlülüğü (VUK 171–214): Mükellefler, iş türlerine göre Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen defterleri tutmak; gelir ve giderlerini bu defterlere kaydetmek zorundadırlar. Vergi idaresi, tutulacak bu defterler vasıtasıyla mükellef hakkında yapacağı denetimi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu defterlere örnek olarak işletme defteri, defteri kebir, serbest meslek kazanç defterini verebiliriz.
- Defter tasdiki ile ilgili yükümlülükler (VUK 220–226): Tutulması zorunlu defterlerin geçerli olabilmesi için, bu maddeler arasında açıklanan usule uygun olarak noterler tarafından tasdik (Aralık ayında açılış, Ocak ayında kapanış tasdiki) edilmesi gereklidir.
- Beyanname verme ve eksik beyanda bulunmama yükümlülüğü: Vergi mükelleflerinin; yılda bir defa gelir vergisi, stopaj yapılmayan aylar hariç olmak üzere her ay gelir vergisi muhtasar, yılda 12’şer kez katma değer vergisi ve damga vergisi beyannamesi gibi çeşitli beyannameleri verme yükümlülükleri bulunmaktadır.
- Vergi mükellefleri arasındaki ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılması ödevi: Bu konuda Vergi Usul Kanunu mük. m. 257/2’de Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanarak hangi tutardaki ödemelerin bankalar aracılığıyla yapılacağını belirlemektedir.
- Aynı yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı ticari ve mesleki faaliyet çerçevesinde yapılan ücret ve kira ödemelerinin de bankalar vasıtasıyla yapılması mecburiyetini getirmiştir. İlave olarak doktor, dişçi, veteriner gibi serbest meslek erbabına POST cihazı kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu uygulamada POST slipleri serbest meslek makbuzu olarak kabul edilecektir.

Bu açıkladığımız yükümlülüklerle ilave olarak;

- Ödeme kaydedici cihaz kullanma,
- Bilgi verme (Bkz. VUK m. 148–152),
- Vergi levhası bulundurma,
- Vergi kimlik numarası alma ve kullanma gibi başka bazı yükümlülükler de bulunmaktadır.

2006 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numarası, 11 haneli T.C. kimlik numarası olmuştur. T.C. tabiiyetinde olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler için ise, eski 10 haneli vergi kimlik numaraları kullanılmaya devam edilecektir. Tüzel kişiler açısından da eski 10 haneli vergi kimlik numaralarının geçerliliği sürmektedir.

Vergi levhası bulundurma yükümlülüğü ise, gelir vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri için getirilmiştir. Adı geçen kişi ve şirketler, her yıl Mayıs ayının sonuna kadar, geride kalan yılın kazancını ve vergisini ihtiva eden vergi levhasını almak zorundadırlar (6111 say. K. m. 82).

Mükellef Hakları

Mükellef hakları, vergileme sırasında mükelleflere olumlu ya da olumsuz bir talepte bulunma yetkisi veren ve ihlal edildiğinde hukuki koruma sağlayan haklardır. Mükellef hakları, şüphesiz, kamu hakları içinde yer almaktadır. Ancak bunların bir kısmı mükelleflere koruyucu bir alan yarattıklarından negatif statü hakları olarak değerlendirilirken, bir kısmı ise mükelleflere talepte bulunma hakkı sağladığından pozitif statü hakları içinde yer almaktadır. Dolayısıyla genel olarak mükellef haklarının karma nitelik taşıdığı söylenebilir.

Mükellef haklarının kaynakları ülkelerin sosyal ve politik yapısına, hukuk sistemine, kültürel ve demografik özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak genel olarak mükellef haklarının kaynakları iki gruba ayrılmaktadır. Birinci grup kaynaklar; anayasa, uluslararası anlaşmalar ve kanunlardan oluşmaktadır. Bu kaynaklarla mükellef hakları konusunda yeni düzenlemeler yapıldığından bunlar temel kaynaklar temel kaynak niteliğini taşımaktadır. İkinci grup kaynaklar ise; mükellef hakları bildireleri veya idari düzenlemelerden oluşmakta olup, yeni hukuk kuralları getirmediğinden ve sadece var olan hukuku açıkladığından yardımcı kaynak niteliğini taşımaktadır.

Mükellef hakları genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Genel mükellef hakları; adil, eşit ve saygılı hizmet alma hakkı, bilgi alma hakkı, başvuru hakkı, mükelleflere ilişkin bilgilerin gizliliği hakkı, temsilci kullanma hakkı, özel hayatın gizliliği hakkı ve belirlilik hakkı olarak sayılabilir. Bu haklar vergi

kanunlarının uygunluğu, işleyişi ve geçerliliği ile ilgili mükelleflerin görmek istedikleri doğruluk ve etkinliği içerir. Dolayısıyla bu haklara tüm mükellefler sahip olup, bunlardan yararlanabilmek için vergileme ile ilgili özel işlem veya durumların varlığı aranmaz.

Özel mükellef hakları; tarh ve tahsil sırasındaki haklar, idari çözüm yolları sırasındaki haklar, yargılama sırasındaki haklar ve vergi denetimi sırasındaki haklar olarak sayılabilir. Bu haklar vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili ortaya çıkan özel durum ve işlemler sırasında mükelleflere tanınır ve ancak söz konusu durumlarla karşı karşıya gelen mükellefleri ilgilendirir. Dolayısıyla bunlar özel bir durumla karşılaşan veya kendileri ile ilgili bireysel-sübjektif bir işlem yapılan mükelleflerin haklarının korunabilmesi için düzenlenen haklardır.

Mükellef haklarının korunmasına yönelik mekanizmalar ise şunlardır:

- Yargı organı kararları: Mükellefler yargı yoluna giderek, gelir idaresinin yapmış olduğu işlemlerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal ettirebilirler. Ayrıca mükelleflerin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkânı da sağlanmıştır.
- İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları: İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde koruma altına alınan hakların ihlal edilmesi halinde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi mükellefler açısından sonuç doğuran kararlar da vererek mükellef hakları koruyabilmektedir.
- Ombudsman kurumu: Mükellef haklarının korunması ve o vergi sisteminin uygulamalarına yönelik şikâyetleri araştırma, eleştirme ve düzeltici işlemler önerme faaliyetlerini yürüterek mükellef haklarının korunmasına katkı sağlamaktadır.
- Mükellef Birlikleri: Sivil toplum kuruluşu olarak mükellef birlikleri; yaptıkları araştırmalar ve yayınlar, verdikleri eğitimler, düzenledikleri seminerler ve basın açıklamaları ile mükellef haklarının korunmasına yardımcı olmaktadır.

Mükellef haklarına ilişkin aşağıdaki örnekleri verebiliriz:

- Dilekçe hakkı ve bilgi edinme hakkı: Demokratik ve şeffaf yönetimin bir gereği olarak 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
- Seyahat özgürlüğü: Mükelleflerin yurt içi veya yurt dışı seyahatlarının vergi borçlarından dolayı kısıtlanmaması.
- Dava açma ve adil yargılanma hakkı.
- Temsil hakkı: Vergi ile ilgili işlemlerin yapılmasında mükelleflere vekil tayin etme yetkisinin tanınması.
- Eşit ve iyi muamele görme hakkı: Mükelleflere karşı profesyonel, adil ve nazik olunması. Mükellefler arasında ayrımcılık yapılması.
- Özel yaşamın gizliliği (mahremiyet –gizlilik- hakkı): Vergi Usul Kanunu' nun 5. maddesinde ve Türk Ceza Kanunu' nun 480, 481, 482. maddelerinde mükelleflerin vergi mahremiyetlerini korumaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
- Uzlaşma, cezalarda indirim, pişmanlık, hata düzeltme talebinde bulunma, şikâyet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat hakkı,
- İhtirazi kayıtlı beyanda bulunma, özgelge (mukteza) talep etme hakkı,
- Tecil-Taksitlendirme Hakkı: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ödeme (nakit) sıkıntısı olan mükelleflere bu imkânı tanımaktadır.



http://www.vmhk.org.tr/?page_id=1095 adresinden mükellef hakları ile bilgiler incelenebilir.

Öğrenme Çıktısı

3 Vergi mükellefinin ödevleri ve haklarını sıralayabilme, örneklendirebilme

Araştır 3

Vergi mükellefleri arasındaki belirli miktarlardaki ödemelerin banka aracılığı ile yapılması ödevinden amaçlanan ne olabilir?

İlişkilendir

Mükellef hakları konusunda detaylı bilgi edinmek için “Vergi Yükümlüsünün Hakları” (Billur Yaltı Soydan, İstanbul: Beta, 2006) adlı eserden yararlanabilirsiniz.

Anlat/Paylaş

<http://www.gib.gov.tr/index.php?id=476> adresinden mükellef hakları bildirgesi okunabilir.

VERGİ BORCUNUN ORTADAN KALKMASI

Vergilendirme nedeniyle yükümlü ile devlet arasında ortaya çıkan borç-alacak ilişkisini sona erdiren başlıca üç neden bulunmaktadır. Bunlar; tahsil, terkin ve zamanaşımıdır.

Verginin Tahsili

Verginin tahsili, gönüllü olarak ödeme ve zorla tahsil edilmesi ile gerçekleşmektedir.

Verginin Ödenmesi

Yükümlü ya da onun adına hareket eden kim-seler tarafından ödeme yapılmasıyla vergi borcu ortadan kalkar. Bu tür ödemelerin geçerli olabilmesi için yasaya uygun biçimde yapılması gerekmektedir. Yasa verginin kural olarak yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine nakden yatırılmasını öngörmektedir.

Ancak, bu konuda yükümlülere bazı kolaylıklar da sağlanmış bulunmaktadır. Bu bağlamda, vergiler yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesi dışındaki vergi dairelerine de yapılabilmektedir. Özel kanunlarında ödeme yeri gösterilmiş olsun olmasın borçlunun alacaklı tahsil dairesindeki hesabı bildirmek şartıyla diğer tahsil dairelerine de ödeme yapılabilir.

Başka bir ödeme biçimi de, bakanlığın anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla yapılmasıdır. Bunun dışında, postaneler aracılığıyla ödeme yapılması da mümkün bulunmaktadır. Vergi borcunun ödenmesi nakden yapılabileceği gibi, çek ile ödenmesi de mümkündür.

Verginin ödenmesiyle, vergi borcunun ortadan kalkabilmesi için temel kural ödemenin zamanında yapılmasıdır. Vergiler ödeme zamanı geçtikten sonra ödendiğinde geciken zamana göre gecikme faizi hesaplanmaktadır. Her verginin ödeme zamanı, kanunlarında belirtilmiş olup, yükümlülere kolaylık sağlamak amacıyla bazı vergilerin taksitler halinde ödenmesine de olanak sağlanmış bulunmaktadır.

Verginin Zorla Tahsili

Vergi borcunun, usulüne uygun şekilde zamanında ödenmemesi halinde cebri icra yoluyla, zor kullanılarak tahsil edilmesi sağlanır. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da cebri takip yolları üçe ayrılır. Bunlar, teminatın paraya çevrilmesi veya kefilin takibi, iflas ve hacizdir.

İlk takip yolunda kamu alacağına karşı daha önceden alınmış hazine tahvili ya da bono gibi bir teminat vardır. Borcun 15 gün içinde ödenmemesi halinde teminatın paraya çevrileceği borçluya yazı ile bildirilir. Borç için kefil gösterilmişse kefilin takibi söz konusu olur.

İflas yoluyla takip, tacirler için geçerli bir yol olup borçlunun bütün malvarlığı icra konusu yapılır. Külli icra da denilen bu yolda İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır, iflas kararını ticaret mahkemesi verir.

Haciz yoluyla takipte ise borçlunun, sadece malvarlığının borcuna karşılık gelen kısmı takip konusu olur ve ödeme yapılmazsa haciz işlemi gerçekleşir. Satılan mallardan elde edilen parayla borçlar tahsil edilir.

Ödeme Emri

Cebri icra süreci, kamu borçlusuna gönderilen ödeme emriyle başlar. Ödeme emri, kesin, yürütülmesi zorunlu, bireysel ve şekle bağlı bir idari işlemdir. Bu emrin içeriğinde kamu borcunun asıl ve ferilerinin mahiyeti, miktarı, borcun nereye ödeneceği, 15 gün içinde borcun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması gereği yazılıdır. Ödeme emri tebliğ edilmeden borçlu hakkında yapılacak cebri icra işlemleri, hukuken geçerlilik kazanamaz.

Ödeme emrini alan kamu borçlusunun önünde üç yol bulunur: İlki, borcunu verilen sürede ödemektir. İkinci yol, ödeme emrine karşı kısmen ya da tamamen dava açmaktır. Borçlu bu davada böyle bir borcunun olmadığını, borcun kısmen ödenmiş olduğunu ya da zamanaşımına uğradığını ileri sürebilir. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler için gönderilen ödeme emrine karşı açılacak davalarda görevli mahkeme, vergi mahkemesi, diğer kamu borçları için idare mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise ödeme emrini düzenleyen dairenin bulunduğu yer mahkemesidir. Ödeme emrine karşı dava açılması halinde mahkemeye yürütmenin durdurulması kararı alınırsa icra takibi devam edemez. Borçlu, dava sonucunda kısmen veya tamamen haksız çıkması halinde, borcuna ilaveten, haksız çıktığı miktarın % 10'u oranında haksız çıkma zammı ödemek zorunda kalır.

İlk iki yolu kullanmayan borçlunun mal bildiriminde bulunması gerekir. Mal bildirimini, borçlunun mal, alacak ve haklarından yalnızca borcuna yetecek miktarını yazı ile veya sözle tahsil dairesine bildirmesidir. Borçlu, mal bildiriminde haczi mümkün malı veya geliri bulunmadığını belirtmişse o takdirde yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve borcunu ne şekilde ödeyebileceğini de belirtmek zorundadır. Borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde bulunmayan borçlu için mal bildiriminde bulununcaya kadar, üç ayı geçmemek üzere, bir kereye özgü hâkim kararıyla hapis cezası verilebilir.

Haciz

Ödeme emrinde belirtilen 15 gün içinde borcunu ödemeyen borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından kamu alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur. Haciz işlemleri, tahsil dairesince düzenlenen ve alacaklı kamu idaresinin, mahalli en büyük memuru veya vekâlet verdiği memuru tarafından tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak yapılır. Haciz işlemi sırasında haciz tutanağı hazırlanır. Haciz esnasında borçlu veya zilyed veya bunların vekilleri, işçi, müstahdem veya aileleri efradından birisi kendilerini temsilen bulunur. Bunlar haciz yerinde bulunmaz veya o sırada bulundurulmaları sağlanamazsa gıyapta haciz yapılır. Gıyapta yapılan hacizlerde zabıta memuru veya muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya borçlunun veya zilyedin komşularından iki kişi hazır bulundurulur. Borçlu tarafından başkasının olduğu beyan edilen veya üçüncü şahıs tarafından ihtiyaten haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en sonraya bırakılır. İlgili tahsil dairesi, alacaklı kamu idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğunca dengelemek zorundadır.

Haciz işlemiyle birlikte borçlu, alacaklı kamu idaresinin onayını almaksızın hacizli mallarda tasarrufta bulunamaz. Yapılan takip sonunda, borçlunun haczi mümkün malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde borçlu aciz halinde sayılır. Alacaklı tahsil dairesi aciz halindeki borçlunun mali durumunu zamanaşımı süresi içinde devamlı olarak takip eder.

Haciz sırasında istendiği takdirde, kilitli ve kapalı yerlerin açılması ve her türlü eşyanın gösterilmesi mecburidir. Gerekirse bu yerler zorla açtırılır, kilit ve her türlü tertibat kırılabilir. Haczolunan malların zorla alınmasında hal ve durumun gerektirdiği her türlü zora başvurulabilir. Gerekirse borçlu şahsa da zor kullanılabilir.

Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi ve tahvil gibi menkul mallar kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önleyecek tedbirler alınarak tahsil dairesince muhafaza olunur. Diğer menkul mallar, uygun bir yerde muhafaza altına alınır veya güvenilir bir şahsa veya güvenirli bir şahsın kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisinde bırakılır. Borçlular, zilyedler, güvenirli şahıslar, kendilerine bırakılan malları, alacaklı kamu idarelerince yapılacak ilk talep üzerine derhal ve kendilerine teslim edildiği zamandaki durumları ile geri vermek mecburiyetindedirler.

Her türlü gayrimenkul malların, gemilerin haczi sicillerine işlenmek üzere haciz keyfiyetinin tapuya veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ edilmesi suretiyle yapılır. Gayrimenkul haczi, bunların kira geliri ve yetişen tarım ürünleri gibi hasılat ve menfaatlerini de kapsar. Alacaklı tahsil daresi, haczedilen gayrimenkul ve gemilerin idaresi ve işletilmesi, menfaat ve hasılatın toplanması için gereken tedbirleri alır. Gayrimenkul haczinde, gayrimenkul kendilerine rehnedilmiş olan alacaklılara tapu dairesince haciz işlemi haber verilir.

Paraya Çevirme

Haciz işleminden sonra haczedilen malların paraya çevrilmesi gerekir. Haciz yoluyla takibin son aşamasını bu aşama oluşturur.

Menkul mallar tahsil dairelerince, köylerde ihtiyar heyetlerince haciz yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç ay içinde satışa çıkarılır. Buzulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazasına imkân olmayan veya beklediği takdirde önemli değer düşüklüğüne uğraması ihtimali olan malların paraya çevrilmesine süreyle bağlı olmaksızın derhal başlanabilir. Menkul mallar, tahsil dairelerinin satış yerinde kural olarak açık artırma ve peşin parayla (istisnai olarak pazarlık suretiyle) satılır. Satılan mal, bedeli alınmadan teslim edilmez. Tahsil dairesi, mal bedelinin ihale gününü takip eden günden itibaren üç gün içinde ödenmesi için süre verebilir.

Gayrimenkullerin kurulacak satış komisyonlarıncı açık artırma ile satılması kuraldır. Satışa çıkarılacak gayrimenkullere bilirkişinin görüşü alınarak satış komisyonu tarafından normal alım satım bedeli yani rayiç değeri belirlenir. Alacaklı tahsil dairesi gayrimenkul satışını, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartıyla ilan etmek zorundadır. İlanın birer örneği, borçluya, vekiline veya temsilcisine ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur.

Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkule biçilmiş rayiç değer % 7.5'u oranında teminat alınır. Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Artırma bedelinin, gayrimenkul için biçilmiş olan değer %75'ini bulması gerekir. Önceliği olan (rüçhanlı) alacaklı varsa ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da aşması şarttır. Artırmada istenilen miktar elde edilmemiş ise, en çok artıranın teklifi saklı kalmak üzere 7 gün sonra

ikinci artırma yapılır, gayrimenkul en çok artırımda bulunana ihale edilir. Gayrimenkul satış bedeli peşin parayla ödenir. Gayrimenkul bedeli ödenmeden teslim yapılmaz, tapu dairesine tescille ilgili yazı yazılmaz. İhaleyi kazanan kişi, kendisine verilen sürede bedeli ödemezse ihale kararı feshedilir.

Artırmalarda istekli çıkmadığı veya teklif edilen bedel, rüçhanlı alacakları ve masrafları karşılamadığı takdirde kamu idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haciz kalkmaz. Teferruğ, hacizli gayrimenkul mülkiyetinin, idari bir kararla alacaklı kamu idaresine veya başka bir kamu idaresine geçirilmesini ifade eder.

Terkin (Silinme)

Devlet ve vergi yükümlüsü arasındaki borç-alacak ilişkisini sona erdiren diğer bir neden de terkindir. Terkin, silinme anlamına gelmektedir. Vergi hukukunda terkin, bazı koşulların varlığı durumunda devletin vergi alacağını bütün hukuiki sonuçları ile birlikte ortadan kaldıran bir idari işlemdir.

Verginin terkin edilmesi ancak yasal koşulların bulunması durumunda mümkündür. Terkin işlemi dört nedene dayalı olarak yapılabilir:

- Doğal Afetler Nedeniyle Terkin
- Yargı Kararına Dayanan Terkin
- Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Nedeniyle Terkin
- Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a Dayalı Terkin

Zamanaşımı

Zamanaşımı, yasalar tarafından belirlenmiş koşullar çerçevesinde belirli bir sürenin geçmesi nedeniyle bir hakkın kazanılması veya borçtan kurtulma yoludur. Vergi hukukunda zamanaşımı ise, yasa da belirlenmiş olan koşullara uygun olarak yasa tarafından belirlenmiş sürenin geçmesi nedeniyle, devletin vergi alacağını isteme olanağını yitirmesidir.

✓ Zamanaşımı

Yasalar tarafından belirlenmiş koşullara uygun olarak belirli bir sürenin geçmesi sonucunda bir hakkın kazanılması veya borçtan kurtulma yoludur.

Vergi hukukunda devletin vergi isteme yetkisi- ni sınırlandıran iki tür zamanaşımı düzenlenmiştir. Bunlar tahakkuk ve tahsil zamanaşımıdır.

Tahakkuk Zamanaşımı

Tahakkuk zamanaşımı Vergi Usul Kanunu'nun 114. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde hükmüne göre; "Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar." Yasada öngörülen bu süre içinde idarenin tarh ve tebliğ işlemlerini yapmaması durumunda, vergiyi tahakkuk ettirme olanağı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, tahakkuku yapılmamış verginin "alacak" niteliği bulunmadığından dolayı yükümlüden istenme olanağı bulunmamaktadır.

Tahakkuk zamanaşımı için öngörülen beş yıllık süre içinde bazı işlemlerin yapılması veya bazı durumların gerçekleşmesi halinde zamanaşımı durmaktadır. Zamanaşımın durması, yasayla öngörülmüş olan bir durumun ortaya çıkması veya bir olayın gerçekleşmesi nedeniyle, işlemiş olan sürenin durmasını ifade eder. Duran zamanaşımı, söz konusu olaydan sonra kaldığı yerden işlemeye devam etmektedir.

Tahsil Zamanaşımı

Tahsil zamanaşımı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 102. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan madde hükmüne göre; "Amme alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar."

Tahsil zamanaşımının başlangıcı, kamu alacağının vadesinin rastladığı takvim yılını izleyen tak-

vim yılı başıdır. Tahsil zamanaşımı dolduktan sonra, vergi borcunun idare tarafından istenmesi yolu kapanmaktadır. Tahsil zamanaşımı; vergi yükümlüsünün yabancı ülkede bulunması, vergi yükümlüsünün hileli iflas etmesi ve tereke tasfiyesi dolayısıyla vergi yükümlüsü hakkında takip yapılması olanağı bulunmaması durumlarında durmaktadır.

Tahsil zamanaşımı, bazı durumlarda kesilmektedir. Zamanaşımının kesilmesi, işleyen zamanaşımının bir nedenle kesilerek, en başından başlamasıdır. Dolayısıyla, 5 yıllık süre dolmadan zamanaşımını kesen bir neden ortaya çıktığında işleyen sürenin bir anlamı kalmamakta; zamanaşımı süresi en baştan başlamaktadır.

Dikkat: Süreler zamanaşımı durduğunda kaldığı yerden; kesildiğinde baştan başlar.

Zamanaşımını kesen nedenlerden bazıları şunlardır:

- Ödeme yapılması,
- Haciz uygulanması,
- Zorla tahsil ve takip işlemleri sonucunda tahsilat yapılması,
- Ödeme emri tebliğ edilmesi,
- Mal bildirimi, mal edinme ve artmalarının bildirilmesi,
- Yukarıdaki işlemlerin kefil veya kanuni temsilci kişiliğinde gerçekleşmesi,
- Uyuşmazlık konusu olan kamu alacaklarında yargı organı tarafından bozma kararı verilmesi,
- Yargı organlarının yürütmenin durdurulması kararı vermesi,
- Kamu alacağının teminata bağlanmasıdır.

Öğrenme Çıktısı

4 Vergi borcunu ortadan kaldıran nedenleri sıralayabilme, örnek verebilme

Araştır 4

Verginin terkinin ne anlama gelmektedir?

İlişkilendir

Vergi icra hukuku kitaplarını araştıralım.

Anlat/Paylaş

Verginin gönüllü ödenmesi ile idare tarafından zorla tahsil edilmesi arasında ne tür farklar vardır.

VERGİ KABAHAT/SUÇ VE CEZALARI

Vergi kabahat/suç ve cezalarının getirilmesindeki amaç, “vergi yasalarının gereklerinin zamanında ve kurallara uygun yerine getirilmesi”, bir başka ifadeyle “vergi sisteminin hukukun öngördüğü şekilde işlemesini ve böylece vergi geliri elde edilmesini sağlamaktır”.

Danıştay ve Anayasa Mahkemesi de verdikleri kararlarda “Vergide amaç, kamu giderlerini karşılamak için kaynak sağlanmasıdır. Vergi cezalarında ise, vergi kanunlarına karşı işlenen fiil nedeniyle Devletin gördüğü zarara eşit bir tazminat ya da zam almak değil, zararı aşan tutarda karşılık almak yoluyla faili cezalandırmak ve ceza tehdidiyle söz konusu fiili önlemek amacı güdülmüştür.”

“Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi vergi yükümlülüğünün zamanında ve eksiksiz ödenmesi ile gerçekleşir. Vergi yasaları gereklerinin zamanında ve kurallarına uygun yerine getirilmesi ve böylece yasaların etkinliğini sağlamak için de vergi suç ve cezalarına yer verilmiştir.”

Burada korunan hukuki menfaat, özelde hazine yararı, genelde ise kamu yararadır.

Vergilerin kanuniliği ilkesi, aynı şekilde vergi kabahat/suç ve cezalarında da kendisini gösterir. Bu kabahat/suç ve cezalar temel olarak Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlgili kanundaki hükümlerin bir kısmı sadece vergi hukukuna özgü olup cezayı gerektiren fiillerin saptanması ve cezanın verilmesi bir yargı kararına gerek duyulmaksızın vergi dairesi tarafından gerçekleştirilir. Aşağıda vergi kabahatleri ve cezalar içinde incelenen vergi ziyai ve usulsüzlük bu kapsama girmektedir. Hukuka aykırı nitelikteki bu fiilleri, idari kabahat, bunlara verilen cezaları da idari yaptırım olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır.

Vergi suç ve cezalarının diğer kısmı ise ceza hukuku kapsamında değerlendirilir. Bu suçlar, Vergi Usul Kanunu’nda hükme bağlanmakla birlikte bunların cezaları, ceza mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda bizzat mahkeme tarafından verilir. Hürriyeti bağlayıcı ceza verilebilen bu suçlar üç tanedir: vergi kaçakçılığı, vergi mahremiyetini ihlal ve mükellefin özel işlerini yapma.

Vergi Kabahatleri ve Cezaları

Vergi ziyai, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirme-

mesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder (VUK m. 341). Burada belirtilen hallerde vergi ziyaya sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratan verginin bir katı tutarında vergi ziyai cezası kesilir. Vergi ziyaya VUK m. 359’da yazılı olan ve hapis cezasını gerektiren kaçakçılık fiilleriyle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır. Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için vergi ziyai cezası yüzde elli oranında uygulanır. (VUK m. 344).

Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmaması olarak tanımlanır (VUK m. 351). Vergi Usul Kanunu’nda genel usulsüzlük fiilleri, ağırlıklarına göre ikiye ayrılarak cezaları tespit edilmiştir (VUK m. 352). Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması, tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması, işe başlamanın zamanında bildirilmemesi, birinci derece usulsüzlüklerdendir. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması, işe başlamayı bildirme haricinde vergi kanunlarında yazılı bildirimlerin zamanında yapılmamış olması, vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması, hesap veya işlemlerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi ikinci derece usulsüzlük fiillerindendir.

Usulsüzlük fiillerine Vergi Usul Kanunu’nda maktu para cezaları öngörülmüştür.

Kanunda özel usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller ayrıca düzenlenmiştir. (VUK m. 353 vd.). Fatura, serbest meslek makbuzu, gider pusulası ve müstahsil makbuzunun verilmemesi alınmaması, fiş ve yolcu bileti gibi belgelerin düzenlenmemesi ve bulundurulmaması gibi fiiller özel usulsüzlük cezasını gerektiren fiillerdir. Genel usulsüzlük cezalarına oranla bu fiiller için takdir edilen maktu para cezalarının daha ağır olduğu söylenebilir.

Vergi Suçları ve Cezaları

“Vergi suçları kaçakçılık, vergi mahremiyetinin ihlali ve mükellefin özel işlerini yapma suçları olarak üç başlık altında incelenecektir.

Kaçakçılık

Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak, defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek, gizlemek veya yok etmek, defter sayfalarını yok ederek yerine başka yapraklar koymak şeklinde örneklerini verdiğimiz suçlar, vergi kaçakçılığı cezasını gerektirir. Bu ceza, 18 ay ile 5 yıl arasında değişen süreyle hürriyeti bağlayıcı cezayı ifade eder. Bu cezalar, para cezasına çevrilemez. İşlenen fiil aynı zamanda vergi kaybına sebep olmuşsa hapis cezasına ilave olarak vergi ziyaı cezası da kesilir (VUK m. 359).

Vergi Mahremiyetini İhlal

Vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenler hakkında, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası öngörülmektedir. (VUK m. 362).

Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma

Vergi işlemleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'da görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili hesap, yazı ve diğer özel işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar. Bu yasağa aykırı harekette bulunanlar, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş olur (VUK m. 363). Bu suç, 1 yıldan üç yıla kadar hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirir.

Vergi Cezalarını Azaltan ya da Sona Erdiren Sebepler

Vergi borcunu ve cezalarını sona erdiren öncelikli ve doğal sebep ödemedir. Vergi cezaları, cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten; cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarnamenin ilgiliye tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir (VUK m. 368).

Cezaların şahsiliği ilkesinin bir yansıması olarak ölüm halinde vergi cezaları düşer (VUK m. 372).

Ceza sorumlusunun ilgili cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açması ve dava sonucunda haklı bulunması halinde vergi cezası kısmen ya da tamamen terkin edilir. Cezaya karşı dava yolunu kullanmayan sorumlu, cezalarda indirim talep edebilir. Bu talep kabul olursa vergi ziyaı cezasının birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri; usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının ise yarısı indirilir (VUK m. 376).

Beyana dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine iştirak eden diğer kişilerin kanuna aykırı hareketlerini pişmanlık beyanıyla ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında vergi ziyaı cezası kesilmez (VUK m. 371). Pişmanlık ve ıslah, vergi kaçakçılığı suçlarını da kapsamına alır.

Vergi cezalarını azaltan ya da sona erdiren diğer sebepler, zamanaşımı, vergi affı, terkin, uzlaşma, vergi cezalarında hata düzeltme ve izaha davet olarak sıralanabilir.

Öğrenme Çıktısı

5 Vergi kabahat/suç ve cezalarını açıklayabilme

Araştır 5

Vergi afflarına sık başvurulmasının vergi hukuku uygulamasına etkisi nasıl olabilir?

İlişkilendir

Vergi suç ve kabahatleri ve bunların cezaları ile ilgili detaylı bilgiler için Vergi Suç ve Kabahatleri (Hasan Hüseyin Bayraklı, Afyonkarahisar, Celepler Matbaacılık, 2011) adlı kitaptan yararlanılabilir.

Anlat/Paylaş

Vergi kabahatleri ile vergi suçları arasındaki farkları anlatalım.

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA ÇÖZÜM YOLLARI

Mükellefler hakkında yapılan vergilendirme işlemlerinin hukuka uygunluk denetimini sağlamak açısından büyük önem taşıyan vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları, iki ana başlık altında incelenir. Bunlar idarî (barışçıl) çözüm yolları ve yargısal çözüm yollarıdır.

İdari Çözüm Yolları

İdari çözüm yolları, genel olarak yargı yoluna başvurmaya gerek kalmaksızın, bir vergi uyuşmazlığını idarî denetim usulleri içerisinde ya da mükellefle vergi idaresi arasında, bir şekilde anlaşmaya varılmasını sağlamak suretiyle ortadan kaldırmayı mümkün kılan yollardır. Bu çözüm yollarının belirgin özellikleri vardır. Mükellefin bu yolları tüketmesi gibi bir zorunluluğu yoktur. Mükellef dilerse doğrudan yargısal yola başvurabilir. İdari aşamada uyuşmazlığın çözümünü konusunda tarafların her zaman anlaşmaya varması beklenmez. Mükellef, idarî yolları kullanmayı tercih ettiği halde uyuşmazlık istediği şekilde bir çözüme kavuşmazsa, kanuna uygun surette yargısal çözüm yollarına başvurabilir.

Vergi hukukundaki idari çözüm yolları, uzlaşma ve vergi hatalarının düzeltilmesidir. Uzlaşma kurumu, temel olarak vergi idaresinin ve mükellefin karşı karşıya gelerek aralarındaki vergi uyuşmazlığını müzakere ederek anlaşmaya çalışmaları esasına dayanır. Uzlaşma, Tarhiyat öncesi ve sonrasında olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Tarhiyat sonrası uzlaşma, henüz tahakkuk etmemiş ve miktarı kesinleşmemiş olan ve ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyai cezası için yapılabilir. Beyana dayalı olarak tarh edilen vergiler ve usulsüzlük cezaları bu kapsamda değerlendirilmez. Vergi ziyai, kaçakçılık suçu teşkil eden bir fiille ortaya çıkmışsa söz konusu vergi ziyai cezası da uzlaşma konusu yapılamaz. Ayrıca cezalarda indirim talep eden bir mükellef de uzlaşma yoluna başvuramaz.

Tarhiyat öncesi uzlaşma, nezdinde vergi incelenmesine başlanmış olan bir mükellefin, tarhiyat yapılmadan önce kullanabileceği uzlaşma türüdür. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına, vergi incelemeleri sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine hesaplanan vergi, resim ve harçlar

ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyai cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girmektedir. Vergi ziyai, kaçakçılık suçu teşkil eden bir fiille ortaya çıkmışsa burada da uzlaşma konusu yapılamaz.

Vergi hatası, vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır (VUK m. 116). Vergi hukukunda vergi hatalarının idari yoldan giderilmesi bir çözüm yolu olarak benimsenmiştir. Böylelikle mükellefler, verginin tarh ve tahakkuk aşamasında yapılan hataları vergi yargısına başvurmadan vergi dairesinde düzeltirebilmektedir. Vergiye ilişkin yargı yoluyla çözülmesi gerekli olan hukuki uyuşmazlıklar, hata düzeltme kapsamında değerlendirilemez.

Vergi hataları, hesap hataları ve vergilendirme hataları olmak üzere ikiye ayrılır. Hesap hataları, verginin hesaplanması sırasında yapılan ve matraha, miktara ya da verginin mükerrer olmasına ilişkin hatalardır (VUK m. 117). Tahakkuk fişinde indirimlerin eksik gösterilmesi, bir vergilendirme döneminde aynı matrah üzerinden iki defa gelir vergisi hesaplanması, gelir vergisinde beyan sınırının yanlış hesaplanması hesap hatası örnekleridir.

Vergi mükellefiyetinin belirlenmesinde değerlendirme yanlışlıkları olarak da kabul edilen vergilendirme hataları, mükellefin şahsında, mükellefiyette, konuda, vergilendirme veya muafiyet döneminde hata olmak üzere gruba ayrılır (VUK m. 118). Veraset yoluyla mal intikal eden bir kişiden, mirası üç aylık süre içinde reddetmesine rağmen veraset ve intikal vergisi istenmesi, kamu yararına çalışan ve bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınmış bir dernekten vergi istenmesi, emlak vergisinde geçici muafiyetin yanlış uygulanması, gelirin yanlış yılda vergilendirilmesi bu kapsamda örnek olarak gösterilebilir.

Düzeltilme işlemi, mükellefin başvurusuyla yapılabileceği gibi tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları idarece re'sen düzeltilir. Vergi hatalarının düzeltilmesine karar verme yetkisi, vergi dairesi müdürüne aittir. Düzeltme mükellefin lehine ya da aleyhine sonuç doğurabilir. Aleyhe olan düzeltmeler için mükellefin vergi mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır (VUK m. 121). Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptığı düzeltme talebi reddedilen mükellef, şikâyet yolu ile Maliye Bakanlığı'na müracaat edebilir. Şikâyeti kabul edilmezse mahkemeden bu hatanın

düzeltilmesini talep edebilir. Vergi dairesinin talebi reddetmesi ya da 60 günlük sürede talebe cevap vermemesi durumunda, Maliye Bakanlığı'na şikâyet yoluna gidilebilir.

Düzeltilme talepleri, kural olarak, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihi izleyen takvim yılı başından itibaren düzeltme zamanasını süresi denilen 5 yıl içinde yapılmalıdır.

Vergi hatasının düzeltilmesi sonucunda mükellefe iade edilmesi gereken bir tutar hesaplanırsa, mükellefin bu tutarı almak için düzeltme fişinin tebliğ tarihinden itibaren, 1 yıl içinde müracaat etmesi gerekir. Aksi halde, bu hakkı ortadan kalkar, söz konusu alacağı yok sayılır.

Yargısal Çözüm Yolları

Mükellefler ile vergi idaresi arasında çıkan vergiye ilişkin uyuşmazlıkların yargısal yoldan çözülmesi, çoğunlukla vergi yargısı içinde gerçekleşir. Bu yargı kolu ülkemizde idari yargı içerisinde örgütlenmiştir.

Vergi mahkemeleri, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde kural olarak, ilk derece mahkemesi olarak görev yapar. Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları çözüme bağlar. Vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümler dışındaki kamu alacaklarının cebri icraya ilişkin olarak Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un uygulanmasından doğan davalara idare mahkemelerinde bakılır. Vergi mahkemeleri, kural olarak kurul hâlinde çalışmaktadır. Ancak genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülükler ve bunlardan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun' nin uygulanmasına ilişkin uyuşmazlıklardan kaynaklanan ve toplam değeri bir milyar lirayı (2018 yılı için T36.000) aşmayan davalar tek hâkimle karara bağlanır.

Vergi yargısı kapsamında görev yapan Bölge İdare Mahkemeleri, yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara karşı istinaf başvurusu olmuş ise bu istinaf başvurularını inceleyerek karara bağlar. (2018 yılı için 5.000 TL'yi aşan vergi davaları) Ayrıca yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümler. Ay-

rıca yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümler.

Buraya kadar sayılan tüm mahkemeler, bölgele rin coğrafi durumları ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığı'nca kurulur ve yargı çevreleri tespit olunur.

Danıştay, Anayasa'da yerini almış yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme merciidir. Vergi yargılamasında, bazı hâllerde ilk yargı mercii olarak görev yaparken asıl önemli görevi, Bölge İdare Mahkemelerinin belirli tutarları aşan vergi davaları için (2018 yılı için 117.000 TL) verdiği kararları temyiz mercii olarak incelemesidir.

Danıştay biri idari daire olarak dokuz tanesi de dava dairesi olarak görev yapan on daireden oluşur. Her daire bir başkan ve en az dört üyeden kurulur. Görüşme için gereken sayı dördüttür. Vergi ve İdari Dava Daireleri yanında İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, Başkanlık Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu'ndan oluşur

Vergi davasına konu olabilecek işlemlerin idari yargılama hukukundaki genel düzenlemeye uygun olarak ilgili makamların vergiye ilişkin kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemlerinden olması gerekir. Bu şekilde icrai niteliği olmayan işlemler vergi davasına konu edilemez. Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilir (VUK m. 377). Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; kesinti yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır. Mükellefler beyan üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar (VUK m. 378). Bu hüküm dışında başka kanunlarda da dava konuları düzenlenmiştir. İhtirazi kayıtlı yapılan beyanlara karşı açılan davalar ile ödeme emrine karşı açılan davalar bunun birer örneğidir (İYUK m. 27-3; AATUHK m. 58). Ayrıca gümrük vergileri kapsamında verilen para cezalarında itiraz mercilerinin kararlarına karşı da vergi mahkemesinde dava açılabilir (İYUK m. 37-b).

Vergi işlemlerinden dolayı açılacak davalar için süreç, görevli ve yetkili mahkemeye verilecek dava dilekçesiyle başlatılır. Dava dilekçesinde, tarafla-

rın kimler olduğu, davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller, davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi, vergi, resim, harç, benzeri mali yükümlere ilişkin uyuşmazlık konusu miktar, davanın ilgili bulunduğu verginin türü ve yılı, tebliğ edilen ihbarnameye ilişkin bilgiler yer almalıdır (İYUK m. 3).

Dava açma süresi, hakdüşürücü bir süre olup kural olarak, vergi mahkemelerinde otuz gün, Danıştay'da ve idare mahkemelerinde ise altmış gündür (İYUK m. 7). Bunların dışında ödeme emrine karşı açılacak davalar için tanınan 15 günlük süre gibi özel süreler de öngörülebilir.

Verilen dilekçenin kaydı, idare ve vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının veya hâkimin havalesi ile yapılır. Bundan sonra mahkeme başkanını veya görevlendireceği bir üye tarafından dilekçe üzerinden ilk inceleme yapılır. Bu incelemede görev, yetki, idari merci tecavüzü, ehliyet, süre aşımı ve husumet gibi kanunda sayılan konularda dava dilekçesinin usule uygunluğu kontrol edilir. Herhangi bir eksiği olmadığı tespit edilen ya da eksikleri tamamlanan dava dilekçesi, davalı vergi dairesine tebliğ edilir, idareye savunma hakkı tanınır. İddia ve savunmaların tamamlanmasıyla birlikte dosya tekemmül etmiş sayılır, davanın esastan görülmesine başlanır.

Vergi davası, kural olarak dosya üzerinden görüle de taraflar, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda duruşma talep edebilir. Şartları varsa bu istek üzerine davada duruşma yapılır. Duruşmalar umuma açık olarak yapılır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde, duruşmanın bir kısmı veya tamamı gizli olarak yapılabilir. Duruşmaları başkan yönetir. Duruşmalarda taraflara ikişer defa söz verilir. Taraflardan yalnız biri gelirse onun açıklamaları dinlenir; hiç biri gelmezse duruşma açılmaz, inceleme evrak üzerinde yapılır (İYUK m. 17).

Duruşmalarda, iddia ve savunmanın gerekli kıldığı hallerde, mahkeme vergi davasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yapmış bulunan inceleme elemanlarıyla, mükellefin duruşmada hazır bulundurduğu mali müşaviri veya muhasebecisini de dinler (VUK mük. m. 378).

Dava konuları aydınlandığında uyuşmazlık konuları sırasıyla oylanır ve karara bağlanır (İYUK m. 22).

Vergi yargılamasının usule ilişkin öne çıkan bazı özellikleri vardır.

Bunlardan ilki, yazılilik ilkesidir. Buna göre vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme, evrak üzerinde yapılır (İYUK m. 1). Duruşma yapılması istisnai nitelik taşır.

İkincisi, re'sen araştırma ilkesinin geçerli olmasıdır. Vergi yargısında hâkim, tarafların sunduğu delillerle bağlı değildir, bu yüzden re'sen araştırma yetkisine ve görevine sahiptir. İdari yargının tümünde, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ile idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirlenen süre içinde gerekli evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler (İYUK m.20).

Üçüncüsü, re'sen araştırma ilkesiyle bağlantılı olarak delil serbestisidir. Vergi yargılamasında yemin ve vergiyi doğuran olayla tabii ve açık bağlantısı olmayan tanık beyanı haricinde her türlü delil serbestçe kullanılabilir (VUK m. 3-B). Bir uyuşmazlığın daha önceden belirlenmiş delillerle ispatı söz konusu değildir.

Dördüncüsü, kıyas yasağıdır. Vergilerin kanuniliği ilkesi gereği vergi uygulamasında olduğu gibi vergi yargılamasında da kıyas yasağı vardır.

Öğrenme Çıktısı



6 Vergi uyumsuzluklarının çözüm yollarını açıklayabilme

Araştır 6

Mükellefin kendisine verilen bir özelge (mukteza) hakkındaki vergi mahkemesinde açtığı dava reddedilmiştir. Sizce mahkemenin verdiği bu karar doğru mudur?

İlişkilendir

Vergi Davalarına ilişkin yazılmış eserleri inceleyelim.

Anlat/Paylaş

Vergi hatalarını örneklendirelim.

1

Vergi hukukunun kapsamını, Vergi hukukunun kaynaklarını tanımlayabilme; Vergi kanunlarının ne zaman, nerde, nasıl uygulandığını açıklayabilme

Vergi Hukuku: Kapsam, Kaynaklar ve Kanunların Uygulanması

Vergi hukuku, “vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğmasına ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kuralları bütünüdür”.

Bir kamu hukuku dalı olan vergi hukukunun kaynakları, anayasa, kanun, uluslararası anlaşma, Cumhurbaşkanı kararı, Cumhurbaşkanlığı kararı yönetmelik, genel tebliğ, özelge, sirküler, genel yazı, yargı kararları ve doktrindir.

Vergi yasalarının yürürlük zamanı genel olarak, kabul edilen mevzuata konulan hükümlerle belirlenmektedir.

Yer bakımından uygulanma, bir ülkede mevcut vergi hukuku kaynaklarının uygulanacağı coğrafi sınırlar ve kişiler ile ilgilidir. Bu konuda vergi kanunlarının mülkiliği ve şahsiliği olmak üzere iki ilke esas alınmaktadır. Kanunların mülkiliği (yerselliği) ilkesi, devletlerin coğrafi sınırları içinde yaşayan (kendi tabiiyetinde olsun veya olmasın) herkesten, kanunların şahsiliği (kişiselliği) ilkesi ise, devletlerin tabiiyetinde olan (kendi sınırları dışında yaşasa bile) herkesten vergi almak istenmesini ifade etmektedir.

Bir kanunun yorumuna, onun gerçek anlamının ortaya konulması için ihtiyaç duyulur. Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinde yorum konusundaki düzenlemelerden anlaşılacağı gibi; Türk vergi hukukunda, deyimse, tarihi, amaçsal ve sistematik yorum yöntemlerinin tamamına yer verilmiştir.

2

Vergi hukukunun temel kavram ve kurumlarını açıklayabilme

Vergi Hukukunun Temel Kavramları

Vergi özü itibarıyla bir alacak-borç ilişkisidir. Vergi alacaklısı (mükellef) ve vergi borçlusu (devlet) bu ilişkinin taraflarını oluşturur. Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyetin bulunması şart değildir. Vergi hukukunda ehliyetin temeli ödeme gücüdür. Varlığı vergi borcunun doğumuna sebep olan unsurlar, işlemler ve ekonomik değerlere verginin konusu denir. Vergi konularının, verginin hesaplanmasına esas alınan değer ve miktarlarına matrah denilir. Vergi alacağı, kanuna göre, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın gerçekleşmesi veya hukuki durumun tamamlanmasıyla doğar.

Vergi alacağının, kanunda gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibarıyla belirleyen idari işleme tarh denir. Tarh işlemini mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi yapar. Vergi dairelerinin dışında belediyeler de kendilerine ait vergi, resim ve harçlar bakımından vergi dairesi sayılır.

Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesine tebliğ denir (VUK m. 21).

Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesine verginin tahakkuku denir (VUK m. 22). Tahakkuk eden verginin en doğal sona erme nedeni verginin ödenmesidir. Ödeme dışında da zamanaşımı, terkin gibi vergi borcunu sona erdiren nedenlerin olduğu bilinmektedir.



5

Vergi kabahat/suç ve cezalarını açıklayabilme

Vergi Kabahat/Suç ve Cezaları

Vergilerin kanuniliği ilkesi, aynı şekilde vergi suç ve cezalarında da kendisini gösterir. Bu suç ve cezalar temel olarak Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenir. İlgili kanundaki hükümlerin bir kısmı sadece (vergi ziyayı gibi) vergi hukukuna özgü olup cezayı gerektiren fiillerin saptanması ve cezanın verilmesi bir yargı kararına gerek duyulmaksızın vergi dairesi tarafından gerçekleştirilir. Vergi suç ve cezalarının diğer kısmı (vergi kaçakçılığı gibi) ceza hukuku kapsamında değerlendirilir. Bu suçlar, Vergi Usul Kanunu'nda hükme bağlanmakla birlikte bunların cezaları, ceza mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda bizzat mahkeme tarafından verilir.

6

Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarını açıklayabilme

Vergi Uyuşmazlıklarında Çözüm Yolları

Mükellefler hakkında yapılan vergilendirme işlemlerinin hukuka uygunluk denetimini sağlayan vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları, idarî (barışçıl) çözüm yolları ve yargısal çözüm yollarıdır.

Vergi hukukundaki idari çözüm yolları, uzlaşma ve vergi hatalarının düzeltilmesidir. Uzlaşma kurumu, temel olarak vergi idaresinin ve mükellefin karşı karşıya gelerek aralarındaki vergi uyuşmazlığını müzakere ederek anlaşılmaya çalışmaları esasına dayanır. Uzlaşma, tarhiyat öncesi ve sonrasında olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Vergi hukukunda vergi hatalarının idari yoldan giderilmesi bir çözüm yolu olarak benimsenmiştir. Vergi hataları, hesap hataları ve vergilendirme hataları olmak üzere ikiye ayrılır. Vergiye ilişkin yargı yoluyla çözülmesi gerekli olan hukuki uyuşmazlıklar, hata düzeltme kapsamında değerlendirilemez.

Genel olarak yargı yoluna başvurmaya gerek kalmadan, bir vergi uyuşmazlığını idarî denetim usulleri içerisinde ya da mükellefle vergi idaresi arasında, anlaşmaya varılmasını sağlamak suretiyle ortadan kaldırmayı mümkün kılan yollar, idari çözüm yollarıdır.

Mükellefler ile vergi idaresi arasında çıkan vergiye ilişkin uyuşmazlıkların yargısal yoldan çözülmesi, çoğunlukla idari yargı içerisinde örgütlenen vergi yargısı organları tarafından gerçekleştirilir.

1 Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme sürecinin son aşamasını ifade eder?

- A. Vergiyi doğuran olay
- B. Tarh
- C. Tebliğ
- D. Tahakkuk
- E. Tahsil

2 Aşağıdakilerden hangisi tarh usulleri arasında gösterilemez?

- A. Tahsile dayalı tarh
- B. İkmalen tarh
- C. İdarece tarh
- D. Resen tarh
- E. Beyana dayalı tarh

3 Vergi ödevi, anayasanın hangi bölümünde düzenlenmiştir?

- A. Geçici hükümler
- B. Temel haklar ve ödevler
- C. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler
- D. Siyasi haklar ve ödevler
- E. Mali ve ekonomik hükümler

4 I. Vergi parasal bir edimdir.

II. Vergi ve harç karşılıksız alınır.

III. Resim ve harç alınması için kamusal bir hizmetin varlığı şarttır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri **yanlıştır**?

- A. II
- B. I
- C. III
- D. I-II
- E. I-III

5 Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde vergi hukukunun kaynağı olabilen hukuki norm aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Kanun
- B. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
- C. Cumhurbaşkanlığı Kararı
- D. Yönetmelik
- E. Özelge

6 Bir vergi mükellefinin işyerinde arama kararı vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Cumhuriyet savcısı
- B. Asliye ceza yargıcı
- C. Sulh ceza yargıcı
- D. Cumhuriyet başsavcısı vekili
- E. Vergi denetmeni

7 Usulsüzlük cezalarında cezalarda indirim için belirlenen oran aşağıdakilerden hangisidir?

- A. 1/3
- B. 1/4
- C. 1/2
- D. 2/3
- E. 3/5

8 Ödeme emrine karşı açılan davayı kısmen ya da tamamen kaybeden kamu borçlusu, haksız çıktığı kısım için ne oranda haksız çıkma zammı öder?

- A. % 20
- B. % 5
- C. % 15
- D. % 10
- E. % 25

9 İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararlara yapılan itirazları inceleyen merci aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Uzlaşma komisyonu
- B. Danıştay 1. Dairesi
- C. Bölge idare mahkemesi
- D. Vergi dairesi başkanlığı
- E. Danıştay 7. Dairesi

10 Gayrimenkuller için yapılan artırmada, ilk olarak gayrimenkul için biçilmiş değerin asgari olarak ne kadarına ulaşılması kuralıdır?

- A. % 75
- B. % 60
- C. % 50
- D. % 70
- E. % 65

1. E

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Hukukunun Kaynakları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Hukukunun Tanımı ve Kapsamı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Hukukunun Kaynakları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Mükellefinin Hakları ve Ödevleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Suç ve Cezaları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Borcunun Ortadan Kalkması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Yargısal Çözüm Yolları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Borcunun Ortadan Kalkması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1

Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 1

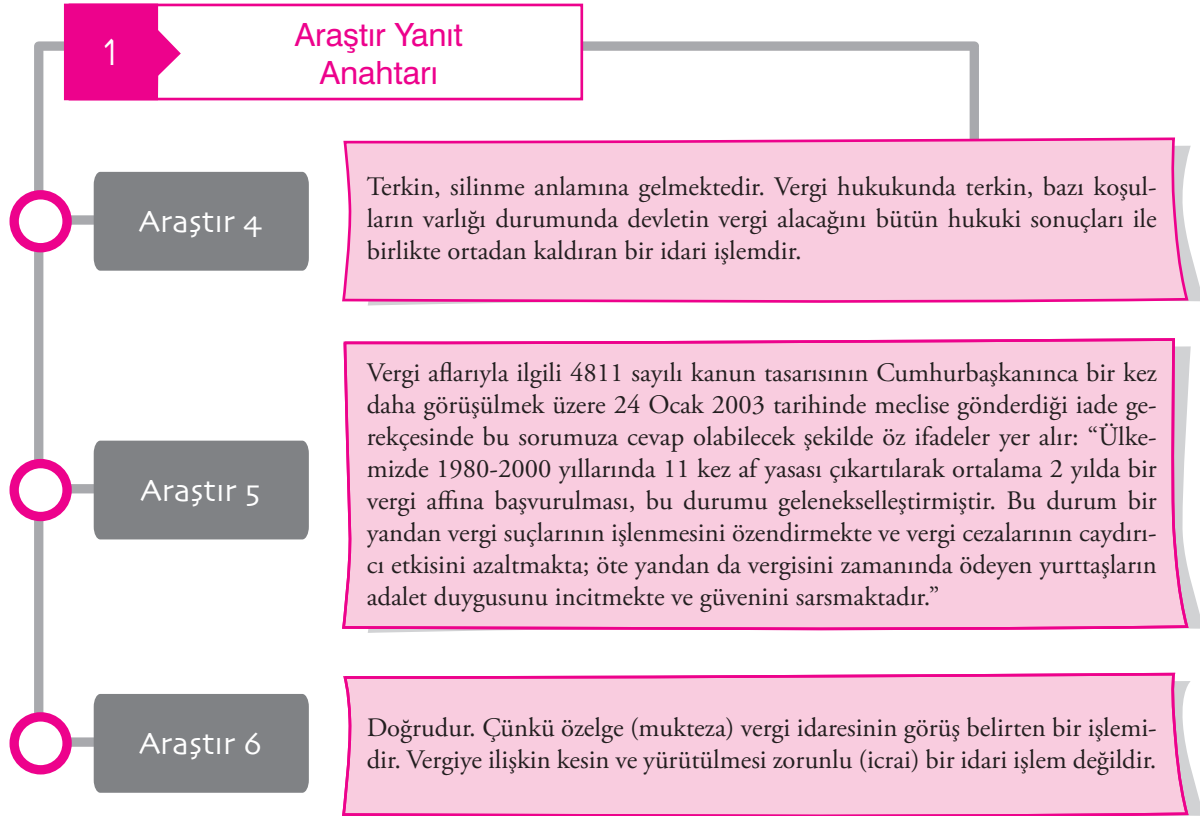
Hayır, bu mümkün değildir. Çünkü Anayasa Mahkemesi, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Cumhurbaşkanlığı kararları, Danıştay'da iptal davasına konu olabilir.

Araştır 2

İstisna ve muafiyetlerin büyük bir bölümü ekonomik ve siyasi gerekçelere bağlıdır. Bunların bir kısmının varlığı da vergi idaresinin etkin olamamasıyla ilgilidir. Vergi sisteminde bu hükümlerin çok olması, vergilendirmede eşitlik ve adalet ilkelerini zedelemektedir. Vergi istisna ve muafiyetlerinden yararlanamayan mükellefler daha az vergi verme yollarını aramakta, bunun sonu ise vergi kaçırmaya kadar gidebilmektedir. Gereğinden fazla istisna ve muafiyet uygulaması rekabet eşitsizliğine de sebep olmaktadır.

Araştır 3

Kayıt dışı ekonominin ciddi boyutlarda olduğu ülkemizde ekonominin kayıt altına alınabilmesi, vergi kaçırmanın önüne geçilebilmesi, sahte belge (naylon fatura) alma, verme, kullanma suçlamalarının bertaraf edilebilmesi amaçları ile belirlenen sınırın üzerinde gerçekleşen ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.



Kaynakça

- Bayraklı, H.H. (2017), **Genel Vergi Hukuku**, Celepler Matbaası, Trabzon.
- Bilici, N. (2011). **Vergi Hukuku**, (26. Bası), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- Çomaklı, Ş.E., Turan, D., Doğruyol, C. (2017). **Kamu Maliyesi**, (4. Baskı) Savaş Yayınevi, Ankara.
- Çomaklı, Ş.e., Ayrağöl, Z. (2016), **Vergi Hukuku**, Savaş Yayınevi, Ankara.
- Karakoç, Y. (1995). **Vergi Yargılaması Hukuku**, (1. Baskı), Alfa Basım Yayım, İstanbul.
- Karakoç, Y. (2007). **Vergi Sorunlarının/ Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları (Vergi Yargılaması Hukuku)**, Yetkin Yayınları, Ankara.
- Karakoç, Y. (2017). **Vergi Yargılaması Hukuku**, (4. Baskı), Yetkin, Ankara.
- Karakoç, Y. (2017). **Genel Vergi Hukuku (Ders Kitabı)**, Yetkin Yayınları, Ankara.
- Koçak, M. (2018). **Vergi-İcra Hukuku**, Seçkin, Ankara.
- Oktar, S.A. (2017) **Vergi Hukuku**, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
- Rençber, A. (2017). **Vergi Kabahatleri**, Onikilevha, İstanbul.
- Şenyüz, D., Yüce, M., Gerçek, A. (2016). **Vergi Hukuku**, Ekin Kitabevi, Bursa.

Bölüm 2

Gayrimenkul Kira ve Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi

öğrenme çıktıları

1

Gayrimenkul Kavramı

- 1 Gayrimenkul kavramını tanımlayabilme

2

Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi

- 2 Gayrimenkullerin kiralanması halinde elde edilen gelirin nasıl vergilendirildiğini açıklayabilme

3

Gayrimenkul Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi

- 3 Gayrimenkullerin gerçek kişiler ve kurumlar tarafından satılması halinde elde edilen gelirin nasıl vergilendirildiğini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Gayrimenkul Sermaye İradı • Gerçek Gider • Götürü Gider • Meskenlerde İstisna • Emsal Kira Bedeli • Değer Artış Kazancı



GİRİŞ

Türk vergi sistemine göre gelir üzerinden alınan vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisidir. Gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirler de mükellef tipine göre ya gelir vergisine ya da kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Gayrimenkullerden iki şekilde gelir elde edilebilmektedir. Birincisi vergi kanunlarımıza göre gayrimenkul olarak kabul edilen mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirler, ikincisi ise bu gayrimenkullerin satışından elde edilen gelirlerdir. Bu üniteye gayrimenkul kira ve satış kazançları incelenecektir.

GAYRİMENKUL KAVRAMI

Gayrimenkul kelime anlamı olarak, yabancı, başka anlamına gelen “gayr” sözcüğü ile nakledilmiş, taşınmış anlamına gelen “menkul” sözcüğünün birleşmesiyle oluşmuştur. Bu nedenle taşınmaz veya taşınmaz mal olarak da adlandırılmaktadır. Gayrimenkul, diğer ifadeyle taşınmaz mal; bir yerden bir yere taşınması olanaksız olan durağan malları ifade etmektedir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununu (TMK) taşınmaz tanımını yaparken, mülkiyetten hareket etmektedir. TMK’nın 683. maddesine göre mülkiyet hakkı; bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.

Bir şeye malik olan kimse onun bütünleyici parçalarına, doğal ürünlerine ve eklentilerine de sahip olur.

Bütünleyici parça (mütemmim cüz), yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır

Ürünler, dönemsel olarak elde edilen doğal veya hukuki ürünler ile bir şeyin özgülendiği amaca göre âdetler gereği ondan elde edilmesi uygun görülen diğer verimlerdir. Doğal ürünler asıl şeyden ayrılınca kadar onun bütünleyici parçasıdır.

Eklenti (teferruat), asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. Eklenti, asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybetmez. Asıl şeye zilyet olan kimsenin sadece geçici olarak kullanması veya tüketmesi için özgülenen ya da asıl şeyin özel niteliği ile herhangi bir ilişkisi bulunmadan sadece korunmak, satılmak veya kiraya verilmek üzere onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz.

Genel olarak taşınmaz mülkiyetinin kazanılış yolları iki grupta incelenebilir:

- Devren Kazanma-Aslen Kazanma
- Tescil ile İktisap-Tescilden Önce İktisap

Devren Kazanma-Aslen Kazanma

Bir kimsenin mülkiyet hakkını, önceki malikin mülkiyet hakkına isnad ederek, ondan devren elde ettiği hallerde, devren kazanmadan söz edilir. Devren kazanma, alım-satım, bağışlama gibi bir hukuki işleme dayanmış olabileceği gibi, miras yoluyla kazanmada olduğu gibi, bir hukuki olaya da dayanması mümkündür.

Bir kimse, bir taşınmaz üzerinde başkasının mülkiyet hakkına dayanmaksızın, ondan bağımsız olarak mülkiyet hakkı elde etmişse, buna aslen kazanma adı verilir. Aslen kazanmaya işgal, kamulaştırma-ihale, cebri müzayedede, kazandırıcı zamanaşımı örnek verilebilir.

Tescil ile İktisap-Tescilden Önce İktisap

Taşınmaz hukukunda geçerli olan genel ilke gereğince, bir taşınmaz üzerinde mülkiyet hakkı, tapu kütüğüne tescille kazanılır (TMK 705). Bununla birlikte miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılabilmektedir. Ancak, bu hallerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır.

Medeni Kanuna Göre Taşınmaz Eşya

Genel olarak taşınmaz mülkiyetinin konusunu özüne zarar vermeden bir yerden diğer bir yere taşınması mümkün olmayan eşyalar oluşturmalarına karşın TMK'nın 704. maddesinde sadece şu nesneler eşya hukuku anlamında taşınmaz eşya olarak sayılmıştır:

1. Arazi,
2. Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,
3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.

TMK'nın bu maddesinde belirtilen varlıklar dışında kalanlar gayrimenkul olarak değil, menkul olarak kabul edilmiştir. Adı geçen Kanunun 762. maddesinde menkul mal kavramı; nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçler olarak tanımlanmaktadır.

Yukarıda ifade edilenlere göre ilk bakışta dükkan ev, büro gibi varlıkların, gayrimenkul niteliğine girmediği anlaşılmaktadır. Çünkü bu varlıklar kanunda doğrudan doğruya gayrimenkul olarak sayılmamıştır. Ancak dükkan, ev ve büro gibi varlıklar üzerinde oturduğu arsanın mütemmim cüzü olmaları ve teferruatlarında gayrimenkul mülkiyeti hakkı kapsamına dahil bulunmaları dolayısıyla, gayrimenkul olarak kabul edilmektedir.

Gayrimenkul kavramı gelir vergisinde kullanılan ve ifade ettiği anlam bakımından TMK'daki anlamından çok farklılık arz etmektedir. Gelir vergisinde gayrimenkul kavramı daha çok gelir getirme açısından ele alınmıştır. Bu nedenle, gelir vergisinde gayrimenkul kavramı daha geniş tutulmuştur. Bir başka ifade ile, TMK'da gayrimenkul olarak sayılmayan şeyler Gelir Vergisi Kanununa (GVK) göre gayrimenkul olarak değerlendirilecektir.

Öğrenme Çıktısı



1 Gayrimenkul kavramını tanımlayabilme

Araştır 1

Medeni kanun ile Gelir Vergisi kanunu bakımından gayrimenkul kavramlarının farklı olmasının temel nedeni ne olabilir?

İlişkilendir

Ali Güvenç Kiraz'ın "Adan Z'ye Gayrimenkul Hukuku(Gayrimenkul Hukuku Pratik Bilgiler)" kitabı okunabilir.

Anlat/Paylaş

Medeni kanunda gayrimenkulün ele alınış biçimini öğrenerek paylaşılabilir.

GAYRİMENKUL KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Gayrimenkul kira geliri sağlayan mal ve haklar GVK'nın 70. maddesinde gayrimenkul sermaye iradı sağlayan mal ve haklardır. Gayrimenkul sermaye iratları servet gelirleri içerisinde yer almaktadır. Kişinin daha önceki birikimlerini kanalize ettiği gayrimenkullerini, başkalarının kullanımına bırakılması karşılığında elde ettiği gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak adlandırılır. Gayrimenkul sermaye iratları, GVK'nın 70-74. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hangi iktisadi unsurlardan sağlanan gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı sayılacağı, sayma yöntemi ile belirlenmiş bulunmaktadır. Kanunun 70. maddesinde belirtilmiş olan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradı gelir vergisine tabi tutulmuştur. Biz burada sadece kira gelirlerin vergilendirilmesi açısından GVK'nın 70. maddesinin 1 ile 4.bentleri arasında sayılan mal ve hakları ele alacağız. Gayrimenkul sermaye iradının tanımlandığı GVK'nın 70. maddesinin 1 ile 4.bentleri arasında sayılan mal ve haklar şunlardır:

- Arazi, bina, maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı. Binaların döşeli olarak kiraya verilmesi halinde, döşeme için alınan kira bedelleri irada dahil olmaktadır.

- Voli mahalleri ve dalyanlar: Voli mahalleri denizlerde ve göllerde balık avlayabilmek veya yetiştirmek için su üstünde veya altında herhangi bir engelle çevrili olmayan tabii su alanlarıdır. Dalyan ise çit, beton veya kazıklarla sınırlandırılmış balık avlama veya yetiştirme alanlarıdır.
- Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri: Bir binanın duvar, kapı, pencere, kiremitleri, şömine, elektrik ve su tesisatlarını gayrimenkulün mütemmim cüzilerine (bütünleyici parça); bina olarak kiralanan bir fabrikanın makinelerini gayrimenkulün teferruatına (eklenti) örnek olarak verebiliriz.
- Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar: Tapuya, kendilerine ilgili oldukları gayrimenkulden ayrı sayfa açılarak gayrimenkul olarak tescil edilen bağımsız, devredilebilir ve süreklilik taşıyan haklardır. Bu haklar irtifak hakları, intifa hakkı, kaynaklardan faydalanma hakkı, sükna hakkı ve üst haklarıdır. Sükna hakkı dışındaki diğer hakların kiraya verilmesi mümkündür.

✓ Sükna hakkı, sahibine bir binada veya onun bir kısmında oturma hakkı veren irtifak hakkıdır.

Bu mal ve hakların herhangi bir işletmenin bilançosunda veya herhangi bir işletme defterinde yer alması ya da serbest meslek kazanç defterinde kayıtlı olması halinde elde edilen kira geliri gayrimenkul sermaye iradı olarak değil ticari, zirai veya serbest meslek kazancı olarak vergilendirilir. Buna karşın, kişinin gerçek usulde ticari, zirai veya mesleki kazancı olsa bile, gayrimenkul ticari işletmeye kayıtlı değilse elde edilen kazanç gayrimenkul sermaye iradı sayılır. Mükellefin gerçek usulde ticari, zirai ve mesleki kazancının olması gayrimenkul sermaye iradının mahiyetini bozmadığı, gayrimenkul sermaye iradı olarak elde edilen kazanç vergiye tabi olur. Örneğin; Bay Galip, ticari kazancı dolayısı ile bilanço esasına tabi bir mükellef olsun. Bay Galip, işletmesinin aktifinde kayıtlı bir binayı aylık ₺1.500 üzerinden kiraya vermiş olsun. Binalar, her

ne kadar gayrimenkul niteliğinde olan iktisadi bir unsur ise de, ticari işletmeye ait bir varlık olması nedeni ile sağlanan aylık ₺1.500'lik irat, gayrimenkul sermaye iradı olarak değil, ticari kazanç olarak kabul edilecek ve ticari kazanç hükümleri çerçevesinde vergilendirme yapılacaktır.

Zirai faaliyete katılmaksızın sadece üründen pay alınması şeklindeki kiralamalarda elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. Ancak, zirai faaliyete katılmaksızın üründen pay alınmasına konu olan yerin zirai bir işletmenin aktifinde kayıtlı olan arazi olması durumunda elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı değil zirai kazanç olacağı unutulmamalıdır.

Gayrimenkul Kira Gelirinin Mükellefleri

GVK'nın 70. maddesinde sayılan gayrimenkullerin sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesi sonucu gayrimenkul sermaye iradı elde edilmesi bu kişiler açısından vergi mükellefiyetinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Vergi mükellefi olarak belirtilen bu kişiler üzerinde kısaca durmak konuya açıklık getirecektir.

Sahip, sahip kavramı ile kastedilen maliktir. Malik, bir mülke sahip olan kimseyi ifade eder ki o kimse hukuk düzeni sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Sahip olma (maliklik); gayrimenkullerde ve aynı hak niteliğindeki haklarda tapuya tescil ile, menkullerde teslim yolu ile, aynı hak dışındaki haklar da daha çok sözleşme ile meydana gelir.

Zilyet: TMK'a göre zilyet, bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimseyi ifade eder. Genellikle bir kimsenin mülkiyetinde bulunan eşyanın aynı zamanda zilyedi olması malik ve zilyet kavramlarının aynı anlamına geldiği yanlışlığına neden olmaktadır. Oysa bu iki kavram aynı anlama gelmemektedir. Bir kimse bir eşyanın maliki olduğu halde zilyedi olamayacağı gibi, bir başka kimse de bir eşyanın zilyedi olduğu halde maliki olamayabilir.

Mutasarrıf: Malik veya zilyetleri dışında, mal veya hakları hukuken veya fiilen tasarruf eden kişilere denir.

İrtifak hakkı sahibi: İrtifak hakkı, bir gayrimenkul sahibinin, başka bir gayrimenkulün bir kıs-

mı veya tamamını doğrudan kullanma veya ondan yararlanma hakkı veren veya malike bir çekinme borcu yükleyen, sınırlı bir hakimiyet hakkıdır. Bu hakka sahip olan kimseye irtifa hakkı sahibi denir.

İntifa hakkı: Menkul, gayrimenkul, haklar veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilen bu hak sahibine aksine düzenleme olmadıkça konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar. İntifa hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur.

Kiracı: Menkul veya gayrimenkul niteliğindeki varlık ve hakları kiraya tutan kişiye verilen isimdir.

Gayrimenkul Kira Gelirlerinde Vergilendirilecek Kazancın Tespiti

Gayrimenkul kiralamalarında gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Tahsil esası, gelirin nakit veya ayın şeklinde maddi bir kıymet veya gayri maddi bir servet unsuru olarak, sahibinin mal varlığına dâhil olmasını ifade etmektedir. Tahsil esasına göre gayrimenkul sermaye iradına konu olacak kira gelirinin vergilendirilmesi için mutlaka tahsil edilmiş olması gereklidir. İrad sahibinin bilgisi olmak koşulu ile adlarına kamu müessesesine, icra dairesine, bankaya, notere, posta idaresine para yatırılması ya da kira olarak doğan alacağın başka bir şahsa temlik veya kiracısına olan borcu ile takası tahsil olarak kabul edilmektedir.

Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde “safı irat” dikkate alınmaktadır. Safı irat;

gayri safı hasılatı, iradın elde edilmesi ve idame ettirilmesi amacı ile yapılan giderlerin indirilmesi sureti ile bulunmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradının safı tutarının tespitinde dikkate alınacak giderler; gerçek usulde ve götürü usulde olmak üzere iki farklı şekilde tespiti edilebilmektedir. Kanun koyucu gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerin, gelirlerini isterlerse gerçek gider usulüne göre, gerçek giderleri hesaplamanın zor veya zahmetli olduğunu düşünüyorlarsa götürü gider usulüne göre tespit etmelerine imkan sağlamıştır.

1. Gerçek Gider Usulüne göre

$$\text{Safı İrat} = \text{Gayrisafı Hasılat} - \text{Toplam gider}$$

2. Götürü Gider Usulüne göre

$$\text{Safı İrat} = \text{Gayrisafı Hasılat} - (\text{Gayrisafı Hasılat} \times \% 15)$$

Hasılat

Gayrimenkullerin kiraya verilmesinde gayrisafı hasılat, GVK’nın 70. maddesinde sayılan ve gayrimenkul olarak kabul edilen mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içerisinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleridir. Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil edilen kiralar, ilgili bulundukları yılın hasılatı kabul edilmektedir. Şu kadar ki, ölüm ve memleketi terk hallerinde mükellefiyetin kalktığı tarihi izleyen yıllara ait olmak üzere peşin tahsil olunan kiralar, mükellefiyetin kalktığı dönemin hasılatı olarak kabul edilir.

örnek

Ali 2016 yılında binasını 4 yıllığına kiraya vermiştir. Yıllık kira bedeli T5.000’dir. Yapılan sözleşmede kiranın tümünün 2018 yılında peşin olarak ödenmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır. 2018 yılında Ali’nin gayrisafı kirageliri kaç T’dir?

çözüm

Yıllar	Kira Bedeli (T)		Gayrisafı hasılat (T)
2016	5.000	Geçmiş Yıl	5.000
2017	5.000	Geçmiş Yıl	5.000
2018	5.000	İçinde Bulunulan Yıl (O yıl)	5.000
2019	5.000	Gelecek Yıl	
Toplam Kira Bedeli	20.000		

$$\text{Gayrisafı Hasılat} = \text{o yıla ait kira bedeli} + \text{geçmiş yıl/lar kira bedeli} = 5.000 + 10.000 = \text{₺}15.000$$

Kira gelirlerinin tahsili nakdi ve aynı olabilmektedir. Kira gelirinin nakden tahsili, Türk Lirası cinsinden tahsilini ifade etmektedir. Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tespit edilecek emsal bedeli ile paraya çevrilir.

Safi İradın Tespitinde İndirilecek Giderler

Gelir vergisine tabi kazanç ve iratlarda vergilendirme söz konusu kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden yapılmaktadır. Safi irat, gayrimenkul olarak kabul edilen mal ve hakların kiraya verilmesinden nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinden, iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderlerin indirilmesi sonrası kalan müspet farktır. Kira gelirlerinin safi iradının tespitinde gerçek gider ve götürü gider usulü olmak üzere iki yöntem uygulanmaktadır.

Gerçek gider usulüne göre safi iradın tespitinde GVK'nın 21. maddesine göre istisna edilen hasılatla isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılatlardan belgelendirmek şartıyla kanunda belirtilen gerçek giderler indirilmektedir.

GVK'nın 21. maddesinde yazılı olan istisna mesken istisnasıdır. Bu maddeye göre binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içerisinde elde edilen hasılatın, 2018 yılı için 4.400 lirası gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu tutarlar her yıl yeniden belirlenmektedir. Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere bu istisna sadece mesken kiralama için geçerlidir. Diğer gayrimenkul kiralama ve diğer (örneğin işyeri kira geliri) bu istisnadan yararlanmak mümkün değildir. Ancak, bir kişinin aynı anda hem konut kira geliri hem de işyeri kira geliri elde etmesi istisnadan yararlanılmasına engel değildir. İstisna tutarının üzerinde hasılat elde edilmesine karşın kanuni süresi içinde gelirin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi hallerinde de istisnadan yararlanmak mümkün değildir. Ayrıca, ticari, zirai veya serbest meslek kazancını yıllık beyanname ile bildirmek zorunluluğunda olan mükelleflerin mesken kira gelirleri olması halinde bu istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

İstisna haddi üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi

tutarları gelir vergisi tarifesinin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü diliminde ücretler için öngörülen tutar 2018 yılı için ₺120.000'dir.

Mesken istisnası şahsa bağlı bir haktır.

Gayrimenkullerin kiraya verilmesinden elde edilen gayrisafi hasılatlardan indirilebilecek giderler şunlardır:

- Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri: Kiraya veren tarafından ödenen elektrik, su, doğalgaz gibi benzeri ödemeler
- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı yönetim giderleri: Kapıcı veya kaloriferciye yapılan veya büyük sitelerde sitenin yönetimi için profesyonel yöneticilere ödenen ücretin binaya düşen payı.
- Kiraya verilen mal ve haklara ilişkin sigorta giderleri: Deprem sigortası gibi.
- Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf edilen borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5'i: Örneğin bir bankadan alınan kredi ile 300.000 lira değerinde bir ev satın alınmıştır. Bankaya yılda 10.000 lira faiz ödenmektedir. Bu durumda mükellef bu binayı kiraya verdiğinde elde ettiği brüt irattan 10.000 lira faizi ve $300.000 \times \%5 = 15.000$ lirayı gider olarak düşebilecektir.
- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak koşuluyla belediyelere ödenen harcamalara katılma payları: Kiraya verilen konutlar için ödenen emlak vergisi gibi.
- Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar.
- Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (gayrimenkulün ekonomik değerini art-



Ticari kazancı basit usulde tespit edilenler de mesken istisnasından yararlanamaz.

tıracak şekilde genişletme, değişiklik veya gayrimenkule ilaveler yapılması için yapılan harcamalar onarım gideri sayılmaz). Örneğin evin badana veya boya yapılması, bacadanın temizlenmesi, kırılan kiremitlerin aktarılması onarım gideri olarak kabul edilirken binaya kalorifer veya asansör yaptırılması onarım gideri olarak kabul edilmeyecektir.

- Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri: Örneğin binaların dış cephelerinin korunması amacıyla yapılan harcamalar, asansör veya kalorifer tesisatının bakımı için yapılan harcamalar.
- Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve ödedikleri gerçek giderler.
- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedelleri: Örneğin çocuk sayısının artması sonucu oturdukları daireyi kiraya vererek başka bir daireye kiracı olarak çıkılması. Bu durumda kiraya verdikleri daireden tahsil edilen kira bedelinden kiracı olarak çıkılan daire için ödenen kira bedeli gider olarak indirebilecektir. Ancak bu indirimin yapılabilmesi için mükellefin gerçek gider usulünü seçmesi gerekir. Götürü gider indiriminden yararlananlar bu gider imkânından yararlanamazlar.

- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama dayalı olarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.

Konut istisnasından yararlanıldığı durumda, safi iradın tespitinde gerçek gider usulün seçilmesi halinde, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderler gayrisafi hasılatı indirimlemez. Bu durumda vergiye tabi gayrisafi hasılatı isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

Vergiye Tabi İrada İsabet Eden

Gerçek Gider Tutarı = (Vergiye Tabi Gayrisafi Hasılat x Toplam Gider) / Toplam Hasılat

Gerçek giderlerin önemsiz tutarlarda olması, gerçek giderleri hesaplamanın zor veya zahmetli olduğunun düşünülmesi, gerçek giderlerin belgelenememesi gibi durumlarda mükellefler gerçek giderlerini indirmek yerine götürü gider usulünü tercih edebilirler. Bu usulde gayrisafi hasılatın % 15'i götürü olarak indirilmektedir. Götürü gider indirimi sadece mallar için uygulanabilmekte, hakların kiraya verildiği durumlarda uygulanamamaktadır. Götürü gider usulünü seçen mükellefler iki yıl geçmeden gerçek usul yöntemine geçemezler.



dikkat

Hakların kiralananmasından elde edilen gelirlerde ise götürü gider usulünden yararlanmak mümkün değildir.



yaşama ilişkilendir

Hangi Yöntemi Seçmeli

Kira geliri elde edenler diledikleri yöntemi seçmekte serbesttirler. Ancak götürü gideri seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe bu yöntemden dönememezler. Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler ise istedikleri takdirde bir sonraki yıl götürü gider yöntemini tercih edebilirler.

İndirim konusunda kararı yine mükellefler kendileri vereceklerdir. Konunun özelliğine göre en sağlıklı bilgiyi kendileri bilecekleri için bu yöntemlerden hangisi kendilerine en fazla avantaj sağlıyorsa ona göre beyanname verebilirler.

Ama şunları da söylemekte yarar vardır. Yüksek miktarlarda kira geliri elde edenler için götürü gider yöntemi daha avantajlı olmaktadır. Çünkü genellikle götürü gider oranı kadar gayrimenkul

gideri yapmak yada bu gideri belgelemek zordur. www.muhasabenet.net

Bunun yanında;

- Yeni gayrimenkul alan;
- Yeni alınan gayrimenkulü banka kredisi ile alan;
- Kira geliri düşük olan;www.muhasabenet.net

Mükelleflerin gerçek gider yöntemini seçmeleri daha avantajlı olabilir.

Kaynak:

<https://www.facebook.com/notes/gelecek%20Fin-mali-m%C3%BC%C5%9Favirleri/kira-gelirinde-ger%C3%A7ek-gider-mig%C3%B6t%C3%BCr%C3%BC-gider-mibur%C3%A7in-kaya/357376771884/>

Gerçek gider veya götürü gider usulünün kısmi olarak uygulanması söz konusu değildir. Yani gayrisafi hasıllattan gider indiriminde sadece bu iki usulden biri tercih edilecektir.

örnek

Öğretim üyesi Ayşenaz 2018 yılında konut olarak kiraya vermiş olduğu gayrimenkulden ₺20.000 kira geliri elde etmiştir. Ayşenaz bu geliri elde etmek için ₺6.000 gerçek gider yapmıştır? Gerçek gider ve götürü gider usulüne göre safi hasılatı bulunuz?

çözüm

Gerçek Gider Usulü seçilmiş olsaydı		Götürü Gider Usulü seçilmiş olsaydı	
Gayrisafi Hasılat	20.000	Gayrisafi Hasılat	20.000
(-) Konut istisnası	4.400	(-) Konut istisnası	4.400
Vergiye Tabi Gayrisafi Hasılat	15.600	Vergiye Tabi Gayrisafi Hasılat	15.600
(-) Gerçek Gider	4.680	Götürü Gider	2.340
$(20.000 - 4.400) \times 6.000$		$(15.600 \times \% 15)$	
20.000			
Safi Hasılat	10.920	Safi Hasılat	13.260

Gayrimenkullerin kiralınmasından elde edilen gayrisafi hasıllattan gelir vergisi ile diğer şahsi vergiler, para cezaları ve vergi cezaları indirilememektedir.

Emsal Kira Bedeli

Emsal kira bedeli uygulaması, esas itibarıyla gayrimenkullerin bedelsiz olarak GVK'nın 73. maddesinde belirtilenler dışındaki kişilerin kullanımına tahsis edilmesi, kira bedellerinin kiraya verilen mal ve hakların emsallerinin (eş veya eşlerinin) kira bedelinden düşük olması veya kira bedelinin tespit edilememesi hallerinde muvazaalı olarak gerçek kira gelirin altında beyanda bulunulması durumlarında vergi güvenlik müessesesi olarak kullanılmak amacıyla getirilmiştir. Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkasının kullanımına bırakılması dolayısı ile emsal kira bedeli uygulaması yapılması için, mülkiyet veya tasarruf hakkının bütünüyle mal sahibine ait olması, buna rağmen istifade hakkının başkasına bırakılmış olması gerekir. Bir başkası lehine, tapuya tescil suretiyle intifa hakkı tesis edildiği takdirde emsal kira bedeli uygulaması yapılamaz.

Emsal kira bedeli bir ölçü olarak vergi idaresi lehine adi kanuni karine niteliğinde olup, mükellefçe her zaman çürütülebilir ve aksi ispat edilebilir. Elde edilen gerçek kira gelirin kira sözleşmesi, ödeme-

ye ilişkin banka dekontu veya havale makbuzu vb. belgelerle veya kiracının ifadesi ile ispat veya tevsik edildiği durumlarda ayrıca emsal kira bedeli karşılaştırılması uygulaması yoluna gidilmemektedir. Sözü edilen ispat veya tevsik işlemine ise, ancak beyan edilen kira gelirin gerçek durumu yansıtmadığına ilişkin karinelerin bulunması veya vergi incelemeleri sırasında yetkililerce talep edilmesi durumunda başvurulmaktadır (1999/1 sayılı GVK İç Genelgesi). Dolayısıyla eğer mükellef, bir taşınmazını emsal kira bedelinin altında bir tutardan kiraya verdiğini kanıtlarsa, burada emsal kira bedeli ölçütü uygulanmaz. Ayrıca, internet ortamında verilen kira bildirimlerinde, emlak vergisi değerinin %5'inin altında beyan edilen kira gelirleri ile ilgili beyanname kabul edilmemektedir. Dolayısıyla her ne kadar anılan İç Genelge ile emsal kira bedelinin altında bir kira bedelinin beyan edilebilmesi öngörülmüş olsa da (ispat veya tevsik şartıyla) bu durumun fiilen uygulanabilirliği kalmamıştır. Bir başka ifadeyle, vergi değerinin %5'inin altında kira geliri bildirimini içeren beyannamelerin "Kira Beyanname Sistemine" girişi mümkün bulunmamaktadır.

Emsal kira bedeli yıllık olarak hesaplanır. Kiralamanın bir veya birkaç aylık döneme isabet etmesi veya kiralamanın bu kadar süreyle yapılması halinde alınan kira bedeli yıllık emsal kira bedelinin kiralama süresindeki aylara isabet eden tutarıyla karşılaştırılmaktadır. Gayrimenkul sermaye iradında, vergiyi doğuran olay tahsile bağlı olduğu için, kira geliri tahsil edilmediği sürece, başka bir anlatımla kira geliri elde edildiği ortaya konmadan, emsal kira bedeli esasına göre tarhiyat yapılamamaktadır. Danıştay'ın görüşü de bu yöndedir.

Bina ve arazide emsal kira bedeli yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmişse bu bedel, bu suretle tespit veya takdir edilmiş kira mevcut değilse VUK'a göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa VUK'un servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre tespit edilen değer % 10'udur.

✓ Vergi değeri bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanunu'na tespit edilen değeridir.

✓ Maliyet bedeli, iktisadi kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması dolayısıyla yapılan ödemelerde bunlara bağlı her türlü giderlerin toplamını ifade etmektedir.

örnek

Vergi değeri ₺100.000 olan bir dairenin yıllık kira bedeli $100.000 \times \% 5 = ₺5.000$ 'den düşük olamaz. ₺5.000 dairenin emsal kira bedelidir.

Boş kalan dairelerin muhafazası için bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması; binanın mal sahiplerinin usul (büyükanne, büyükbaba, anne, baba), fûru (çocuklar, torunlar) veya kardeşlerin ikametine tahsis edilmesi; mal sahibi ile akrabaların aynı evde kalması; kamuya ait kiralamalarda emsal kira bedeli uygulanmaz.



dikkat

İşyerlerinin bedelsiz olarak usul, fûru veya kardeşlerin kullanımına tahsis edilmesi halinde emsal kira bedeli uygulanır.

Gayrimenkul Kira Gelirlerinde Stopaj (Vergi Tevkifatı/Kesintisi)

Gayrimenkul olarak kabul edilen mal ve hakların kiralınması karşılığında elde edilen iratlar gelir vergisine mahsuben nakden veya hesaben ödenmesi sırasında stopaja tabi tutulmaktadır. Kimlerin yaptıkları kira ödemelerinden stopaj kesmek zorunda olduğu GVK'nın 94. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler yaptıkları nakdi veya hesabi ödemeleri sırasında gelir vergisi stopajı yapmak zorundadırlar. GVK'nın 94. maddesinde stopaj yapmakla zorunlu tutulanların dışında kalanlar, yaptıkları kira ödemeleri üzerinden stopaj yapmak zorunda değildirler. Örneğin, ticari kazancı basit usule göre tespit edilen bir manav, kira ödemesi sırasında stopaj yapamaz. İşyerlerinin bedelsiz olarak usul, fûru veya kardeşlerin kullanımına bırakılması halinde işyerinin vergi değerinin % 5'i emsal kira bedeli olarak kabul edilip beyan edilecektir. Ancak, bu durumda nakden veya hesaben bir ödemenin söz konusu olmaması nedeniyle emsal kira bedeli üzerinden stopaj yapılamayacağı unutulmamalıdır. Ayrıca, kira ödemeleri üzerinden stopaj yapılabilmesi için, kiracı tarafından kiralanan yerde ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetle iştigal edilmesi gereklidir. Kiralamalarda stopaj oranı % 20'dir.

Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Beyanı ve Verginin Ödenmesi

Gayrimenkullerin kiralınması sonucu elde edilen iratların vergilendirilmesi beyan veya stopaj yoluyla söz konusu olmaktadır. Stopaja tabi tutulan kira ödemelerinin tutarı gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşmaması durumunda beyan edilmemektedir. Bu tutar her yıl değişimle birlikte 2018 yılı için ₺34.000'dir. Bu durumda kira ödemeleri sırasında yapılan stopaj nihai vergileme olmaktadır. Stopaja tabi tutulan kira ödemelerinin gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşması (2018 yılı için ₺34.000) ve stopaja maruz kalmamış kira gelirleri tutarı ne olursa olsun beyan edilmek zorundadır. Bu kuralın

istisnası mesken kira gelirleridir. Mesken kira geliri tutarının 2018 yılı için ₺4.400'yi aşmaması halinde beyanname verilmez. Tutarın ₺4.400'yi aşması halinde ise beyanname verilmek zorundadır. Gelirin beyan yoluyla bildirilmesi durumunda, yıllık gelir vergisi beyannamesi takvim yılını izleyen üçüncü ay olan Mart ayının birinci gününden 25. günü akşamına kadar mükellefin ikametgâhının bulunduğu yerin vergi daire-sine verilmelidir. Beyanname üzerinden hesaplanan vergi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Öğrenme Çıktısı

2 Gayrimenkullerin kiralanması halinde elde edilen gelirin nasıl vergilendirildiğini açıklayabilme



Araştır 2

Bay Galip ticari işletmesine kayıtlı olan binasının yanı sıra özel mülkiyetinde olan bir binayı aylık ₺1.500'den kiraya vermiş olsaydı, elde etmiş olduğu bu gelirin vergilendirmesi hakkında ne söylenebilirdi?

İlişkilendir

Gayrimenkul kiralari hakkındaki kanunu inceleyelim.

Anlat/Paylaş

Emsal kira bedelinin varlık sebebini anlatalım.

GAYRİMENKUL SATIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

Gayrimenkullerin, gerçek kişiler tarafından elden çıkarılmasında vergileme açısından üç farklı durum söz konusu olmaktadır. Elden çıkarılma sonucunda elde edilen kazanç; ya ticari kazanç olmakta, ya belli durumlarda diğer kazanç ve irat (değer artış kazancı) olmakta ya da belli şartlar dahilinde gelir vergisinin konusuna girmemektedir.

Gayrimenkul satışının devamlılık arz etmesi ve bu faaliyetin ticari bir organizasyon içerisinde sürdürülmesi halinde elde edilen kazanç ticari kazanç olarak vergilendirilmektedir. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar devamlılık arz etmemek ve ticari bir organizasyon dahilinde yapılmamak şartı ile, değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir. Gayrimenkul kazançlarının gelir vergisinden istisna edilmesinde ise söz konusu gayrimenkullerin iktisap tarihi ve edinim biçimi ön plana çıkmaktadır. Buna göre, gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre geçtikten

sonra satılması halinde elde edilen kazancın tutarı ne olursa olsun vergilendirilmemektedir. Benzer şekilde, ivazsız olarak (miras ya da hibe şeklinde) edinilen gayrimenkuller için süre şartı aranmaksızın ne zaman satılırsa satılsın elde edilen tutar gelir vergisine tabi tutulmamaktadır.

Kurumların gayrimenkul satış kazançlarından elde ettikleri kazançlar kurum kazancı olarak kurumlar vergisine tabi olmaktadır. Ancak Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK)'nın 5. maddesi ile gayrimenkul satış kazançlarının %50'si kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

Gerçek Kişilerin Gayrimenkul Satış Kazançları

Gerçek kişilerin sahip oldukları gayrimenkulleri elden çıkarmalarından doğan kazancın niteliği ve vergilendirilmesi hakkında 193 sayılı GVK'nın ticari kazanç ve diğer kazanç ve iratlar bölümünde düzenlemeler yapılmıştır. Gayrimenkul satışlarına yönelik anılan düzenlemeler şu şekildedir.

Ticari kazanç, her türlü ticari ve sınaî faaliyetten doğan kazançtır. Ticari kazancı belirleyen temel unsur “faaliyetin sermaye ve emekten oluşan bir organizasyona dayanması” ve bu organizasyonun işlemlerindeki “devamlılık”tır. 193 sayılı GVK’nın 37. maddesinin 2. fıkrasının 4. bendinde “gayrimenkullerin alım satımı ve inşaa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazançların ticari kazanç olarak vergilendirileceği” belirtilmiştir.

Diğer kazanç ve iratlar, belirli kaynaklara bağlanması mümkün olmayan, belirli dönemlerde (periyodik olarak) meydana gelmeyen, devamlı değil arızı olan ve çoğu zaman bir teşebbüs sonucu olmaksızın kişilerin bazı mal varlıklarında kendiliğinden meydana gelen kazanç ve iratlardır. Bu gelir türünü diğerlerinden ayıran en önemli özellik “devamlılık göstermeyen gelirlerin” bu kapsamda değerlendirilmiş olmasıdır. Diğer kazanç ve iratlar “değer artış kazançları” ve “arızı kazançlar” olmak üzere iki alt ayrıma tabi tutulmuştur. Gayrimenkullerin elden çıkarılması yönelik düzenleme ise 193 sayılı GVK’nın “değer artış kazançlarını” düzenleyen mükerrer 80. maddesinin 1. fıkrasının 6. bendinde yer almaktadır. Anılan düzenleme uyarınca,

“İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70. maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (01.01.2007 tarihinden geçerli olmak üzere) beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar” değer artış kazancı olarak kabul edilmektedir.

Gayrimenkullerin elden çıkarılmalarından doğan kazancın niteliğinin belirlenmesi, yani kazancın diğer kazanç ve iratlar gelir türündeki değer artış kazancı olarak mı, yoksa ticari kazanç mı olarak vergilendirilmesi gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Gayrimenkul alım satım işinden elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesinde ilk önemli unsur “faaliyetteki devamlılık”tır. Gayrimenkul alım satım işleri devamlı olarak, bir meslek halinde sürdürülüyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır. Burada devamlılık unsurunu belirleyen en belirleyici ölçüt ‘kazanç doğuran işlem sayısındaki çokluktur. İşlem sayısındaki çokluk

gayrimenkullerin aynı takvim yılı içerisinde birden fazla veya takip eden birden fazla takvim yılında art arda satılmış olmasına göre belirlenir. Alım satım işlemlerinin birden fazla olması halinde kazanç şeklinin belirlenebilmesi için ikinci önemli unsur olan “satışın hangi amaçla yapıldığı”nın tespit edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkul alım satımı kazanç elde etmek için yapılıyorsa söz konusu alım-satım işlemi ticari kazanç kapsamında değerlendirilir.

Gayrimenkul alım satımında ticari bir amaç yoksa şahsi ihtiyacın karşılanması ya da servetin korunması amacıyla yapılıyorsa elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak değerlendirilir.

Gayrimenkul alım satım işinden elde edilen gelirin niteliğinin belirlenmesinde üçüncü önemli unsur ise “ticari bir organizasyonun varlığı”dır.

Gayrimenkul alım satımı, şekli ve maddi şartları ile kurulmuş bir ticari organizasyon içinde yapılıyorsa elde edilen kazanç ticari kazançtır. Ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça belli olmadığı hallerde ise kazanç türü “faaliyetteki devamlılık” ve “satışın hangi amaçla yapıldığı” unsurlarına göre tespit edilir.

Ticari kazançlar, VUK ile GVK hükümleri çerçevesinde belirlenir. Mükellefler belirli bir vergilendirme dönemi içerisinde elde ettikleri gayri safi hasıladan, o geliri elde etmek için sarf ettikleri ve kanunun izin verdiği giderler ile amortismanları düşüldükten sonra geriye kalan safi miktar, verginin matrahı olarak beyanname ile vergi dairesine bildirirler. Beyanname ile beyan edilen gelir üzerinden tahakkuk eden vergiler kanuni ödeme süreleri (Mart ve Temmuz) içerisinde iki taksitte ödenir.

Ticari kazançlarından dolayı vergiye tabi olanlar kazançlarını gerçek ve basit usul olmak üzere iki biçimde tespit ederler. Gerçek usulde vergiye tabi olanlar bilanço esasına göre defter tutarak ticari kazançlarını belirler. Bilanço esasına göre ticari kazancın tespiti dönembaşı ve dönem sonu bilançolarına göre bulunan özsermaye arasındaki farka dayanmakla beraber, bu farka varsa dönem içinde çekilen değerlerin eklenmesi, eklenen değerlerin ve vergiden istisna edilmiş kazançların çıkarılmasıyla bulunur. Basit usule göre ticari kazancın tespitinde defter tutulması ve defter

tutmanın gerektirdiği hesapların işlenmesi söz konusu değildir. Deftersiz işletme hesabı olarak nitelendirilebilecek basit usulde, ticari kazanç, belgelere dayanan hasılatlardan belgelere dayanan giderler ve satın alınan malların alış bedelleri çıkartılarak bulunur.

Değer Artış Kazancına Konu Olan Gayrimenkul Satışları

193 sayılı GVK'nın 2. maddesinde gelir vergisine konu olan yedi gelir unsuru ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar olarak sayılmıştır. Bu gelir unsurlarından ilk altısında gözlemlenen ortak nokta (özellikle ticari ve mesleki kazançların) belirli bir ölçüde devamlılık göstermesidir. Oysa gelir, devamlılık özelliği göstermeden de elde edilir. İşte, yedinci gelir unsuru yukarıda belirtilen ilk altı gelir unsurunu içermeyen veya bunlarla ilişkilendirilmeyen nitelikleri GVK'da belirtilen gelirleri kapsamasına almaktadır. Altı gelir unsuruna girmeyip dışarıda kalan gelirler diğer kazanç ve iratlar başlığı ile yedinci gelir unsuru olarak yer almıştır. Bu yedinci gruba giren kazanç ve iratlar GVK'nın 80. ve 82. maddeleri arasında ayrı ayrı sayılmak sureti ile düzenlenmiştir. Bu kazanç ve iratlar değer artış kazançları ve arızı kazançlar olmak üzere iki grupta toplanmaktadır.

Değer artış kazançları bir bedel ödenmek suretiyle edinilen bazı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilenmesi için düzenlenmiş bir gelir grubudur. GVK'nın "Değer Artışı Kazançları" başlıklı mükerrer 80. maddesinde; bazı

mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olacağı hükmü getirilmiş ve bunların neler olduğu da bentler halinde sıralanmıştır. Kanun belirlemiş olduğu değer artış kazançları şunlardır:

1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
2. 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

Dolayısıyla aşağıdaki mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancıdır:

Tablo 2.1 Değer Artış Kazançları ve İstisnalar

	Alım Satıma Konu Kıymet	Dayanak	İstisna
1	Menkul kıymetler		
2	Diğer sermaye piyasası araçları	Mükerrer 80. maddenin 1. bendi	İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılması
3	Arama, işletme, imtiyaz hakları ve ruhsatları		
4	Alameti farika, marka, ticaret unvanı,		
5	Her türlü teknik resim, desen, model, plan		
6	Sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları		
7	Sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar	Mükerrer 80. maddenin 2. bendi	
8	Telif hakları		
9	İhtira beratları	Mükerrer 80. maddenin 3. bendi	Bu kıymetlerin müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları tarafından elden çıkarılması
10	Ortaklık haklarının veya hisseleri (adi şirketler, kollektif şirketler, adi komandit şirketler, limited şirketler ve kooperatiflerin ortakları ile paylı komandit şirketlerdeki komandite ortakların payları, bu tanım kapsamında değerlendirilmesi gereken ortaklık payları)	Mükerrer 80. maddenin 4. bendi	
11	Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılması	Mükerrer 80. maddenin 5. bendi	
12	Arazi, bina		
13	Maden suları, memba suları		
14	Madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı		
15	Voli mahalleri ve dalyanlar		
16	Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar		
17	Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları	Mükerrer 80. maddenin 6. bendi	İvazsız olarak iktisap edilen kıymetlerin ve iktisap tarihinden itibaren beş yıl süreyle elde tutulan kıymetlerin elden çıkarılması
18	Gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai faaliyetlerde kullandıkları gayrimenkuller		

Değer Artış Kazancına Konu Olan Gayrimenkullerin Kapsamı

5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanun ile GVK’da da bazı değişiklikler yapılmış olup, bunlardan biri de gayrimenkullerin elden çıkarılmasında elde edilen değer artışı kazançlarına ilişkin bulunmaktadır.

5615 sayılı Kanunun 5. maddesi ile değiştirilen ve 1.1.2007 tarihinden itibaren geçerli olan GVK'nın mükerrer 80. maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi uyarınca, elde etme şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç; örneğin miras yoluyla edinilen gayrimenkuller süre ve satış yönünden bir sınırlama söz konusu olmaksızın elden çıkarılmaları halinde ortaya çıkan kazanç vergiye tabi değildir) 70. maddenin birinci fıkrasının 1, 2, 4 ve 7. numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancıdır. Vergilendirme, değer artış kazancının istisna sınırını aşması halinde yapılacaktır.

GVK'nın mükerrer 80. maddesinin birinci fıkrasının 6 numaralı bendi uyarınca aşağıda belirtilen mal ve hakların 5 yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancının konusunu oluşturmaktadır.

- Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı.
- Voli mahalleri ve dalyanlar.
- Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar.
- Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları.

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olarak vergilendirilmesinde "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temlik, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade etmektedir.

Bu konuda karşı karşıya kalınan sorunlardan birisi de arsa sahiplerinin sahip oldukları arsa ve arazileri konut ve işyeri inşa ettirmek amacıyla müteahhit firmalara sözleşme karşılığında devretmeleri ve karşılığında yapılan sözleşmenin niteliğine göre konut veya işyeri almaları halinde, alınan konut veya işyerinin satışından elde edilen kazancın değer artış kazancı sayılıp sayılmayacağı ile ilgilidir. Danıştay Dava Daireleri Kurulu, satın aldığı arsasını müteahhite kat karşılığı veren bir ki-

şinin arsa karşılığında kat sahibi olmasının yeni bir elde etme değil, servetin el değiştirmesi olarak kabul etmiş ve dairelerinin arsanın iktisap tarihinden itibaren 4 yıl geçtikten (yeni düzenlemeye göre 5 yıl) geçtikten sonra satışından elde edilen kazancın değer artış kazancı sayılmayacağını belirtmiştir.

Yukarıda anlatılanlar ışığında gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olarak vergilendirilebilmesi için;

elden çıkarılan gayrimenkulün, bir bedel karşılığında edinilmiş olması,

edinme tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılması,

elde edilen kazancın, elde edildiği yıl için belirlenen istisna tutarını aşması, gerekir.

Değer Artış Kazancına Konu Olan Gayrimenkullerin İktisap Şekli ve İktisap Tarihinin Belirlenmesi

Değer artış kazançlarının 6. bendinde belirtilen mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, iktisap şeklinin önemli olmadığı belirtilmiş, ancak hemen ardından ivazsız edinilenler hariç ibaresi kullanılmıştır. Bu durumda ivazsız olarak iktisap edilen GVK'nın 70. maddesinin 1, 2, 4 ve 7. bentlerinde belirtilen mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir. Bunun dışında, iktisap şekli ne olursa olsun söz konusu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.

Örnek

Bayan Naciye 10.07.2014 tarihinde kendisine miras yoluyla intikal eden apartman dairesini, 16.09.2018 tarihinde satmıştır. Satışa konu apartman dairesinin bedelsiz olarak (veraset yoluyla) intikal etmesi nedeniyle, Bayan Naciye'nin bu satıştan elde ettiği gelir, değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir. Aynı örnekte Bayan Naciye apartman dairesini daha önceki yıllarda tasarruf ettiği birikimleri aracılığı ile satın alıp satmış olsaydı, söz konusu dairenin elden çıkarılmasından doğan kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilecekti.

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artış kazancı olarak vergilendirilebilmesi açısından kanunda belirtilen gayrimenkullerin iktisap tarihinin tespiti önem arz etmektedir. Zira, 5615 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında;

- 01.01.2007 tarihinden önce elde edilmiş mal ve haklar ise iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak değerlendirilecektir. Eğer elden çıkarma, iktisap tarihinden başlayarak dört yıldan daha fazla bir süre sonra gerçekleşmişse, elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.
- 01.01.2007 ve sonrasında elde edilmiş mal ve haklar iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak değerlendirilecektir. Eğer elden çıkarma, iktisap tarihinden başlayarak beş yıldan daha fazla bir süre sonra gerçekleşmişse, elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.

Bu beş yıllık sürenin hesaplanmasında esas alınan iktisap edinme tarihini aşağıdaki iki başlık altında incelemek mümkündür.

Gayrimenkullerde İktisap Tarihinin Belirlenmesi

193 sayılı GVK'nın mükerrer 80/1. maddesinin 6. bendinde sayılan mal ve hakların büyük çoğunluğunun gayrimenkul (taşınmaz) nitelikli olduğu görülmektedir. Gayrimenkuller, TMK'da "taşınmaz" olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan; dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.

Taşınmazlarda iktisap, Türk Medeni Kanununun 705. maddesi uyarınca, tapuya tescille olmaktadır. Buna göre (kat karşılığı müteahhide veya kooperatiflere verilen arsa karşılığında alınan gayrimenkuller dâhil) iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde değer artışı kazancının tespiti yönünden iktisap tarihi olarak "gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih" esas alınacaktır. Ancak taşınmazın tapuya tescil tarihinden önce "sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı bazı özel hallerde" iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine "fiilen kullanıma bırakılma tarihinin" kabul

edilmesi gerekir. Bu çerçevede taşınmazları tapuya tescilden önce fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alanların söz konusu taşınmazları fiilen kullandıklarını "tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları ve benzeri belgelerle tevsik etmeleri halinde" değer artışı kazancının tespiti yönünden "fiilen kullanıma başladıkları tarih" "iktisap tarihi" olarak kabul edilecektir. Taşınmazın ihale veya icra yoluyla alındığı durumlarda da "fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alındığının" yukarıda sözü edilen belgelerle tevsik edilmesi şartıyla tapu tescil işlemi olmasa dahi "fiilen kullanıma bırakıldığı tarihin" iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.

örnek

Bay Fehmi, kooperatif üyeliği karşılığında iktisap ettiği gayrimenkulüne, 10.05.2017 tarihinde su, elektrik ve telefon bağlatılarak, bu tarihten itibaren fiilen kullanmaya başlamış ve bu durumu ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile ispatlamıştır. Bu gayrimenkulün, Bay Fehmi adına tapu tescili, 12.10.2018 tarihinde yapılmıştır. Buna göre, değer artışı kazancının tespiti açısından, beş yıllık sürenin hesabında, gayrimenkulün fiilen kullanılmaya başlandığı 10.05.2017 tarihinin iktisap tarihi olarak esas alınması gerekir.

örnek

Bayan Şaduman, Toplu Konut İdaresinden bir daire satın almıştır. Daire tespiti için 05.10.2015 tarihinde noterde kura çekimi yapılmış, 21.11.2016 tarihinde de yapı kullanım izin belgesi alınmış, ancak dairelerin tapuya tescil işlemi, Toplu Konut İdaresine yapılan ödemelerin tamamlanmasından sonra 08.08.2018 tarihinde yapılmıştır. Buna göre, değer artışı kazancının tespiti açısından, beş yıllık sürenin hesabında, gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesinin alındığı 21.11.2016 tarihinin esas alınması gerekir.

örnek

Bay Kemal, sahibi bulunduğu gayrimenkulün, kat irtifakı tapusunu 03.03.2017 tarihinde, kat mülkiyeti tapusunu ise 06.12.2018 tarihinde almıştır. Bu durumda, iktisap tarihi olarak kat irtifakı tapusunun alındığı 03.03.2017 tarihinin esas alınması gerekir.

Cins Tashihi Yapılan Gayrimenkuller ile Kat Karşılığı Olarak Müteahhit veya Konut Yapı Kooperatiflerinden Alınan Gayrimenkullerin Satılması Halinde İktisap Tarihinin Belirlenmesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 16.03.2010 gün ve 2010/4-1697 No.lu Genelgesinde, cins değişikliği (cins tashihi), bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa, arazi iken, bağ, bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak tanımlanmıştır.

Arazi vasfında iktisap edilen gayrimenkulün belediyelerce ifraz ve taksim işlemine tabi tutularak satılması halinde iktisap tarihi olarak arazinin iktisap edildiği tarih değil, belediyenin ifraz işlemi sonucu arsa vasfını kazanarak, cins tashihi yapıldığı tarihin esas alınması gerekir.

Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin tapuya tescili, cins tashihi sayılarak tapuya tescil tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.

Gayrimenkullerin ivazsız şekilde iktisap edilmesi değer artışı kazancının konusuna girmemektedir. Bu çerçevede ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir, değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

örnek

Bayan Feride'nin, 05.08.2009 tarihinde satın aldığı arsayı, 23.01.2015 tarihinde kat karşılığı olarak müteahhide vererek almış olduğu gayrimenkuller, 25.04.2017 tarihinde tapuya tescil edilmiştir. Kat karşılığı alınan gayrimenkuller yeni bir iktisap olarak kabul edilecek ve değer artışı kazancının tespitinde gayrimenkullerin tapuya tescil edildiği 25.04.2017 tarihi esas alınacaktır. Fiilen kullanımın tapu tescilinden önce gerçekleşmesi halinde ise bu tarihin esas alınacağı tabiidir.

örnek

Bayan Emine tarafından 25.10.2002 tarihinde satın alınan ve tapuya arazi olarak tescil edilen gayrimenkulün belediyece ifraz işlemi sonucu, 27.07.2017 tarihinde cins tashihi gerçekleştirilerek tapuya arsa olarak tescili yapılmıştır. Değer artışı kazancının tespiti açısından, söz konusu değişikliğin (cins tashihi) yapıldığı 27.07.2017 tarihinin esas alınması gerekir.

örnek

Bay Süleyman'a veraset yoluyla intikal eden iki katlı ahşap bina, yıkılıp yerine yeni bir bina yapması ve bu yeni binadan kendisine iki adet daire verilmesi karşılığında, müteahhide verilmiştir. Bay Süleyman, müteahhitten kat karşılığı aldığı iki adet daireyi teslim aldığı yıl içinde satmıştır. İvazsız olarak (veraset yoluyla) iktisap edilen gayrimenkulün, cins tashihi yapılarak kat karşılığı verilmesi halinde, "ivazsız iktisap edilme" niteliği değişmeyeceğinden, gayrimenkulün satışından elde edilen gelir de değer artışı kazancına tabii olmayacaktır.

Değer Artış Kazancının Tespiti

Bilindiği üzere, GVK'da aksine hüküm olmadıkça, vergileme yönünden gelirin tespitinde kazanç ve iratlar gerçek ve safi miktarları ile dikkate alınırlar. Değer artış kazancında, verginin konusunu oluşturan gelir, alım satım sırasında oluşan farkı ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile alım ile elden çıkarma süresi içinde mal veya hakta oluşan değer artışı bir gelir unsuru olarak vergileme kapsamına alındığından, üzerinden vergi hesaplanacak değer olarak safi değer artışının tespiti önem arz eder.

GVK'nın safi değer artışı başlıklı mükerrer 81. maddesine göre, değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunacaktır.

Kanunun ilgili maddesi dikkate alındığında safi değer artış kazancı şu şekilde formüle edilebiliriz;

Safi değer artış kazancı = Hasılat- giderler = [elden çıkarma karşılığı elde edinilen menfaat toplamı - (endekslenmiş maliyet bedeli + alım satım nedeniyle yapılan giderler + ödenen vergi/harçlar)]

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan değer artış kazançlarının safi miktarının hesaplanmasında esas alınan hasılat aşağıdaki şu bedellerin toplamından oluşmaktadır;

- Nakit karşılığı satış halinde satış bedeli,
- İvaz karşılığı devir ve temlikte devir ve temlik karşılığı alınan ivaz,
- Hasılatın ayın ve menfaat olarak sağlanması durumunda, VUK'un değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunan değer,
- Kamulaştırma ve devletleştirme halinde alınan istimlak bedelleri,
- Trampa ve takas halinde ise elden çıkarılan kıymet karşılığında alınan mal ve hakların VUK'un değerleme ile ilgili hükümlerine göre tespit olunan değeri.

Elden çıkarma deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temlik, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ile mal ve haklar üzerindeki tasarruf hakkının herhangi bir şekilde devredilmesini ifade eder. Dikkat edilirse miras ve bağış şeklindeki bir tasarruf elden çıkarma olarak kabul edilmemiştir. Başka bir ifade ile, ivazsız olarak elden çıkarma çıkaran açısından diğer kazanç ve iradı oluşturmaktadır. Ancak bu durumda elde eden açısından Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı unutulmamalıdır.

Safi kazancın tespitinde hasılatı indirilebilecek unsurlar, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçlardan meydana gelmektedir. Maliyet bedelinin mükellef tarafından belirlenmesi ve tevşik edilmesi genel esastır.

Maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; VUK hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel, kazancı bilanço veya işletme hesabı esasına

göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen değer esas alınmaktadır. İşletmeye dahil amortisman tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde ise iktisadi kıymetlerin maliyet bedeli yerine amortismanlar düşüldükten sonra kalan net değeri esas alınmaktadır.

Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısı ile tahsis ettikleri gayrimenkuller tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılmaktadır. Maliyet değeri bu an itibarı ile belirlenmektedir.

Safi Tutarın Tespitinde İktisap Bedelinin Güncelleştirilmesi (Endeksleme)

Değer artış kazançlarının tespitine yönelik endeksleme uygulaması ilk olarak 3946 sayılı Kanunun 18. maddesi ile GVK'nın mükerrer 81. maddesine eklenen bent ile uygulanmaya başlanmıştır. 3946 sayılı Kanun'un genel gerekçesinde yer verilen görüşler uyarınca, öngörülen düzenlemelerle "vergilerin yasallığı" ilkesi ön planda tutularak, vergi sistemindeki aksaklıkların giderilmesi, sistem bütünü içerisinde uyumun sağlanması, daha adil bir vergi sistemi kurulması, sistemin basit, anlaşılır ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulması ve tasarlanan ekonomik, mali sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkinlik sağlanması amaçlanmaktadır.

Endeksleme uygulamasının temel amacı mükelleflerin gerçek kazançları üzerinden vergilendirilmelerini sağlamaktır. Bu bağlamda, endeksleme uygulaması ile enflasyon nedeniyle meydana gelen değer artışları üzerinden vergi alınması önlenmektedir.

GVK'nın mükerrer 81. maddesinin son fıkrasına göre, mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki (TEFE) artış oranında artırılarak tespit edilir. Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır. Buna göre, değer artış kazançlarının tespitinde endeksleme uygulamasının yapılabilmesi için değerlendirilecek süreçte TEFE artışının % 10 veya üzerinde olması şartı aranmaktadır. 5281 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2006 tarihinden önce TEFE'deki artış oranı yönünden herhangi bir sınırla bağlı olmaksızın doğrudan dikkate alınan

endeksleme uygulaması, 5281 sayılı kanunla yapılan değişiklikle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere şartlı hale getirilmiştir. Dolayısı ile endeksleme uygulamasının devreye girip girmeyeceği konusunda alım satıma konu olan mal veya hakkın elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, iktisap edildiği tarih ile satıldığı aydan önceki ay sonu itibarı ile geçen süreçte Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen TEFE'deki artış oranı dikkate alınacaktır.

VUK'un mükerrer 298. maddesinin "C" bendinde 5479 sayılı kanunla yapılan değişiklikle 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere vergi kanunlarında yer alan "toptan eşya fiyatları genel endeksi-TEFE" ibaresi yerine "üretici fiyatları genel endeksi-ÜFE" ibaresinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 18 Kasım 2005 tarihi itibarı ile "T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü"nün adı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle yapılan bu değişiklikler sonrası endeksleme yapılırken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenen ÜFE'deki artış oranı esas alınacaktır.

Kooperatif hissesini satanlarda ödedikleri her aidatı satıcıları ay hariç TÜİK aylık ÜFE oranına göre endeksleyerek yükselteceklerdir.

✓ Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), belirli bir referans döneminde ülke ekonomisinde üretimi yapılan ve yurtiçine satışa konu olan ürünlerin, üretici fiyatlarını zaman içinde karşılaştırarak fiyat değişikliklerini ölçen fiyat endeksidir.

Değer Artış Kazançlarında İstisna

5281 sayılı Kanunun 27.maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere, bir takvim yılı içerisinde elde edilen değer artışı kazancının belirli bir tutara kadar olan kısmı vergilendirilmemektedir. Diğer bir ifade ile değer artış kazançlarının belirli bir tutarı gelir vergisinden istisna edilmektedir. Bu tutar her yıl değişmekle birlikte 2018 yılı için ₺12.000 olarak belirlenmiştir. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere mal ve hakların elden çıkarılmasından elde edilen değer artış kazancının 2018 yılı için ₺12.000'lik istisna tutarını aşmaması halinde bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek diğer gelir unsurlarından dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde bu kazanç beyannameye dahil edilmez. Ancak tutarın 2018 yılı için ₺12.000'yi aşması halinde aşan kısım için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmek zorundadır.

İstisna mal ve hakların elde çıkarma bedelinden endekslenmiş maliyet bedeli ile satıcı tarafından üstlenilen giderlerin toplamının düşülmesinden sonraki kazanç uygulanacaktır. Bir kişinin aynı yıl içinde hem gayrimenkul satış kazancı hem de faiz geliri kazancı elde etmiş olması halinde istisna kazançların toplamına uygulanacaktır. İstisna sadece gerçek kişilerce elde edilen diğer kazanç ve irat kapsamındaki gelirler yönünden geçerli olup, ticari işletmelere ait olan bu tür gelirler ile ilgili olarak uygulanamayacaktır.

Tablo 2.2 Değer Artış Kazancı İstisna Tutarları (T)

Yıllar	İstisna Tutarları	Yıllar	İstisna Tutarları
2013	9.400	2016	11.000
2014	9.700	2017	11.000
2015	10.600	2018	12.000

örnek

Bay (A) Denizli’de ₺300.000’ye 01.11.2015 tarihinde bir arsa satın almıştır. Bay (A), bu arsayı 28.03.2018 tarihinde ₺500.000’ye satmıştır. Ayrıca, Bay (A) bu işlemler neticesinde ₺7.500 damga vergisi ödediğini varsayalım. Bay (A)’nın bu işlemde elde ettiği kazanç, gayrimenkul ivazlı olarak iktisap edildiği ve iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden elden çıkarıldığı için değer artış kazancı olarak vergilenecektir. Bu durumda, Bay (A)’nın elde ettiği değer artış kazancı aşağıda şekilde hesaplanacaktır.

çözüm

Şubat 2018 ayına ait ÜFE = 208.63 (varsayım)

Ekim 2015 ayına ait ÜFE = 178.48 (varsayım)

Söz konusu arsa, Kasım 2015’te iktisap edildiği ve Mart 2018’de elden çıkarıldığı için; Ekim 2015 ile Şubat 2018 arasındaki aylardaki ÜFE artış oranı tespit edilecektir. Endeksleme oranının ilgili dönemde %10’un üzerinde artmış olduğu görülmektedir.

ÜFE artış oranı = $208.63 - 178.48 / 178.48 = \% 16.9$

$$\text{Endeksleme Katsayısı (ÜFE Artış Oranı)} = \frac{\text{Elden Çıkarıldığı Tarihinden Bir Önceki Aya İlişkin ÜFE Oranı}}{\text{İktisap Tarihinden Bir Önceki Aya İlişkin ÜFE Oranı}}$$

$$\text{Endeksleme Katsayısı (Şubat 2018 ÜFE oranı / Ekim 2015 ÜFE oranı)} = \frac{208.63}{178.48} = 1,1689$$

Endekslenmiş Maliyet Bedeli = İktisap Bedeli x Endeksleme Katsayısı

Arazinin endekslenmiş maliyet bedeli = $300.000 \times (208.63/178.48) = 350.670$

Bay (A) arsasını elden çıkarma karşılığında toplam ₺500.000 hasılat elde etmiştir.

$$\begin{aligned} \text{Değer Artış Kazancı} &= \text{Hasılat} - (\text{endekslenmiş maliyet bedeli} + \text{ödenen vergi/harçlar}) \\ &= 500.000 - (350.670 + 7.500) \\ &= \text{₺141.830} \end{aligned}$$

2018 yılında elde edilen bu kazancın ₺12.000 tutarı gelir vergisinden istisna olduğundan dolayı beyan edilecek değer artış kazancı $141.830 - 12.000 = \text{₺129.830}$

örnek

Bayan (B) 15.07.2016 tarihinde Ankara’da bir binayı ₺250.000’ye satın almış ve söz konusu binayı 10.06.2018 tarihinde ₺350.000’ye elden çıkarmıştır.

Bu durumda, Bayan (B)’nin elde ettiği değer artış kazancı aşağıda şekilde hesaplanacaktır.

çözüm

Söz konusu bina, Temmuz 2016’da iktisap edildiği ve Haziran 2018’de elden çıkarıldığı için; Haziran 2016 ile Mayıs 2018 arasındaki aylardaki ÜFE artış oranı tespit edilecektir.

ÜFE artış oranı = $174,61 - 164,46 / 164,46 = \% 6,1$ (oranlar varsayılmaktadır)

Bu durumda iktisap bedeli endekslemesi (maliyet bedeli artırımı) yapılmayacaktır. Zira, tespit edilen bu ÜFE artış oranı %10’unun altında kaldığı için endeksleme yapılamayacaktır. Bu durumda söz konusu binanın satın alma bedeli ve varsa damga vergisi kanunen kabul edilen giderlerin toplamı maliyet bedeli olacaktır.

Vergilendirme:

$$(350.000 - 250.000) = 100.000$$

Bu tutara (2018 yılı için) ₺12.000 tutarında istisna uygulanarak beyan edilecek değer artış kazancının tutarı $(100.000 - 12.000) = \text{₺88.000}$ olarak bulunacaktır.

Gayrimenkul Satış Kazancının Beyanı ve Verginin Ödenmesi

Değer artış kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlıdır. İstisna haddini aşan değer artış kazançları, mükellefin beyanı üzerine vergilendirilmektedir.

Beyannamenin verilme zamanı ve beyanname üzerinden hesaplanan verginin ödenmesi, mükellefin tam mükellef ya da dar mükellef olmasına göre farklılık arz etmektedir.

GVK'nın 3. maddesine göre, Türkiye'de yerleşmiş olanlar ile resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşı gerçek kişiler tam mükellef olarak kabul edilmektedirler. Tam mükellef gerçek kişilerin yurt içinde ve yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı Türkiye'de vergiye tabi tutulur.

Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler tarafından (tam mükelleflerin) elde edilen değer artış kazançlarının safi miktarı açıklanan istisna sınırını (2018 yılı için ₺12.000) aşması halinde, elde edilen gelir satışın yapıldığı yılı takip eden Mart ayının 1. gününden 25. günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyanname'si ile beyan edilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir.

Türkiye'de yerleşik olmayanlar dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilmektedir. Dar mükellef gerçek kişilerin yurt içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar Türkiye'de vergilendirilmekte, yurt dışında

elde ettikleri kazanç ve iratlar ise Türkiye'de vergiye tabi değildir.

Bu konuda karşımıza ilginç bir durum çıkmaktadır. Acaba yurt dışında oturma ve çalışma izni bulunan vatandaşlarımız Türkiye'de elde ettikleri gelirleri nedeniyle tam mükellefiyet esasında mı yoksa dar mükellefiyet esasında mı vergilendirileceklerdir? Bu sorunun cevabı 210 Seri No'lu Gelir Vergisi Tebliği ile açıklığa kavuşturulmuştur. Tebliğ ile, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç olmak üzere, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilecekleri belirtilmiştir. Bu vatandaşlarımızdan kesin dönüş yaparak Türkiye'ye yerleşenler ile bir takvim yılı içinde altı aydan daha fazla süreyle Türkiye'de oturanlar ise tam mükellefiyet esasında vergilendirileceklerdir.

Yurt dışında yaşayan ve dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilen söz konusu vatandaşlarımızın, Türkiye'de gayrimenkullerin satışından elde ettikleri değer artış kazançlarının safi tutarının, satışın yapıldığı yıla ilişkin olarak belirlenen istisna tutarını aşması halinde münferit beyanname vereceklerdir. Münferit beyanname kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde gayrimenkulün bulunduğu yerine vergi dairesine verilmesi ve verilen beyanname üzerinden hesaplanan vergini beyanname verme süresi olan 15 gün içinde vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

örnek

Bayan Arzu 10.07.2013 tarihinde ₺150.000'ye satın almış olduğu konutu 15.02.2017 tarihinde ₺250.000'ye satmıştır.

Buna göre Bayan Arzu 10.07.2013 tarihinden sonra satın aldığı ve alış tarihinden beş tam yıl geçmeden satmış olduğundan, elde ettiği kazanç değer artış kazancı olarak vergilendirilecektir.

Söz konusu konut, Temmuz 2013'de iktisap edildiği ve Şubat 2017'de elden çıkarıldığı için; Haziran 2013 ile Ocak 2017 arasındaki aylardaki ÜFE artış oranı tespit edilecektir. Endeksleme oranının ilgili dönemde %10'un üzerinde artmış olduğu görülmektedir.

ÜFE artış oranı = $\frac{205,05 - 164,46}{164,46} = \% 24,7$ (oranlar varsayılmıştır)

Konutun endekslenmiş maliyet bedeli = $150.000 \times (\frac{205,05}{164,46}) = ₺187.021$

Bayan Arzu konutunu elden çıkarma karşılığında toplam ₺250.000 hasılat elde etmiştir.

Değer Artış Kazancı (Vergi matrahı) = $(250.000 - 187.021) - \text{istisna tutarı}$

= $62.979 - 11.000 = ₺51.979$

Mükellef bu tutardan varsa şahıs sigorta primi ve bireysel emeklilik katkı payları, bağış ve yardımları ile eğitim ve sağlık harcamalarına ilişkin giderlerini indirebilmektedir.

Tablo 2.3 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

₺14.800'ye kadar	% 15
₺34.000'nin ₺14.800'si için ₺2.220, fazlası	% 20
₺80.000 'nin ₺34.000'si için ₺6.060, fazlası	% 27
₺80.000'den fazlasının ₺80.000'si için ₺18.480, fazlası	% 35

Yukarıdaki gelir (değer artış kazancı) 2018 yılında elde edilmiş olsaydı, hesaplanan gelir vergisi tutarı aşağıdaki gibi olacaktır.

Vergiye Tabi Gelir.....₺50.979

Hesaplanan Gelir Vergisi.....₺10.644,33

Bulunan bu miktar, 2019 yılının Mart ayının 1. gününden 25. günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecek ve Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir.

Kurumların Gayrimenkul Satış Kazancı

Kurumların hukuki niteliklerinden kaynaklanan ve o kurumu meydana getirenlerin bireysel düzeydeki iktisadi güçlerinin üzerinde oluşan ayrı bir iktisadi güçleri vardır. Bu iktisadi güç; rekabet gücü, büyük çapta ve önemde girişimde bulunabilme gücü, istihdam gücü, daha fazla miktarda sermaye toplayabilme gücü gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Kurumların hukuki oluşum biçimlerinden ve niteliklerinden kaynaklanan söz konusu gücün vergi açısından da değerlendirilmesi düşüncesi, kurum kazançları üzerinden de vergi alınması sonucunu yaratmıştır. Bu düşünce, gelir vergisi yanında ayrı bir kurumlar vergisi uygulanması şeklinde ya da gelir vergisinin kurumlara yönelik bir kesiti olarak uygulanmaya dönüştürülmüştür. Ülkemizde gerçek kişilerin gelirlerini vergilendirmeye yönelik olarak uygulanan gelir vergisi yanında, kurum kazançlarının vergilendirilmesine yönelik olarak ayrı bir kurumlar vergisi uygulamasına yer verilmiş bulunmaktadır. Ancak her iki verginin de esas olarak gelire dayalı bulunması nedeniyle iki vergi arasında önemli geçişmeler ve benzerliklerin yanında farklılıklar da mevcuttur. Bu iki vergi arasındaki benzerlik ve farklılıkları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür;

- İki verginin konusu da aynıdır; gelir. Ancak, gerçek kişilerin gelirleri üzerinden gelir vergisi, kurumların gelirleri üzerinden kurumlar vergisi alınmaktadır,
- Mükellef grubu itibarı ile gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar gerçek kişiler iken, kurumlar vergisi beyannamesi vermek zorunda olanlar sermaye şirketleri ile KVK'da sayılı kişi ve kurumlardır,
- Gelir vergisinde ayırma kuramı, artan oranlılık, sakatlık indirimi gibi değişik araçlar kullanılarak gelirin şahıslanması ve mükellefin mali durumu ile uyumlu hale getirilmesi mümkün iken, kurumlar vergisinde ağırlıklı ve tek unsur sermaye olduğu için şahıslanmanın mantığı kaybolmaktadır,
- Gelir vergisinde gelir unsurlarının her biri için ayrı ayrı safi tutar hesaplaması yapılırken, kurumlar vergisinde tüm gelir unsurları kurum kazancı adı altında bütünleştirilmiş olup, genel olarak ticari kazanç hükümlerine göre tespit olunmaktadır. Bu çerçevede, gelir vergisinin tespitinde safi kazancın tespitinde gerçek ve götürü gider usulleri uygulanabilirken, kurumlar vergisinde gerçek usul kullanılmaktadır.
- Gelir vergisinde vergi oranı artan oranlı iken, kurumlar vergisinde sabit oranlıdır.

Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) 6. maddesi gereğince kurumlar vergisi, kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancı ise GVK'nın ticari kazanç hakkındaki hükümlerine göre tespit edilmektedir. Dolayısıyla kurum kazancı GVK'nın 40 ve KVK'nın 8, 9, 10 ve 11. maddeleri göz önünde bulundurularak, GVK'nın 38. maddesinde ön görülen bilanço esasında ticari kazancın tespitine ilişkin hükümleri

uyarınca belirlenmektedir. Yine VUK'un değerleme hükümleri ile diğer kanunlardaki özel hükümler de göz önünde bulundurulacaktır. Belirlenen kurum kazancına indirim ve istisnalar uygulanarak kurumlar vergisi matrahına ulaşılır. Bu nedenle kurumlar vergisi mükelleflerinin gayrimenkullerini satış yoluyla elden çıkarmaları halinde, elde edilen kazanç kurum kazancı olarak vergiye tabi olmaktadır. Ancak, 5520 sayılı KVK'nın 5. maddesine göre gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin istisna düzenlenmiştir. Kanunun 5. maddesinin (e) bendinde belirtilen şartların sağlanması halinde, kurumların gayrimenkul satışından doğan kazançların %50'lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. 5520 sayılı KVK'nın 5. maddesinde gayrimenkullere ilişkin istisnadan dar mükellef kurumlar da dahil olmak üzere, tüm kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilmektedir.

Taşınmaz (İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları) Satış Kazancı İstisnası

KVK'nın 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlara ilişkin istisna düzenlenmektedir. İstisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Bu bentte belirtilen koşulların sağlanması halinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazancın %50'si ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Yayım Tarihinden Önce Gerçekleşen Satış İşlemlerinde İstisna Uygulaması

Gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi uygulaması 1984 yılında başlamış olup, bu istisnaya, kurumların iştirak hisseleri ve gayrimenkullerinin satışı suretiyle bağlı değerlerinin çözülmesi ve böylece oluşan kaynakların kurum

faaliyetinde kullanılarak, kurumların borçlanma yoluna gitmeksizin kendi öz kaynaklarıyla faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amaçlanmıştır. Daha sonra istisna uygulaması, katma değer vergisi (KDV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), tapu kadastro harcı ve damga vergisi yönünden de genişletilmiştir.

İştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazancı istisnasına ilişkin ilk yasal düzenleme 01.01.1984 tarihinden geçerli olmak üzere, KVK'ya 2970 sayılı Kanunla eklenen geçici 10. maddedir. Madde hükmünde daha sonra 3332 sayılı Kanunla 01.01.1987 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır. Geçici 10. madde hükmünün uygulama süresini bir yıl uzatan 1990 Mali Yıl Bütçe Kanunu hükmünün Anayasa Mahkemesi'nce 05.09.1990 tarihinden geçerli olmak üzere iptali üzerine, 15.12.1990 tarihinde kabul edilen 3689 sayılı Kanunla KVK'ya eklenen geçici 18. madde ile aynı istisna 05.09.1990 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Geçici 18. maddenin yürürlüğü 1992 yılı sonunda sona ermiş olup, bu defa 3824 sayılı Kanunla, 01.01.1993 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KVK'nın 8. maddesine eklenen 18 numaralı bent hükmü ile istisna sürekli hale getirilmiştir. 01.01.1994 tarihinde yürürlüğe giren 3946 sayılı Kanunla KVK'nın 8/18. maddesi hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 3946 sayılı Kanunla kaldırılan gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satış kazancına ilişkin istisna 4108 sayılı Kanunla KVK'ya eklenen geçici 23. maddenin (a) bendi ile 01.01.1994-31.12.1998 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeniden getirilmiştir. Hükmün yürürlüğü 4387 sayılı Kanunla 1999 yılı sonuna kadar uzatılmıştır. KVK'nın Geçici 23/a maddesinin yürürlük süresi dolduktan sonra istisna uygulaması 4444 sayılı Kanunun 6. maddesiyle KVK'ya eklenen geçici 28/a maddesi ile devam ettirilmiştir. Başlangıçta 1.1.1999-31.12.2002 tarihleri arasında uygulanmak üzere getirilen istisnanın yürürlük süresi daha sonra 31.12.2004 tarihine kadar uzatılmıştır. 31.12.2004 tarihinde 5281 sayılı kanun ile 5422 sayılı KVK'nın 8. maddesine eklenen 12'nci bent ile iştirak hisseleri ve gayrimenkullerin satışından doğan kazançlara ilişkin olarak daha önceleri geçici maddelerde düzenlenen istisna uygulaması 01.01.2005 tarihinden başlayarak sürekli hale getirilmiştir. 5520 sayılı KVK'nın 37. maddesinde, kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin yürürlük tarihi, kanunun yayım tarihi olan

21/6/2006 tarihi olarak belirlenmiş ve bu tarih itibarıyla da mülga 5422 sayılı Kanunun 8. maddesinin (5) ve (12) numaralı bentleri yürürlükten kalkmış bulunmaktadır.

Dolayısıyla, taşınmazların 21/6/2006 tarihinden önce satışından elde edilen kazançlar için 5520 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin 10. fıkrası uyarınca, mülga 5422 sayılı Kanunun 8. maddesinin (12) numaralı bendinde yer alan hüküm uygulanacaktır.

Yürürlükten kalkan 5422 sayılı KVK'nın 8. maddesi kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançlarını düzenlemektedir. 8. maddenin 12. bendi ile ise taşınmazların satışından elde kazançların kurumlar vergisinden istisna edilebilmesinin şartları düzenlemektedir. 8. maddenin 12. bendine göre; kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile gayrimenkullerinin satışından doğan ve sermayeye eklenmesine karar verilen kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. İstisnanın uygulanabilmesi için kazancın sermayeye ilave edilmesine karar verilmesi, sermayeye ilave edilme işleminin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar gerçekleştirilmesi, kazancın özel bir fon hesabında tutulması ve diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sermayeye eklenen veya fon hesabında tutulan kazançların beş yıl içinde; herhangi bir suretle işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmelerin tasfiyesi (devir, birleşme ve bölünme halleri hariç) halinde, bu kazançlar o yılın kazancı sayılarak vergiye tâbi tutulur.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Yayım Tarihinden Sonra Gerçekleşen Satış İşlemlerinde İstisna Uygulaması

5520 sayılı KVK'nın yayım tarihi olan 21/6/2006 tarihinden sonra gerçekleşecek taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri ve intifa senetlerinin satışlarında doğan kazançlara anılan kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan hükümler uygulanacaktır. Buna göre, bentte yer alan şartlar dahilinde elde edilen kazançların %50'si ya da %75'i istisna kazanç olarak dikkate alınacak olup kalan kısım ise vergilendirilecektir.

İstisnanın uygulanmasına konu olacak iktisadi kıymetler;

İştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri: İştirak hisseleri deyimi, menkul değerler portföyüne dahil hisse senetleri ile ortaklık paylarını ifade etmektedir.

Bunlar,

- Anonim şirketlerin ortaklık payları veya hisse senetleri (Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri dahil),
- Limited şirketlere ait iştirak payları,
- Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları,
- İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık payları,
- Kooperatiflere ait ortaklık payları, olarak sıralanabilir.

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonların katılma belgeleri ise iştirak hissesi olarak değerlendirilmeyecektir.

Yürürlükten kaldırılan 5422 sayılı kanunun uygulanmasında, kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar anılan kanunun 8. maddesinin (12) numaralı bendine göre kurumlar vergisinden istisna edilmekteydi. 5520 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle konuya kanunun lafzında da yer vermek suretiyle uygulamaya açıklık kazandırılmıştır.

Rüşhan hakları: Anonim şirketler ile eshamlı komandit şirketlerin sermaye artırımına gitmeleri durumunda, bu şirketlerin hisse senetlerini aktifinde bulunduran kurumlar, bedelli veya bedelsiz olarak yapılan bu sermaye artırımına katılabilecekleri gibi yeni hisse senedi rüşhan hakkı kuponlarını (öncelikli alım hakkı) başkalarına da satabilmektedirler. Söz konusu rüşhan haklarının satışından elde edilen kazançların %75'i istisnadan yararlanabilecektir.

Taşınmazlar: İstisnaya konu olan taşınmazlar, TMK'da "Taşınmaz" olarak tanımlanan ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.

Elden çıkarılacak taşınmazlardan doğacak kazancın, bu istisna uygulamasına konu olabilmesi için taşınmazın TMK'nın 705. maddesi gereğince

kurum adına tapuya tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum adına tapuya tescili yapılmamış bir binanın satışından doğan kazançta bu istisna uygulanmayacaktır.

Fiiliyatta cins tashihihinin kurum adına tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir. Bu gibi durumlarda, taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının, tespitinde, işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından birisi ile tevsik edilebilmesi mümkün olabilecektir.

Örneğin; organize sanayi bölgeleri tarafından verilen tahsis belgesine istinaden veya çeşitli nedenlerle iki yıldan fazla süreyle fiilen kullanılan ancak, tapuda kurum adına henüz tescil edilmemiş bir taşınmazın tahsis belgesine dayanılarak veya zilyetliğin devri suretiyle satılması durumunda bir taşınmaz satışından bahsedilemeyeceğinden istisna uygulanmayacak, ancak, iki tam yıl kullanıldığı yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde tevsik edilen taşınmazın tapuda kurum adına tescil edildikten sonra satılması halinde, satıştan elde edilen kazançlar bu istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Taşınmaz tanımına, taşınmazın bütünleyici parçası niteliğinde olan unsurları girmekte iken, taşınmazın eklentisi niteliğinde olan unsurlar girmemektedir.

İstisna uygulaması sabit üretim vasıtası niteliğindeki makineler açısından değerlendirildiğinde, makinelerin sökülmesi gerektiği zaman bina tahrip olacak veya zarar görecektir ise bu makineler binanın bütünleyici parçası olarak kabul edilecektir. Aynı şekilde, bina ile birlikte bir bütün oluşturan ve birbirinden ayrılmaları halinde istenilen faydayı sağlamayacak durumda olan makineler de binanın bütünleyici parçasıdır. Bunlara örnek olarak transformatörler, kazanlar, zemine raptedilen türbinler sayılabilir.

Taşınmazlarla birlikte satışa konu olan ve o taşınmazın bütünleyici parçası sayılan şeylerin satışından elde edilen kazançlar da istisna kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, taşınmazın zeminine veya duvara sabitlenmiş olmakla birlikte münferiden veya toplu olarak sökülüp satılması mümkün olan ve bu takdirde işletmenin sınai olma vasfını değiştirmeyen ve üretimi de aksatmayan maki-

ne ve benzeri aletler bütünleyici parça niteliğinde değerlendirilemeyeceğinden bunların satışından doğan kazanç, istisnadan yararlanamayacaktır. Öte yandan, makinelerin taşınmazdan bağımsız olarak satılması halinde, mütemmim cüz olma vasıfları kalmayacağından, bunların satışı menkul mal satışı olarak kabul edilecektir.

İstisna Uygulamasına İlişkin Şartlar

Kurumlar vergisi mükellefi olmak: İstisnayı düzenleyen 5/1-e maddesinde başlangıçta yer alan “kurumların” ifadesi, düzenlemenin sadece kurumlar vergisi mükelleflerini kapsadığını göstermektedir. İstisna uygulanması bakımından kurumlar vergisi mükelleflerinin mükellefiyet tipine yönelik bir kısıtlama yer almamaktadır. Bu nedenle, istisna hükmünden tam mükellef veya dar mükellef olup olmadığına bakılmaksızın KVK’nın 1. maddesinde sayılan kurumların tamamı yararlanabilecektir.

İki tam yıl süre ile aktifte bulundurulma: İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazların en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifadeyle kurumun bu değerlere iki tam yıl süreyle bilfiil sahip olması gerekmektedir.

Örneğin; 2 Şubat 2014 tarihinde iktisap edilmiş ve aktive alınmış bir taşınmazın, 2 Şubat 2016 tarihinden sonra (bu tarih dahil) satılması ve diğer şartların da gerçekleşmesi halinde bu satıştan doğan kazanç kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

Satış kazancının fon hesabında tutulması: Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışında kazanç, satış işlemi ile birlikte doğacağından, satış işlemi ister peşin isterse vadeli olarak yapılmış olsun istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanmaktadır.

Bu değerlerin satışından elde edilecek kazancın istisnadan yararlanan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar söz konusu fon hesabında tutulması gerekmektedir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla, istisnadan yararlanacak olan kazanç tutarı, satışın yapıldığı dönemin genel sonuç hesaplarına yansıtılacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiy-

le istisnadan yararlanılabilecektir. Anılan istisnadan geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılması mümkündür.

Fon hesabına alınan kazanç tutarının mükelleflerce sermayeye ilavesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, fon hesabına alınan kazanç tutarının sermayeye ilave dışında, beş yıl içinde başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması ya da kurumun tasfiyesi halinde, istisna uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk etmeyen vergiler, vergi ziyai cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

İstisna, satış kazancının %50'sine veya %75'ine uygulandığından, kazancın tamamının fon hesabına alınma şartı bulunmayıp, sadece istisnadan yararlanan kazanç kısmının söz konusu fon hesabına alınması yeterlidir.

Öte yandan, istisna uygulamasında mükelleflerin kazancın belli bir kısmı için istisnadan yararlanabilmeleri mümkün bulunmaktadır. İstisnadan kısmen yararlanılması halinde, yararlanılmayan bu kazanç tutarı için sonraki yıllarda istisnadan yararlanılabilmesi mümkün değildir. İstisnadan yararlanması öngörülen kazanç kısmının fon hesabına alınan kazanç kısmından büyük olamayacağı da tabiidir.

örnek

5 Mayıs 2018 tarihinde taşınmaz satışından ₺200.000 kazanç elde edilmiştir. Bu kazanç tutarının %50'si olan ₺100.000 si kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanılan bu tutarın pasifte özel bir fon hesabına alınması ve fon hesabında bulunan bu tutarın 31/12/2023 tarihine kadar da sermayeye ilave dışında başka bir hesaba aktarılmaması veya işletmeden çekilmemesi gerekmektedir.

Peşin satışlarda olduğu gibi vadeli satış halinde de satıştan doğan kazanç kısmının %50'si veya %75'i, beş yıl süreyle özel bir fon hesabında tutulmak şartıyla satışın yapıldığı dönemde istisnadan yararlanılabilecektir. Ancak, satış bedelinin tamamının, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden

istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyai cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Bu nedenle, mükelleflerin istisna uygulayabilecekleri kazanç tutarını doğru olarak belirlemeleri gerekmektedir.

örnek

Maliyet bedeli ₺200.000 olan bir taşınmaz, 2017 yılında ₺1.000.000'ye vadeli olarak satılmıştır. Satışa ilişkin tahsilat 2017 yılında ₺300.000, 2018 yılında ₺300.000, 2019 yılında ₺300.000 ve 2020 yılında ₺100.000 olarak gerçekleştirilecektir. Ancak kurum, kazancın %50'sini ($800.000 \times \%50 = ₺400.000$) 2017 yılı içinde özel bir fon hesabına almış bulunmaktadır.

Fon hesabında tutulan kazançların işletmeden çekilmemesi: İstisna uygulamasında, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması gereken kazançların, beş yıl içinde fon hesabından başka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmenin tasfiyeye girmesi halinde, bu işlemlere tabi tutulan kazanç kısmı için uygulanan istisna dolaşısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ziyai cezası ve gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.

Fon hesabında tutulması gereken süreden, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar olan sürenin anlaşılması gerekmektedir. Kazancın sermayeye ilave edilmesi durumunda da aynı süre geçerli olacaktır.

Bu istisnanın amacı kurumların sermaye yapılarının güçlendirilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi ve bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlamak ve işletmelerin finansal yapılarını güçlendirmektir. Tasfiyeye giren şirketlerde ise böyle bir amacın olamayacağı açıktır. Bu nedenle, istisna uygulamasında satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar tasfiyeye girilmiş olması halinde, fon hesabında tutulması gereken kazancın işletmeden çekildiği kabul edilecektir.

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılması: Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla ellerinde bulundurdıkları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır.

İstisna uygulaması esas itibarıyla bütün kurumlar için geçerlidir. Ancak, faaliyet konusu menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanması olan kurumların bu amaçla iktisap ettikleri ve ellerinde tuttıkları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

Satışa konu edilen kıymetlerin iki tam yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmeyecektir. Aynı durum, satmak üzere taşınmaz inşaatı ile uğraşan mükellefler açısından da geçerlidir. Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; taşınmaz ticaretine konu edilen veya kiralama ya da başka surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise istisnaya konu edilmeyecektir.

Örnek

Bir inşaat şirketinin şirket merkezi olarak kullanılmak üzere inşa etmiş olduğu bir binayı, en az iki tam yıl süre ile kullandıktan sonra satması halinde, bu satıştan doğan kazanç için istisna uygulanabilecektir. Şirketin satmak amacıyla inşa etmiş olduğu veya satın aldığı binaların satışından elde ettiği kazançlar için söz konusu istisna uygulanmayacaktır.

Örnek

İnşaat faaliyetinde bulunan bir şirketin satın aldığı arsayı iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde ya da faaliyet konusu alışveriş merkezleri inşa etmek veya kiraya vermek olan şirketin bu amaçla inşa ettiği taşınmazları iki tam yıl geçtikten sonra satması halinde, şirketin bu istisnadan yararlanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek

Bir inşaat şirketinin inşa etmiş olduğu binanın bir kısmını otopark olarak, diğer bir kısmını işyeri olarak kiraya vermesi, kalan kısmını ise şirket faaliyetlerinde kullanması halinde, şirket faaliyetinde kullandığı kısmın satılmasından elde edilen kazanç istisnaya konu olabilecek, diğer kısımlar istisnadan yararlanamayacaktır.

Yapı kooperatiflerinin de önceki bölümlerde yapılan açıklamalar çerçevesinde söz konusu istisnadan yararlanabilmesi mümkündür. Ancak, istisna edilen kazancın özel bir fon hesabında tutulması, hiç bir şekilde ortaklara dağıtılmayarak kooperatif amaçları doğrultusunda kullanılması gerekmektedir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, diğer kooperatiflerin yapacakları işlemlerden doğan kazançlar da kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir.

İstisna uygulaması bakımından ortakların bir veya birden fazla konut veya işyeri sahibi olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirdikten sonra kalan fazla arsa veya konutu elden çıkarmaları halinde de doğan kazanç istisnaya konu olabilecektir.

Kazancın Hesaplanması

VUK uyarınca vergiyi doğuran olayın gerçek mahiyeti esas olduğundan, istisna kazancın hesaplanmasında, muvazaa hali ve örtülü kazanç dağıtım hükümleri saklı kalmak kaydıyla, fiili satış bedeli esas alınacaktır. Bunun dışında çeşitli ölçüler dikkate alınarak, fiilen gerçekleşen satış fiyatının altında veya üstünde bir istisna tutarının hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

Satış kazancı, satış işlemi ile birlikte oluşacağından istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. İstisna kapsamındaki değerlerin satışından kaynaklanan alacaklar için alınan faiz, komisyon ve benzeri gelirler, istisna kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Öğrenme Çıktısı



3 Gayrimenkullerin gerçek kişiler ve kurumlar tarafından satılması halinde elde edilen gelirin nasıl vergilendirildiğini açıklayabilme

Araştır 3

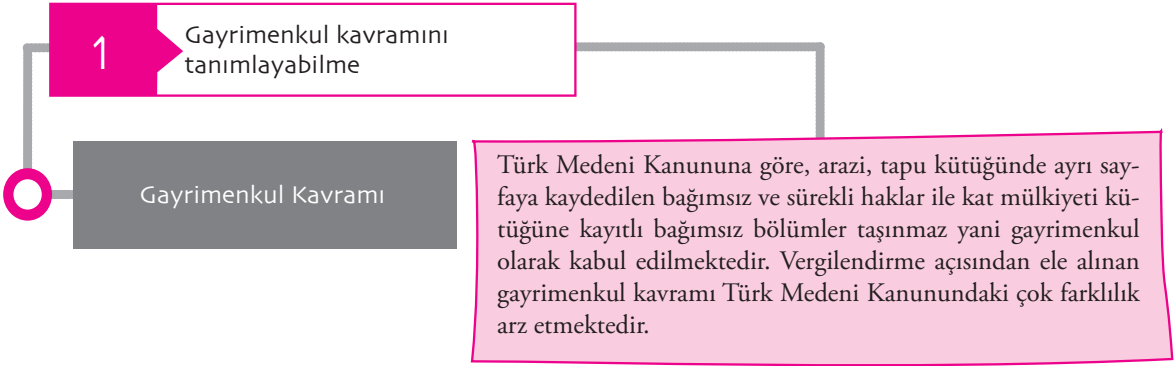
Değer artış kazançları nasıl vergilendirilir?

İlişkilendir

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel sorumluluklarla ilgili detaylı bilgiye http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyanname-rehberi/Gayrimenkul_Vergisel_Sorumluluklar.pdf 'den ulaşılabilir

Anlat/Paylaş

Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler için uygulanan istisnaları paylaşınız.



3

Gayrimenkullerin gerçek kişiler ve kurumlar tarafından satılması halinde elde edilen gelirin nasıl vergilendirildiğini açıklayabilme

Gayrimenkul Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi

Gayrimenkul satış kazançlarının vergilendirilmesi kazancı elde eden kişinin niteliğine göre farklılık arz etmektedir. Gayrimenkullerin gerçek kişiler tarafından elden çıkarılması sonucu elde edilen kazanç ya ticari kazanç olmakta ya belli durumlarda değer artış kazancı olmakta ya da belli şartlarda gelir vergisine konu olmamaktadır. Gayrimenkullerin kurumlar tarafından satışı sonucu elde edilen kazançlar ise kurum kazancı olarak kurumlar vergisine konu olmaktadır.

Gerçek kişiler tarafından gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar ticari kazanç ya da değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir. Gayrimenkullerin alım satımının bir organizasyona dayalı olarak ticari bir amaç doğrultusunda ve süreklilik arz edecek şekilde yapılması durumunda elde edilen kazanç ticari kazanç olarak, buna karşın şahsi ihtiyacın karşılanması ya da servetin korunması amacıyla devamlılık arz etmeyecek şekilde yapılması durumunda elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak değerlendirilmektedir.

Değer artış kazançlarının safi tutarı vergiye tabi tutulmaktadır. Gayrimenkuller gerçek kişiler yanında kurumlar tarafından da satılarak kazanç elde edilebilmektedir. Kurumlar vergisi mükellefi olarak kurumların aktiflerinde kayıtlı gayrimenkullerini satış yoluyla elden çıkarmaları halinde, elde ettikleri kazanç kurum kazancı olarak vergiye tabi tutulur.

Kurumlar belirtilen şartları sağlamaları halinde, gayrimenkul satışından doğan kazançların %50'lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Bu istisnadan yararlanmak için satışa konu olan taşınmazın en az iki tam yıl (730 gün) süreyle aktifinde yer almış olması, satıştan doğan kazançların pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar söz konusu fon hesabında tutulması gerekmektedir.

1 Gayrimenkul sermaye iratları aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamındadır?

- A. Servet geliri
- B. Ticari gelir
- C. Emek geliri
- D. Zirai gelir
- E. Teşebbüs geliri

2 Aşağıdaki mal ve haklardan hangisinin kiraya verilmesinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak vergiye tabi tutulmaz?

- A. Arazi
- B. Voli mahalleri ve dalyanlar
- C. Kum ve çakıl istihsal yerleri
- D. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar
- E. Nakit para

3 İşletmenin aktifinde kayıtlı bir gayrimenkulün satışından elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Gayrimenkul sermaye iradı
- B. Ticari kazanç
- C. Değer artış kazancı
- D. Vergiden istisnadır
- E. Vergiye tabi değildir

4 Gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren kaç yıl içerisinde elden çıkarılması halinde doğan kazançlar değer artış kazancı olarak gelir vergisine konu olurlar?

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2
- E. 1

5 Değer artış kazancının hesaplanmasında aşağıdaki endekslerden hangisi hesaplamaya esas alınır?

- A. TEFE
- B. TÜFE
- C. Enflasyon oranı
- D. Değerleme oranı
- E. ÜFE

6 Arsa sahiplerinin sahip oldukları arsa ve arazileri karşılığında aldıkları konut veya işyerinin satışından elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisi kapsamına girerek gelir vergisinin konusunu oluşturur?

- A. Ticari kazanç
- B. Arızı kazanç
- C. Değer artış kazancı
- D. Gayrimenkul sermaye iradı
- E. Menkul sermaye iradı

7 Kurumların aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazların satışından doğan kazancın yüzde kaç vergiye tabidir?

- A. 25
- B. 50
- C. 75
- D. 100
- E. Kazancın hepsi vergiye tabidir

8 Aşağıdakilerden hangisi kurumların gayrimenkul satışından doğan kazancın kurumlar vergisinden istisna edilebilmesinin şartlarından biri **değildir**?

- A. Kurumlar vergisi mükellefi olmak
- B. İki tam yıl süre ile aktifte bulundurulma
- C. Satış kazancının fon hesabında tutulması
- D. Taşınmaz ticareti ile uğraşılması
- E. Satış bedelinin en geç satışın yapıldığı takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi

9 Mükellef Ayşenaz Hanım 20 Haziran 2011 tarihinde aldığı motorlu yükleme ve boşaltma araçlarını 25 Kasım 2016 tarihinde elden çıkarmış ve 40.000 gelir elde etmiştir. Ayşenaz Hanımın vergiye tabi kazancı aşağıdakilerden hangisidir?

- A. 32.000
- B. 32.300
- C. 32.400
- D. 40.000
- E. Vergiye tabi kazanç yoktur

10 Gerçek usulde ticari faaliyette bulunan bir kişi vergi değeri 158.000 olan bir dairesini 2018 yılında kiraya vermiştir. Götürü gider usulünün seçilmesi halinde beyan edilmesi gereken safi kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

- A. 7.900
- B. 4.400
- C. 2.975
- D. 6.715
- E. Beyana tabi gelir yoktur.

1. A

Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E

Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. B

Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Satış Kazançlarında Ticari Kazanç-Değer Artış Kazancı Ayırımı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Değer Artış Kazancına Konu Olan Gayrimenkul Satışı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “Safi Tutarın Tespitinde İktisap Bedelinin Güncelleştirilmesi (Endeksleme)” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Değer Artış Kazancına Konu Olan Gayrimenkullerin Kapsamı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Taşınmaz (İştirak Hiseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları) Satış Kazancı İstisnası” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Kurumlara Ait Taşınmazların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna Uygulamasına İlişkin Şartlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2

Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 1

Gelir vergisinde gayrimenkul kavramı daha çok gelir getirme açısından ele alınmıştır. Bu nedenle, gelir vergisinde gayrimenkul kavramı daha geniş tutulmuştur.

Araştır 2

Bay Galip’in ticari işletmesinin aktifinde kayıtlı olan binasını kiraya vermesi sonucu elde edilen gelir ticari kazançtır. Kira gelirinin vergilendirilmesinde ticari kazanç hükümleri esas alınacaktır. Bay Galip’in özel mülkiyetinde olan bir binayı kiraya vermiş olması durumunda elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradidir ve vergilendirme gayrimenkul sermaye iradlarının vergilendirilmesine ilişkin hükümler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Araştır 3

Değer artış kazançlarının safi tutar üzerinden vergilendirilir. Safi tutar gayrimenkullerin elden çıkarılması karşılığında elde edilen menfaat toplamından gayrimenkulün endekslenmiş maliyet bedeli, alım satım nedeniyle yapılan giderler ve ödenen vergi/harçların düşülmesi sureti bulunur. Bulunan bu tutar kazancın elde edildiği yıla ilişkin istisna tutarının (2018 yılı için ₺12.000) altında olması halinde beyanname verilmez. Safi tutarın istisna tutarını aşması halinde aşan kısım beyan edilmek zorundadır. İstisna tutarını aşan değer artış kazançları izleyen yılın izleyen yılın Mart ayının birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Beyanname üzerinden hesaplanan vergi ilk taksiti Mart ayında ikinci taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Kaynakça

- Barçın, D.A. (2010), “ **Emsal Kira Bedeli Esası ve Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Değerlendirilmesi**”, E-Yaklaşım, Sayı:216, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20101218283.htm
- Bilen, C. (2000). **Bağışlanan ya da Miras Kalan Gayrimenkulün Satışı, Yaklaşım**, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2000082187.htm
- Bakmaz, Z. (2011). **Gayrimenkul Satışlarının Gelir Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi**, E-Yaklaşım, Mayıs 2011, Sayı: 221, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20110519279.htm.
- Erdem, T. (2006), **Değer Artış Kazançlarında Endeksleme Uygulaması**, E-Yaklaşım, Nisan 2006, Sayı: 33, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006047981.htm
- Erkan, F. (2002). **Gayrimenkullerin ve Benzerlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Değer Artış Kazancının Vergilendirilmesi**, Yaklaşım, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002103304.htm.
- Erol, A. (2010). **Taşınmaz Mal Hacı ve Satışı**, Ankara: Yaklaşım Yayınları.
- Ertaş, Ş.(2005). **Eşya Hukuku**, (6.Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Gelir İdaresi Başkanlığı, **Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi**, <http://www.gib.gov.tr/index.php?id=118>.
- Tuğlu, A. (2010). **Gayrimenkul Satış Kârlarına Yüzde 75 Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Uygulandıktan Sonra Kalan Yüzde 25 Tutar Yenileme Fonuna Alınabilir Mi?**, Yaklaşım, Eylül 2010, Sayı: 213, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20100917645.htm
- Kızılot, Ş., Sarısu, E., Kızılot, Z. (2004) **Gayrimenkul Rehberi**, Ankara: Yaklaşım Yayınları.
- Küçük, M. (2010). **Kredi ile Alınan Taşınmazlarda Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası Uygulaması**, Vergi Dünyası, Sayı 347.
- Şener, A. (2007). **Gayrimenkullerle İlgili Vergi Mevzuatı**, Ankara: Alp Yayınevi
- Şenyüz, D., Gerçek A., Yüce M. (2008) **En Son Değişiklikler Göre Türk Vergi Sistemi**, Ankara: Yaklaşım Yayınları.

Bölüm 3

Gayrimenkul Satış ve Kiralamalarında Katma Değer Vergisi Uygulamaları

öğrenme çıktıları

1

Katma Değer Vergisi

- 1 Katma Değer Vergisi'ni ve bu verginin genel ilkelerini açıklayabilme

2

Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması

- 2 Gayrimenkul satışlarında Katma Değer Vergisi uygulamasını açıklayabilme

3

Gayrimenkul Kiralamalarında Katma Değer Vergisi Uygulaması

- 3 Gayrimenkul kiralamalarında Katma Değer Vergisi uygulamasını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Katma Değer Vergisi • Gayrimenkul Satışı • Gayrimenkul Kiralaması • Teslim • Hizmet



GİRİŞ

Katma değer vergisi, Avrupa Topluluğu Vergisi olarak kabul edilmekte ve günümüzde birçok ülke tarafından uygulanmaktadır. Katma değer vergisi ödeme güçlerinden harcamaları esas alan bir vergidir. Modern bir vergi olan Katma değer vergisi hayatımızın her alanında kendisini hissettirmektedir. Bu ünite genel olarak Katma değer vergisi ele alınarak, Gayrimenkul satış ve kiralamalarında katma değer vergisi uygulamaları incelenecektir. Böylece genel olarak Katma değer vergisinin konusu, mükellefleri, vergiyi doğuran olay, verginin matrahı, oranı gibi konularda ve gayrimenkullerin satış ve kiralamalarında karşılaşılan özel durumlar hakkında bilgi edinilmiŝ olacaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma değer vergisi (KDV), mal ve hizmetlerin fiyatlarının belli bir oranı şeklinde alınan genel bir tüketim vergisidir. KDV, mal ve hizmetlerin üretimden dağıtıma kadar uzanan her aşamasında, o aşamada oluşan katma değer üzerinden alınır ve bu yönüyle de tarafsızdır.

KDV'nin özellikleri ŝu şekilde sıralanabilir:

- KDV, malların üretimi ve dağıtımı ve hizmetlerin ifası ile ilgili tüm ekonomik faaliyetlere uygulanan genel bir vergidir. Harcamalar üzerinden alınan vergilerin diğ er türlerinde görülen vergi piramitleşmesine yol açmaz.
- KDV, bir tüketim vergisidir. Çünkü, KDV nihai tüketiciler tarafından yüklenilmektedir.
- KDV, fiyatın belirli bir yüzdesi olarak tahsil edilir.
- KDV, katma değer üzerinden alınır.
- KDV, parça parça toplanır.
- KDV mükellefleri işletme faaliyetleri ile ilgili olarak satın alımları sırasında diğ er mükelleflere ödedikleri vergiyi satışlarından elde ettikleri vergiden indirirler. İndirim hakkı nedeniyle ortaya çıkan çıkar çatışması, bir yandan verginin kendi içerisinde oto-kontrolü sağlamakta diğ er taraftan verginin belge ve kayıtlara dayanması başta bu vergi olmak üzere dolaysız vergilerde hasılatın artmasına neden olmaktadır.

KDV'yi bir harcama vergisi olarak ilk kez önen, Alman sanayici Von Siemens olmuştur. Von

Siemens ilk kez 1918 yılında Almanya'da uygulanan muamele vergilerinin kaldırılarak KDV uygulamasına geçilmesini savunmuştur. Fransa'da ise o tarihte Maliye Bakanlığında çalışan Maurice Laure' bu verginin öncülüğünü yapmış yayımladığı kitabında KDV'yi tanımlayarak temel esaslarını açıklamıştır. Aynı yazar, daha sonra 10 Nisan 1954 tarihli Fransız KDV projesini hazırlamıştır. Bu şekilde KDV'yi uygulayan ilk ülke Fransa olmuştur.

Türkiye'de 3065 sayılı KDV Kanununun uygulanması, 1 Ocak 1985'de başlamıştır. Kanunun hazırlanmasında büyük ölçüde Avrupa Birliğinin 6. Direktifinden yararlanılmıştır. Bu şekilde üye olmamıza rağmen, Avrupa Birliği KDV sisteminde yararlanılmış, yani gönüllü uyumlaştırma yoluna gidilmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte bu tarihe kadar uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi dışındaki 8 diğ iş ik gider vergisi yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan vergiler arasında; dahilde alınan istihsal vergisi, ithalde alınan istihsal vergisi, işletme vergisi, PTT hizmetleri vergisi, şeker ve tuz tüketim vergisi, spor toto vergisi, perakende satış vergisi ve nakliyat vergisi yer almaktadır. Böylece, yürürlükten kaldırılan 8 ayrı vergi yerini tek bir vergiye bırakmıştır.

✓ Direktif, Avrupa Birliği'nin ikincil mevzuat olarak adlandırdığı, üye ülkelerin uymak zorunda oldukları yasal metinlerdir.

Katma Değer Vergisinin Konusu

KDV'nin konusunu teşkil eden işlemler, 3065 sayılı KDV Kanununun 1. maddesinde 3 ana başlık altında ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Madde hükmüne göre, Türkiye'de yapılan aşağıda verilen işlemler KDV'nin konusuna girmektedir;

1. Ticarî, sınai, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı,
3. Diğ er faaliyetlerden doğ an teslim ve hizmetler:
 - a. Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,
 - b. Her türlü şans ve talih oyunlarının ter-tiplenmesi ve oynanması,

- c. Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,
- d. Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi,
- e. Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,
- f. Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,
- g. Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri,
- h. Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler.

Kanunda adı geçen teslim kavramı, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini

ifade etmektedir. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdi teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde ise, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeciyen sürücüye tevdi edilmesi mal teslimi olarak kabul edilmektedir. Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının iki veya daha fazla kimse tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle, malın bu arada el değiş-

tirmeden doğrudan sonuncu kişiye devredilmesi halinde, aradaki safhaların her biri ayrı bir teslim sayılmaktadır. Su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri şekillerdeki dağıtımlar da mal teslimidir. Kap ve ambalajlar ile döküntü ve tali maddelerin geri verilmesinin olağan olduğu hallerde teslim, bunlar dışında kalan maddeler itibarıyla yapılmış sayılır. Bunların yerine aynı cins ve mahiyette kap ve ambalajlar ile döküntü tali maddelerin geri verilmesinde de aynı hüküm uygulanır. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Değiş-tokuş anlamına gelen trampa, bir hak veya malın, başka bir hak veya mal ile değiştirilmesini amaçlayan anlaşma olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, bir işletmenin sahibi olduğu bir buzdolabını, başka bir işletme sahibinin plazma televizyon ile trampa etmesi iki ayrı teslim olarak kabul edilecek ve her iki teslimde KDV'ye tabi olacaktır. Kanunun 3. maddesi ile, vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi adlarla verilmesi, vergiye tabi malların, üretilip teslimi vergiden istisna edilmiş olan mallar için her ne suretle olursa olsun kullanılması veya sarfı, mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri gibi haller teslim olarak kabul edilmiştir. Böylelikle bu işlemlerin vergiye tabi olması sağlanmıştır.

Kanunda adı geçen hizmet kavramı, mal teslimi mal ithalatı dışında kalan bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi işlemleri ifade etmektedir. Bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olduğu hallerde bunların her biri işlem olarak kabul edilerek hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Örneğin, bir otel sahibinin, otel sahibi arkadaşının otelinde dört gün karşılıksız kalması karşılığında kendi otelinde dört gün karşılıksız olarak ağırlaması.



KDV'nin konusunu Türkiye'de devamlı olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları oluşturur.

✓ Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Bir hak veya malın, başka bir hak veya mal ile değiştirilmesini ifade eder.

Katma Değer Vergisinin Mükellefi ve Sorumlusu

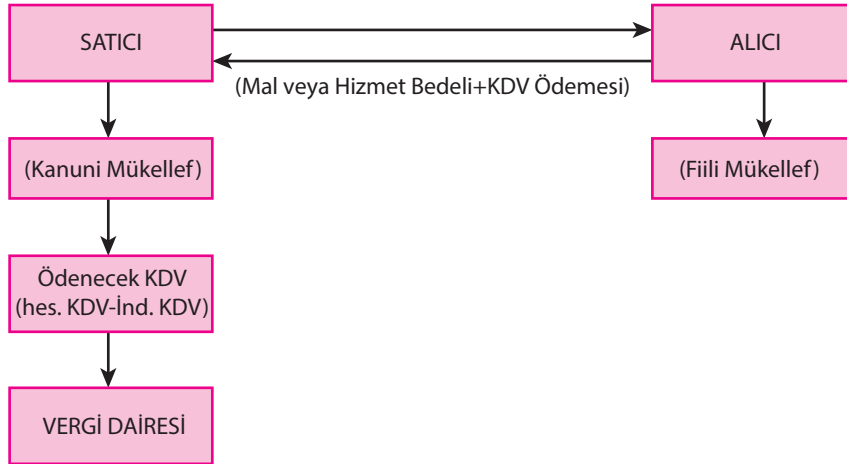
KDV'nin mükellefi verginin konusuna giren işlemleri yapan herkestir. Çünkü, KDV işlemleri vergilendiren bir vergidir. İşlemi yapan kişinin önemi yoktur. Bu nedenle kamu veya özel olsun, T.C veya yabancı ülke vatandaşları olsun veya tam veya dar mükellef olsun, işlemi yapan herkes KDV'nin mükellefi olacaktır.

KDV'deki mükellef kavramı diğer vergi kanunlarındaki mükellef kavramına göre oldukça farklılık arz eder. KDV'de kanuni ve fiili mükellef olmak üzere iki tür mükellef söz konusudur. Vergiyi tüketiciden satış fiyatı ile birlikte tahsil edip vergi dairesine yatırmak zorunda olanlar verginin kanuni mükellefleridir. Fiili mükellefler ise, kanuni mükelleflerin sundukları mal veya hizmetin nihai tüketicisi durumunda olan ve vergileri satış fiyatı ile birlikte kanuni mükelleflere ödeyen mükelleflerdir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere KDV'nin asıl yüklenicileri fiili mükelleflerdir.



dikkat

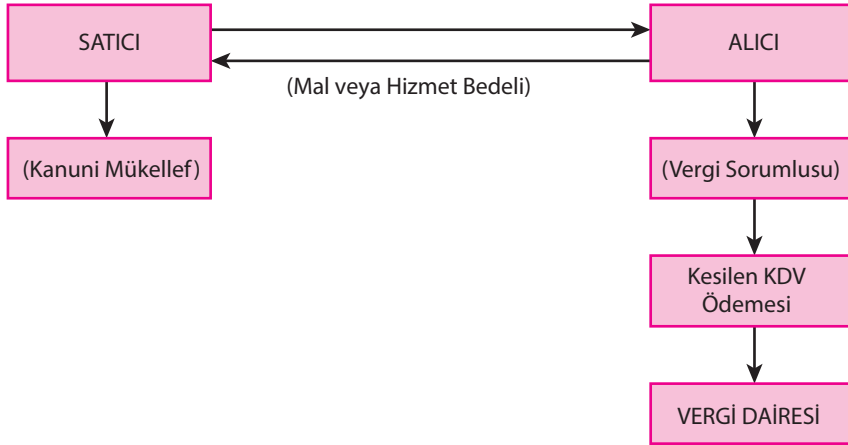
Türkiye'de yerleşmiş olan veya yerleşmiş sayılan gerçek kişiler; kanuni veya iş merkezlerinden herhangi birisi Türkiye'de bulunan tüzel kişiler tam mükellef sayılır. Türkiye'de yerleşmiş olmayan (ikametgahı Türkiye'de bulunmayan ile bir takvim yılı içerisinde altı aydan daha az oturan) gerçek kişiler; kanuni ve iş merkezinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayan tüzel kişiler dar mükellef sayılır.



Şekil 3.1 KDV mükellefiyeti

KDV sorumluluğu ile ilgili düzenleme KDV Kanununun 9. maddesinde yer almaktadır. KDV'de vergi sorumluluğu, vergi alacağını emniyetle tahsilini sağlamak amacıyla getirilmiştir. 9. madde de sayılan haller mükellefin idarece takibinin zor olduğu hallerdir. Konu uygulamada "KDV tevkiyatı" şeklinde de adlandırılabilir. 9. madde, aşağıdaki şu durumlarda vergi sorumluluğunun söz konusu olabileceğini hüküm altına almıştır:

- Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması.
- Fiili yada kaydı envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan mükelleften aranır.
- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimine ait katma değer vergisinin ödenmesinden lisanslı depo işleticileri sorumludur.
- Maliye Bakanlığı'nca gerekli görülen diğer haller.



Şekil 3.2 KDV sorumluluğu

Yukarıdaki durumlarda normal olarak satıcının veya hizmet ifa edenin üzerinde bulunan KDV ödeme yükümlülüğü (kanuni yükümlülük) mal alıcısına veya kendisine hizmet ifa edilen kişiye geçmekte ve bu kişiler satış veya hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplayarak, bunu sorumlu sıfatı ile ödemek zorundadırlar.

Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay

Vergiyi doğuran olay, mükellefle vergi konusu arasındaki ekonomik veya hukuki bağın meydana gelmesi şeklinde tanımlanmaktadır. KDV’de vergi konusunun çeşitli şekillerde ortaya konmuş olması, vergiyi doğuran olayın farklı ele alınmasını gerektirmektedir. KDV’de vergiyi doğuran olayı verginin konusunu oluşturan işlemler bakımından kanunun 10. maddesinde çeşitli bentler halinde sıralanmak sureti ile düzenlendiğini görmekteyiz.

- Mal teslimi ve hizmetin ifasında vergiyi doğuran olay, malın teslimi veya hizmetin ifasıdır.
- Mal tesliminden veya hizmet ifasından önce fatura veya benzeri belgelerin verilmesi hallerinde vergiyi doğuran olay, fatura ve benzeri belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya belgelerin düzenlenmesidir.

örnek

Gerçekleştireceği bir inşaat nedeniyle, bir kişinin 5 ton demir parasını yatırması ve bu işlemle ilgili faturanın düzenlenmiş olması durumunda, demir birkaç ay sonra teslim edilecek olsa bile vergiyi doğuran olay gerçekleşmiş sayılacaktır.

- Kısım kısım mal teslimlerinde vergiyi doğuran olay her bir siparişin teslimi anında gerçekleşir.
- Komisyoncular aracılığı ile veya konsinye satışlarda vergiyi doğuran olay malın alıcıya teslimidir.

örnek

Bir yazarın yazdığı bir şiir kitabını satılmak üzere (X) kitabevine bırakmışsa, (X) konsinyatör olarak satıcı olacaktır. Burada vergiyi doğuran olay yazarın kitabını konsinyatör (X) kitabevine teslimi değil, konsinyatörün kitabı alıcılara teslimidir.

- Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde vergiyi doğuran olay malın nakliyesinin başlanması olarak kabul edilmektedir.
- Gaz, elektrik ve su teslimlerinde vergiyi doğuran olay bunların tüketim bedellerinin satıcı tarafından tahakkuk ettirilmesidir.
- İthalatta vergiyi doğuran olay, Gümrük Kanununa göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlamasıdır. Gümrük vergisine tabi olmayan veya sıfır oran vergisine tabi olan işlemlerde ise vergiyi doğuran olay gümrük beyannamesinin tescilidir.

- İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta vergiyi doğuran olay gümrük bölgesine girilmesi veya gümrük bölgesinden çıkılması olarak belirtilmiştir.
- 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin temsil ettiği ürünler de vergiyi doğuran olay ürünlerin depodan çekilmesi anında gerçekleşmektedir.

Katma Değer Vergisinin Matrahı

Vergilendirmede mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin işlemleri esas alan KDV’nin matrahı, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veya bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmektedir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere mal teslimi veya hizmet ifası karşılığı sadece paradan ibaret değildir. Para dışında alınan ancak para cinsinden ifade edilebilecek mal, hizmet veya diğer menfaatler de bedel olarak kabul edilmektedir.

KDV’de matrah olarak esas alınan bedele, teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar ile vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler dahildir. Belli bir tarife göre fiyatı tespit edilen işler (akaryakıt, gibi) ile bedelin biletle tahsil edildiği (sinema, otopark, futbol müsabakaları gibi) hallerde tarife ve bilet bedeli KDV dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez. KDV’ye konu olan mal üzerinden özel tüketim vergisi alınıyorsa KDV’nin matrahı, bedele ÖTV eklenecek bulunur.

Teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarla gösterilen ticari teamüllere uygun



dikkat

Hesaplanan KDV, iskontolar, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi matraha dahil değildir.

miktardaki iskontolar ile hesaplanan katma değer vergisi matraha dahil değildir. Ayrıca, Gider Vergileri Kanununa göre alınmakta olan özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergisi KDV matrahına dahil edilmemektedir.

- İthalatta KDV’nin matrahı yurt dışından Türkiye’ye ithal edilen şeyin ithalat sırasındaki maliyet olarak ortaya konulabilir. Kanun bu maliyet unsurunun;
- İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti,
- Gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dâhil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,
- İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar, ve
- Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler toplamından oluştuğunu belirtmiştir.

İkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta matrah, şahıs ve ton başına kilometre itibarıyla yurt içi emsalleri göz önüne alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.

Katma Değer Vergisinin Oranı

3065 sayılı KDV Kanununun 28. maddesinde, verginin oranının % 10 olduğu hüküm altına alınmıştır. Ancak, maddenin izleyen satırında Cumhurbaşkanına bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1’e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmektedir.

Bu yetki çerçevesinde KDV’de genel oran ve indirimli oran olmak üzere iki tip oran oluşturmak mümkündür. İndirimli oran da kendi içerisinde iki düzeyde derecelendirilmiştir. Cumhurbaşkanı



dikkat

KDV’nin yasal oranı % 10’dur.

yasadan aldığı yetkiyi çeşitli kararlarıyla kullanmış ve mal ve hizmet listeleri şeklinde farklı oranların öngörülmesi sureti ile tespit etmiştir. Böylelikle KDV’de çeşitli mal ve hizmet grupları için üç ayrı oran uygulamak mümkün hale gelmiştir: genel oran-% 18 ve indirimli oranlar- % 1, % 8’dir.

I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (% 1); Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler, yufka, bulgur gibi.

II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (% 8); canlı kümes hayvanları, sığır eti, koyun ve keçi eti, balıklar, yoğurt, süt, yumurta, incir, ananas, kahve, çay, sebzeler, meyveler, gazozlar, sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri gibi.

III sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için (% 18); Diğer iki listede yer almayan tüm teslim ve hizmetler-benzin, motorin, otomobil teslimleri, beyaz eşya teslimi, mobilya ürünleri, konfeksiyon ürünleri gibi

Vergilendirme Usulü

KDV’de vergilendirme usulü gerçek usuldür. KDV Kanununun 37. maddesine göre, aksine hüküm bulunmadıkça bu vergiye tabi olan mükelleflerin gerçek usulde vergilendirilecekleri öngörülmektedir.

Bu usule göre gerçek KDV’nin ortaya çıkartılmasında takip edilecek sıra ve aşamalar şöyledir:

Birinci sıra; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden KDV’nin hesaplanması (hesaplanan gerçek vergi).

İkinci sıra; vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den alış belgelerinde gösterilen KDV’lerin indirilmesi (indirilecek gerçek vergi).

Üçüncü sıra; indirimden sonra vergi kalırsa (gerçek vergi) bunun beyan edilerek ödenmesi.

KDV Kanunu’nun 39. maddesine göre KDV’de vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkili bulunmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yetki dayanarak 14 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile gerçek usulde vergilendirilen KDV mükellefleri için vergilendirme dönemini takvim yılının birer aylık dönemleri olmak üzere yeniden belirlemiştir. Bu çerçevede günümüzde KDV’de vergilendirme dönemi bir aydır. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin bazılarının aylık vergilendirme dönemine tabi olmalarının ortaya çıkardığı güçlükleri gidermek amacıyla Maliye Bakanlığı KDV Kanunu’nun 39. maddesine dayanarak düzenlenmiş olan 32 ve 66 No’lu Katma Değer Vergisi Tebliğler ile aşağıdaki mükellefler için vergilendirme dönemini üçer aylık olarak belirlemiştir;

- İşletme hesabı esasına göre defter tutan ve münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar,
- İşletme hesabı esasına göre defter tutan ve münhasıran şehirlerarası yük taşımacılığı yapanlar,
- İşletme hesabı esasına göre defter tutan ve münhasıran uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı ile şehirlerarası yük taşımacılığı işini birlikte yapanlar,
- Şehiriçi yük taşımacılığı yapan mükellefler,
- Konut yapı kooperatifleri.

KDV aksine hüküm bulunmadıkça mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunan bir vergidir. Mükellefler vergilendirme dönemi içerisinde vergiye tabi olan işlemlerini 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan etmekte ve bu beyanname üzerinden vergi tarh olunmaktadır. Vergi sorumluluğunun söz konusu olduğu durumlarda ise, verginin kesilip ödenmesinden sorumlu olanlar 2 No.lu KDV beyannamesi vermek zorundadırlar. Herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmayan mükellefler beyanname vermek mecburiyetindedirler. Bu mecburiyet gerçek usulde vergilendirilenler için geçerlidir. Sorumlu sıfatı ile beyanname verenler için ödenecek vergi yoksa beyanname verme mecburiyeti söz konusu değildir.



Şayet alışlar sırasında ödenen KDV, satışlar sırasında tahsil edilen KDV’den fazla olursa indirilemeyen KDV bir sonraki döneme devreden KDV olarak aktarılır.

Gerçek usulde vergiye tabi olan mükellefler ile vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar KDV beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar işyerinin bulunduğu yerin vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. KDV beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilmektedir. İş bırakan mükellefin KDV beyannamesi, iş bıraktığı tarihi izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar verilir. Beyanname üzerinden tarh edilen vergiler beyannamenin verildiği ayın 26. günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Gayrimenkullerde KDV uygulaması bazı durumlarda gayrimenkulün satışında veya kiralanmasında görülmektedir. Bir gayrimenkulün satışının veya kiralanmasının KDV konusuna dahil olup olmadığının açıklığa kavuşturulması için KDV Kanununun 1. maddesinin 1. bendi ile 3. bendinin d, f, ve g alt bendlerinin incelenmesi gerekir. KDV Kanununun 1. maddesinde verginin konusunu teşkil eden işlemler sıralanmaktadır. Adı geçen maddenin 1. bendinde, “ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler”, 3. bendinde; “d) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Li-

sanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi”, “f) Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri” ve “g) Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri” hükümleri yer almaktadır.

Kanunun ilgili bendleri bir arada değerlendirildiğinde, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek kapsamında faaliyet gösteren mükelleflerin (kanun burada özel veya kamu ayrımı yapmamaktadır) aktifine kayıtlı gayrimenkullerin satışının, gayrimenkullerin müzayede veya gümrük depolarda satışının, müteahhitlerin yaptıkları inşaattaki daire ve dükkanların satışının KDV’ye tabi olduğu görülmektedir. Kanunun 1. maddesinin 3-f bendinde GVK’nın 70. maddesinde sayılı mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır. KDV Kanununun 17. maddesinin 4-d bendi ile iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin KDV’den istisna olduğu belirtilmiştir.

Öğrenme Çıktısı



1 Katma Değer Vergisi’ni ve bu verginin genel ilkelerini açıklayabilme

Araştır 1

Yemek yerken, kıyafet satın alırken, seyahat ederken, otelde kalırken kısacası hayatınızı sürdürürken satın aldığınız hemen her şeyde fiyatın içine dahil edilmiş şekilde katma değer vergisi ödüyorsunuz. Siz katma değer vergisinin mükellefi misiniz?

İlişkilendir

Vergi Müfettişleri Derneğinin yayınlamış olduğu Katma Değer Vergisi ve Uygulaması 2016. Adlı kitap detaylı bilgileri ile merak ettiğimiz konuları açıklamaktadır.

Anlat/Paylaş

Ülkemizde otomobil fiyatları üzerindeki KDV yükünü anlatınız.

GAYRİMENKUL SATIŞLARINDA KATMA DEĞER VERİSİ UYGULAMASI

Gayrimenkul satışları KDV'ye tabidir. Bu satışların vergilendirilmesine geçmeden önce verginin konusuna giren gayrimenkulleri öğrenmemiz gerekir.

Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisinin Konusu

Gayrimenkul kavramını bir önceki ünite de öğrenmiş bulunuyoruz. Genel olarak gayrimenkul kavramı taşınmaz mal, arazi, arsa ve binaları ifade etmek için kullanılır. Türk Medeni Kanununun 704. maddesinde ise gayrimenkul kavramı araziler, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri ifade etmektedir. Ancak burada KDV'nin konusuna giren gayrimenkulleri Medeni Kanun açısından değerlendirilecek ve daha çok arsa, arazi ve binaların satışları üzerinde durulacaktır.

Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisini Doğuran Olay

Gayrimenkul satışlarında katma değer vergisini doğuran olay, farklı işlemlerde farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Öncelikle vergiyi doğuran olayın meydana gelebilmesi satışın ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilmesi, satılan gayrimenkulün Türkiye'de bulunması, satışın Türkiye sınırları içinde gerçekleşmesi gerekir. Ayrıca, malların müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında satışı KDV'ye tabi bulunmaktadır. Bu tür satışlarda, malın özel mülk ya da ticari bir işletme aktifinde kayıtlı olup olmaması, vergilendirmeye engel oluşturmamaktadır.

Gayrimenkullerin resmi olarak satışında vergiyi doğuran olay: Gayrimenkul satışının geçerli olabilmesi için resmi şekilde yapılmış olması gerekir. Tapu siciline tescil suretiyle tesis olunan irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti gibi gayrimenkul hükmündeki hakların devir ve temlikinde de sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekir. Satış sözleşmesinin resmi şekilde usulüne uygun olarak düzenlenmesiyle satış gerçekleşmektedir. Dolayısıyla gayrimenkullerde satış ve buna bağlı olarak teslim tapu siciline tescil ile gerçekleştiğinde, vergiyi doğuran olay tescilin yapıldığı anda meydana gelmektedir.

Tapuya tescil edilmeden alıcının kullanımına terk edilen gayrimenkullerde vergiyi doğuran olay: Bu durumda vergiyi doğuran olay taşınmazın tapuya tescil edilmeden fiilen alıcının kullanımına terk edildiği, teslim alanın taşınmazı malik gibi kullanmaya başlaması veya kiraya verilmesi hallerinde tasarruf sahibi tarafından tasarruf hakkının devredildiği tarih olarak kabul edilir.

✔ İrtifak hakkı bir eşya üzerinde hak sahibine o eşyadan yararlanma yetkisi sağlayan aynı bir haktır.

Tapuya kayıtlı olmayan gayrimenkullerin satışında vergiyi doğuran olay: Şekle uyma zorunluluğu, ancak tapu siciline kayıtlı gayrimenkuller için geçerlidir. Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin satışında resmi şekil aranmaz. Bu şekildeki gayrimenkul satışlarının tapuya tescili mümkün olmadığı için satış, ancak zilyedliğin alıcıya devri ile belli olur. Alıcı, gayrimenkulün zilyedi olarak tasarruf etmeye başladığı zaman vergiyi doğuran olay meydana gelir.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile yapılan intikallerde vergiyi doğuran olay: Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri daha sonraki bir tarihteki mülkiyet devrini ve tescilini içerdiğinden vergiyi doğuran olay satış vaadi sözleşmesinin yapılmasıyla gerçekleşmiş olmaz. Ancak, bazı hallerde, satış vaadi sözleşmesinin yapılmasıyla beraber sözleşmeye konu varlıkların tasarruf hakkı da alıcılara devredilebilmektedir. Bu durumda, KDV yönünden vergiyi doğuran olay sözleşmenin yapıldığı anda meydana gelmektedir.

Gayrimenkullerin kamulaştırılması durumunda ise vergiyi doğuran olay, istimlak kararının tebliğ edildiği tarihte meydana gelmektedir. Gayrimenkullerin müzayede mahallerinde satılması halinde ise, KDV yönünden vergiyi doğuran olay satışın yapıldığı anda meydana gelmektedir.



dikkat

Zilyed bir şey üzerinde fiili hakimiyeti bulunan kimse.

Gayrimenkul Satışlarında Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı

KDV'nin 3065 sayılı KDV Kanununda belirtilen yasal oranı % 10'dur. Cumhurbaşkanına bu oranı, dört katına kadar artırmaya, % 1'e kadar indirmeye, bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkisi verilmiştir. Günümüzde KDV oranları I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 ve III sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 18 olarak uygulanmaktadır. Gayrimenkul satışlarında iki farklı oran uygulanmaktadır. Buna göre;

- Net alanı 150 m²'ye kadar konut teslimlerinde % 1 (I.sayıllı liste 11. sırada yer almaktadır),
- Net alanı 150 m²'nin üzerinde olan konut teslimleri ile işyeri ve diğer gayrimenkullerin tesliminde % 18.

9. Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nde net alan" deyimi, faydalı alanı ifade etmektedir. Faydalı alandan maksat, konut içerisinde duvarlar arasında kalan temiz alandır. Kömürlük, garaj, asansör boşluğu ve benzeri yerler, konutlardan ayrı olarak kullanılmaları mümkün olmadığından prensip olarak 150 m² net alanın hesaplamasında dikkate alınmaktadır. Samanlık, ahır, odunluk, ekmek fırını gibi yerler ise 150 m²'lik net alanın tespitinde dikkate alınmamaktadır.

Konutların tesliminde uygulanacak KDV oranları ile ilgili olarak 1 Ocak 2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile önemli değişiklikler söz konusu olmuştur. Yapılan değişiklikle net alanı 150 m²'ye kadar olan konutlarda uygulanacak KDV oranı konutun üzerine yapıldığı arsanın birim m² vergi değerine göre yeniden belirlenmiştir.

İşyeri teslimlerinde KDV oranı %18'dir.

Tablo 3.1 Konut Teslimlerinde KDV Oranı

KONUT TÜRÜ	ÖLÇÜ	KDV Oranı (%)
Büyükşehir Belediyesi Dışındaki illerde ve (Tüm illerde geçerli) 31 Aralık 2012 tarihine kadar yapı ruhsatı alınan konutlarda	Net alanı 150 m ² 'ye kadar konut teslimlerinde	1
	Net alanı 150 m ² 'nin üzerinde olan konut teslimleri ile işyeri ve diğer gayrimenkullerin tesliminde	18
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan konutlarda	Net alanı 150 m ² 'ye kadar konut teslimlerinde; yapı ruhsatının alındığı tarihte emlak vergisi yönünden tespit edilen arsa birim m ² vergi değeri;	- 499 TL'ye kadar olan konutlarda
		- 500- 999 TL arasına kadar olan konutlarda
		- 1.000 TL ve üzerinde olan konutlarda
	Net alanı 150 m ² 'nin üzerinde olan konut teslimleri ile işyeri ve diğer gayrimenkullerin tesliminde	
Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaat projelerinde	Arsanın birim metrekare vergi değeri	1000 TL ile 2000 TL arası
		2000 TL nin üzerinde

Kentsel dönüşüm kapsamında 150 m²'nin altındaki konutların tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanırken, işyeri ve 150 m²'den büyük konutların tesliminde bu oran % 18 olarak uygulanmaktadır.

Bu yerlerin 150 m²'lik sınırın hesabında ne ölçüde dikkate alınacağı ise 3 Seri No.lu "Konut İnşaatı ve Yatırımlarda Vergi, Resim, Harç Muafiyet ve İstisnası Genel Tebliğinin 4. bölümündeki açıklamalara göre belirlenmiştir.

"Halk konutu standartları"nın değişik 3 ve 4. maddelerine atıfta bulunan bu açıklamalara göre;

- Faydalı alan konut içerisinde, duvarlar arasında kalan temiz alandır.

- b. Faydalı alan genel olarak duvar yüzlerinde 2,5 cm sıva bulunduğu kabul edilerek, proje üzerinde gösterilmiş bulunan kaba yapı boyutlarının her birinden 5'er cm düşülmek suretiyle hesaplanır.

Ancak konutlarda kapı ve pencere şeritleri, duman ve çöp bacası çıkıntıları, ışıklıklar ve hava bacası; karkas binalardaki kolonların duvarlardan taşan dişleri; bir konuttaki balkonların veya arsa zemininden 0,75 m'den yüksek terasların toplamının 2 m² si çok katlı binalarda yapılan çekme katların etrafında

kalan ve ticaret bölgelerinde zemin katların komşu hududuna kadar uzaması ile meydana gelen teraslar; çok katlı binalarda genel giriş, merdiven, sahanlıklar ve asansörler; iki katlı tek ev olarak yapılan konutlarda iç merdivenlerin altında 1,75 m yüksekliğinden az olan yerler; bodrumlarda konut başına bir adet, konutun bulunduğu bina dışında konut başına 4 m² den büyük olmamak üzere yapılan kömürlük veya depo; kalorifer dairesi, yakıt deposu, sığınak, kapıcı ve kalorifer dairesi, müşterek hizmete ayrılan depo, çamaşırılık; bina içindeki garajlar ile bina dışında konut başına 18 m² den büyük olmamak üzere yapılan garajlar, faydalı alan dışındadır. Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m² yi, garajların 18 m² yi aşan kısmı, ait oldukları konutun faydalı alanına dahil edilirler." açıklamalarına yer verilmiştir.

İki katlı ya da dubleks evlerin satışlarında KDV uygulamasında her bir bağımsız bölüm, kat ve bina ayrı ayrı gözönüne alınacaktır. İki katlı bir evin iki katı da ayrı ayrı kullanılabilir yapıda ise, 150 m²'lik net alanın hesabında her kat ayrı ayrı değerlendirilecektir. Her iki kat birbirini tamamlayıcı ve birbirine bağlı ise 150 m² lik net alanın hesabında (dubleks dairelerde olduğu gibi) iki katın toplam alanı dikkate alınacaktır. Bahçeli evlerin satışı ile ilgili olarak 150 m² lik net alanın hesabında, bahçe göz önünde tutulmadan konutun alanı dikkate alınacak, konutu çevreleyen arsa ve arazi ise, bu konutun mütemmimi olarak kabul edilecektir. Arsa ve arazinin ne kadarının mütemmim sayılacağı konusu ise mahalli örfe göre tespit edilecektir. Ayrıca, KDV uygulamasında konutu çevreleyen arsa ve arazinin, konutun net alanı ile orantılı olması esastır.



dikkat

Faydalı alan konut içerisinde, duvarlar arasında kalan temiz alanı ifade etmektedir. Bu alana kömürlük, garaj, asansör boşluğu gibi yerler dahil edilirken, samanlık, ahır, odunluk, ekmek fırını gibi yerler dahil edilmemektedir.

Özel Mülkiyete Konu Olan Gayrimenkullerin Satışında KDV

KDV Kanunu ile esas olarak ticari, sinai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilen teslim ve ifalar vergilendirilmek istenmiştir. Bu nedenle, gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan bir gayrimenkulü, üçüncü kişilere (gerçek veya tüzel kişi ayrımı söz konusu olmaksızın) sürekli ve mutad kazanç getirici bir faaliyet olmayacak bir şekilde ya da ticari bir organizasyon içerisinde gerçekleştirmemek üzere satması KDV'ye tabi değildir. Ancak, gerçek kişilerin mülkiyetinde bulunan bir gayrimenkulü sürekli ve mutad gelir getirici bir faaliyet halinde sürdürmesi ya da satış işlemini ticari bir organizasyon içerisinde gerçekleştirmesi durumunda kendisi açısından gerçek usulde vergi mükellefiyeti ortaya çıkacak ve yaptığı satış işlemi KDV'ye tabi olacaktır.

Özel mülkiyete konu gerçek kişilerin sahibi oldukları gayrimenkullerin müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında satışı KDV'ye tabidir.

KDV Kanunun 1/3-d maddesine göre, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar KDV'ye tabidir. Müzayedenin özel hukuk veya kamu hukuku çerçevesinde yapılması ya da cebri veya ihtiyari olması sonucu değiştirmez. Müzayedeyi yapan kurumun özel bir kurum veya vergi dairesi (ya da icra dairesi) olması ya da satılan şeyin bir menkul ya da gayrimenkul olması halinde satış üzerinden KDV hesaplanır. Gümrük depolarında yapılan satışlar da KDV'nin konusu kapsamındadır. Normalde her türlü mal ve hizmet ithalatı KDV'nin konusuna girer. Bu yüzden burada kastedilen ithalat değildir. Çeşitli sebeplerle gümrükte tutulan malların elden çıkarılması gerekmektedir. İşte bu işlemler üzerinden KDV hesaplanmaktadır. Tasfiye olarak isimlendirilen bu işlem süreklilik arz edecek şekilde yapılmaktadır ve bu yüzden de ticari kazanç olarak KDV'ye tabidir. Ancak bazen bir başka kurum tarafından arızı şekilde de bu malların satışı mümkün olabilmektedir. İşte bu satıştan elde edilen gelir üzerinden KDV hesaplanmak zorundadır. Kanuna göre müzayede mahallerinde açık artırma suretiyle yapılan satışlar ile gümrük depolarında tasfiye amacıyla yapılan satışlar da ver-



dikkat

Gerçek kişilere ait gayrimenkullerin müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında satışı KDV'ye tabidir.

giye tabi tutulur. Müzayede yapılan yerin münhasıran müzayede yapımına tahsis edilmiş olup olması durumu değiştirmez. Bu tür satışlarda vergi kesin satış bedeli üzerinden hesaplanır. Verginin mükellefi bu satışları düzenleyen özel veya resmi kişi ve kuruluşlardır. Örneğin, vergi mükellefiyeti bulunmayan nihai tüketici konumundaki bir kişinin sahibi olduğu gayrimenkulü kendisinin satması KDV'ye tabi olmadığı halde, bu gayrimenkulü cebri icra, izale-i suyu, ipotegin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle müzayede mahallerinde yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışı KDV'ye tabi bulunmaktadır. Mülkiyetin el değiştirdiği hallerden birisi de kamulaştırmadır. Kamulaştırmayı, bir kişinin özel mülkiyetinde bulunan bir gayrimenkulün kamu yararı amacıyla ve bedeli ödenmek suretiyle devletin mülkiyetine geçirilmesi olarak ifade etmek mümkündür. Kişinin özel mülkiyetinde bulunan bir gayrimenkulün kamulaştırma işlemi, rızai olma dışında gayrimenkullerin satışından farklı olmadığından, KDV'nin konusuna girmemektedir. Diğer bir ifadeyle, özel mülkiyete konu olan gayrimenkullerin kamulaştırılması işlemi, KDV'ye tabi bulunmamaktadır.

Aynı şekilde özel mülkiyete konu gayrimenkullerin yeni kurulacak bir şirkete veya mevcut bir şirkete aynı sermaye olarak konulması durumu KDV'nin konusuna girmediğinden, KDV'ye tabi olmayacaktır.

dikkat

Özel mülkiyete konu olan gayrimenkullerin kamulaştırılması işlemi, KDV'ye tabi değildir.

Özel mülkiyete konu olan arsalar daire veya işyeri karşılığında müteahhitlere verilebilmektedir. Bu durumda KDV'nin nasıl uygulanacağı 30. Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile açıklığa kavuşturulmuştur. Tebliğe göre, arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz konusu olduğu belirtilmiştir. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri teslimidir.

Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımının mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürülmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi katma değer vergisine tabidir. Ancak arsa

sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arizi bir faaliyet olarak arsasını daire veya işyeri karşılığında müteahhide tesliminde vergi uygulanmayacaktır. Müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payının karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri teslimlerinde, konut veya işyerinin 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı üzerinden katma değer vergisi uygulanmaktadır.

İşletmenin Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Satışında Katma Değer Vergisi Uygulaması

3065 sayılı KDV Kanununda KDV'nin konusuna giren işlemler esas itibari ile Kanununun 1/1. maddesi ile düzenlenmiştir. Bu madde ile ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve ifaların KDV'ye tabi olduğu belirtilmektedir. Ekonomik hayata bakıldığında gerçek veya tüzel kişilerin ticari, sınai, zirai veya serbest meslek faaliyetleri sırasında ya mekansal alan olarak kullanmak ya da esas faaliyet konusu olarak (gayrimenkul alım-satımı) gayrimenkul edindikleri görülmektedir. Ticari, sınai, zirai, serbest meslek faaliyetinde bulunan işletmelerin ister fiziki bir mekan olarak kullanmak üzere edindikleri isterse ticari bir faaliyet çerçevesinde edindikleri ve aktiflerinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışı KDV'ye tabidir. Bu durumda gayrimenkullerin konut veya işyeri olmasının veya gayrimenkulün satışının yapıldığı kişinin gerçek veya tüzel kişi, Türk veya yabancı kişi ya da tam veya dar mükellef olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

İşletmelerin aktifinde kayıtlı bulunan gayrimenkullerin müzayede mahallinde satışı KDV'ye tabidir. Müzayede, bir malın, en yüksek fiyat vere-ne satılması suretiyle yapılan bir satış şeklidir. Müzayede mahallerinde açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerde yapılan satışlar KDV Kanununun 1/3-d maddesi ile vergiye tabi tutulmuştur. Müzayede mahallinde yapılan satışa konu mal ve hakların ticari bir işletmeye veya özel bir şahsa ait olması veya devamlılık arz edip etmemesi, KDV yönünden vergilendirmeye etki etmemekte, müzayede yoluyla yapılan satışlar ticari mahiyet arz etmese dahi KDV'ye tabi olmaktadır. Müzayede mahallinde yapılan satışlarda verginin mükellefi satışı düzenleyen özel veya resmi kişi ve kuruluşlardır.

Müzayedeyi yapanlar verginin mükellefi olduğundan vergiyi beyan ve ödeme yükümlülüğü de müzayedeyi yapanlara ait olmaktadır. İşletmelerin aktifinde bulunan gayrimenkullerin yeni kurulacak veya mevcut şirketlere aynı sermaye olarak konulması satış olarak kabul edilmekte ve KDV'ye tabi tutulmaktadır. Bu tip teslimlerde KDV matrahı olarak, söz konusu gayrimenkulün KDV Kanununun 27. maddesi uyarınca belirlenen emsal bedeli esas alınmakta ve KDV bu değer üzerinden hesaplanmaktadır. Kurumların gayrimenkullerini 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19. maddesi çerçevesinde kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine aynı sermaye olarak devretmesi işlemi ise, KDV Kanununun 17/4-c maddesine göre KDV'den istisna edilmektedir. Gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olan bir ticari işletmenin aktifine kayıtlı veya envanterine dahil bulunan gayrimenkullerin kamulaştırmayı yapan mercie teslimi katma değer vergisine tabidir. İşletmelerin aktifine kayıtlı gayrimenkullerin malın sahibinin rızası hilafına ve kanun gereği olarak kamu mülkiyetine geçmesi katma değer vergisi doğuşuna engel değildir.



dikkat

Müzayede mahallinde yapılan satışlarda KDV'nin mükellefi satışı düzenleyen özel veya resmi kişi ve kuruluşlardır.

✓ Aynı Sermaye, ortaklarca kuruluş ya da sermaye artırımı sırasında konulan, bir malvarlığı değeri taşıyan, devredilebilen ve aktif olarak bilançoya geçirilebilen eşya ve bütün haklardır. Özellikle, stoklar, makineler, aletler, binalar ve arazi aynı sermaye olarak nitelendirilir.

Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İşlerde KDV Uygulaması

Öteden beri arsa sahipleri sahip oldukları arsa ve arazileri konut ve işyeri inşa ettirmek amacıyla müteahhit firmalara sözleşme karşılığında devretmekte ve karşılığında yapılan sözleşmenin ni-

teliğine göre konut veya işyeri almaktadırlar. Arsa karşılığı hasılat paylaşım yöntemiyle yapılan işlemlerde ise portföyünde arsa ve arazi bulunan firmalar konut ve işyeri inşa ettirmek için ihale yöntemiyle ve üretilecek konut ve işyerlerinin mülkiyeti satın almaya kadar firmada kalmak şartıyla mevcut arsa ve arazilerini müteahhit firmalara ihale yöntemiyle vermektedirler. Konut ve işyerlerinin gelir paylaşımı esasına göre yapılması durumunda arsa ve arazi sahibi ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalanmakta ve sözleşmeye istinaden elde edilecek hasılatın sözleşmede yer alan belirli bir yüzdesi arsa sahibine kalan yüzdesi ise müteahhit firmaya kalmaktadır. Kat karşılığı inşaat işinden farklı olarak arsa karşılığı gelir paylaşımı esasına dayalı inşaat işlerinde, inşa edilen bağımsız bölümler yerine bunların satış hasılatı paylaşılmaktadır. Buna göre; arsa sahibine hasılattan verilen pay, müteahhide teslim edilen arsanın karşılığıdır. Bu teslim nedeniyle arsa sahibi tarafından arsa satış bedeli olarak müteahhide bir fatura düzenlenmesi, şirkette kalan paya isabet eden kısım için katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

İşletmelerin Aktiflerinde Yer Alan Gayrimenkullerin Satışında KDV İstisnası

İşletmelerin aktifine kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışında KDV istisnası uygulamasını düzenleyen ilk düzenleme, 4108 sayılı Yasa ile 02.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren KDV Kanununun geçici 10. maddesiyle yapılmıştır. Geçici 10. maddede yer alan bu istisna "sürelî" bir düzenlemeydi. Daha sonra bu süre çeşitli kanunlarla zaman içerisinde 31.12.2004 tarihine kadar uzatılmış ve son olarak söz konusu istisna, KDV Kanununun 17/4-r maddesine taşınmak suretiyle süresiz hale getirilmiş ve geçici madde uygulamasına son verilmiştir. KDV Kanununun 17/4-r maddesinde kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların (konumuz açısından gayrimenkullerin) satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin KDV'den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı madde de istisna kapsamında yer alan gayrimenkullerin ticaretini yapan kurumların bu istisnadan ya-



dikkat

Gayrimenkul alım-satım işi ile uğraşanlar istisnadan yararlanamazlar.

arlanamayacakları belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile faaliyet konusu gayrimenkul alım-satım olan kurumların en az iki tam yıl süreyle aktifinde bulunan gayrimenkullerin satışı KDV'ye tabidir. Kurumları en az iki tam süreyle aktiflerinde bulunan gayrimenkullerin satışında KDV istisnasından yararlanılmasında satışın icra ya da müzayede yoluyla yapılmasının önemi söz konusu değildir. Yani satış işlemi ister icra yoluyla isterse müzayede yoluyla olsun yapılan satışlar KDV'den istisnadır. Yeni düzenleme ile, satıştan doğan kazancın sermayeye ilave edilme şartının kaldırılmış bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda geçerli olan mevzuata göre, satıştan doğan kazancın sermayeye ilave edilmesi şartıyla KDV istisnası uygulanmaktaydı. Aksi halde satış KDV'li yapılmaktaydı. Bunun yanında, önceki uygulamada gayrimenkul satışından zarar doğması halinde, (sermayeye ilave edilecek kazanç olmadığı için,) söz konusu gayrimenkul satışı KDV'ye tabi tutulmakta iken, yeni düzenlemeye göre, satıştan zarar doğsa dahi gayrimenkul satışı KDV'den istisna tutulabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gerekli hususlardan birisi de, bu istisnadan sadece kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanabilecek olmasıdır. Başka bir deyişle, bilanço esasına tabi gelir vergisi mükelleflerinin aktifinde iki tam yıl süreyle kayıtlı bulunan gayrimenkullerin satışı KDV'ye tabidir. Çünkü Yasa (KDV Kanunu md. 17/4-r), sadece kurumlar vergisi mükelleflerine bu imkanı sağlamıştır.

örnek

X Anonim şirketi en az 2 yıl (yani 730 gün) süre ile aktifinde kayıtlı olan arsayı, ₺10 milyon'ya satmıştır. Normalde satış işlemi sırasında alıcıdan istenmesi gereken ₺1 milyon 800 bin olan KDV (₺10.milyon x % 18) istisna kapsamında alıcıdan istenilmeyecektir. Ancak, bu durumun düzenlenecek faturada belirtilmesi gerekmektedir.

KDV Kanunu md. 17/4-r maddesi ile düzenlene istisna kısmi istisna niteliğindedir. Kısmi istisnada, mal ve hizmetin yapıldığı sadece son aşama vergi dışında tutulmakta, buna karşın daha önceki aşamalarda alınan vergiler iade edilememektedir. Bu şekilde yüklenilen KDV'ler ise maliyete ilave edilmekte ya da giderlere atılabilmektedir.

Kanunun 17/4-r maddesi ile bu durumda açıklığa kavuşturulmuştur. İstisna kapsamında teslim edilen gayrimenkulün iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen KDV'nin, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

İşletmelerin Aktifinde Bulunan Arsanın Kat, Daire veya İşyeri Karşılığı Müteahhide Verilmesi

İşletmelerin aktifinde bulunan arsanın kat, daire veya işyeri karşılığı müteahhide verilmesi işleminde KDV'nin nasıl uygulanacağı konusu esas olarak KDV Kanununun 1., 2. ve 4. maddelerinin ilgili fıkraları ile 18 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile çözüme kavuşturulmuş bulunmaktadır. Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesiyle Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuş ve aynı Kanunun 2/1. maddesine göre teslim; bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmıştır. Yine aynı Kanunun 2/5. maddesinde, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer bir hizmet olması halinde bunların her birinin ayrı işlem olduğu, hizmet veya teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergiye tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır. 18 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa teslimi ile müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan konut teslimi katma değer vergisine tabii olduğu belirtilmiştir. Müteahhit tarafından arsa sahibine arsa payını karşılığı olarak yapılan konut veya işyeri teslimlerinde konut veya işyerinin 213 sayılı Kanunun 267 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ikinci sıradaki maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarı üzerinden KDV uygulanacaktır.

Faaliyeti Sona Eren Şirketin Aktifine Kayıtlı Bulunan Gayrimenkullerin İşletmeden Çekilmesi Halinde KDV Uygulaması

Genel olarak KDV'nin konusunu teslim ve ifa-lar oluşturmaktadır. Kanunun 3/a. maddesinde, vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeli-ne ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi ad-larla verilmesinin teslim hükmünde olduğu kabul edilmektedir. İlgili maddeden bu tip teslimlerin KDV'ye tabi olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Faaliyeti sona eren şirketin aktifinde kayıtlı bulun-duğu halde satılamayan gayrimenkullerin işletme-den çekilmesi durumunda KDV matrahı ise söz konusu gayrimenkulün emsal bedelidir. Emsal be-del ile değerlendirilen gayrimenkullerle ilgili olarak hesaplanan KDV'nin son dönem KDV beyanna-mesi ile beyan edilmesi gereklidir.

Hazine Tarafından Yapılan Taşınmaz Satışları

KDV Kanununun 17/4-p maddesi ile Hazine tarafından yapılan taşınmaz teslimleri ve kiralama-ları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri KDV'den istisna edilmiştir. Bu hükümdeki "Hazine" ibaresi genel bütçeli kamu idareleri açısından devlet tüzel kişiliğini ifade et-mekte ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek I sayılı cetvelde yer alan kurum ve kuruluşları (örneğin, Türkiye Büyük Millet Mec-lisi, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yar-gıtay, Danıştay) kapsamaktadır. Buna göre, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek I sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri tarafın-dan yapılacak taşınmaz satışları ile irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri KDV'den den istisna olmaktadır. Bu çerçevede Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından müzayede suretiyle yapılacak taşınmaz satışları da bu madde kapsamında değerlendiril-mektedir. Buna karşılık aynı Kanuna ek II sayılı cetveldeki özel bütçeli idarelerin (örneğin, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi),

III sayılı cetveldeki düzenleyici ve denetleyici ku-rumların (örneğin, Radyo ve Televizyon Üst Kuru-lu, Telekomünikasyon Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-rumu) ve IV sayılı cetveldeki sosyal güvenlik ku-rumlarının (Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü) müzayede yoluyla gerçekleştirecekleri taşınmaz satışları ise KDV Ka-nununun 17/4-p maddesi kapsamında değerlendirilmemekte ve genel hükümler dahilinde KDV ye tabi tutulmaktadır.

Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Tesliminde KDV Uygulaması

Kooperatiflerin arsa alımlarında KDV Kanu-nunun genel hükümleri geçerlidir. Buna göre, özel mülk konusu bir arsanın (müzayede mahal-linde yapılan satış hariç) doğrudan kooperatiflere teslimi, KDV'nin konusuna girmemektedir. An-cak kooperatiflerin ticari bir işletmeye dahil olan veya özel mülk konusu olmakla beraber müzayede mahallinde satılan bir arsayı satın almaları işlemi, KDV'ye tabi olacaktır .

5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Ka-nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesinin 4. fıkrasının (k) bendinde yer alan "konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut tes-limleri" ibaresinin madde metninden çıkarılmıştır. Yapılan bu değişiklik ile bu maddenin yürürlüğe girdiği 03.07.2009 tarihinden sonra bina inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yapacakları konut teslimleri KDV'ye tabi olacak-tır. Öte yandan, bu maddenin yürürlüğe girdiği 03.07.2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yapacakları konut teslimleri ise 5904 sayılı kanun ile KDV Kanununa eklenen geçici 28. maddenin "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı koo-peratiflerince, üyelerine yapılan konut teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır." hükmü-ne göre KDV'den istisnadır. Buna göre, bina in-şaat ruhsatını 03.07.2009 tarihinden önce almış olan konut yapı kooperatiflerin üyelerine konut teslimleri KDV'ye tabi olmayacaktır. Dolayısıyla, 03.07.2009 tarihinden önce bina inşaat ruhsatı

almış olan konut yapı kooperatiflerince üyelerine yapılan konut teslimlerinde ise istisna uygulaması devam edecektir. Burada konuta ilişkin herhangi bir alan sınırlaması olmayıp konut yapı kooperatifleri tarafından üyelerine teslim edilen tüm konutlar istisna kapsamına girmektedir. Ancak üyeler dışındaki kişilere yapılan teslimler ile üye olan ya da üye olmayan kişilere yapılan işyeri teslimleri istisna kapsamına girmemektedir.

5904 sayılı Kanunun 13. maddesinin (b) bendi ile KDV Kanununun 17/4-k maddesinde yer alan “konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Buna göre, 5904 sayılı Kanunun yayımlandığı 03.07.2009 tarihinden itibaren bina inşaat ruhsatını almış olan konut yapı kooperatifleri tarafından üyelerine yapılacak konut teslimleri, konutun net alanına göre %1 ve %18 oranında KDV’ye tabii olacaktır. Bu durumdaki kooperatiflerin yapı inşaat ruhsatını aldıkları tarihten itibaren KDV mükellefiyetliklerini tesis ettirmeleri ve üçer aylık dönemler itibarıyla KDV beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Konut yapı kooperatifi tarafından üyelerine teslim edilen konutlar dolayısıyla hesaplanan KDV’den, söz konusu konutların meydana getirilmesi ile ilgili olarak yüklenilen KDV’ler indirim konusu yapılacaktır.

Konut yapı kooperatifleri tarafından üyelerine yapılacak konut teslimleri, 1 Ocak 2013 ve 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alınan ve büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alan lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan konutlarda net alanı 150 m²’ye kadar olanlarda (konutun üzerine yapıldığı arsanın birim m² vergi değerine göre) % 1, % 8 veya % 18, 150 m²’den büyük olanlarda %18 oranında KDV’ye tabi tutulacaktır. 1 Ocak 2013 tarihinden önce yapı ruhsat alınması durumunda eski uygulama devam edecektir.

Konut Yapı Kooperatiflerinin Sahibi Oldukları Arsayı Konut veya İşyeri Karşılığı Müteahhide Vermesi Halinde KDV Uygulaması

Konut yapı kooperatiflerinin sahibi oldukları arsayı konut veya işyeri karşılığı müteahhide vermesi KDV Kanunun 1/1. ve 4/2. maddesi gereğince KDV’ye tabidir. Bu tip işlemlerde vergilendirme

açısında iki ayrı işlem söz konusudur; birincisi- arsanın müteahhide teslimi, ikincisi, müteahhidin kooperatife konut veya işyeri teslimi. Birinci durumda teslim sırasında % 18 oranında KDV hesaplanırken, ikinci durumda uygulanacak oran teslim edilenin konut veya işyeri olup olmamasına, yapı ruhsatının alındığı tarihe ve konutun büyükşehir sınırları içerisinde yer alıp almamasına göre değişmektedir.

Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Uygulaması

Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV uygulaması, inşaat ruhsatının alındığı yıla göre farklılık arz etmektedir. Buna göre, 29.07.1998 tarihinden önce inşaat ruhsatı alınmış inşaatlara ilişkin olarak konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri aşağıdaki koşulların bir arada yerine getirilmesi şartı ile KDV’den istisna edilmiştir. Bu şartlar şunlardır;

- Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,
- İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
- Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması,
- İnşaat ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması,
- İnşaat yapı ruhsatının yasa da belirtilen tarihten önce alınmış olması.

Yukarıdaki dört şarta ilave olarak inşaat yapı ruhsatının yasa da belirtilen tarihten sonra alınmış olması durumunda konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri %1 oranında vergiye tabi tutulmaktadır.

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde Arsa ve İşyeri Teslimlerinde KDV Uygulaması

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri 01/08/1998 tarihinden itibaren kanunun 17/4-k maddesi gereğince istisna kapsamına alınmıştır. Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla, müteşebbis heyet, kooperatif veya diğer

isimler altında iktisadi işletmeler oluşturulmaktadır. Bu organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı tamamlama, işyerlerini inşa etme gibi hizmetlerin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere kurulmaktadır. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olmaktadır. Ayrıca bu işletmelere üçüncü gerçek kişi veya kuruluşlarca yapılan mal ve hizmet satışları KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Bankaların Gayrimenkul Satışlarında KDV Uygulaması

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28. maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. KDV Kanununun "Diğer İstisnalar" başlığını taşıyan 17. maddesinin 4/e fıkrasında ise, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlerinin KDV'den istisna olduğu belirtilmektedir. Bu iki madde hükmü bir arada değerlendirildiğinde, bankaların aktifinde kayıtlı olduğu gayrimenkullerin satışı yoluyla tesliminin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olduğu, buna karşın KDV'den istisna edildiği görülmektedir. Diğer bir ifade ile, bankalar gayrimenkullerini satarken satış tutarı üzerinden KDV hesaplamayacaklardır.

Varlık Yönetimi Şirketleri ve Yeniden Yapılandırılan Borçlara İlişkin KDV Uygulaması

Varlık yönetim şirketleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere kurulan

şirketlerdir. Varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi KDV'den istisna edilmiştir.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilen Gayrimenkullerin Satışında KDV Uygulaması

5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile verilen yetkiler çerçevesinde tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, mevduatın ve katılım fonlarının sigorta edilmesi, fon bankalarının yönetilmesi, mali bün-yelerinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması, devri, birleştirilmesi, satışı, tasfiyesi, fon alacaklarının takip ve tahsili işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, fon varlık ve kaynaklarının idare edilmesi ve kanunla verilen diğer görevlerin ifası için kurulmuş olup kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 1983'te kurulmuştur. Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların TMSF'ye teslimi ile bunların TMSF tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin aktiflerinin fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) teslimi KDV Kanununun 17. maddesinin 4/m fıkrası çerçevesinde KDV'den istisna edilmiş bulunmaktadır.

Devre Mülk ve Devre Tatil Hakkı Satışlarında KDV Uygulaması

Ülkemizde turizm sektörünün gelişmesiyle birlikte otel, motel, pansiyon tatil köyü gibi turizm tesislerinin sayılarının artmasının farklı hizmet sistemleri ile tesislerde ortaya çıkmıştır. Bu

tesislerin bir türü de bir tesisten birden çok kişinin faydalanmasını sağlayan devre mülk ve devre tatil sistemleridir.

Devre mülk hakkına ilişkin düzenlemeler, 23.06.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa 10.06.1985 tarih ve 3227 sayılı Kanunun 1. maddesi ile “Devre Mülk Hakkı” başlığı altında eklenen sekizinci bölümün 57-65. maddelerinde yer almaktadır.



dikkat

Devre mülk hakkına ilişkin düzenlemeler Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yer almaktadır.

Devre mülk hakkı mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilen bir haktır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, devre mülk hakkı ancak müşterek mülkiyete konu olmuş mesken nitelikli taşınmaz mallar üzerinde irtifak hakkı tesisi suretiyle kurulabilir. Diğer yandan bir kısım hukukçular da devre mülk hakkının gerçekte bir irtifak hakkı olmadığını müşterek mülkiyete tabi bir gayrimenkulden müşterek maliklerin mesken olarak istifadelerinin zamana göre düzenlenmesinin söz konusu olduğunu ifade etmektedirler. Bu dönem zarfında hak tam mülkiyet hakkı niteliğindedir. Doktrinde bunun mülkiyet hakkının özel bir türü olduğu yönünde görüşler mevcut ise de, devre mülk hakkı ister mülkiyet hakkı esas alınarak açıklansın, ister kanunda kullanılan irtifak hakkı kurumuna dayandırılınsın, her iki halde de bir aynı hak söz konusudur. Diğer bir ifade ile hem yasal düzenleme çerçevesinde hem de doktrindeki görüşler çerçevesinde devre mülk hakkı sahibinin herkese karşı ileri sürülebileceği bir aynı hakkı mevcut olmaktadır. Devre mülk hakkı mesken olarak kullanılmaya elverişli müstakil bir yapı (tek daireli bir ev, villa vs.) veya Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı tesis edilmiş veya mülkiyeti kat mülkiyetine çevrilmiş mesken nitelikli bağımsız bölümler üzerine tesis edilebilir. Mesken olarak müstakilen kullanılmaya elverişli yapı birden çok mesken nitelikli bağımsız bölümü ihtiva ediyor veya aynı parsel içinde birden fazla mesken nitelikli bağımsız bölüm mevcutsa, bu meskenler-

de devre mülk hakkı tesis edilebilmesi için yapının mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesi veya kat irtifakı tesisi zorunludur Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, devre mülk hakkı sadece mesken nitelikli yani konut olarak kullanılmaya elverişli binalarda veya bunların bağımsız bölümlerinde kurulabilir.



dikkat

Devre mülk hakkı sadece mesken nitelikli binalarda veya bunların bağımsız bölümlerinde kurulabilir Dolayısı ile işyeri, dükkan nitelikli bina ve bina bölümlerinde devre mülk hakkı kurulamaz.

Devre mülk sisteminde bir meskenin mülkiyetinin devri ile irtifak hakkının tesis ettirilmesi mevcuttur. Buna göre devre mülk sisteminde katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay yani tapuya tescil tarihi olacaktır. Ancak tapuya tescil edilmeden önce meskenin alıcılara fiilen teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olayın fiili teslim tarihi, fatura düzenlenmesi halinde faturanın düzenlendiği tarih olacağı tabiidir. Devre mülk sisteminde konut teslimi söz konusu olduğundan bahse konu konutun net alanını 150 metrekarenin altında olması halinde uygulanacak KDV oranı %1, 150 metrekarenin üstünde olması halinde %18 olacaktır. Konut içerisinde teslim edilen demirbaş eşyalar için ise %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

Devre mülk hakkına benzeyen bir müessese-de devre tatil hakkıdır. Devre tatil, işletmeci veya girişimci ile müşteri arasında sözleşme serbestisi sınırları içerisinde yapılan sözleşme ile “bir taşınmazın fiilen bağımsız olarak kullanılabilen bölümlerinin belli bir süre ile her sene belli bir takvim yılı kesitinde istifade hakkı” olarak tanımlanmaktadır. Devre tatil sisteminde hak sahibi, işletmeci ile aralarında yapılan anlaşma çerçevesinde yılın belirli dönemlerinde sözleşmede belirtilen tesislerden yararlanma imkanına sahip olmaktadır. Bu yurtiçinde olabileceği gibi yurtdışında da tatil imkanı sağlamaktadır. Devre tatil, hak sahibine bir şahsi talep niteliğinde olan tatil tesislerinden yararlanma imkânı veren ve muhataba yöneltilen bir nispi hakkı ifade etmektedir. Sözleşmeye göre, dönem hakkı sahibi, tahsis edilen dönemi başkasına kullanılabileceği gibi kiraya verilebilir, kullanma hakkı miras yolu

ile varis ve haleflerine intikal eder. Şirket murislerle aynı şartlarla sözleşme yapmak zorundadır. Yine sözleşmeye göre sözleşme konusu dönemin tahsis bedelinin muayyen bir miktarı teslim beklemeksizin avans olarak sözleşmenin imzalandığı tarihte, bakiye ödeme planına göre ödenecektir. Buna göre devre tatil uygulamalarında “bir hakkın satışı” söz konusu olup bu işlem tapuya tescil edilmeyip sözleşme ile düzenlenmektedir. Buna göre katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay sözleşmenin imzalandığı tarihte meydana gelmektedir. Yapılan sözleşme ile bir hak satışı gerçekleştiğinden uygulanacak KDV oranı %18 olacaktır.

İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Konut ve İşyeri Satışlarında KDV Uygulaması

Müteahhitler inşa ettikleri konut ve işyerlerini, henüz inşaat devam ederken ya da inşaat tamamlandıktan sonra satabilmektedirler. Müteahhitlerin ileride tamamlayarak teslim edecekleri konut veya iş yerlerini henüz inşaat devam ederken hatta temel bile atmadan önce arsa üzerine kat irtifakı kurularak satmaları işlemi, uygulamada “kat irtifaklı taşınmaz satışı” olarak adlandırılmaktadır. Arsa üzerine kat irtifakı kurularak henüz inşaat başlamadan veya inşaat devam ederken yapılan konut ve işyeri satışlarında vergiyi doğuran olay, prensip olarak, müteahhidin konut veya işyerini tamamlayarak bunlar üzerindeki tasarruf hakkını

alıcılara devretmesi anında meydana gelmektedir. İnşaatın tamamlandığı tarih ise, bina iskan ruhsatının alındığı tarihtir. Ancak, konut ve iş yerlerinin iskan alınmadan önce alıcıların kullanımına sunulması halinde, vergiyi doğuran olay bu tarihte meydana gelecektir. Alıcının satış işleminin karşılığını oluşturan bedeli müteahhide önceden avans olarak vermesinin vergiyi doğuran olaya herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, henüz inşaat başlamadan önce veya inşaat başladıktan sonra arsa üzerine kat irtifakı kurularak yapılan satışlar nedeniyle alınan paraların GVK ve KVK yönünden avans olarak değerlendirilmesi ve satış bedelinin tamamının, inşaatın tamamlanıp anahtar teslimi yapılan yılın satış hasılatı olarak dikkate alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, inşaatın bitiminden önce özel sözleşme veya satış vaadi ile ya da arsa payı üzerinden yapılan satışlarda, satış tarihinde henüz bir konut veya işyeri teslimi söz konusu olmadığından ve alınan bedeller avans niteliği taşıdığından, fatura düzenlenmesine ve KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu şekilde alınan ve avans niteliğindeki bu bedeller için fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen bedelle sınırlı olarak vergiyi doğuran olay meydana geldiğinden, KDV hesaplanması gerekmektedir.

İnşa edilen gayrimenkullerin tamamlanmadan satılması veya devredilmesi halinde, gayrimenkulün işyeri ya da mesken olup olmadığına göz önüne alınmaksızın KDV’ye tabi tutulması gereklidir.



yaşama ilişkilendir

6824 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına yapılan ilaveyle, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların;

- “ilk tesliminde” uygulanmak ve
- bedeli “döviz olarak Türkiye’ye getirilmek” kaydıyla,

1- çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına (Resmi daire ve müesseselere veya merkezi

Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç),

2- Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,

3- kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara, yapılan konut veya iş yeri teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.”

Öğrenme Çıktısı



2 Gayrimenkul satışlarında Katma Değer Vergisi uygulamasını açıklayabilme

Araştır 2

Gayrimenkul satışlarında KDV açısından vergiyi doğuran hangi şekillerde gerçekleşir?

İlişkilendir

Gayrimenkul vergilendirilmesinde yeni düzenlemeler hakkında <https://www.dunya.com/kose-yazisi/gayrimenkul-vergilemesinde-yeni-duzenlemeler-konut-kdvsinde-yeni-oranlar-ve-damga-vergisi-oranlari/349064> okunabilir.

Anlat/Paylaş

Sahibi olduğunuz ve net alanı 200 m² olan evinizi 100.000 ₺'ye gerçek bir kişiye satmanız durumunda ne kadar KDV ortaya çıkar

GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

3065 sayılı KDV Kanununun 1/1. maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralınması işlemlerinin KDV'nin konusuna girdiği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 17/4-d maddesinde ise iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralınması işlemleri KDV'den istisna edilmiş bulunmaktadır.

KDV Kanununun 1/3-f maddesine göre KDV kapsamına giren kiralama işlemleri, gayrimenkul sermaye iradı elde edilmesi ile sonuçlanan kiralamalardır. Çünkü, Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 70. maddesinde, hangi mal ve hakların kiralamaya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu sayılmış olup söz konusu mal ve hakların kiralınması işlemleri KDV'nin konusuna girmektedir.

Kiralamaya ilişkin olarak KDV Kanununda yer alan yukarıdaki hükümler bir arada değerlendirildiğinde, kiralama işlemlerinin katma değer vergisi karşısındaki durumu ana çizgileri ile şu şekilde açıklanabilir.

- GVK'nın 70. maddesinde yazılı gayrimenkuller ve diğer mal ve haklar ister özel şahıslar ve kuruluşlar tarafından isterse ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmeler bünyesinde kiraya verilsin katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
- Gayrimenkuller iktisadi işletmeye dahil olmadığında, kiralama işlemleri, KDV Kanununun 17/4-d maddesi uyarınca istisnadan yararlanacak, vergiye tabi tutulmayacaktır.
- İktisadi işletmeye dahil olmadığı takdirde, istisnadan yararlanacak gayrimenkul kavramına; arazi, bina, arazi veya bina ile birlikte kiralanan mütemmim cüzileri ve teferruat, voli mahalleri ve dalyanlar ile gayrimenkul olarak tapu siciline tescil edilen haklar (irtifak hakkı, gayrimenkul mükellefiyeti vb.) girmektedir.
- GVK'nın 70. maddesinde sayılan gayrimenkuller dışında kalan diğer mal ve hakların kiralınması işlemleri iktisadi işletmeye dahil olsun veya olmasın ya da özel şahıslar tarafından kiralınması durumunda KDV'ye tabi tutulurlar.

Tablo 3.1 Kiralamalarda KDV

Kiraya Verilen Şey			KDV'ye tabi olma durumu
İktisadi İşletmeye	Kayıtlı	Gayrimenkul	Tabi
		Gayrimenkul dışı	Tabi
	Kayıtlı Değil	Gayrimenkul	Tabi Değil
		Gayrimenkul dışı	Tabi

Kiralama İşlemlerinde Verginin Konusu

Mal ve hakların kiralanmasında verginin konusuna giren işlemler, gayrimenkul sermaye iradi elde edilmesi ile sonuçlanan kiraya verme işlemleridir. Kiralama işlemi, taşınır veya taşınmaz bir mal veya hakkın, bedel karşılığında belli bir süre başkasının kullanımına verilmesi olup, bunların hizmetinden yararlanmasına olanak veren ve hukuki sonuç doğuran bir işlemdir. Gayrimenkul kiralama işleminin vergiye tabi tutulabilmesi için; kiralama şeklinde bir işlemin olması, kiralama işleminin Türkiye’de gerçekleşmesi ve işlemin istisnaya tabi olmaması gerekir. Çünkü, KDV Kanunun 17. maddesinin 4/d bendi ile, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayri menkullerin kiralanması işlemleri vergiden istisna edilmiştir.



dikkat

Gayrimenkul dışındaki mal ve haklar şunlardır; Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ih-tira beratı, alamenti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi, ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar, telif hakları gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları, motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.

Kiralama İşlemlerinde Verginin Mükellefleri

Katma değer vergisinin mükellefi esas itibarıyla vergiye tabi işlemleri yapanlardır. Kiralama işlemlerinde verginin mükellefi, KDV Kanunun 8/1-h. maddesinde, “Gelir Vergisi Kanunun 70. maddesinde sayılan mal ve hakların kiraya verenler” olarak belirlenmiştir. Ancak, kiraya verenlerin kimliğine ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durumda, kiralama işlemini yapan bütün gerçek ve tüzel kişiler verginin mükellefi olabileceklerdir.

Kiralama İşlemlerinde Verginin Matrahı

Kiralama işlemlerinde katma değer vergisinin matrahı, mal ve hakların kiralanması karşılığında alınan veya borçlanılan bedeldir. Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan mal ve hakların kira bedeli, VUK’un 73. maddesi hükmüne göre tespit edilecek emsal kira bedelidir. Anılan kanun maddesi hükmüne göre, kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri, emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce taktir veya tespit edilmiş kirası, bu surette taktir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse, VUK hükümlerine göre belirlenen vergi değerinin %5’i dir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, VUK’ nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belirlenen değerlerinin % 10’u dur. Gayrimenkullerin kiralanması işlemleri KDV Kanunun 28. maddesine ekli listeye göre genel vergi oranına (%18) tabidir.

Kiralama İşlemlerinde Elde Etme

Genel anlamıyla “elde etme” kavramı belirli bir değer bir kişinin mal varlığına katılmasını ifade etmektedir. Katma değer vergisi uygulamasında, mal teslimi ve hizmetin ifası ile vergiyi doğuran olay meydana gelmekte ve tahakkuk esasına göre vergi hesaplanmaktadır. Hizmet ifası olarak kabul edilen kiralama işlemlerinde de tahakkuk esası geçerli olduğundan verginin doğması tahsilata bağlı değildir. KDV’de kira bedelinin tahsil edilip edilmemesi önem taşımamaktadır. Çünkü, KDV gelire değil işleme yönelik bir vergidir. Bu nedenle özellikle ticari, zirai ve mesleki faaliyet çerçevesinde yapılan kiralamalarda, kira bedeli tahsil edilmemiş olsa bile vergi, faturalarda gösterilmek ve ödenmek zorundadır. Peşin tahsil edilen kira bedellerinde KDV, tahsil edilen kiranın tamamı için fatura düzenlenip düzenlenmemesine bağlıdır. Peşin tahsil edilen kiranın tamamı için fatura düzenlenmişse, vergiyi doğuran olay faturanın düzenlendiği tarihte meydana geldiği için, kira bedelinin tamamı üzerinden KDV hesaplanmaktadır. Peşin tahsil edilen kiranın tamamı için fatura düzenlenmemiş ise KDV yalnızca ilgili dönemde tahsil edilen kira bedeli ile sınırlı olmaktadır.



dikkat

Gayrimenkul kiralamalarında gelirin elde edilmesinde tahakkuk esası geçerlidir.

Ticari İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Gayrimenkulün Kiralanmasında KDV Uygulaması

Genel olarak ticari bir işletmenin aktifine kayıtlı gayrimenkulün kiralanması KDV’ye tabidir. Ancak, KDV Kanununun 17. maddesinin 4/d bendi ile iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri vergiden istisna edilmiş bulunmaktadır. Burada iktisadi bir işletmeye dahil olup olmama açısından şirketlerde herhangi bir tereddüt söz konusu değildir. Şirket sermayesini oluşturan bir gayrimenkul zaten bilançoda yer almaktadır. Kurumlar ve bilanço esasına tabi olan işletmelerde bilançonun aktifinde kayıtlı mal ve haklar iktisadi işletmeye dahil sayılır. Bilançonun aktifindeki bir gayrimenkulün kiraya verilmesi karşılığında alınan kira bedeli KDV’ye tabi olacaktır.

Diğer taraftan VUK’un 187. maddesi, ferdi teşebbüslerde bina ve arazinin envantere alınması hakkında bir takım özel hükümler getirmektedir. Ferdi teşebbüslerde bina ve arazinin envantere alınması hakkında getirilen esaslardan birincisi fabrika, ambar, atölye, dükkân, mağaza ve arazinin işletmede ister kısmen, ister tamamen kullanılsınlar değerlerinin tamamı üzerinden envantere alınacağıdır. Yükümlünün sahip olduğu gayrimenkulün bir bölümünü de işletme ihtiyaçları için kullanması, bu gayrimenkulün değerinin tamamı üzerinden envantere alınmasını gerektirmektedir. Sahip olunan gayrimenkulün işletmede kullanılan kısmı için kira tahakkuk ettirilemeyeceği gibi diğer kısımların üçüncü şahıslara kiralanması karşılığında elde edilen gelir de, ticari kazancın bir unsuru olacak ve ayrıca, katma değer vergisine tabi tutulmaktadır. Ferdi teşebbüslerde bina ve arazinin envantere alınması hakkında getirilen ikinci esas da, ticaret hanları gibi oda oda veya kısım kısım kullanılabilen binalarla evlerin ve apartmanların yarısından fazlasının işletmede kullanıldığı takdirde envantere ithal edileceğidir. Bu durumda işletme ihtiyacı dışında kalan kısımların üçüncü şahıslara kiraya verilmesi karşılığında alınan kira bedeli ticari kazancın bir unsuru sayıldığından katma değer vergisine tabi olacaktır. Ancak yukarıda sözü edilen ve oda oda veya kısım kısım kullanılabilen gayrimenkullerin yarısından azının işletmede kullanılması halinde bu gayrimenkuller iktisadi işletmeye dâhil sayılmadığından envantere ithal edilmeyecek ayrıca elde edilen kira bedeli KDV’ye tabi olmayacaktır.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan ferdi işletmeler veya adi ortaklıklarda ise işletmeye dahil olan mal ve haklar işletmenin faaliyeti ile doğrudan ilgili olanlardır. İşletme faaliyeti ile ilgili olmayan mal ve hakların iktisadi işletmeye dahil olması Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır. İktisadi işletmeye dahil olanlar ise işletmenin faaliyetine tahsis edileceğinden genellikle kiraya verilmesi söz konusu olmayacaktır. Sonuç olarak, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin (arazi, bina ve bunlarla birlikte kiralanmış mütemmim cüzü ve teferruatı, voli mahalleri ve dalyanlar ile gayrimenkul olarak tapu sicilinde tescil edilen haklar) kiralanması işlemleri katma değer vergisine tabi olmayacak; sadece iktisadi işletmeye dahil gayrimenkullerin kiralanması işlemi vergiyi tabi tutulacaktır.

İktisadi İşletmeye Dâhil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanmasında KDV Uygulaması

İktisadi işletmeye dahil olmayan ve gayrimenkul (arazi, bina, arazi veya bina ile birlikte kiralanmış mütemmim cüzileri ve teferruat, irtifak hakkı gibi gayrimenkul olarak tapu siciline tescil edilen haklar) olarak nitelendirilmiş bulunan iktisadi kıymetlerin kiralanması işlemi KDV'ye tabi değildir (KDVK 17/4-d). Örneğin bir gerçek kişinin özel malvarlığına dahil ve gayrimenkul olarak nitelendirilen bina kiralanması istisna kapsamına girmekte ve bu durumda kira bedeli üzerinden KDV hesaplanmamaktadır.

Ancak burada KDV Kanununun 1/3-f maddesine göre, ticari, zirai faaliyet kapsamına girmeyen ve GVK'nın 70. maddesinde belirtilen mal ve haklardan gayrimenkuller dışında kalan mal ve hakların kiraya verilmesi işlemleri her kim tarafından kiraya verilirse verilsin KDV'ye tabi olduğu unutulmamalıdır. İktisadi işletmeye dahil olmayan ve gayrimenkul de sayılmayan bir iktisadi kıymetin örneğin, bir binek otomobilin, KDV mükellefi olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kiralanması halinde, brüt kira bedeli üzerinden kiracı tarafından % 18 oranında KDV hesaplanacak ve 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatı ile beyan edilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, KDV'nin net kira bedeli üzerinden değil, brüt kira bedeli üzerinden hesaplanması gerektiğidir. Ayrıca, KDV'yi hesaplayıp beyan edenin kirala-yan değil, kiracı olduğudur. Bahsi geçen KDV mükellefi, sorumlu sıfatıyla beyan edip ödediği bu KDV'yi indirim konusu yapabilecektir. Burada uygulamanın esası, bir vergi güvenlik önlemi olarak verginin tahsilinin güvence altına alınmasıdır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları, Dernek ve Vakıflar ile Mesleki Kuruluşlara Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasında KDV Uygulaması

KDV Kanununun 1. maddesinin 3. fıkrasının (g) bendinde sayılan; genel bütçeye dahil idareler, katma bütçeye dâhil idareler, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, dernek ve vakıflar ile her türlü mesleki kuruluşla-

rın kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri KDV Kanunu kapsamına girmediğinden vergiye tabi olmamaktadır. Bu kuruluşlar iktisadi işletme niteliği taşımadığından sahip oldukları gayrimenkullerin kiralanması işlemleri de vergiye tabi olmayacak, ancak Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesi kapsamına giren diğer mal ve hakların kiralanması işlemleri ise vergiye tabi olacaktır. Bu bağlamda belediyelerin sahip oldukları gayrimenkulleri kiralamaları vergiye tabi olmayacak, ancak bir iş makinesini kiraya vermeleri vergiye tabi tutulacaktır. Diğer taraftan yukarıda sayılan kuruluşlara ait veya tabi olan veya bunlar tarafından kurulan ve işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar iktisadi işletme olarak kabul edilmekte, bunlara ait gayri menkullerin kiraya verilmesi işlemleri, başka bir istisna hükmü yoksa vergiye tabi olmaktadır. Buna göre;

- Belediye veya bir devlet üniversitesine ait arsanın kiraya verilmesi KDV Kanununun 17/4-d maddesine göre KDV'den istisnadır. Ancak arsanın, bu kurumların iktisadi işletmesine dahil olması veya bu kiralama işlemi nedeniyle bir iktisadi işletme oluşması halinde, söz konusu kiralama işlemi kanunun 1/1. maddesine göre KDV'ye tabi olacaktır.
- Belediye veya bir devlet üniversitesi tarafından bir yerin çay bahçesi olarak işletilmek üzere kiraya verilmesi durumunda işletme hakkının kiralanması söz konusu olacağından, çay bahçesinin, kiraya veren kurumun bir iktisadi işletmesine dahil olup olmadığına bakılmaksızın, bu kiralama işlemi kanunun 1/3-f maddesi gereğince KDV'ye tabi tutulacaktır.
- Belediye veya devlet üniversitesinin iktisadi işletmesine dahil olmayan gayrimenkulü, bankalara ATM cihazı konulmak ya da banka şubesi olarak kullanılmak üzere kiraya vermesi kanunun 17/4-d maddesine göre KDV'den istisnadır. Ancak, söz konusu gayrimenkul belediye veya üniversitenin iktisadi işletmesine dahil ise bu kiralama işlemi Kanunun 1. maddesine göre KDV'ye tabi olacaktır.
- Bir vakfın, iktisadi işletmesine dahil olmayan gayrimenkulünü kiraya vermesi, kanunun 17/4-d maddesine göre KDV'den istisnadır.

Hazinece Yapılan İrtifak Hakkı Tesisi İşlemlerinde KDV Uygulaması

KDV Kanunun 17. maddesinin “p” bendi ile, Hazinece taşınmaz mal teslimleri ile hazinece yapılan irtifak hakkı tesis işlemleri, KDV’den istisna edilmiştir. İrtifak hakkı, bir eşya üzerinde hak sahibine o eşyadan yararlanma yetkisi sağlayan aynı bir hak olup, kiralama işleminden farklı bir uygulamadır. Gayrimenkul üzerindeki irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, irtifak hakkı tesisi için tapu siciline tescili gerekir. İktisadi işletme mahiyetinde olmayan kamu idarelerine ait gayrimenkul kiralama işlemleri, KDVK’nın 17/4-d. maddesi hükmü gereğince katma değer vergisine tabi değildir. Bağımsız ve sürekli hak niteliğinde tapu siciline tescil edilen irtifak hakları gayrimenkul, tescil edilmeyen haklar ise normal hak olarak kabul edilmekte ve gayrimenkul sayılmamaktadır. Buna göre, Hazine tarafından bağımsız ve sürekli hak niteliğinde tesis edilmeyen ve gayrimenkul olarak kabul edilmeyen irtifak hakkı tesisi işlemleri, kanunun 1/3-f. maddesi gereğince, katma değer vergisine tabi tutulmaktaydı. Ancak kanuna eklenen “p” bendi ile Hazine tarafından yapılan irtifak hakkı tesisi işlemleri, bağımsız ve sürekli nitelikte tesis edilmemiş olsa dahi KDV’ye tabi olmayacaktır. Kısacası, hazine tarafından tesis edilen irtifak hakları, tapuya tescil edilsin veya edilmesin KDV’den istisnadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Gayrimenkullerin Kiralanması İşlemlerinde Uygulanan Diğer İstisnalar

İstisna vergiye tabi konuların vergi dışında bırakılmasını ifade eder. Kanun koyucu ekonomik, siyasi, hukuki veya toplumsal bazı nedenlere bağlı olarak bazı konular üzerinden vergi almak istememektedir. Gayrimenkullerin kiralama işlemlerinde uygulanmakta olan diğer katma değer vergisi istisnalarından bazıları aşağıda açıklanmıştır.

Gümrüklü Sahalarda Vergisiz Satış Yapılan İşyerlerinin Kiralanmasında İstisna

KDV Kanunun 17/4.maddesinin “ö” bendi ile, gümrük antrepoları, ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda;

ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralama işlemleri, katma değer vergisinden istisna edilmiştir. İstisna sadece gümrüklü sahalarda vergisiz satış yapılan işyeri ve bunlara ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralamalarına uygulanmaktadır.

Serbest Bölgelerde Bulunan Mal ve Hakların Kiralanması İşlemlerinde İstisna

Serbest bölgeler, bir ülkenin siyasi sınırları içinde kalmakla birlikte, vergi ödeme mükellefiyeti ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından gümrük hattı dışında sayılan, üretim, montaj, ambalajlama, bakım-onarım, transit taşımacılık amacıyla yapılan ekonomik faaliyetlere ilişkin yürürlükteki devlet düzenlemelerinin tamamen uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı ve söz konusu ekonomik faaliyetlerin ülkenin diğer yörelerine göre daha çok teşvik edildiği, genellikle uluslararası hava alanı ya da liman yakınında kurulan, sınırları belirlenmiş sınai ve ticari alanlardır.

KDV Kanunun 17/4 maddesinin “ı” bendi ile, serbest bölgelerde verilen hizmetler, KDV’den istisna edilmiştir. Katma değer vergisi uygulamasında kiralama işlemleri, hizmet olarak kabul edildiğinden, serbest bölgelerde bulunan gayrimenkullerin kiralama vergiden istisnadır. Ancak, istisnanın uygulanabilmesi için, gayrimenkulün serbest bölgede bulunması gerekmektedir. Ayrıca, serbest bölge kurucu ve işleticisi şirketin bölge içindeki kullanıcılara yaptığı hizmetler (yükleme boşaltma, depolama, tartı, kiralama vb hizmetler) ile elektrik, su vb teslimleri katma değer vergisinden müstesnadır.



Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilere ilişkin yasal düzenlemelere Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Öğrenme Çıktısı



3 Gayrimenkul kiralamalarında Katma Değer Vergisi uygulamasını açıklayabilme

Araştır 3

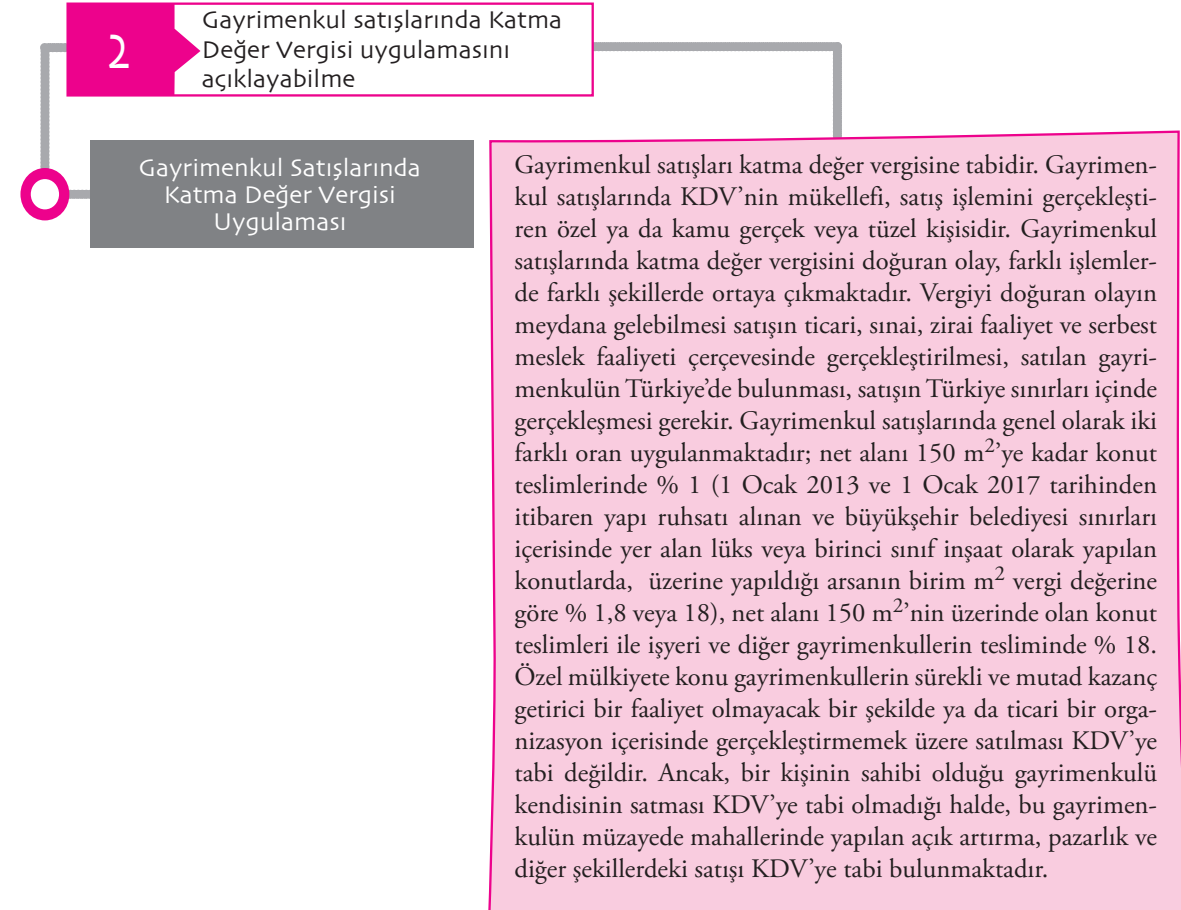
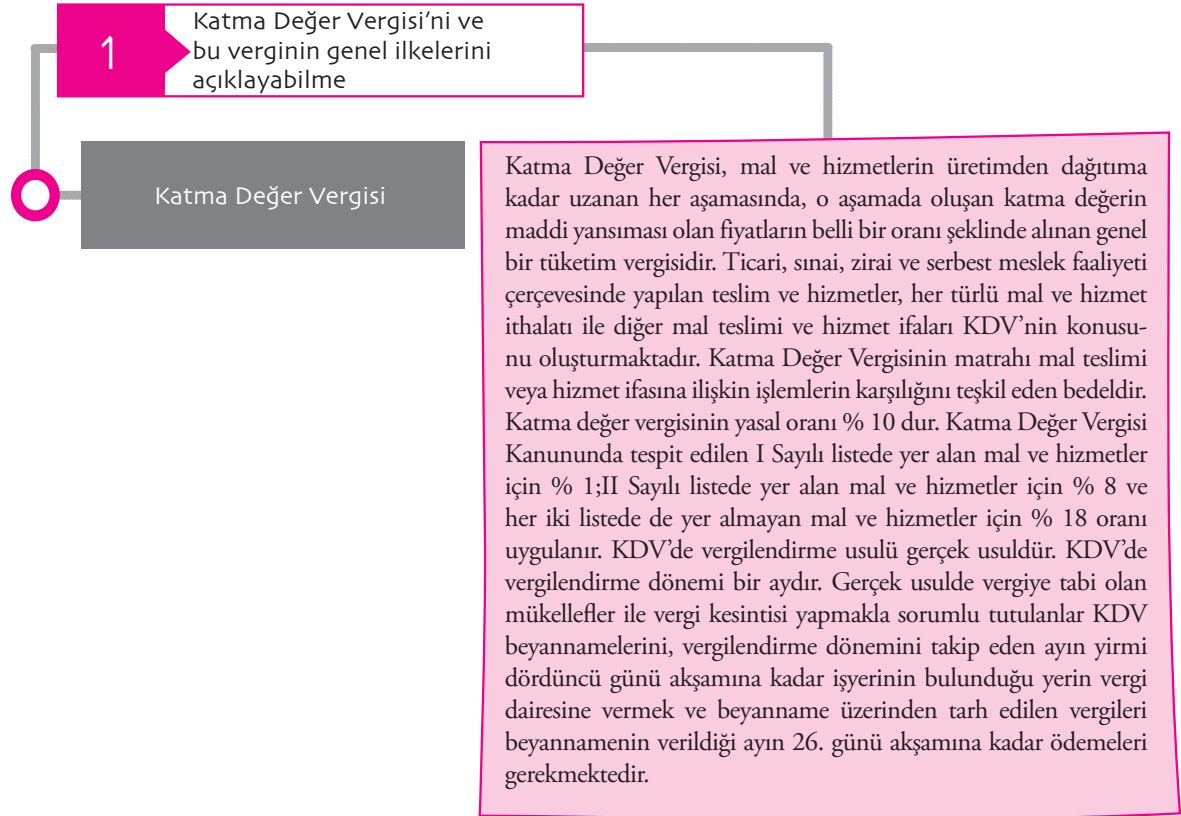
İktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkul kavramı ile ne ifade istenmektedir?

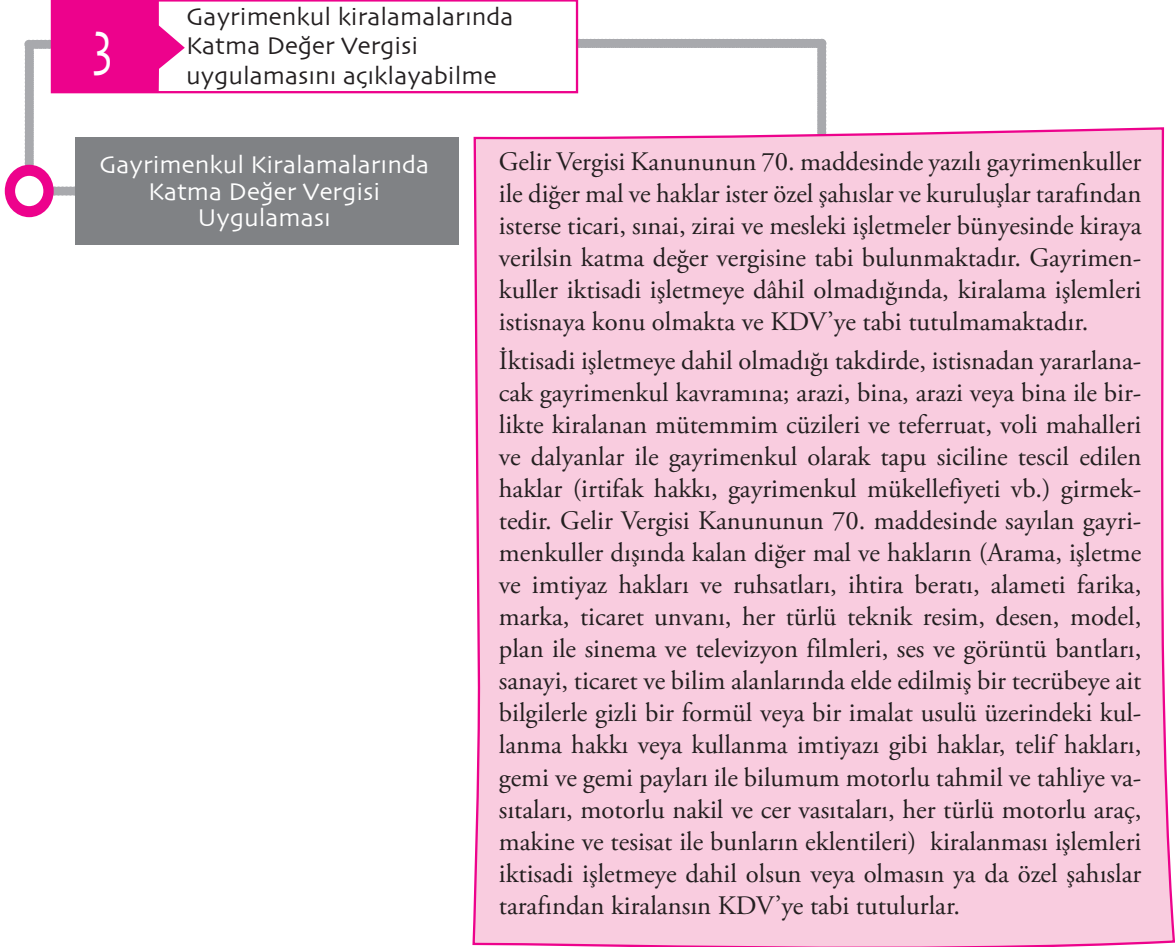
İlişkilendir

Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilere ilişkin yasal düzenlemelere Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Anlat/Paylaş

Gayrimenkul kiralamalarındaki KDV istisnalarını anlatınız.





1 Katma Değer Vergisi Kanununun yürürlüğe girmesi ile sekiz adet gider vergisi yürürlükten kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu vergilerden biri **değildir**?

- A. Dahilde alınan istihsal vergisi
- B. İthalde alınan istihsal vergisi
- C. İşletme vergisi
- D. Banka ve sigorta muameleleri vergisi
- E. Şeker ve tuz tüketim vergisi

2 Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanuna göre teslim **sayılmaz**?

- A. Malın nakliyesinin başlatılması
- B. Malın nakliyeciyeye verilmesi
- C. Malın alıcı adına hareket edenlere verilmesi
- D. Malın ödünç verilmesi
- E. Alıcıya malın elden verilmesi

3 Aşağıdaki hallerin hangisinde katma değer vergisi sorumluluğu söz konusu **değildir**?

- A. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının bulunmaması.
- B. Fiilî yada kaydî envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya belgesiz hizmet satın alındığının tespit edilmesi
- C. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara teslimi.
- D. Mükellefin Türkiye içinde işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması.
- E. Malların alıcıya teslimi

4 KDV oranı % 18 olan bir malı normal satış fiyatı T2.000'dir. Bu malın satış fiyatı üzerinden % 10 oranında iskonto yapıldığına göre hesaplanacak KDV kaç liradır?

- A. ₺20
- B. ₺160
- C. ₺200
- D. ₺324
- E. ₺360

5 Gayrimenkullerin resmi olarak satışında vergiyi doğuran olay ne zaman meydana gelmektedir?

- A. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapıldığı anda
- B. Tasarruf sahibi tarafından tasarruf hakkının devredildiği tarihte
- C. Satışın yapıldığı anda
- D. Tapuya tescilin yapıldığı anda
- E. İstimlak kararının tebliğ edildiği tarihte

6 Devlet memuru Erkan, sahibi olduğu bir gayrimenkulü gerçek kişi Ali'ye ve tüzel kişi X anonim şirketine satması halinde Erkan'ın bu işleminin KDV karşısındaki durumu nedir?

- A. Teslimin yapıldığı kişinin önemi söz konusu olmaksızın % 18 oranında KDV uygulanacaktır.
- B. KDV sorumluluğu söz konusudur. KDV tutarını Ali ve tüzel kişi olan X anonim şirketi Erkan adına öder.
- C. Ali vergiden muaftır, verginin tamamını tüzel kişi X anonim şirketi öder.
- D. Erkan'ın yapmış olduğu bu işlem arızı nitelikte olması nedeniyle teslim sırasında KDV uygulanmayacaktır.
- E. Ali'ye satış sırasında % 1, X tüzel kişisine satışta % 18 oranında KDV uygulanır.

7 İşletmenin aktifinde kayıtlı gayrimenkullere uygulanacak KDV işlemlerine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi **yanlıştır**?

- A. Kamulaştırma halinde KDV uygulanmaz.
- B. İşyeri karşılığı müteahhide verilmesi KDV'ye tabidir.
- C. Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan gayrimenkullerin satışı KDV'den istisnadır.
- D. Müzayede mahallinde satış KDV'ye tabidir.
- E. Yeni kurulacak şirkete aynı sermaye olarak konulması KDV'ye tabidir.

8 Gayrimenkul teslimleri sırasında uygulanan KDV ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi **yanlıştır**?

- A. Bankaların aktifinde kayıtlı olduğu gayrimenkullerin satışı yoluyla teslimi banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir, buna karşın KDV'den istisnadır.
- B. Varlık yönetim şirketlerinin alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların müzayede mahallinde satışı KDV'den istisnadır.
- C. TMSF'nin alacaklarının tahsil amacıyla müzayede mahallerinde yapmış olduğu satışlar KDV'ye tabidir.
- D. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV'den istisnadır.
- E. İnşa edilen gayrimenkullerin tamamlanmadan satılması veya devredilmesi halinde, gayrimenkulün işyeri ya da mesken olup olmadığına göz önüne alınmaksızın KDV'ye tabidir.

9 İktisadi işletmeye dahil olmayan aşağıdaki mal ve haklardan hangisi KDV'ye tabidir?

- A. Arazi
- B. Bina
- C. Gayrimenkul olarak tapu siciline tescil edilen haklar
- D. Arazi veya bina ile birlikte kiralanın mütemim cüzileri
- E. Telif hakları

10 Aşağıdakilerden hangisi net alanın hesaplanmasında dikkate alınmaz?

- A. Garaj
- B. Odunluk
- C. Asansör boşluğu
- D. Kömürlük
- E. Balkon

1. D	Yanıtınız yanlış ise “Katma Değer Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	6. D	Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. D	Yanıtınız yanlış ise “Katma Değer Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	7. A	Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. E	Yanıtınız yanlış ise “Katma Değer Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	8. C	Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. D	Yanıtınız yanlış ise “Katma Değer Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	9. E	Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Kiralamalarında Katma Değer Vergisi Uygulaması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. D	Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	10. B	Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul Satışlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3

Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 1

Ebetteki hayır. KDV'deki mükellef kavramı diğer vergi kanunlarındaki mükellef kavramına göre oldukça farklılık arz eder. KDV'de kanuni ve fiili mükellef olmak üzere iki tür mükellef söz konusudur. Sizler bu verginin fiili mükellefi durumundasınız. Satın aldığınız malların sizlere teslimi sırasında vergiyi satış fiyatı ile birlikte tahsil edip vergi dairesine yatırmak zorunda olanlar verginin kanuni mükellefleridir. Fiili mükellefler ise, kanuni mükelleflerin sundukları mal veya hizmetin nihai tüketicisi durumunda olan ve vergileri satış fiyatı ile birlikte kanuni mükelleflere ödeyenlerdir.

Araştır 2

Vergiyi doğuran olay; gayrimenkullerin resmi olarak satışında tapuya tescilin yapıldığı anda, tapuya tescil edilmeden alıcının kullanımına terk edilen gayrimenkullerde tasarruf sahibi tarafından tasarruf hakkının devredildiği tarihte, tapuya kayıtlı olmayan gayrimenkullerin satışında gayrimenkulün zilyedi olarak tasarruf etmeye başladığı zaman, Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile yapılan intikallerde tasarruf hakkı da alıcılara devredildiği durumda sözleşmenin yapıldığı anda, gayrimenkullerin istimlakı durumunda istimlak kararının tebliğ edildiği tarihte, gayrimenkullerin müzayede mahallerinde satılması halinde ise satışın yapıldığı anda meydana gelmektedir.

Araştır 3

İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkul kavramı ile herhangi bir işletmenin bilançosunda yer almayan, herhangi bir işletme defterinde yer almayan veya serbest meslek kazanç defterinde kayıtlı olmayan gayrimenkuller ifade edilmektedir.

Kaynakça

- Aras, Ç. (2009), “İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Konut Ve İşyeri Satışlarında KDV”, **Yaklaşım**, Sayı:201. <http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/makaleler/20090915233.htm>
- Bilici, N. (2010), **Avrupa Birliği ve Türkiye**, 4. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık
- Bıyan, Ö. (2006) “KDV Açısından İktisadi İşletmelere Dâhil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması”, **E-Yaklaşım**, Sayı:38,
- Çavuş, M. (2005), “Gayrimenkullerin Kiralanması KDV’ye Tabi Midir?”, **E-Yaklaşım**, Sayı:28 http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2005117364.htm
- Değer, N. (2010) “ Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV Uygulamaları”, **Yaklaşım**, Sayı: 214, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20101017858.htm
- Güneş, Ş., Dinç, S.Ö. (2011), “Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV İadesi”, **E-Yaklaşım**, Sayı:222, http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20110619473.htm
- Erkan, M. (1996), “Devre Mülk Hakkının Elden Çıkarılmasının Gelir, Kurumlar, Katma Değer Vergisi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi”, **Vergi Dünyası**, Sayı:183 http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2006098461.htm
- Kızılot, Ş., Sarısu, E., Kızılot, Z. (2008) **Gayrimenkul Rehberi**, 4. Baskı, Ankara: Yaklaşım
- Organ, İ. (2003), **Serbest Bölgelerle İlgili Türkiye Uygulamasının Avrupa Birliğine Uyum Açısından Değerlendirilmesi** (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara.
- Özbalcı, D. (2006) **Katma Değer Vergisi Kanunu: Yorum ve Açıklamalar**, Ankara: Oluş Yayıncılık
- XSarılı, Mustafa A. (2010). **Türk Vergi Sistemi ve Uygulaması**, Ankara.
- Şener, A. (2007). **Gayrimenkullerle İlgili Vergi Mevzuatı**, Ankara: Alp Yayınevi
- Şenyüz, D., Gerçek A., Yüce M. (2008) **En Son Değişiklikler Göre Türk Vergi Sistemi**, Ankara: Yaklaşım Yayınları
- Turan, S. (2007), **Kiralanma İşlemlerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması**, http://www.alomaliye.com/2007/suleyman_turan_kiralanma.htm

■ Bölüm 4

Gayrimenkul İntikallerinde Vergileme

öğrenme çıktıları

1

Gayrimenkullerin İntikali

- 1 Gayrimenkullerin intikal yollarını ve bunlarla ilgili kavramları açıklayabilme

2

Gayrimenkullerin Veraset Yolu ile İntikallerinin Vergilendirilmesi

- 2 Veraset yolu ile intikal eden gayrimenkullerin vergilendirilmesini açıklayabilme

3

Gayrimenkullerin Diğer Yollar ile İntikallerinin Vergilendirilmesi

- 3 Veraset yolu dışında diğer yollarla intikal eden gayrimenkullerin vergilendirilmesini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Veraset • Veraset ve İntikal Vergisi • Tereke • Gayrimenkul Değerleme • Bağış Mirasın Açılması



GİRİŞ

Kişilerin sahip oldukları servetin unsuru olan gayrimenkuller, tarihi süreç içinde başta servet vergileri olmak üzere birçok vergiye konu olmuştur. Gayrimenkul mülkiyetine sahip olma, gayrimenkul değer artışları ve gayrimenkullerin intikali servet vergisine konu olurken, sahip olunan gayrimenkullerin sağladıkları gelirler üzerinden ayrıca vergi alınmaktadır. Gayrimenkul mülkiyetine sahip olunması nedeniyle ödenen temel vergi emlak vergisidir. Reel, mahalli, kısmi ve gayrisafi bir servet vergisi niteliği gösteren emlak vergisi için, gayrimenkullerle ilgili vergilerin içinde en önemlisi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Gayrimenkullerin ivazsız intikali ile karşılığında bir şey vermeden veya bir şey yapmadan gayrimenkul mülkiyetinin bir kimseden diğer bir kimseye geçmesi ifade edilir. Modern vergi sistemlerinde, ivazsız servet transferleri, veraset ve intikal vergisi ile vergilendirilmektedir. Veraset yoluyla gerçekleşen ivazsız intikaller veraset vergisine, sağlar arasında gerçekleşen ivazsız intikaller intikal vergisinin konusuna girmektedir. Bu bakımdan veraset ve intikal vergisinin uygulanması, geniş ölçüde miras hukukuyla ve ivazsız intikallere ilişkin özel hukuk kurallarıyla ilişkili bulunmaktadır.

Özel hukukta ivazsız intikal, sadece akdi bir ilişki olan bağış (hibe) yoluyla karşılıksız iktisabı kapsamına almaktadır. Vergi hukukunda ivazsız intikal bağışı da içine alan çok daha geniş bir anlama sahiptir. Bu açıdan ivazsız intikal bir malın; veraset dışında bağış, hediye, ikramiye gibi değişik adlarla bir kişiden diğer bir kişiye karşılıksız olarak geçmesidir. Mal ise, mülkiyete konu olabilen menkul ve gayrimenkullerle, malvarlığını oluşturan bütün hak ve alacaklarını ifade etmektedir.

GAYRİMENKULLERİN İNTİKALI

Gayrimenkullerin intikalini iki başlıkta ele almak mümkündür. Bunlardan ilki veraset yoluyla intikal diğeri ise veraset dışında diğer yollarla intikaldir. Öncelikle veraset yoluyla gayrimenkullerin intikali ele alıncak daha sonra diğer intikal yolları incelenecektir.

Gayrimenkullerin Veraset Yoluyla İntikali

Veraset kavramı, miras, vasiyet ve miras sözleşmesi gibi ölüme bağlı tasarrufları ifade etmektedir. Başka bir ifade ile, bir kişinin ölümüne bağlı olarak mamelekinin (malvarlığı) mirasçılara geçmesi şeklinde tanımlanmaktadır.



dikkat

Gayrimenkul intikali ile ifade edilmek istenen gayrimenkullerin ivazsız (karşılıksız) intikalidir. Vergi hukukunda ivazsız intikaller veraset ve intikal vergisine tabidir. Gayrimenkullerin ivazlı olarak el değiştirmesi daha çok "alım-satım" ile ifade olunmaktadır ve alım-satım işlemi tapu harcına konu olmaktadır.

Ölüm ve Mirasın Açılması

Ölüm, kişiliğe son veren doğal, hukuki bir olaydır. Hukuk düzeni ise bu olaya bazı sonuçlar bağlamıştır. Bu nedenle ölüm olayının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi doğrudan sonuçlar açısından önemlidir.

Ölümün ispatı kolay gibi görülse de, bazı durumlarda ölümün gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti oldukça zor olabilir. Bu durumda karinelerden (dış göstergeler) hareketle veya gaiplik kararı ile kişinin öldüğü kabul edilir. Bir kimse, ölümüne kesin gözüyle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolmuşsa, cesedi bulunamamış olsa bile, gerçekten ölmüş sayılır (MK m.31/b). Örneğin, çok yüksekte infilak ederek yanan ve hiç kimsenin kurtulmadığı uçakta bulunan bir kimsenin cesedine ulaşamamış olması veya ulaşılsa bile cesedin ilgili kişiye ait olduğunun belirlenmemesi durumunda o kişinin ölümüne kesin gözüyle bakılır. İşte bu durumda karinelerden hareketle kişinin öldüğü kabul edilir.

Diğer yandan, kendisinden uzun süre haber alınamayan veya ölümüne olası gözüyle bakılacak olay içinde kaybolan, ölümü hakkında kuvvetli olasılık bulunan kişiler hakkında, gaiplik kararı verilebilir (MK m.32). Gaiplik kararının verilebilmesi için; kendisinden haber alınamayan kişi hakkında son haber alma tarihinden itibaren en az

5 yıl geçmiş olması, kişinin ölüm tehlikesi altında bir olayla kaybolması halinde, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en az 1 yıl geçmiş olması, hakları ölüme bağlı olanlar (mirasçılar) tarafından yetkili mahkemeye başvurulmuş olması ve mahkemenin gaiplik kararını vermesi gerekir. Gaiplik kararının verilmesiyle ölüme bağlı haklar, aynen gaibin ölümlü ispatlanmış gibi kullanılır (MK m.35).

Ölüm olayı veya hukuken ölümün kabulü ile birlikte, miras mirasçılara intikal eder. MK'nın 575.maddesine göre "Miras, miras bırakanın ölümlüyle açılır". Bu nedenle ölüm hem miras hukuku hem de veraset ve intikal vergisi açısından vergi hukuku kurallarını harekete geçiren bir olaydır.

Muris ve Miras Bırakan

Ölümü veya gaiplik kararı ile terekesi mirasçılara geçen kimseye muris veya miras bırakan denir. Medeni Kanunda her iki kavramın yanında "müteveffa", "vefat eden kimse", "vasiyetçi" gibi kavramların da kullanıldığı görülmektedir.

Muris veya miras bırakan gerçek kişilerdir. Çünkü gerçek kişilerin ölümünden bahsedilir, tüzel kişiliğin ölümü değil, kişiliğin sona ermesi söz konusudur. Bu nedenle tüzel kişiler muris olamaz, ancak mirasçı (varis) olabilir.

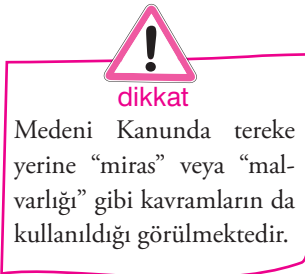
Tereke

Murisin intikale konu olabilen ve parayla ölçülebilen mallarının, alacaklarının, haklarının ve borçlarının tümüne tereke adı verilir.

İntikal edilemeyen mal ve haklar terekeye dahil edilmezler. Örneğin, murisin kişiliği ile ilgili haklar

(velayet hakkı, derneğe üye olma karşılığı edinilen haklar vb.), mal kavramı içine giren şahsi irtifak haklarından intifa ve süknâ hakkı kanunen devir ve temlik edilemediği için mirasçılara intikali söz konusu

değildir. Devri mümkün menkul ve gayrimenkul mallar, haklar ve alacaklar ile borçların tümü terekeye dahildir. Terekenin içinde değişik türde malvarlığı olabilir. Örneğin; ev, işyeri, arsa, yat, tahvil, hisse senedi, fon, banka hesabı gibi.



Mirasçı, Mirasçılık Hakkı, Mirasın Reddi ve Veraset İlamı

Mirasçı, ölmüş ya da gaipliğine karar verilmiş bir kimsenin terekesinin intikal ettiği gerçek veya tüzel kişidir. Mirasçılar kanuni mirasçı ve mansup mirasçı olarak ikiye ayrılır. Kanuni mirasçılık; kanbağına dayanan (çocuklar, ana-baba, kardeş, büyük ana-büyük baba ve onların çocukları), akdi bağa dayanan (evlatlık ve eş) ve tabiiyet bağına dayanan (devlet), kanundan kaynaklanan mirasçılıktır ve bu kişilere kanuni mirasçı denir. Murisin hayatta iken yaptığı bir hukuki tasarrufla (vasiyetname veya miras sözleşmesi gibi), istediği kişileri ölümünden sonra mirasına ortak etmesi ise mansup mirasçılıktır, bu kişilere de mansup mirasçı denir.

Muris, kanuni mirasçıların kanunen korunan miras payı (mahfuz hisse, saklı hisse) dışında kalan mirası üzerinde serbest tasarrufla sahiptir. Mahfuz hisse murisin ölüme bağlı tasarrufla ortadan kaldırması mümkün olmayan kanuni miras payıdır. Mahfuz hisseli mirasçılar ise, murisin çocukları, ana ve babası, kardeşleri ve eşidir. Murisin tek bir mirasçısı olabileceği gibi, birden fazla mirasçısı da olabilir.

Miras hukukunda kanuni mirasçıların miras payı, ölene yakınlık derecesine göre belirlenmiştir. Birinci dereceden mirasçılar ölenin alt soyudur (furuu). Ölenin çocukları, torunları, torunlarının torunları altsoyudur. Altsoyun mahfuz hissesi yasal miras payının 1/2 sidir.

İkinci dereceden mirasçılar ölenin ana, baba ve kardeşleridir (üstsoy). Ana babadan her biri için yasal miras payının 1/4 ü, kardeşlerden her biri için 1/8'i mahfuz hissedir.

Üçüncü dereceden mirasçılar ise murisin büyükanne, büyükbaba ve bunların çocuklarıdır.

Sağ kalan eş, murisin son mirasçısıdır. Miras payı birlikte bulunduğu zümreye göre değişmektedir. Şöyle ki; eş murisin altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/4 ü, murisin ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1/2 si, murisin büyükanne, büyükbaba ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa 3/4 ü, bunlardan hiçbiri yoksa tamamı eşe kalır.

Eş de dahil ölenin üçüncü derece mirasçısı yoksa mirasın tamamı devlete kalır, yani en son mirasçı devlettir.

Miras bırakanın ölümüyle birlikte mirasçıların mirasçılık hakları doğar. Kanuni ve mansup mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölüm tarihinden

itibaren üç ay içinde sulh hukuk mahkemesine yapılacak yazılı ve sözlü beyan ile miras reddedilebilir. Bu süre içinde başvuru yapılmazsa miras kabul edilmiş sayılır. Mirasta külli halefiyet ilkesi geçerli olduğundan, mirasın kısmen kabul edilip kısmen reddedilmesi söz konusu değildir.

Mirası kabul eden mirasçılar, sulh hukuk mahkemesine başvurarak veraset ilamı talep ederler. Veraset ilamı, kimlerin, ne oranda mirasçı olduklarını gösteren bir mahkeme kararıdır. Birden fazla mirasçı olması durumunda veraset ilamı için sadece birinin başvurması yeterlidir.

Gayrimenkulün Tapuda Tescili

Gayrimenkul mülkiyeti iştirak halinde veya müşterek (hisseli) mülkiyet şeklinde tesis edilebilir. İştirak halinde mülkiyet, kanunun öngördüğü şekilde şahsi ve temel bir ortaklık ilişkisi içinde bulunan kişiler arasında, bu ortaklık nedeniyle mevcut olan ve hakkın tamamı paylara bölünmeden, ortaklardan her birine diğeriyle birlikte ait olan bir mülkiyet şeklidir. Müşterek mülkiyette ise, birden çok kimse maddi olarak bölünmemiş bir şeyin tamamına belli paylarla sahip olmaktadır. İştirak halinde mülkiyette, miras kalan gayrimenkuller üzerinde, her bir mirasçı ayrı ayrı, gayrimenkulün bütünü üzerinde mülkiyete sahiptir.

Mirasçılar miras kalan gayrimenkul üzerinde iştirak halinde mülkiyete sahiptir. Mirasçıların iştirak halinde mülkiyeti kaldırabilmelerinin yolu miras taksimidir. Veraset ilamına dayanarak, noterde veya mirasçılar arasında yazılı olarak yapılabilen miras taksim sözleşmesi ile mirasçılar arasında miras taksimi gerçekleştirilir.

Miras taksim sözleşmesinde intikal eden bütün gayrimenkullerin yer alması gerekmez. Ancak tapuda tescil işlemi için tescil istem belgesi düzenlenmelidir. Miras taksim sözleşmesi tescil istemini kapsayacak şekilde hazırlanabilir.

Miras taksim sözleşmesi noterce yapılmışsa sözleşmenin tapu sicil müdürlüğüne sunulması zorunludur. Adi sözleşme ile yapılmışsa mirasçıların her birinin tapu sicil müdürlüğüne giderek tescil isteminde bulunmaları gerekir. Mirasçılar bir kişiye temsil yetkisi verebilir. Bu durumda sadece temsilcinin tescil isteminde bulunması yeterlidir. İstem üzerine tapu tescil müdürlüğü, taksime konu tüm gayrimenkulleri miras taksim sözleşmesi uyarınca mirasçılar adına tescil eder.



yaşamla ilişkilendir

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne veraset ve intikal vergisi işlemlerinin tamamlanma süreci beklenilmeden, tapu müdürlüklerinden satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik önemli bir uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Veraset ve intikal vergisi ilişik kesme yazısı alınmadan tapu işlemlerinin yapılamaması ve bu uygulamanın da uzun süreçler nedeniyle vatandaşlarda mağduriyete yol açması nedeniyle tapu müdürlüklerine çok sayıda şikayet ulaştığı öğrenildi. Vatandaşların taleplerini dikkate alan bürokratlar, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile resmi görüşmelere başladı.

Maliye Bakanlığıyla gerçekleştirilecek görüşmeler sonucunda son şekli verilecek çalışmaya göre, veraset ve intikal ilişkisi yazısı istenilmeden tapu işlemlerinin yapılması, işlemin bitiminde tapu müdürlüklerince bu konuda Maliyeye bildirimde bulunulması, veraset ve intikal vergisi yönünde işlemlerin Maliyeye devam ettirilmesi öngörüldü.

Çalışmanın hayata geçmesi durumunda milyonlarca vatandaşın hem maddi hem de manevi açıdan yıprandığı uygulama sona ermiş olacak.

Gayrimenkullerin Veraset Dışında Diğer Yollarla İntikali

Veraset dışında ivazsız intikaller genellikle bağış (hibe) veya ödül, ikramiye, hediye vb. şeklinde gerçekleşir.

Bağış

Bağış, sağlar arasında yapılan hak kazandırıcı bir işlemdir. Bağış yoluyla bir kimsenin bir malının tümünü veya bir kısmını ivazsız olarak bir başka kimseye geçirmesi söz konusudur. Bağışlama sözleşmesi, bağışlayanın sağlar arası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Henüz edinilmemiş olan bir haktan feragat etmek

veya bir mirası reddetmek, bağışlama değildir. Ahlaki bir ödevin yerine getirilmesi de bağışlama sayılmaz (6098 Sayılı BK m.285).

Ölünceye kadar bakma vaadi sözleşmesine dayanarak yapılan gayrimenkul bağışları bir karşılık içerdiği (bakım) gerekçesi ile ivazsız intikal sayılmamaktadır.

Bağışlamanın hüküm ifade etmesi için, menkulün teslimi, gayrimenkulün veya üzerindeki aynı hakların tapuya tescili gereklidir. Gayrimenkullerin bağışlama yoluyla el değiştirmesi ancak tapuya tescil ile olur.

Yarışma ve Çekilişlerde Ödül veya İkramiye Olarak Verilmesi

Yarışma kavramı, çekiliş ve kur'a yöntemine başvurulmaksızın önceden ilan edilen bilgi, yetenek, güzellik gibi bazı kriterlere göre yarışmalarda üstünlük gösterenlerin bir seçici kurul tarafından seçilmelerini ifade etmektedir.

Çekiliş, bahis, iştirak, kur'a ve benzeri yöntemlere dayanan düzenlemelerle, katılımcıların bir bedel ödmeden veya ödedikleri bedelden daha yüksek bir değerde mal edinmeleri anlamına gelmektedir. Gazete, dergi, televizyon gibi basın kuruluşları tarafından düzenlenen çekilişler ve ya-

rışmalar, gazetelerin katılımını kupon toplamaya bağladıkları çekilişler ile mal ve hizmet tanıtımı maksadıyla mağazalar tarafından tüketiciye yönelik olarak düzenlenen çekilişler bu kapsamda değerlendirilmektedir.

İkramiye (ödül) ise, bu tip yarışma ve çekilişlerde taahhüt edilen ve kazananlara verilmesi gereken nakit dahil her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile diğer bütün hak ve alacakları içermektedir.

Bu çerçevede;

- Yazılı ve görsel basın başta olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen çekilişler ile bilgi, kültür, deneyim veya sair becerilerin sergilenmesine dayanan yarışmalar,
- Yazılı basının iştirak edilmesini kupon toplamaya bağladığı çekilişler,
- Gerçek ve tüzel kişilerce sunulan mal veya hizmetlerin tanıtımı veya satış hacminin artırılması amaçlarıyla tüketiciye yönelik olarak düzenlenen çekilişler,

ile benzerleri, yarışma ve çekiliş kapsamında değerlendirilecektir (VİVK Genel Tebliğ No.28).

At yarışları, spor loto, spor toto, iddia, milli piyango, bahis ve şans oyunlarından kazanılan ikramiyeler de ivazsız intikal olarak değerlendirilmektedir.

Öğrenme Çıktısı



1 Gayrimenkullerin İntikal Yollarını ve Bunlarla İlgili Kavramları Açıklayabilme

Araştır 1

11 Mart 2018 tarihinde Dubai'den dönerken İran'da düşen, özel bir şahsa ait özel jetin içindeki 11 kişiden 10 u hayatını kaybetmişti. 10 kişiye ait cenazeler DNA örneklerinden sonra ailelerine teslim edilip, son yolculuklarına uğurlanmışlardı. Ancak özel jetin kaptan pilotu B.G'nin naaşına henüz ulaşılamamıştır (<http://www.milliyet.com.tr>). Bu durumda B.G. hakkında gaiplik kararı verilebilir mi? Gaiplik kararı ne zaman verilebilir?

İlişkilendir

Yurtdışında intikal eden servetlerin vergilendirilmesi konusuyla ilgili olarak bakılabilir.
<http://www.fortuneturkey.com/yazarlar/leon-aslan-coskun/yurtdisinda-intikal-eden-servetlerin-vergilendirilmesi-106#popup>

Anlat/Paylaş

Terekenin ne olduğunu anlatın.

GAYRİMENKULLERİN VERASET YOLU İLE İNTİKALLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Türk vergi sisteminde gayrimenkul intikalleri, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ile veraset ve intikal vergisine, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile harca tabi tutulmaktadır.

Türk vergi sisteminde veraset veya veraset dışındaki ivazsız intikallerin vergilendirilmesi, 15 Haziran 1959 tarih ve 10231 No'lu Resmi Gazete'de yayınlanan 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na (VİVK) tabidir. Ölümüne bağlı ivazsız intikaller ile sağlar arasında gerçekleşen ivazsız intikaller VİVK'nın konusunu oluşturmaktadır. VİVK ile gerçekte miras yoluyla mal intikallerinin vergilendirilmesi amaçlanmaktadır. Ancak vergiden kaçınmak amacıyla kişilerin hayatta iken malvarlığını devretmelerini engellemek için sağlar arasındaki intikaller de verginin konusuna alınmıştır. Verginin konusu bakımından yapılan değerlendirmede iki farklı görüşün olduğu dikkati çekmektedir. Bazı yazarlar, veraset ve intikal vergisinin; ölüm halinde mal intikallerini vergilendiren "veraset vergisi", sağlar arasında mal intikallerini vergilendiren "intikal vergisi" olmak üzere iki ayrı vergiden oluştuğu yönünde görüşe sahiptir. Bazı yazarlara göre ise, VİVK'nın tek bir vergi konusu mevcuttur: İvazsız iktisap. İvazsız iktisaplar ise miras ya da bağış gibi değişik yollardan gerçekleşebilir. İvazsız iktisap hangi şekilde gerçekleşirse gerçekleşsin buna bağlı tek bir veraset ve intikal vergisi vardır.

Bu tartışmalar bir yana bırakılırsa VİVK'nın "Verginin Mevzuu"nu düzenleyen 1.maddesinde ve devam eden bir çok maddesinde "veraset tarikiyle veya herhangi bir surette olursa olsun ivazsız bir tarzda" intikalden söz etmekte ve 2.maddede kullanılan tabirlerin anlamı verilmektedir. Buna göre "veraset" tabiri, miras, vasiyet ve miras mukavelesi (sözleşmesi) gibi ölümüne bağlı tasarrufları (VİVK md.2/c) ifade eder. "İvazsız intikal" tabiri ise, hibe (bağış) yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade etmektedir (VİVK md.2/d).

Gayrimenkul intikalleri veraset ve intikal vergisi dışında ayrıca Harçlar Kanunu'na (HK) göre harca (tapu harcı) tabi tutulmaktadır. Bu nedenle gayrimenkul intikallerinde uygulanan harçlar ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.

Ölümüne bağlı intikalleri vergilendiren veraset ve intikal vergisi iki şekilde uygulanabilmektedir:

Tereke vergisi ve miras payı vergisi. Türkiye'de 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ölümüne bağlı intikalleri miras payı vergisi şeklinde vergilendirmektedir. Yani mirasçıların her biri kendi payına düşen miras hissesi için veraset ve intikal vergisi öder.

Vergiye Tabi Gayrimenkul İntikalleri ve Mükellef

Veraset ve intikal vergisi açısından, gayrimenkul sahibinin ölümü üzerine mirasçılara geçen ve para ile ölçülebilen kaymetler, yani tereke önemlidir. Gayrimenkuller terekenin içinde yer alır ve miras yoluyla intikal eden gayrimenkuller veraset ve intikal vergisine tabi olur. Ancak gayrimenkullerin veraset ve intikal vergisinin konusunu oluşturması için;

- Gayrimenkulün Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruğunda olan kişilere ait olması, başka bir ifade ile ölen kişinin TC vatandaşı olması, ya da
- Gayrimenkulün Türkiye sınırları içinde olması gerekir.

Ölümüne bağlı gayrimenkul intikallerinde verginin mükellefi mirası reddetmemiş mirasçılardır. Ancak TC vatandaşı bir şahsın Türkiye sınırları dışında bulunan gayrimenkulünü veraset yoluyla iktisap eden ve Türkiye'de ikametgâhı olmayan yabancı kişi verginin mükellefi olamaz (VİVK md.1). Öte yandan, TC vatandaşı bir kişinin ölümü halinde Türkiye sınırları dışında bulunan gayrimenkullerinin yine TC vatandaşı bir kişi tarafından iktisap edilmesi VİV tabidir. Diğer yandan yabancı uyruklu bir kişinin ölümü halinde Türkiye sınırları içinde bulunan gayrimenkulünün intikali de VİV tabidir.



dikkat

TC vatandaşı bir kişinin aynı zamanda başka bir ülke vatandaşı olması (çifte vatandaşlık), vergilendirme açısından bir sorun oluşturmayacak ve mükellefiyeti etkilenmeyecektir. Ancak çifte vergilendirme ortaya çıkmaması için, intikal eden gayrimenkule ilişkin başka bir ülkede vergi ödenmiş ise Türkiye'de hesaplanan vergiden mahsup edilecektir.

Mirasçılar miras payları ölçüsünde veraset ve intikal vergisi öderler. Ölüm olayı ile birlikte gayrimenkuller mirasçılara iştirak halinde mülkiyet şeklinde intikal etmektedir. İştirak halinde mülkiyette mirasçıların üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri payları yoktur. Bu nedenle gayrimenkullerin miras yoluyla intikalinde vergi mükellefiyeti iştirak halinde mülkiyetin ferdi mülkiyete dönüşürülmesi ile başlar.

Veraset ve intikal vergisinin mükellefi gerçek kişiler ya da tüzel kişiler olabilir. Tüzel kişilerin kan bağı nedeniyle mirasçı olması kuşkusuz mümkün değildir. Tüzel kişiler ancak ölüme bağlı bir tasarrufla (miras sözleşmesi, vasiyet gibi) mirasçı olabilir. VİVK bazı kişileri vergiden muaf tutmuştur (VİVK md.3). Bu kişiler;

- Kamu idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, kamu yararlı dernekler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanlar,
- Yukarıdaki paragrafta sayılanlar dışında kalan tüzel kişiliklere ait olup kamu yararı için ilim, araştırma, kültür, sanat, sağlık, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller,
- Yabancı Devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o devletin uyruğunda bulunan memurları ve Türkiye’de resmi görevde bulunanlar ile bu sayılanların aileleri efradı karşılıklı olmak koşuluyla vergiden muaf sayılmıştır.

Bu nedenle veraset yoluyla kendisine gayrimenkul intikal eden yukarıda sayılan kişilerin vergi yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Daha önce ifade edildiği gibi, ölen kişinin mirasçısının bulunmaması halinde devlet mirasçı olabilmektedir. Burada “devlet”in mirasçı olarak vergi yükümlülüğü tartışılabilir. Bu durumda devletin vergi açısından “alacaklı ve borçlu” sıfatı birleştiği için vergi yükümlülüğünün doğmayacağı söylenebilir.

İntikal Eden Gayrimenkulü Değerleme ve Vergi Matrahının Tespiti

Verginin mükellefi olarak mirası reddetmemiş mirasçılar, kendi paylarına düşen miras için veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermek ve vergiyi ödemekle yükümlüdür. Ödenecek vergiyi bulmak için matrahın tespit edilmesi gerekir. Vergi matrahını tespit etmek için, gayrimenkullerin VİVK’da belirlenen hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi, varsa borçların ve giderlerin indirilmesi, öngörülen istisnaların düşülmesi gerekir.

Matrahın tespiti için ilk aşama değerlemedir. Mükellefler gayrimenkullerin değerini, emlak vergisine esas teşkil eden vergi değerine göre tespit ederler (VİVK md.10/2-b). Emlak vergisi değeri, arsa ve araziler için takdir komisyonlarınca belirlenen, binalar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın beraber tespit ve ilan edecekleri bina metrekaresi inşaat maliyet bedelleri ile arsa ve arsa payı değeri esas alınarak hesaplanan bedeldir (EVK md.29).



dikkat

Gayrimenkulün ticari işletmeye dahil olması değerlendirme ölçüsünü değiştirmez.

Tapu siciline gayrimenkul olarak tescil ettirilen ve bedeli gösterilmeyen haklar mükellef tarafından değerlendirilmez.

Değerleme günü miras yoluyla intikallerde mirasın açıldığı gündür. Ölüm ile miras açılır. O halde mirasın ölüm tarihi değerlendirilir.

Matrahın tespitinde ikinci aşama borçların ve giderlerin indirilmesidir. Veraset ve intikal vergisi safi tutar üzerinden alınır. Safi tutar, intikal eden gayrimenkulün belirlenen değerinden, kanunun indirilmesine müsaade ettiği borç ve giderlerin (VİVK md.12) düşülmesinden sonra kalan miktardır.



Safi tutar, intikal eden gayrimenkulün belirlenen değerinden, kanunun indirilmesine müsaade ettiği borç ve giderlerin düşülmesinden sonra kalan miktardır.

Mirasın kabulünde külli halefiyet ilkesi geçerlidir. Buna göre mirası kabul eden mirasçılar murisin borçlarından da sorumludurlar. Matrahın tespitinde gayrimenkulün belirlenen değerinden, murisin ihticaca salih vesikalara dayanan (belgelerle ispatlanabilen) borçları ile vergi borçları indirilir (VİVK md.12/a). İlama dayanan borçlar, noterde düzenlenen senetler, resmi daire ve bankalar tarafından verilen belgeler, adi senetler, usulüne uygun tutulmuş defterler ihticaca salih belge olarak kabul edilir. Ancak gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi borç senedi hükmünde olmadığı için, borcun murise ait olduğuna ilişkin yeterli bir belge olarak görülmemekte, bu nedenle sözleşme bedeli veraset ve intikal vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılamamaktadır. Danıştay'ın da görüşü bu doğrultudadır. Diğer yandan murisin sağlığında icra dairesine veya mahkemeye intikal etmiş ve takip edilmekte olan ihtilaflı alacak ve borçlarının beyannamede sarahtan gösterilmesi şarttır. Bu alacak ve borçların vergileri tahakkuk ettirilerek tahsilleri icra dairesi veya mahkemenin vereceği kati karar veya hüküm neticesine göre tecil olunur. Tecil süresi on seneyi geçemez (VİVK md.13).

TC vatandaşı kişilerin yabancı ülkede bulunan gayrimenkullerine ait borçlar ile yabancı ülkede gayrimenkul için ödenen veraset ve intikal vergileri belgelendirmek kaydıyla indirim konusu yapılabilir. Ancak indirim konusu yapılacak borç ve vergi, gayrimenkule karşılık olmalı, tutarı gayrimenkullerin beyannamede gösterilen değerini aşmamalıdır (VİVK md.12/c).

Cenazenin techiz ve tedfini için yapılan masraflar indirim konusu yapılabilir (VİVK md.12/d).

Cenaze masraflarının indirim konusu yapılabilmesi için, kural olarak belge aranmaz. Kanun cenazenin techiz ve tedfini için yapılan masrafların neler olduğunu açıklamamıştır. Ölenin dini, sosyal ve ekonomik durumuna uygun giderlerin bu kapsamda değerlendirilip indirim konusu yapılabilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kefen, mezar yeri, mezartaşı, ölüm ilanı vb. ilişkin giderler indirilebilir. Ayrıca defin işleminden sonra adetlerin veya dini vecibelerin yerine getirilmesi nedeniyle yapılan masraflar indirilebilir. Örneğin, helva, lokma, fakirlere para dağıtma, hatim duası, mevlit okutma vb. için yapılan masraflar bu kapsamdadır.

Matrahın tespitinde üçüncü aşama istisnaların düşülmesidir. İstisna, vergi konusunu sınırlandı-

ran, efektif vergi yükünü mükellef lehine azaltan, devlet açısından vergi harcaması niteliğinde olan uygulamalardır.



dikkat

İstisna, vergi konusunu sınırlandıran, efektif vergi yükünü mükellef lehine azaltan, devlet açısından vergi harcaması niteliğinde olan uygulamalardır.

Veraset yoluyla gayrimenkul intikalinde emlak vergi değerine göre değerlendirilen gayrimenkullerden;

- Evlatlıklar da dahil olmak üzere fûruğ (çocuk) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin ₺202.154'si (2018 yılı için),
- Fûruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin ₺404.556'si (2018 yılı için) vergiden istisna edilmiştir (VİVK md.4/b).

Gayrimenkullerin veraset yoluyla kuru mülkiyetinin (çıplak mülkiyet) mirasçılara intikal etmesi halinde de gayrimenkuller kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe vergiden istisnadır. Gayrimenkul üzerinde bir başka kişi adına intifa hakkı tesis edilebilir, başka bir ifade ile gayrimenkul mülkiyeti bir kişiye aitken, gayrimenkulü kullanma ve yararlanma hakkı bir başka kişiye verilebilir. İşte gayrimenkul üzerinde tesis edilen intifa hakkı dışında kalan, gayrimenkulün sadece fiziki varlığı üzerinde sahip olunan mülkiyet kuru mülkiyet olarak ifade edilebilir. VİVK sadece kuru mülkiyetin veraset yoluyla intikalini vergiden istisna kılmıştır (VİVK md.4/j). İntifa hakkının ister vasiyet isterse diğer yollarla karşılıksız intikali veraset ve intikal vergisine tabidir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (KTVKK) kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler veraset ve intikal vergisinden istisna edilmiştir (VİVK md.4/m). Kervansaraylar, han, hamam ve medreseler, tarihi saraylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar, camiler, mescitler, vb. taşınmaz kültür varlığı örnekleridir (KTVKK md.6). Malikler bu varlıkların üzerindeki mülkiyet haklarının tabii icabı olan ve KTVKK'nın hükümlerine aykırı bulunmayan bütün yetkilerini kullanabilirler (KTVKK md.11). Tapu kütüğüne "korunması gerekli taşınmaz kül-



<http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr> adresinden Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na ulaşarak, tescilli taşınmaz kültür varlıkları konusunda daha fazla bilgi edinilebilir.

tür varlığıdır” kaydı konulmuş olan ve I inci ve II nci grup olarak gruplandırılmış bulunan taşınmaz kültür varlıklarının (yalı, köşk, konak vb.) veraset yoluyla intikali veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

Kanunda öngörülen istisnaların da uygulanması ile birlikte verginin matrahına ulaşılacaktır.

Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı

Veraset ve intikal vergisi VİVK md.16'da yazılı artan oranlı tarife üzerinden alınmaktadır. Tarife aşağıda verilmiştir.

Tablo 4.1 Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Tarifesi (2018 yılı için)

Matrah	Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı (%)
İlk	240.000 TL için
Sonra gelen	570.000 TL için
Sonra gelen	1.270.000 TL için
Sonra gelen	2.200.000 TL için
Matrahın	4.280.000 TL'yi aşan bölümü için

Bu tarifiede yer alan matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VUK'a göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

Örneğin, ₺2.000.000 beyan edilen matrah için veraset ve intikal vergisi;

$$240.000 * \%1 = 2.400$$

$$570.000 * \%3 = 17.100$$

$$2.000.000 - (240.000 + 570.000) = 1.190.000$$

$$1.190.000 * \%5 = 59.500$$

$$\text{Hesaplanan vergi} = 2.400 + 17.100 + 59.500 = \text{₺79.000 dir.}$$

İntikal Eden Gayrimenkule İlişkin Verginin Beyanı

Mükellefler veraset yoluyla iktisap olunan gayrimenkulleri bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar (VİVK md.7). Yukarıda izah edildiği şekilde bulunan matraha VİVK'da belirlenen artan oranlı vergi tarifesi uygulanmak suretiyle hesaplanan vergi idare tarafından tarh olunur.

Vergiye tarh eden daire;

- Veraset yoluyla intikallerde ölen kimsenin ikametgâhının bulunduğu,
- Murisin ikametgâhı yabancı bir ülkede ise Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu,
- Muris Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgâhı tespit olunamamış ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği yer vergi dairesidir (VİVK md.6).



dikkat

Ölümün Türkiye'de gerçekleşip gerçekleşmediği ve mükelleflerin Türkiye'de bulunup bulunmadığına göre beyanname verme süreleri farklılaştırılmıştır.

VİVK'da, ölümün Türkiye'de gerçekleşip gerçekleşmediği ve mükelleflerin Türkiye'de bulunup bulunmadığına göre beyanname verme süreleri farklılaştırılmıştır.

- a. Ölüm Türkiye'de meydana gelmişse,
 - Mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir ülkede bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde beyanname verilir. Mükelleflerin ölüm olayının meydana geldiği tarihte geçici olarak yurtdışında bulunmaları durumu da ikinci esasta belirtilen süreye tabi olacaktır.
- b. Ölüm yabancı bir ülkede gerçekleşmişse,
 - Mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu ülkede oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükellefler ölenin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı ülkede oldukları takdirde de ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde beyanname verirler.

Örneğin, TC vatandaşı Ahmet Bey, 15.15.2017 tarihinde Almanya'da vefat etmiştir. Gayrimenkulün Türkiye'de veya Almanya'da bulunması vergi yükümlülüğünü değiştirmez. Mirasçılar Türkiye'de ise ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde beyanname verilecektir. Mirasçılar da Almanya'da ise beyanname verme süresi ölüm tarihinden itibaren dört aydır. Eğer mirasçılar İngiltere'de yaşıyorlarsa, beyanname verme süresi ölüm tarihinden itibaren 8 aydır.

- c. Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden bir ay içinde VİV beyannamesinin verilmesi gerekir (VİVK md.9).

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin yukarıda belirlenen süreler içinde verilmesi zorunludur. Ancak ölüm gibi üzücü bir olayın akabinde, mirasçılarının maneviyatı, parasal konuları içeren vergi ödevini yerine getirmekten uzak olabilir. Diğer yandan nüfus dairesine ölüm olayının bildirilmesi, veraset ilamı için mahkemeye başvuru, ilamın çıkması, intikal eden menkul ve gayrimenkullerin tespiti, mükellefin borç ve alacaklarına ilişkin bilgi ve belgeleri toplamaları öngörülen dört aylık beyan süresinden uzun sürebilir. Bu durumda süre bitmeden önce mirasçılardan biri Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurup, ek süre isteyebilir. Bu

durumda Hazine ve Maliye Bakanlığı mükelleflere kanuni sürenin bir katını aşmayacak şekilde ek süre verebilir (VUK md.17).

Beyanname;

- Murisin Türkiye'de ikametgâhının bulunduğu, ikametgâhı yabancı bir ülkede ise Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine verilir.
- Muris Türkiye'de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgâhı tespit olunamamış ise beyanname Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilir.
- Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.

Beyanname, mirasçılar tarafından tek tek verilebileceği gibi, toplu olarak da verilebilir (VİVK md.8). Verilen beyannameye;

- Mahkemeden alınan veraset ilamı,
- Murisin son ikametgâhının bulunduğu muhtarlıktan alınacak olan ölüm mirasçı bildirimi,
- Belediyeden alınan intikal eden gayrimenkullere ait en son hesaplanan emlak vergisi bildiriminin tasdik edilmiş sureti,
- Muristen kalan ve beyannamede indirim konusu yapılacak borçlara ilişkin belgeler,
- Murisin kooperatif üyeliği varsa, ölüm tarihine kadar yatırılan para miktarını gösterir kooperatif yazısı,
- Mirasçıların TC kimlik numaraları

eklenir.

Beyanname kural olarak bağlı bulunulan vergi dairesine elden verilir. Elden verilmenin mümkün olmadığı hallerde posta ile beyannamenin vergi dairesine gönderilmesi mümkündür. Beyannamenin iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderildiğinde vergi dairesinin postayı aldığı tarih, beyannamenin idareye verildiği tarih olarak dikkate alınır.

Vergi idaresi, beyan edilen değerler üzerinden hesaplanan vergiyi beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder (ilk tarhiyat). Beyan üzerine yapılan ilk tarhiyatın ardından vergi idaresi, VUK 297. maddesine göre gayrimenkulleri vergi değerine göre yeniden değerler (kesin tarhiyat). Değerleme esasları aynı olmasına rağmen, kesin tarhiyatta hesaplanan vergi ile ilk tarhiyatta

tarh edilen vergi miktarı arasında fark bulunması halinde, sadece gayrimenkullere özgü olmak üzere, farka ait vergi için ceza uygulanmaz (VİVK md.10).

Verginin Ödenmesi

Veraset ve intikal vergisi, mirasçılar tarafından, verginin tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 6 eşit tak-sitte ödenir.

Veraset yoluyla gayrimenkul intikalinde tapuya tescil işleminin yapılabilmesi için verginin tahak-kukunun beklenmesine gerek yoktur. Tescil işle-mi-ni gerçekleştiren tapu dairesi, bu tarihten itibaren en geç 15 gün içinde durumu ilgili vergi dairesine bildirir. Verginin tahakkuk etmemesi veya tahak-kuk eden verginin vadesinde ödenmemiş olması tescil işlemine mani değildir. Ancak intikal eden gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe, gayrimenkulün devir ve ferağı yapılamaz veya üzerinde herhangi bir aynı hak tesis edilemez. Vergisi ödenmeden bu işlemi yapan tapu memurları da, verginin ödenmesinden mükellefle birlikte sorumlu kılınmıştır.

Mükelleflerce, tahakkuk eden vergiye karşılık teminat gösterildiği takdirde intikal eden gayri-men-kullerin bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin verilebilir (VİVK md.19/3).

Veraset ve İntikal Vergisinde Zamanaşımı

Vergi hukukunda zamanaşımı, süre geçmesine bağlı olarak vergi alacağının ortadan kalkmasını ifade eder. Vergi hukukunda iki türlü zamanaşımı düzenlenmesine yer verilmiştir. Tarh zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı.

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl içinde tarh ve tebliğ olunmayan vergiler zamanaşımına uğrar (VUK md.114). Görüldüğü gibi tarh zama-naşımının başlangıcı vergiyi doğuran olaya bağlan-mıştır.

Veraset ve intikal vergisinde mükellefiyetin başlangıcı beyanname verilmişse beyannamenin verildiği tarihe, beyannamenin verilmediği hal-lerde durumun idare tarafından öğrenildiği tari-he bağlanmıştır (VİVK md.20). Mükellefiyetin bu şekilde idarece tespit edildiği tarihte başlaması vergi alacağının da bu tarihten itibaren doğuşunu

beraberinde getirmektedir. Bu nedenle veraset ve intikal vergisinde tarh zamanaşımının başlangıcı durumun idarece öğrenildiği tarihe bağlanmıştır. Durumun idare tarafından hiç öğrenilmemesi ha-linde zamanaşımı sonsuza kadar uzayabilir.

Beyannamenin Zamanında Verilmemesi Halinde Vergi Kabahati ve Cezası ile Bağlı Alacaklar

Beyanname verme mükelleflerin ödevlerinden-dir ve bu ödevin kanunda öngörülen süreler içinde yerine getirilmesi gerekir. Aksi halde vergi kaba-hati oluşacak ve yaptırımı gerektirecektir. VUK'da beyannamenin verilmemesi veya zamanında ve-rilmemesi fiiline bağlanmış iki kabahat tanımı mevcuttur: Vergi Ziyayı (VUK md. 341ve 344) ve Usulsüzlük Kabahati (VUK md. 352).

Vergi Ziyayı Kabahatinin Oluşumu

Vergi ziyayı, mükellefin veya sorumlunun ver-gilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Bu haller çerçevesinde vergi ziyasına sebebiyet verilmesi de vergi ziyayı suçu olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, bir mükellefin kanuni süresi geçtiği halde beyan-namesini vermemiş olması verginin zamanında ta-hakkuk ettirilmemesi anlamına gelir ve vergi ziyayı kabahati oluşur.

VUK'un 342.maddesinde, veraset ve intikal vergisinde beyana ilişkin ek süre düzenlenmesine yer verilmiştir. Bu maddeye göre; veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyayı olmamış sayılır. İlk 15 günlük sürenin tamamlanmasıyla, mükellefe teb-liğ edilmek koşuluyla ayrıca 15 günlük ek bir süre verilir. İkinci 15 günlük ek sürede de vergi ziyayı oluşmamış sayılır. Ancak ikinci 15 günlük sürenin dolması ile birlikte halen vergi tahakkuk ettirilme-miş ise vergi ziyayı oluşmuş sayılır. Vergi ziyayı cezası ziyaa uğratılan verginin bir katıdır.

Usulsüzlük Kabahatinin Oluşumu

Usulsüzlük kabahatlerinin konusunu, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine

uyulmaması oluşturmaktadır. Örneğin, işe başlamanın bildirilmemesi, tasdiki zorunlu defterlerin süresinde tasdik ettirilmemesi, fatura düzenlenmemesi, vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemesi gibi.

VUK'un 352.maddesine göre, veraset ve intikal vergisi beyannamesinin, VUK'nun 342. maddesinde belirtilen ilk 15 günlük ek süre içinde verilmesi II. Dereceden usulsüzlük kabahati, ikinci 15 günlük süre içinde verilmiş olması I. Dereceden usulsüzlük kabahati olarak tanımlanmıştır. Usulsüzlük kabahatlerine kanuna bağlı cetvelde yazılı cezalar uygulanır.

Örneğin, ölüm 01.01.2018 tarihinde gerçekleşmiş olsun. Veraset ve intikal vergisinin mükellefi olarak mirasçılar, VİV beyannamesini ölüm tarihinden itibaren en geç 4. ayın sonuna kadar vermek zorundadır. Yani 01.05.2018 tarihine kadar beyanname verilmelidir. Eğer mirasçılar beyannameyi kanuni süresi geçtikten sonra ilk 15 günlük süre içinde (02.05.2018-16.05.2018 tarihleri arasında) verirlerse sadece II. dereceden usulsüzlük kabahati oluşur. Takip eden 15 gün içinde (17.05.2018-31.05.2018 tarihleri arasında) verirlerse I.dereceden usulsüzlük kabahati oluşur.

31.05.2018 mesai saati sonuna kadar beyanname halen verilmemiş ise, vergi zamanında tahakkuk ettirilmemiş olacağından vergi ziyai kabahati oluşmuş sayılır.

Beyan süreleri ile ilgili yapılan bu düzenlemelerde kabahatleri (vergi ziyai ve usulsüzlük) oluşturan tek bir fiil vardır: Beyannamenin zamanında verilmemesi. Tek bir fiil vergi ziyai ve usulsüzlük kabahati birlikte işlenmiş olursa bunlara ait cezalar- dan sadece miktar itibariyle ağır olanı kesilir (VUK md. 336). Ek süreler içinde oluşan ve ceza kesilen usulsüzlük kabahatleri ilave olarak, yukarıda bahsedilen ikinci 15 günlük sürenin bitmesinden sonra vergi ziyai da ortaya çıkarsa, önceden usulsüzlük cezası kesilmesi, miktar olarak ağır olanının uygulanmasına mani olmaz.

Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı

Verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi dolayısıyla ziyaa uğrayan vergi tutarı üzerinden gecikme faizi uygulanır. Tahakkuk eden verginin zamanında ödenmemesi dolayısıyla vade tarihinden ödeme yapılana kadar (ödeme yapılan gün dahil) geçen süre için gecikme zammı uygulanır.

Öğrenme Çıktısı



2 Veraset yolu ile intikal eden gayrimenkullerin vergilendirilmesini açıklayabilme

Araştır 2

Bay (F) 15.05.2010 tarihinde vefat etmiştir. Mirasçılar kendilerine intikal eden gayrimenkule ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesini vermemişlerdir. İdare durumu 15.08.2018 tarihinde öğrenmiştir. Bu vergiye ilişkin zamanaşımı süresi ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

İlişkilendir

Vasiyetnamelerin VİV karşısındaki durumunu <http://www.hukukihaber.net/vasiyetnamelerin-veraset-ve-intikal-vergisi-karsisindaki-durumu-nedir-makale,5162.html> linkinden öğrenebiliriz.

Anlat/Paylaş

Beyanname verme sürelerini anlatınız.

GAYRİMENKULLERİN DİĞER YOLLAR İLE İNTİKALLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

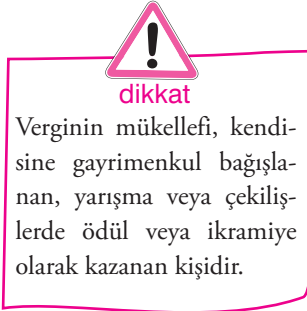
Daha önce de ifade edildiği gibi gayrimenkullerin veraset dışında, sağlar arasında bağış yoluyla veya ödül, ikramiye, hediye gibi yollarla karşılıksız intikali mümkündür. Bu tarz ivazsız intikaller de VİVK kapsamında vergilendirilmekte, ayrıca harca tabi tutulmaktadır.

Vergiye Tabi Gayrimenkul İntikalleri ve Mükellef

Bağış yoluyla veya çekiliş ve yarışmalarda gayrimenkulün ödül olarak verilmesi halinde, gayrimenkul intikalinin vergiye tabi olması için, tıpkı veraset yoluyla intikalde olduğu gibi;

- Gayrimenkulün Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruğunda olan kişilere ait olması, ya da
- Gayrimenkulün Türkiye sınırları içinde olması gerekir.

Verginin mükellefi, kendisine gayrimenkul bağışlanan, yarışma veya çekilişlerde ödül veya ikramiye olarak kazanan kişidir.



Mükellefiyetin başlangıcı, beyanname verilen hallerde beyannamenin verildiği tarih, diğer hallerde durumun idarece öğrenildiği tarihtir (VİVK md.20).

VİVK 3. maddesinde sayılan kişi ve kuruluşlar vergiden muaf sayılmıştır. Bu kişi ve kuruluşlara her ne şekilde olursa olsun yapılan ivazsız gayrimenkul intikali vergiye tabi olmayacaktır. Vergiden muaf sayılan kişi ve kuruluşlar;

- Kamu idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, kamu yararlı dernekler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine tabi olmayanlar,

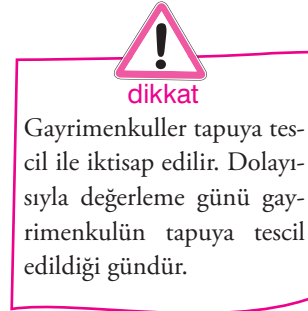
- Yukarıdaki paragrafta sayılanlar dışında kalan tüzel kişiliklere ait olup kamu yararı için ilim, araştırma, kültür, sanat, sağlık, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküller,
- Yabancı Devletlerin Türkiye’de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o devletin uyruğunda bulunan memurları ve Türkiye’de resmi görevde bulunanlar ile bu sayılanların aileleri efradı karşılıklı olmak koşuluyla vergiden muaf sayılmıştır.

Bu nedenle veraset dışındaki yollarla kendisine gayrimenkul intikal eden yukarıda sayılan kişilerin vergi yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

Değerleme ve Vergi Matrahının Tespiti

Bağış, ikramiye, ödül gibi isimlerle ivazsız intikallerde gayrimenkuller emlak vergi değeri ile de-

ğerlenir. Değerleme günü gayrimenkullerin hukukten iktisap edildiği gündür (VİVK md.11). Gayrimenkuller tapuya tescil ile iktisap edilir. Dolayısıyla değerleme günü gayrimenkulün tapuya tescil edildiği gündür.



Matrah, gayrimenkulün bulunan değerinden kanunda belirtilen indirimler yapıldıktan sonra kalan kısımdır.

Gayrimenkulün bulunan değerinden, gayrimenkule ait borçlar ve vergi borçları gider olarak indirilebilir (VİVK md.12/b). Gider olarak indirilebilecek borçların belgelendirilmesi ve beyanname gösterilmesi zorunludur. Bağışlama şeklinde yapılan gayrimenkul intikallerinde bağışlayan bağışlanan gayrimenkule ait borçları kendi üzerine almış veya taahhüt etmiş gayrimenkulü borçsuz bağışlanmış olacağından, bu borçlar indirim konusu yapılamaz.

Bağış, hediye olarak gerçekleşen gayrimenkul intikalleri ile para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerden ve şans oyunlarından kazanılan

ikramiyelerin ₺4.656'si (2018 yılı için) vergiden istisna edilmiştir (VİVK md.4/d,e). Bu tutar her yıl yeniden değerlendirme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. İstisna, her bir hediye, bağış ya da çekiliş için ayrı ayrı uygulanır.

İvazsız Gayrimenkul İntikalinde Vergi Oranı

Veraset ve intikal vergisi VİVK md.16'da yazılı artan oranlı tarife üzerinden alınmaktadır. Tarife aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 4.2 İvazsız İntikallerde Vergi Tarifesi (2017 yılı için)

Matrah		İvazsız İntikallerde Vergi Oranı (%)
İlk	240.000 TL için	10
Sonra gelen	570.000 TL için	15
Sonra gelen	1.270.000 TL için	20
Sonra gelen	₺2.200.000 TL için	25
Matrahın	₺4.280.000 TL'yi aşan bölümü için	30

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız gayrimenkul intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.



dikkat

Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından ivazsız gayrimenkul intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Bu tarifede yer alan matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VUK'a göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır. Cumhurbaşkanı bu şekilde belirlenen tutarları yarısına kadar artırmaya ve indirmeye yetkilidir. Cumhurbaşkanı'na oranları değiştirme yetkisi verilmemiştir.

Örneğin, Bay (E) hayatta iken, malvarlığını çocukları arasında paylaşmak istemiştir. Bay (E)'nin 2 çocuğu vardır ve eşi sağdır. Bay (E)'nin her birinin emlak vergi değeri ₺200.000 olan iki adet dairesi, ₺120.000 vergi değeri olan bir adet işyeri ve vergi değeri ₺150.000 olan 50 dönüm tarlası mevcuttur. Bay (E) eşinin ve

çocuklarının da rızasıyla, dairenin birini eşine, diğerini bir çocuğuna, işyerini de diğer çocuğuna vermiştir. Tarla ise 3'e bölünerek pay edilmiştir. Bay (E) gayrimenkullerinin intikalinden herhangi bir karşılık almamıştır.

Yapılan bu işlem sağlar arasında gerçekleşen ivazsız intikale örnektir. Vergi yukarıda verilen tarife göre hesaplanacaktır. Bu örnekte eşin ödeyeceği veraset ve intikal vergisi hesaplanacak olursa;

$$200.000 * \% 5 = \text{₺}10.000 \text{ çıkacaktır.}$$

Buradaki;

₺200.000 eşe devredilen gayrimenkulün emlak vergi değeri, yani matrahtır ve tarifenin ilk dilimine girmektedir.

% 5 vergi oranı ise, tarifenin ilk dilimine isabet eden vergi oranının yarısıdır.



dikkat

Matrahın tespitinde kanunda öngörülen istisnanın da dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır. Basitlik sağlamak adına bu örnekte dikkate alınmamıştır.

İntikal Eden Gayrimenkule İlişkin Verginin Beyanı

Veraset dışındaki diğer yollarla gayrimenkul intikalleri, gayrimenkullerin hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden 1 ay içinde beyan edilmelidir.

Beyanname, gayrimenkulü iktisap eden kişinin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine verilir ve vergi tarh edilir. Tüzel kişilerde tarha yetkili daire, kanuni merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesidir. Gayrimenkulü hukuken iktisap eden kişi yabancı ülkede ikamet ediyorsa Türkiye’de son ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesine, bilinmiyorsa Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilir. Türkiye’de hiç ikametgâhı olmayan yabancı ülkede bulunan mükellefler Türk konsolosluklarına beyanname verirler.

Verilen beyannameye;

- Gayrimenkulü bağışlayan ve bağışlananın nüfus cüzdan örneği ve ikametgah ilmühaberi,
- Tapu sureti,
- Emlak vergisi bildiriminin tasdikli sureti eklenir.

Vergi dairesi, beyan edilen değerler üzerinden hesaplanan vergiyi beyannamenin verildiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde tarh eder (ilk tarhiyat). Beyan üzerine yapılan ilk tarhiyatın ardından vergi idaresi, VUK 297. maddesine göre gayrimenkulleri vergi değerine göre yeniden değerler (kesin tarhiyat). İdare ile mükellefin yapmış olduğu değerlendirme arasında fark olması durumunda cezai işlem yapılmaz.

Verginin Ödenmesi

Hesaplanan vergi tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım ayında olmak üzere toplam 6 eşit taksitte ödenir.

Gayrimenkul intikalinde tapuya tescil işleminin yapılabilmesi için verginin tahakkukunun beklenmesine gerek yoktur. Tescil işlemini gerçekleştiren tapu dairesi, bu tarihten itibaren en geç 15 gün içinde durumu ilgili vergi dairesine bildirir. Verginin tahakkuk etmemesi veya tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemiş olması tescil işlemine mani değildir. Ancak intikal eden gayrimenkule isabet eden veraset ve intikal vergisi tamamen ödenmedikçe, gayrimenkulün devir ve ferağı yapılamaz veya üzerinde herhangi bir ayni hak tesis edilemez. Vergisi ödenmeden bu işlemi yapan tapu memurları da, verginin ödenmesinden mükellefle birlikte sorumlu kılınmıştır.

Mükelleflerce, tahakkuk eden vergiye karşılık teminat gösterildiği takdirde intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının veya tamamının devir ve ferağına izin verilebilir (VİVK md.19/3).

Vergi Tevkifatı

VİVK, futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahisler ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler üzerinden vergi kesintisi yapılmasını hüküm altına almıştır (VİVK md.16/4). Bu kapsama giren şans oyunlarını düzenleyenler vergi sorumlusu sıfatıyla %20 oranında vergi kesintisi yapmak ve yarışma ve çekilişlerin yapıldığı ayı takip eden ayın en geç 20. günü akşamına kadar beyan etmek zorundadır. Kesilen vergiler aynı süre içinde ödenir.

İlgili maddeye göre, ikramiyenin aynı olarak ödenmesi halinde, stopaj fatura değeri üzerinden yapılacaktır. Fatura değeri, ikramiyenin aynı olarak ödenmesi halinde intikale konu mala ait fatura tutarını ifade eder. Mal bedelinden ayrı olarak, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, harç, gümrük vergisi ve diğer giderlerin ikramiyeyi ödeyenlerce karşılanması halinde, bu ödemeler fatura değerine dahil edilecektir (VİVK Genel Tebliğ No.28).

Örneğin; (B) Anonim Şirketi, 25.10.2018 tarihinde yapılacak yarışmayı kazanan 1 kişiye brüt 145 m² den küçük 450.000 değerinde bir daire verileceğini ve veraset ve intikal vergisi dahil bütün masrafların kurumlarınca karşılanacağını ilan etmiştir.

Söz konusu daire ve bu dairenin yarışmayı kazanan devri dolayısıyla (B) Anonim Şirketince karşılanacak vergi ve masraflar aşağıda gösterilmiş olup, stopaj yoluyla alınması gereken veraset ve intikal vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Dairenin değeri	₺450.000
Teslime ilişkin vergi ve masraflar	₺35.239
Katma değer vergisi	₺4.500
(450.000 * % 1=)	
Tapu harcı	₺30.739
(450.000 * binde 68.31)	

Dairenin değeri ile vergi ve masraflar toplamı..... ₺485.239

Bu tutar, yarışmayı kazanan sağlanan net tutardır. Örnekte, veraset ve intikal vergisi, (B) Ano-

nim Şirketince üstlenildiğinden, bu tutardan istisna tutarı düşüldükten sonra ($485.239 - 4.656 = \text{₺}480.583$) hesaplanacak vergi tutarının da yarışmayı kazanana sağlanan bir menfaat olarak ivazsız intikal kapsamında değerlendirilmesi ve vergi matrahına dahil edilmesi gerekecektir.

Buna göre, tevkifat oranının %10 olduğu dikkate alındığında, yarışmayı kazanana sağlanan brüt menfaat tutarı aşağıdaki basit orantı yoluyla;

$$\begin{array}{r} 90 \qquad 100 \\ \\ 480,583 \quad X \\ \hline (X) = \frac{480,583 \times 100}{90} = \text{₺}533.981,11 \end{array}$$

olarak hesaplanacaktır.

Tevkifat matrahı..... $\text{₺}533.981,11$
 Hesaplanan veraset ve intikal vergisi.. $\text{₺}53.398,11$
 ($533.981,11 \times \%10 =$)

(B) Anonim şirketi, hesaplanan vergiyi Mart ayının 20. günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edip aynı süre içinde de ödemek zorundadır. Beyan edilmeyen ve ödenmeyen vergiden vergi sorumlusu sıfatıyla (B) Anonim şirketi sorumludur.

Gayrimenkul İntikallerinde Bağış Yapan Açısından Vergi Avantajları

VİVK muafiyet ve istisnalarla bağış yoluyla gayrimenkul iktisap edene bir takım avantajlar tanınırken, bazı kanunlarımızda da bağış yapana vergi avantajı sağlayan düzenlemelere yer verilmiştir.

KDVK'nın 17/2-b maddesine göre; köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, siyasi partiler ve sendikalara, kamu menfaatine yararlı derneklere vb. bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. Örneğin, (A) inşaat şirketinin arsası ile birlikte inşa ettiği tesisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanması KDV'den istisnadır.

Ancak (A) şirketinin tesisin inşası sırasında mal veya hizmet alımı için ödediği KDV'yi hesaplanan KDV'den indirilebilmesi mümkün değildir (KDVK md. 30/a).

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar gelir vergisi matrahından indirilebilir (GVK md.89/5). Bu hüküm gereği, yukarıdaki örnekte hesaplanan KDV'den indirim konusu yapılamayan indirilecek KDV tutarı da inşaatın maliyetine ilave edilecek ve toplam tutar gelir vergisi matrahından indirilebilecektir.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa VUK hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı beyannamede gösterilmek kaydıyla indirim konusu yapılabilecektir (KVK md.10/c).



dikkat

Muafiyet ve istisnalarla bağış yoluyla gayrimenkul iktisap edene bir takım avantajlar tanınırken, bazı kanunlarımızda da bağış yapana vergi avantajı sağlayan düzenlemelere yer verilmiştir.

Öğrenme Çıktısı



3 Veraset yolu dışında diğer yollarla intikal eden gayrimenkullerin vergilendirilmesini açıklayabilme

Araştır 3

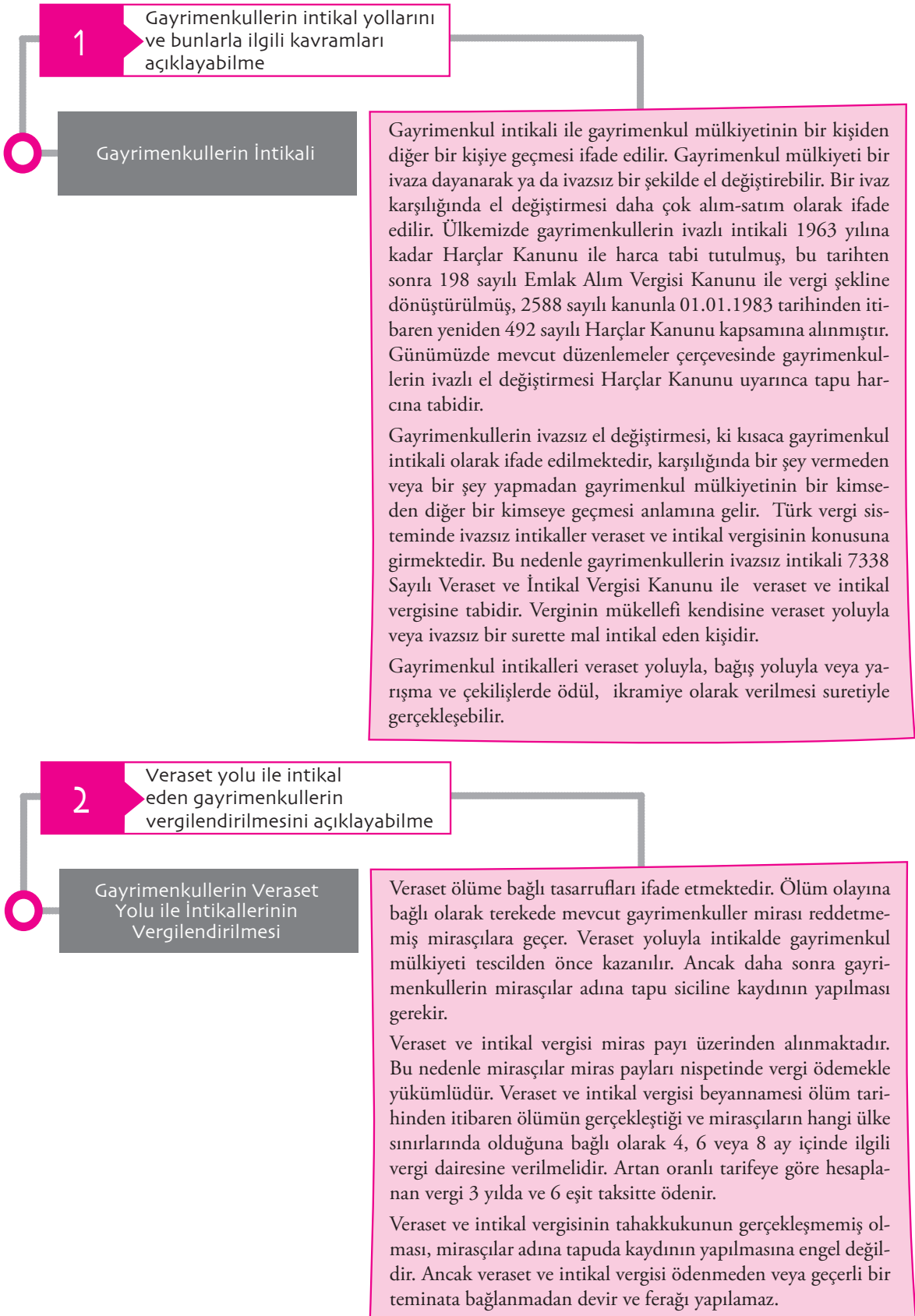
Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından ivazsız gayrimenkul intikali halinde uygulanacak vergi tarifi nedir?

İlişkilendir

İvazsız intikallerin vergilendirilemsine ilişkin http://www.muhasibetr.com/sorucevap/haber_oku.php?haber_id=1351

Anlat/Paylaş

Değerleme kavramına neden ihtiyaç duymaktayız.



3

Veraset yolu dışında diğer yollarla intikal eden gayrimenkullerin vergilendirilmesini açıklayabilme

Gayrimenkullerin Diğer Yollar ile İntikallerinin Vergilendirilmesi

Gayrimenkuller veraset dışında bağış yoluyla el değiştirebilir. Bağış sađlar arasında gerekleřtirilen hak kazandırıcı bir iřlem olup, bağışlama sözleşmesi ile bir kimse malının tümünü veya bir kısmını karşılıksız olarak bir başka kiřiye devredebilir. Gayrimenkullerin bağış yoluyla başka bir kiřiye devredilmesi mümkündür ve yapılan iřlem veraset ve intikal vergisine tabidir. Bağış yoluyla gayrimenkul iktisabı tapuya tescil ile gerekleřir ve iktisap günü deęerleme günüdür. Kural olarak gayrimenkuller emlak vergi deęeri ile deęerlenir.

Veraset ve intikal vergisi tarifesi, artan oranlı vergi tarifesidir. Tarifede, veraset yoluyla gerekleřen intikallere uygulanacak vergi oranları ile veraset dışında gerekleřen intikaller için uygulanacak vergi oranları farklılaştırılmıştır.

Veraset ve intikal vergisi genel olarak beyan esasına dayalı bir vergidir. Ancak kanunla yarışma ve çekiliřlerde kazanılan ödöl ve ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılması öngörölmüştür. Bu durumda gayrimenkullerin yarışma ve çekiliřlerde ödöl veya ikramiye olarak verilmesi halinde, yarışma ve çekiliři düzenleyenler, fatura bedeli üzerinden vergi stopajı yapmak, vergi dairesine bildirmek ve aynı süre içinde vergiyi vergi sorumlusu sıfatıyla ödemek zorundadır.

1 Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkulün ivazsız intikaline **girmez**?

- A. Bağış yoluyla intikali
- B. Ölüm olayı ile intikali
- C. Vasiyetname ile miras bırakılması
- D. Satış
- E. Yarışmada ödül olarak verilmesi

2 Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinin düzenleniş biçimidir?

- A. Miras payı vergisidir.
- B. Tereke vergisidir.
- C. Sadece veraset yoluyla intikaller vergilendirilir.
- D. Sadece sağlar arasındaki intikaller vergilendirilir.
- E. İvazlı intikaller vergilendirilir.

3 Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisi muafiyetinden **yararlanamaz**?

- A. Kamu idareleri
- B. Sosyal sigorta kurumları
- C. Siyasi partiler
- D. Kooperatifler
- E. Yabancı devletlerin büyükelçileri

4 Veraset ve intikal vergisinde gayrimenkullerin değerlendirme ölçüsü nedir?

- A. Piyasa değeri
- B. Mukayyet değer
- C. Borsa rayıcı
- D. Vergi değeri
- E. Emsal bedel

5 Aşağıdakilerden hangisi gayrimenkulün veraset yoluyla intikalinde vergiden indirim konusu yapılabilecek giderlerden **değildir**?

- A. Murise ait vergi borçları
- B. İhticaca salih belgelere dayalı borçlar
- C. Yabancı ülkede bulunan gayrimenkule ait banka kredisi
- D. Cenazenin defin masrafları
- E. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayalı borç

6 Gayrimenkul intikalinde aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinden istisnadır?

- A. Gayrimenkulün kuru mülkiyet halinde intikali
- B. Gayrimenkul üzerinde kurulan intifa hakkının veraset yoluyla intikali
- C. Gayrimenkul üzerinde kurulan intifa hakkının bağış yoluyla intikali
- D. Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olmayan gayrimenkuller
- E. Yarışmada kazanılan gayrimenkuller

7 Ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş fakat mirasçılar yabancı bir ülkede ise beyanname ne zaman verilir?

- A. Ölüm tarihinden itibaren 1 ay içinde
- B. Ölüm tarihinden itibaren 3 ay içinde
- C. Ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde
- D. Ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde
- E. Ölüm tarihinden itibaren 8 ay içinde

8 Veraset ve İntikal vergisi ne zaman ödenir?

- A. Beyanname verme süresinde
- B. 6 yılda 6 eşit taksitte
- C. 3 yılda 3 eşit taksitte
- D. 3 yılda 6 eşit taksitte
- E. Beyannamenin verildiği ayı takip eden ayın 20. gününe kadar

9 Bir babanın oğluna gayrimenkulünü sağ iken devretmesi halinde veraset ve intikal vergisi vergi tarifesi nasıl uygulanır?

- A. Veraset yoluyla intikale ilişkin vergi oranları uygulanır.
- B. Veraset dışındaki ivazsız intikallere ilişkin oranlar uygulanır.
- C. Veraset dışındaki ivazsız intikallere ilişkin oranların yarısı uygulanır.
- D. Veraset yoluyla intikale ilişkin oranların yarısı uygulanır.
- E. Tarifenin son dilimine denk gelen vergi oranı uygulanır.

10 Veraset ve İntikal vergisinde tevkifat oranı % kaçtır?

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25
- E. 30

1. D

Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkullerin Veraset Dışında Diğer Yollarla İntikali” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A

Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkul İntikalinde Veraset ve İntikal Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D

Yanıtınız yanlış ise “Veraset Yoluyla İntikalde Veraset ve İntikal Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “İntikal eden Gayrimenkulü Değerleme ve Vergi Matrahının Tespiti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. E

Yanıtınız yanlış ise “İntikal eden Gayrimenkulü Değerleme ve Vergi Matrahının Tespiti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “İntikal eden Gayrimenkulü Değerleme ve Vergi Matrahının Tespiti” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “İntikal Eden Gayrimenkule İlişkin Verginin Beyanı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Verginin Ödenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Veraset Dışındaki Diğer Yollarla Gayrimenkul İntikalinde Vergi Oranı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Tavkifatı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4

Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 1

Bir kimse, ölümüne kesin gözüyle bakılmayı gerektiren durumlar içinde kaybolmuşsa, cesedi bulunamamış olsa bile, gerçekten ölmüş sayılır. Gaiplik kararının alınabilmesi için, kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gereklidir. Bu durumda 11 Mart 2019 tarihinden sonra hakkında gaiplik kararı verilebilir.

Araştır 2

Zamanaşımı idarenin durumu öğrendiği 15.08.2018 tarihini takip eden takvim yılından itibaren işlemeye başlayacaktır. 01.01.2019 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar. Zamanaşımına uğrayan vergi artık idare tarafından mükelleften talep edilemez.

Araştır 3

Matrah		İvazsız İntikallerde Vergi Oranı (yüzde)
İlk	₺210.000 için	10
Sonra gelen	₺500.000 için	15
Sonra gelen	₺1.110.000 için	20
Sonra gelen	₺2.000.000 için	25
Matrahın	₺3.820.000'yi aşan bölümü için	30

Kaynakça

- Arıca, M.N. (1987). **Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu**, Şafak Matbaası, Ankara.
- Aydın, F. (2009). **Tüm Yönleriyle Veraset ve İntikal Vergisi**, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
- Bilici, N. (2018). **Vergi Hukuku**, Savaş Yayınevi, Ankara.
- Bilici, N. (2018). **Vergi Hukuku Uygulamaları**, Savaş Yayınevi, Ankara.
- Bulutoğlu, K. (1976). **Türk Vergi Sistemi**, Fakülteler Matbaası, İstanbul.
- İnan, A. N. (2005). **Medeni Hukuk**, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara.
- Kaneti, S. (1986/1987). **Vergi Hukuku**, Özdem Kardeşler Matbaası, İstanbul.
- Karakoç, Y. (1990). **Türk Miras Hukuku Açısından Veraset ve İntikal Vergisi**, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
- Kızılot, Ş., Sarısu, E., Özcan, S. Ve Kızılot, Z. (2011). **Gayrimenkul Rehberi**, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
- Mutluer, K. (1973). **Türkiye’de Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi**, Sevinç Matbaası, Ankara.
- Oktar, S. A. (2016). **Türk Vergi Sistemi**, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
- Şenyüz, D., Yüce, M. Gerçek, A. (2018). **Türk Vergi Sistemi**, Ekin Yayınevi, Bursa.
- Turhan, S. (1993). **Vergi Teorisi**, Filiz Kitabevi, İstanbul.
- Yürürlükteki Türk Vergi Kanunları

Bölüm 5

Emlak Komisyonculuğu ve Vergilendirme

öğrenme çıktıları

1 Emlak Komisyonculuğu Faaliyetinin Niteliği

- 1 Emlak komisyonculuğu faaliyetinin niteliğini açıklayabilme

2 Emlak Komisyonculuğu Faaliyetinde Vergi Ödevleri

- 2 Emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunanların vergi ödevlerini ifade edebilme

3 Emlak Komisyonculuğu ve Gelir Vergisi

- 3 Emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunanların vergi ödevlerini ifade edebilme

4 Emlak Komisyonculuğu ve Kurumlar Vergisi

- 4 Kurumlar vergisine tabi emlak komisyoncularının vergilendirme süreçlerini ifade edebilme

5 Emlak Komisyonculuğu ve Katma Değer Vergisi

- 5 Emlak komisyoncularının katma değer vergisi yükümlülüklerini açıklayabilme

6 Emlak Komisyonculuğu ve Damga Vergisi

- 6 Emlak komisyoncularının yaptıkları işlemler ile ilgili damga vergisi yükümlülüklerini ifade edebilme

Anahtar Sözcükler: • Emlak Komisyonculuğu • Vergi Ödevi • Vergisel Yükümlülükler • Kurumlar Vergisi • Damga Vergisi • Komisyonculuk Faaliyeti • Gelir Vergisi • Katma Değer Vergisi



GİRİŞ

Kamuoyunda “mortgage” olarak bilinen Konut Finansman Sistemine İlişkin yasal düzenlemeler ile kira öder gibi ev sahibi olmanın kolaylaşması, finans kuruluşlarının konut sektörüne yönelik kredi faizlerini önemli ölçüde düşürmesi gayrimenkul piyasasını canlandırdı. Bu gelişmeler çerçevesinde, mesleği gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine karşılıklı yapılan yazılı sözleşmeye dayanılarak gayrimenkullerin alım, satım ve kiralaması işlerine aracılık etmek olan **emlak komisyonculuğu** son yıllarda önemi artan bir faaliyet alanı olarak göze çarpmaktadır.

Gayrimenkul sektöründe 2000’li yılların başından itibaren yaşanan büyüme sonucu emlak komisyonculuğu hizmeti veren kurumların da niteliği değişmeye başlamış, çalışma şekilleri, aldıkları sorumluluklar ve davranış biçimleri önem kazanmıştır.

Gayrimenkul sektörünün hem iş hacminin hem de öneminin her geçen gün artmasına karşın emlak komisyonculuğu mesleği ayrı bir yasal düzenlemeye sahip değildir. Bundan dolayı gayrimenkul sektöründe alım, satım ve kiralama işlerine aracılık

eden emlak komisyoncuları Borçlar Kanunu’nda yer alan tellaliye ile ilgili hükümler ile ilgili bakanlıklarca belirlenmiş standartlar ve meslek odalarıca belirlenen kurallara göre hizmet vermektedirler. Bu faaliyet alanının bir disiplin altına alınması için çalışmalar yapılmaya başlanmakla birlikte henüz bir sonuca ulaşılamamıştır. Böylesi önemli bir faaliyet alanının vergilendirilmesi de önem taşımaktadır.

Emlak komisyoncuları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçek ya da tüzel kişi işletmesi olarak kurulabilmektedir. Vergi kanunları emlak komisyonculuğunu hangi vergi kanunu kapsamına alıyorsa o kanunun kuralları uygulanmaktadır. Emlak komisyoncularının ödemekle yükümlü oldukları vergiler gerçek ve tüzel kişi olma durumlarına göre gelir vergisi, kurumlar vergisi ve her iki mükellefiyet için katma değer vergisi olmaktadır.

Bu ünite de emlak komisyoncularının faaliyetleri vergisel açıdan incelenerek şekli vergi ödevleri ele alınacak, daha sonra emlak komisyonculuğu mesleğinin sırasıyla gelir, kurumlar, katma değer ve damga vergisi karşısındaki durumları açıklanacaktır.



yaşamla ilişkilendir

‘Emlakçı’ gidiyor lisanslı, sınavlı müşavir geliyor

Onbinlerce emlakçının gözü kanun teklifinde. Köklü değişiklikler öngören teklif sektöre yeni düzen getiriyor. Bazı tahminlere göre Türkiye çapında sayıları onbinlerle ifade edilen emlakçıların gözü, dikkati mecliste sanayi komisyonu gündeminde bulunan kanun teklifinde. “Lisanslı emlak müşavirliği, lisanslı emlak müşavirliği şirketleri ve lisanslı emlak komisyoncularının faaliyet, denetim ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesini öngören” lisanslı emlak müşavirliği, emlak müşavirliği şirketleri ve emlak komisyonculuğu hakkında kanun teklifi, 22 Ocak 2015’te TBMM başkanlığı’na geldi. 9 Şubat 2015’te sanayi, ticaret, enerji, tabii kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonu’na gönderildi. Halen komisyon görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Yasanın hükümetin gündemine gir-

mesi, yasal düzenlemenin bu yıl içinde çıkacağı beklentilerini güçlendirdi. Bazı tahminlere göre kanun teklifi yasalaşırsa sektörü derinden etkileyecek. Tasarıda kazanılmış hakların koruması öngörülmekle birlikte, binlerce emlakçının sektör dışında kalması kaçınılmaz gözüküyor. Çünkü ‘müşavir’ olmak için üniversite mezunu olma şartı geliyor. Dahası lisans almak için sınavdan geçmek gerekiyor. ‘Müşavirlik’ sistemi öngörüldüğü için faaliyetin kanunla düzenlenmesi şart. Yine aynı sistem gereği, “müşavirlik” işlem sorumluluğu getiriyor. Başka bir ifade ile “ben sattım gitti” düzeni ortadan kalkıyor.

Kaynak: <https://www.dunya.com/ekonomi/039emlakci039-gidiyor-lisansli-sinavli-musavir-geliyor-haberi-317637> Tarih: 23 Mayıs 2016

EMLAK KOMİSYONCULUĞU FAALİYETİNİN NİTELİĞİ

Emlak komisyonculuğu mesleğinin konusu, gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine ve karşılıklı yapılan sözleşmeye dayanılarak gayrimenkullerin kiralanması ile alım-satım işlerine aracılık etmek ve bu amaçla pazarlama faaliyetinde bulunmak, gayrimenkule ilişkin konularda danışmanlık yapmak ve ilgililerin talepleri üzerine beyanname vb. belgeleri doldurmak şeklinde ifade edilebilir.

Emlak komisyoncuları kişilerin birbirleriyle aralarında yaptıkları ya da yapacakları gayrimenkule ilişkin alım, satım ve kiralama işlerinde esas olarak;

- Aracılık ve
- Gayrimenkul sahibinden ya da gayrimenkul ile ilgili işlem yapmak isteyen taraftan vekalet alarak onların adına işlem yapmak gibi faaliyetleri vardır.

Emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunanlar gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Gerçek kişilerin emlak komisyoncusu olabilmesi için herşeyden önce fiil ehliyetine sahip olması gerekir. Emlak komisyonculuğu hizmetleri standardında gerçek kişilerin emlak komisyoncusu sayılabilmesi için fiil ehliyetine sahip olmasının yanında bir takım ek koşullar da aranabilmektedir. Tüzel kişilik şeklindeki emlak komisyonculuğu hangi şirket faaliyeti şeklinde örgütlenmiş ise kuruluş, hükümler ve sona erme bakımından o şirket türüne ilişkin hükümlere tabi olacaktır.

Emlak komisyoncusu bir ücret karşılığında gayrimenkule ilişkin sözleşmelerin yapılması konusunda taraflar arasında aracılık etmeyi meslek edinmiş kişidir. Türk hukuk sisteminde emlak komisyonculuğunu tam anlamıyla düzenleyen bir yasa bulunmamaktadır. Hukuksal olarak "gayrimenkul tellalı" olarak adlandırılan emlak komisyonculuğu mal pazarlamaktan daha çok bir hizmet işletmesi olarak nitelendirilebilir. "Gayrimenkul tellalı" Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. "**Tellallık**" bir ücret karşılığında diğer tarafa bir sözleşmenin kurulması fırsatını göstermeyi veya bir sözleşme görüşmesi için aracılık etmeyi borçlandığı sözleşmedir. Gayrimenkul tellallığı taraflar arasında gayrimenkule ilişkin alım, satım ve kiralama gibi sözleşmelerin yapılmasını ücret karşılığında meslek edinen kişiye verilen isimdir. Başka bir ifade ile emlak komisyonculuğu Borçlar Kanununun tellallık ile ilgili 404-

409. maddeleri arasında yer alan hükümlere tabidir. Ayrıca Borçlar Kanununun 404. maddesinde gayrimenkul tellallığı yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir ifadesi yer almaktadır.

Borçlar Kanunundaki düzenlemeye ek olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 12. maddesi ile Ticaret Sicil Nizamnamesinin 14. maddesi tellallık, komisyonculuk ve aracılık işlerini yapmak üzere kurulan müeseleri ticarethane, bunları işletenleri de tacir olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla Ticaret Kanununun 12. maddesi hükümleri gereği tellallık ve emlak komisyonculuğu arasında bir bağlantı kurulmaktadır.

Ayrıca emlak komisyonculuğu hizmetleri, işletmecilik, hizmet ortamlarının özellikleri, bu yerlerde çalışanların özellikleri, bu yerlerde bulundurulması gereken araç ve gereçler ile ilgili genel kurallar "**Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri Standardı**" tebliğinde düzenlenmiştir. İlgili bakanlıklar tarafından hazırlanan bu tebliğ 8 Temmuz 2003 tarihinde 25162 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 8 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Emlak komisyonculuğu ile ilgili, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 6. ve 63. maddeleri gereğince kurulan Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun kararı ile emlak komisyonculuğu esnaf ve sanatkarlar kolları arasında hizmette ilgili meslek kolları bölümüne dahil edilmiştir. Bu karar 22 Ocak 1999 tarih ve 23588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararın yürürlüğe girmesi sonucu çeşitli illerde kamu kurumu niteliğinde olan Emlak Komisyoncuları Odaları kurulmaya başlamıştır.

Emlak komisyoncularının esas gelirleri olan aracılık ya da danışmanlık faaliyetleri sonucunda almış oldukları ücretlerin yanı sıra kendilerine ait gayrimenkullerin satılması ya da kiralanması sonucu elde ettikleri satış ve kiralama gelirleri de söz konusudur. Emlak komisyoncusunun bir gayrimen-



dikkat

Emlak komisyoncuları Borçlar Kanunu'nda yer alan "tellaliye" ile ilgili hükümler, Türk Ticaret Kanunu'nun "tacir ve ticarethane" ile ilgili hükümleri ile meslek standartları ve meslek odalarınca belirlenen kurallara göre hizmet vermektedirler.

kul alım, satım ve kiralanması gibi işlerde kişiler arasında aracılık yapmak ya da bu işlere ilişkin sözleşmelerin oluşması için gerekli ortamı hazırlamak üzere gayrimenkulün sahibi ile yaptığı sözleşmeye “tellallık sözleşmesi” ya da “aracılık sözleşmesi” denir. Emlak komisyoncusunun aracılık hizmeti vereceği gayrimenkul sahibi ile yapacağı sözleşme kesinlikle yazılı olmalıdır. Borçlar Kanununa göre yazılı olma şartı, aracılık sözleşmesinin geçerlilik koşuludur. Yazılı sözleşmede tarafların imzası, ödeme koşulları ve zamanı ile aracılık hizmeti verildiği halde gayrimenkul sahibinin sözleşmeyi yaptıktan vazgeçmesi durumunda hizmet bedelinin ödenip ödenmeyeceği gibi hususlar yer almalıdır. Aracılık ücreti aracılık sözleşmesi yapılırken taraflarca belirlenmektedir. Hizmet bedeli taraflarca sözleşmede belirlenmemiş ise varsa ücret çizelgesine göre yoksa ticari gelenek ve göreneklere göre belirlenir.

Uygulamada aracılık ücreti satışlarda satış bedeli üzerinden, kiralamalarda ise yıllık kira bedeli üzerinden işleme taraf olanların her birinden alınmaktadır. Ancak kiralamalarda genellikle kiraya veren komisyon ödemeye yanaşmamaktadır.

Emlak komisyonculuğu gerçek kişi, adi şirket, kolektif ve adi komandit şirket veya sermaye şirketi şeklinde örgütlenerek yapılabilmektedir. Bazen de başka bir şirketin “*franchising*” i alınarak yapılabilmektedir. **Franchising**, genellikle tanınmış bir markanın, oluşmuş bir imajın belli bir bedel karşılığında, belli standartlar içinde bağımsız yatırımcıya kullanılmasıdır. Markanın kullanım süresi sınırlı olabileceği gibi sınırsız da olabilmektedir. Emlak komisyonculuğu faaliyetine başlanabilmesi için vergi ve sigorta ile ilgili ödevler başta olmak üzere kanunlardan kaynaklanan ödevlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Öğrenme Çıktısı



1 Emlak komisyonculuğu faaliyetinin niteliğini açıklayabilmek

Araştır 1

Emlak komisyonculuğu faaliyeti esas olarak serbest meslek faaliyeti mi yoksa ticari faaliyet midir? Niçin?

İlişkilendir

Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere <http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr> adresinden ulaşabilir güncel değişiklikleri inceleyebilirsiniz.

Anlat/Paylaş

Emlak komisyonculuğu ve franchising arasındaki ilişkiyi anlatın.

EMLAK KOMİSYONCULUĞU FAALİYETİNDE VERGİ ÖDEVLERİ

Vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenen gerçek veya tüzel kişiye mükellef denilmektedir. Vergi mükellefinin vergilemeden doğan ilişkide vergi ödevlerini, iki ana noktada toplamak mümkündür. Bunlardan birincisi işin maddi yönü olan vergi borcunu ödemektir. Ancak ödenmesi gereken vergi borcunu ödemediği mükellefin yerine getirmesi zorunlu olan başka ödevleri de bulunmaktadır. Bunlar, maddi ödevlerin yanında daha çok şekli hususların yerine getirilmesine yönelik biçimsel ödevlerdir. Emlak komisyoncusu bazen her iki ödevi de yerine getirirken, bazen de sadece biçimsel ödevleri yerine getirmek durumundadır. Mükelleflerin yerine getirmek zorunda oldukları biçimsel ödevlere ilişkin kurallar Vergi Usul Kanununda “**Mükellefin Ödevleri**” başlığı altında düzenlenmiştir. Biçimsel ödevler bildirme, defter tutma, belge düzenine uyma, defter ve belgeleri saklama ve istenildiğinde gösterme, beyanname verme, vergi levhası alma ve diğerleridir.

Bildirmeler

Bildirme, Vergi Usul Kanununda belirlenen vergileme ile ilgili işlemlerin ve değişikliklerin kanunda belirtilen biçimlerde ve sürelerde yükümlü tarafından vergi idaresinin bilgisine sunulmasıdır.

Emlak komisyonculuğu ister gelir vergisine tabi isterse kurumlar vergisine tabi bir işletme olarak yapılsın, Vergi Usul Kanununun 153. ile 171. maddeleri arasında yer alan düzenlemelerde öngörülen bildirme yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır.



dikkat

Bildirmeye ilişkin ödevler, işe başlamanın, adres değişikliğinin, iş ve işletmede değişikliğin ve işin bırakıldığının bildirilmesine ilişkindir.

Bildirmeye ilişkin ödevler, işe başlamanın, adres değişikliğinin, iş ve işletmede değişikliğin ve işin bırakıldığının bildirilmesine yöneliktir. Bildirmelere ilişkin

ödevin kanunlarda belirtilen süreler içerisinde ve yazılı olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

Emlak komisyoncuları bir işyeri açma, ticaret siciline ya da mesleki bir kuruluşa kaydolma durumunda işe başlamış sayılacaklarından işe başlama tarihinden itibaren on gün içerisinde bağlı oldukları vergi dairelerine işe başlamayı bildirmekle yükümlüdürler.

İşyerinin başka bir adrese taşınması hatta işyeri adresinin bulunduğu cadde, sokak veya numaralarının değişmesi durumu bile adres değişikliği olarak kabul edildiği için, söz konusu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı olunan vergi dairesine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Emlak komisyonculuğu faaliyetinin çeşitli nedenlerle sona ermesi işi bırakma olarak kabul edildiği için, bu durumun işi bırakma tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Emlak komisyonculuğu faaliyetinin geçici bir süre bırakılması işi bırakma olarak kabul edilmemektedir. Örneğin, turizm bölgelerinde yalnızca turizmin yoğunlaştığı belirli dönemlerde emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunulması, işin sürekli olarak yapıldığını gösterir. Şirketlerin tasfiye ve iflas etmesi durumlarında ise vergi yükümlülüğü tasfiye ve iflasa ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar devam eder. İş bıraktığı halde işi bıraktığını bildirmeyen yükümlü ile ilgili,

yapılan araştırmalar sonucu faaliyette bulunmadığına kanaat getirilirse yükümlünün vergi idaresince resen mükellefiyet kaydı silinebilmektedir. Ölüm de işi bırakma sayılır. Ölüm, mirası reddetmemiş mirasçılardan biri tarafından vergi dairesine bildirilir.

Bildirim ödevinin yerine getirilmemesi durumunda Vergi Usul Kanununun 352'nci maddesine göre işe başlamanın bildirilmemesi birinci derece usulsüzlük, diğer bildirimlerin yapılmaması da ikinci derece usulsüzlük suçu olarak kabul edilir ve mükellef söz konusu eylemler için öngörölmüş usulsüzlük cezaları ile cezalandırılır.

Defter Tutma

Defter tutma ödevi bulunan diğer mükellefler gibi emlak komisyoncuları da mesleki faaliyetlerini yürüttükleri işletmelerin sermaye ve hesap durumunu, vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarını, vergi işlemlerini ve vergi karşısındaki durumlarını hesaplar üzerinden kontrol etmek ve incelemek ve yine kendi tutacakları hesap ve kayıtların yardımı ile üçüncü şahısların vergi karşısındaki durumlarını kontrol ve incelemek amacıyla defter tutmakla yükümlüdürler.

Tutulacak defterlerin neler olduğu emlak komisyoncusunun birinci sınıf tüccar ya da ikinci sınıf tüccar olma durumuna göre değişmektedir. Vergi Usul Kanununun 177. maddesinde yazılı olan hadleri aşanlar ve her türlü ticaret şirketleri ve kurumlar vergisi mükellefleri birinci sınıf tüccar, 177. maddede yazılı hadlerin altında kalanlar ise ikinci sınıf tüccar sayılmaktadır.

Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan birinci sınıf tüccar emlak komisyoncuları günlük (yevmiye) defteri, büyük (kebir) defter ve envanter (sayım) defteri tutmak zorundadırlar. İkinci sınıf tüccar olarak kabul edilen emlak komisyoncuları ise işletme defteri ve isterlerse envanter defteri tutabilirler.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tutulması zorunlu defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulmasına izin verme ya da zorunluluk getirme yetkisine sahiptir.

Günlük (yevmiye) defteri, envanter defteri ve işletme defterinin kullanılmaya başlanılmadan önce işyerinin bulunduğu yerdeki notere onaylatılması yasal zorunluluktur. Büyük defterin ise onay zorunluluğu bulunmamaktadır. Noter onayının,

öteden beri işe devam edenler için kullanılacağı yıldan önceki son ayda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca kendilerine özel hesap dönemi saptanan mükellefler için hesap dönemlerinden önce gelen son ayda, yeni işe başlayanlar için ise işe başladıkları gün yapılması gerekmektedir.

Emlak komisyoncuları Vergi Usul Kanununun kayıt nizamına ilişkin dokuzuncu bölüm hükümleri gereğince Türkçe kayıt tutma, defterlerin mürekkeple ya da makine ile yazılması, boş satır bırakılmaması, sayfaların yok edilememesi ve kayıt zamanına ilişkin diğer kurallara da uymakla yükümlüdürler.

Belge Düzenine Uyuma

Belge, vergi mükellefi yönünden kayıt ve bildirimin doğru olduğunu gösteren bir kanıt aracıdır. Vergi idaresi yönünden ise vergi denetiminin bir aracı ve temelini oluşturur. Çünkü mükellefler matrahın tespitinde ve diğer bazı bildirimlerde gelir ve giderlerini belgeye dayandırmak zorundadırlar.

Vergi kanunları uyarınca emlak komisyoncuları fatura, gider pusulası, perakende satış vesikası düzenlemekle yükümlüdürler. Bu belgelerin en önemlisi faturadır. Gayrimenkul alım satımına ve kiralanmasına aracılık ederek, yaptığı hizmet karşılığında aracılık ücreti alan emlak komisyoncuları, aldıkları bu aracılık ücreti için fatura düzenlemek zorundadırlar. Gayrimenkul alım satımı ile kendi ad ve hesabına uğraşanların da fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Gerçek usulde gelir ya da kurumlar vergisi yükümlüsü olanlar ile başkasının arsası üzerine kat karşılığı bina yapanlar ve kendi arsası üzerine bina yaparak bağımsız bölümleri satanlar da fatura düzenlemek zorundadırlar.

Gayrimenkul alım satımında gayrimenkulün mülkiyet hakkının alıcı adına tapu siciline kaydedilmesi sırasında tapu ya da noterde gerçekleşen her işlem için, yükümlülerin defter kayıtlarının doğruluğu, tapu ve noter kayıtları ile karşılaştırılacağından bu satışlar için fatura düzenlenmesi gerekmektedir.



dikkat

Emlak komisyoncuları fatura ya da perakende satış fişi düzenlemeleri koşuluyla ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunun dışında tutulmuşlardır.

Emlak komisyoncuları Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gereğince fatura ya da perakende satış fişi düzenlemeleri koşuluyla ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğunun dışında tutulmuşlardır. Emlak komisyoncuları ayrıca, vergiden muaf olan kimselere yaptırmış oldukları işlere ilişkin giderleri belgelemek amacıyla gider pusulası düzenlemek zorundadırlar.

Defter ve Belgeleri Saklama ve İstenildiğinde Yetkililere Sunma

Defter ve belgeleri saklama ve istenildiğinde yetkililere sunma ödevi, vergi ile ilgili bilgilerin doğruluğunun araştırılabilmesi ve ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda kanıt olarak kullanılabilmesi açısından önemlidir. Defter tutmak ve belge düzenlemekle ödevli bulunan emlak komisyoncuları aynı zamanda tutmuş oldukları defterler ile düzenlemiş oldukları belgeleri, ilgili oldukları yılı izleyen takvim yılından itibaren “beş yıl” süre ile saklamakla ve yetkililere istenildiğinde sunmakla yükümlüdürler.

Türk Ticaret Kanununa göre ise, defter tutmakla yükümlü olan emlak komisyoncuları, defterleri son kayıt tarihinden itibaren, düzenlenme zorunluluğu olan belgeleri ise üzerlerindeki düzenleme tarihinden itibaren “on yıl” süre ile saklamak zorundadırlar. Bu düzenlemenin vergi kanunları ile öngörülen defter ve belgeleri saklama süresinden farklı olmasının nedeni, Türk Ticaret Kanunu ile defter ve belgelerin özel hukuk kapsamındaki anlaşmazlıklarda kanıt olmaları nedeniyle borçların genel zamanaşımı süresi olan “on yıl” ile paralel bir düzenleme amaçlanmış olmasıdır.

Defter ve belgelerin yetkili kişilerce istenmesine rağmen verilmemesi Vergi Usul Kanunu kapsamında usulsüzlük cezasının kesilmesini ya da resen vergi tarhı ile birlikte vergi zıyaı cezasının kesilmesi sonucunu doğurur.



dikkat

Defter ve belgelerin vergi kanunlarına göre beş, Türk Ticaret Kanununa göre on yıl saklanma zorunluluğu vardır.

Beyanname Verme

Türk Vergi Sisteminde genel olarak verginin tarhi, mükellefin beyanı ile olmaktadır. Beyanname aracılığıyla yapılan beyan, verginin hesaplanmasına esas olan bilgilerin mükellef ya da vergi sorumlusu tarafından vergi idaresine bildirilmesidir.

Emlak komisyoncuları elde ettikleri gelirlerin ticari kazanç sayılması nedeniyle gerçek kişi işletmesi olarak gelir vergisi, kurumlar vergisine tabi bir işletme olarak ise kurumlar vergisi beyanamesi vermek zorundadırlar. Katma değer vergisine tabi işlemlerini yine beyanname aracılığıyla bildirmek ve vergiyi ödemek durumundadırlar. Yapmış oldukları ödemelerden vergi kesmek durumunda iseler, kesmiş oldukları vergileri muhtasar beyanname ile beyan etmekle yükümlüdürler. Örneğin, emlak komisyonculuğu faaliyetinin yürütüldüğü işyeri için kira ödeniyorsa bu kira ödemesinden vergi sorumlusu sıfatıyla yüzde yirmi vergi kesintisi yapılacaktır. Yine aynı şekilde, işletmede ücretli olarak çalışanlara yapılan ödemelerden de gelir vergisi kesintisi yapılacak ve yapılan bu kesintiler muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.

Emlak komisyoncularının damga vergisi, çevre temizlik vergisi gibi beyannameyi başka yükümlülüklerinin olması durumunda da beyanname verme yükümlülükleri söz konusudur. Emlak komisyoncuları, beyannameyi meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu gibi bir takım zorunluluklara da uymakla yükümlüdürler.

Vergi Levhası Alma

Emlak komisyoncuları Vergi Usul Kanununun 5. maddesine göre, vergi tarhına esas olan kazançları ile bunlara isabet eden vergilerini gösteren ve bağlı oldukları vergi dairesine onaylatılmış levhayı almak zorundadırlar. Vergi levhası her yıl mayıs ayının son gününe kadar onaylatılmalıdır. Vergi levhası almak ve bulundurmamak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhası bulundurmamak mecburiyetinde oldukları yerlerde yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için Vergi Usul Kanununda öngörülen özel usulsüzlük cezaları verilmektedir.

Emlak komisyoncularının yukarıda anlatılan ödevlerin yanı sıra vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin gerçek alım, satım bedellerinin saptanmasında yetkililere gerekli yardım ve kolaylığı sağlama ödevleri de söz konusudur.



dikkat

6111 sayılı kanunun 82 nci maddesiyle Vergi Usul Kanununun 5 nci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

Öğrenme Çıktısı



2 Emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunanların vergi ödevlerini ifade edebilme

Araştır 2

Birinci sınıf tüccar sayılan emlak komisyoncuları hangi defterleri tutmak zorundadırlar?

İlişkilendir

Mükelleflerin yerine getirmek zorunda oldukları biçimsel ödevlere ilişkin kuralları Vergi Usul Kanununda “Mükellefin Ödevleri” başlığı altında inceleyiniz ve öğrendiğiniz bilgiler ile ilişkilendiriniz.

Anlat/Paylaş

Gayrimenkul alım satımına ve kiralanmasına aracılık ederek, yaptığı hizmet karşılığında aracılık ücreti alan emlak komisyoncuları, aldıkları bu aracılık ücreti için fatura düzenleme zorunluluğunu anlatın.

EMLAK KOMİSYONCULUĞU VE GELİR VERGİSİ

Emlak komisyonculuğu faaliyetini gerçek kişi işletmesi olarak sürdürenler ile kolektif, adi komandit ve adi ortaklık olarak sürdürenlerin ortaklıktan elde ettikleri kazançlardan dolayı gelir vergisi yükümlülükleri söz konusudur. Bir takvim yılı içerisinde elde ettikleri gelirlerin safi tutarları gelir vergisine tabi tutulur.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre her türlü ticari ve sinai faaliyetten doğan kazançlar ticari kazanç olarak sayılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesinde gayrimenkullerin alım, satım ve inşaa işleri ile uğraşılmasından elde edilen kazançlar ticari kazanç olarak sayıldığından emlak komisyonculuğu faaliyetinden elde edilen gelirler de ticari kazanç olarak kabul edilmektedir. Ticari kazançlarda gelirin elde edilmiş sayılması "tahakkuk esasına" bağlanmıştır. Ticari kazancın tespitinde gerek bilanço esaslı gerek işletme esaslı hesabına dahil olanların gelirlerinin elde edilmiş sayılmasında tahakkuk esaslı yeterli olup emlak komisyonculuğu faaliyetinden dolayı gelirin tahsilini aramaya gerek yoktur.

Emlak komisyoncuları, gayrimenkullerin alınıp satılması, alım satıma, kiralanmasına aracılık edilmesi ve diğer danışmanlık hizmetlerinden dolayı elde ettikleri gelirlerden dolayı "gerçek usulde" gelir vergisine tabi tutulmaktadırlar. Gerçek usulde vergiye tabi kazancın tespiti, birinci sınıf tüccar sınıfına giren emlak komisyoncuları için bilanço esasına göre, ikinci sınıf tüccar sınıfına girenler için ise işletme hesabı esasına göre yapılmaktadır. Bilanço esasında ticari kazancın tespiti dönem başı ve dönem sonu bilançolarındaki öz sermayelerin karşılaştırılması yolu ile yapılmaktadır. Dönem sonu öz sermaye ile dönem başı öz sermaye arasındaki olumlu farka dönem içerisinde işletme sahibince işletmeden çekilen değerler eklenmesi ve işletmeye eklenen değerlerin bu farktan çıkartılmasıyla ticari kazanç bulunmaktadır. İşletme hesabı esasına göre ise hâsılatlardan giderlerin düşülmesi ile vergiye tabi ticari kazanç bulunmaktadır.

Emlak komisyoncusunun işletmeye dahil gayrimenkullerini kiraya vermesi veya satması sonucu elde ettiği kazançlar da ticari kazanç olarak kabul edilmektedir. İşletmeye dâhil olmayan gayrimenkullerin ve süreklilik göstermeyen gayrimenkul-

lerin satışından elde edilen gelirler ise değer artış kazancı olarak gelir vergisine tabi tutulmaktadır. İşletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin değer artış kazancı olarak vergiye tabi tutulabilmesi için edinildiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde elden çıkarılması gerekir. Bu süreden sonra elden çıkarılmadan dolayı elde edilen değer artış kazancı vergilendirilmemektedir. Ayrıca elde edilen değer artış kazançlarının 2018 yılında elde edilenler için T12.000 si gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Gelirin safi tutarı gelir vergisi hesaplanmasına esas alınacağı için, gayrimenkullerin satılması ve kiralanması karşılığı alınan komisyonlar ve ticari kazanç dâhil diğer kazançlarından, bu kazançların elde edilmesi için yapılan giderlerin düşülmesi gerekmektedir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesi indirilebilecek giderleri ayrıntılı bir şekilde saymıştır. Emlak komisyoncularının elde ettikleri ticari kazançtan düşebilecekleri giderler ise genel olarak şunlardır:

- Genel giderler, su, elektrik, doğalgaz, telefon, ısınma, işyeri kirası gibi giderler,
- İşyerinde veya işyeri dışında işletmeye bağlı olarak çalışan personele ilişkin giderler, (Çalışanlara çalışmaları karşılığında ödenen ya da verilen para, mal ya da sağlanan menfaatler, çalışanlara işyerinde ve işyerinin eklentilerinde verilen yemek ya da yerine sağlanan menfaatlerdir.)
- İş ile ilgili yapılan seyahat ve konaklama giderleri,
- İşletme ile ilgili yapılan ilan ve reklâm giderleri,
- Sosyal güvenlik kurumlarına yapılan sigorta ödemeleri,
- Kiralama yoluyla elde edilen ya da işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların onarım, bakım, yakıt ve benzeri giderleri ile amortismanlar,
- İşletme ile ilgili olmak koşuluyla, damga vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklâm vergisi, temizleme ve aydınlatma harçları,
- İşletmede kullanılan araçların bakım ve onarımı ile ilgili olarak yapılan servis giderleri,

- İşletmede kullanılan araç, gereç ve malların sigortalanması sonucu ödenen sigorta primi giderleri ile işletmede kullanılan kırtasiyeye ilişkin giderler,
- İşletmeyle ilgili temizlik, boya ve badana giderleri,
- Kiraya verilen gayrimenkulün ekonomik değerini ve ömrünü uzatacak onarım giderleri,
- Emlak komisyonculuğu, bir sözleşmeye dayalı olarak belli bir yerde faaliyet göstermek üzere acentalık biçiminde yapılıyorsa acenta olarak merkeze yapılan aidat ödemeleri,
- Sözleşmeye, kanuna veya mahkeme kararına göre ödenen tazminatlar. İşçinin hizmet sözleşmesinin İş Kanununda öngörülen nedenlerle sona ermesi durumunda işçiye ödenen kıdem tazminatı vb.
- Mali müşavir ve danışmanlık ücreti gider olarak indirilebilmektedir.

Yukarıda sayılan giderlerin indirilebilmesi için ticari kazancın elde edilmesi ile ilgili olması ve mutlaka belgelenmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesinde sayılan gider kabul edilmeyen ödemeler ve bunlara ek olarak ilgili maddede belirtilmeyen bazı giderler elde edilen gayrisafi tutardan indirilemez.

Bunlar;

- Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerler,
- Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar,
- Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler,
- Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler,
- Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar ile sözleşmede cezai koşul olarak öngörülen tazminatlar,

- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları,
- Vadeli çekler için hesaplanan reeskontlarla var olan borç senetleri reeskonta tabi olmadığı halde, alacak senetlerini reeskonta tabi tutarak hesaplanan reeskontlar,
- Başka kişi ya da kurum adına düzenlenmiş belgelere dayanılarak yapılan giderler,
- Maliyet olarak dikkate alınması gereken harcamaların doğrudan gider tutarları,
- Cari yıl dışındaki yıllara ait giderler,
- Çalınma, yitirme ve dolandırıcılık nedeniyle doğan zararlar

Bağış ve yardımlar, şahıs sigortası için ödenen primler gibi bazı harcamalarda Gelir Vergisi Kanununda belirlenen esaslara göre beyanname üzerinde vergi matrahından indirim konusu yapılabilir. Ayrıca beyanname üzerinde vergiye tabi gelir hesaplandıktan sonra, önceki yıl içerisinde mükellefe yapılan ödemelerden kesilen vergiler ve ödenen geçici vergiler düşülerek mükellefin ödemesi gereken vergi bulunmaktadır.

Emlak komisyoncuları yıllık gelirlerini izleyen yılın mart ayının başından 25. günü akşamına kadar “**yıllık beyanname**” ile, kendi işleri için kiradıkları işyerleri için kira ödemesi yaparken ya da çalıştırdıkları kişilere ücret ödemesi yaparken vergi sorumlusu sıfatı ile kesmiş oldukları vergileri izleyen ayın 23. günü akşamına kadar “**muhtasar beyanname**” ile beyan ederler.

Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir vergisi mart ve temmuz ayları olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Muhtasar beyanname ile beyan edilen kaynakta kesilen vergilerin ise beyan edildiği ayın 26. günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Öğrenme Çıktısı



3 Emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunanların vergi ödevlerini ifade edebilme

Araştır 3

Tahakkuk eden gelir vergisinin ne zamana kadar ödenmesi gerekir?

İlişkilendir

Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. ve 41. Maddelerinin inceleyerek indirilecek ve indirilemeyecek giderleri inceleyiniz.

Anlat/Paylaş

Gelir vergisi hesaplanmasına gari safi tutar hesaplanırken giderlerin düşülmesini anlatın.

EMLAK KOMİSYONCULUĞU VE KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar vergisi ile gerçek kişiler dışında kalan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının elde ettikleri gelirler vergiye tabi tutulur. Emlak komisyonculuğu faaliyetini kurumlar vergisi mükellefi olmayı gerektirecek bir örgütlenme ile gerçekleştirenler gelir vergisi yerine kurumlar vergisine tabi tutulurlar. Anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak emlak komisyonculuğu faaliyetinin yürütülmesi kurumlar vergisi mükellefiyetini doğurmaktadır.

Kanuni merkezi ya da iş merkezi Türkiye'de olan kurumlar "**tam mükellef**", kanuni merkez ve iş merkezinin her ikisi birden Türkiye dışında bulunan kurumlar "**dar mükellef**" olarak kabul edilirler. Tam mükellefler hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında elde ettiği tüm kazançlar üzerinden vergilendirilirken, dar yükümlüler yalnız Türkiye'de elde ettiği gelirlerden dolayı vergilendirilirler. Yabancı ülkelerde kurulmuş olup Türkiye'de şube ve acente açan ortaklıkların, döner sermayeli işletmelerin, kurumlar vergisinin konusuna giren kazançları üzerinden de kurumlar vergisi alınmaktadır.

Kurumlar vergisi, kurumların bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazançları üzerinden alınır. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşmasına rağmen kazanç türleri itibariyle ayrı ayrı adlandırılmamakta tamamı kurum kazancı olarak kabul edilmektedir. Vergiye tabi kurum kazancının belirlenmesinde de gelir vergisi kanunundaki ticari kazancın belirlenmesine ilişkin düzenlemeler esas alınmaktadır.

Kurumlar vergisi açısından da vergiyi doğuran olay gelir vergisinde olduğu gibi gelirin elde edilmesidir. Ticari kazanç açısından tahakkuk esas geçerli olduğundan kurumlar vergisi açısından da gelirin tahakkuk etmiş olması verginin doğması açısından yeterli sayılmıştır. Gelirin tahsil edilmesi koşulu aranmamaktadır.

Emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunan bir kurumun kurumlar vergisi açısından herhangi bir muafiyetten yararlanması söz konusu değilken, bazı istisnalardan yararlanması söz konusu olmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinde düzenlenmiş olan istisnalardan bazıları şunlardır;

- Başka bir tam yükümlü kuruma ortak olmaktan dolayı elde ettiği kazançlar,
- Hisse senetlerinin itibari değerlerinin üzerinde bir fiyattan satılmasından elde edilen "emisyon kazançlar",
- Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreye sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkullerin satışından doğan kazançların %50'lik kısmı.
- Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının elde ettikleri kazançlar.

Kurumlar vergisinde vergi matrahı safi kurum kazancıdır. Kurum kazancı, kazancının elde edilmesi için yapılan giderler düşüldükten sonra bulunur. Kazancın tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ticari kazançla ilişkin düzenlemeler esas alınacağı için öncelikli olarak emlak komisyonculuğu ve gelir vergisi başlığı altında gelir vergisine tabi gelirin belirlenmesinde indirilebilecek giderler olarak

ifade edilen giderler indirilebilmektedir. Söz konusu giderlere ek olarak Kurumlar Vergisi Kanunu ile de düzenlenen kurumlar vergisi mükelleflerine özgü giderler de vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanununa göre indirilebilecek giderlerden bazıları şunlardır.

- İlk kuruluş ve örgütlenme giderleri,
- Toplantı giderleri,
- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketlerde komandite ortağın karpayı.

İndirilecek giderlerin yanı sıra indirilemeyecek giderler de söz konusudur. Bunlardan en önemlileri “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı”, örtülü sermaye kullanımı dolayısıyla ödenen faizler, öz sermaye üzerinden yürütülen faizler ve ayrılan yedek akçeler ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleridir.



dikkat

Vergiye tabi kurum kazancı hesaplanırken hem Gelir Vergisi Kanunu hem de Kurumlar Vergisi Kanunu ile indirilmesine izin verilen giderler, elde edilen kazançtan indirim konusu yapılabilmektedir.

Kurumlar vergisi de gelir vergisinde olduğu gibi mükellefin beyanı üzerine tarh olunmaktadır. Kurumlar vergisinde yıllık, özel ve muhtasar beyanname olmak üzere üç tür beyanname kullanılmaktadır. Yıllık beyanname, kurumların bir hesap döneminde elde ettikleri safi kazancın bildirilmesinde kullanılır. Yıllık beyanname hesap döneminin kapanmasını izleyen 4. ayın başından 25. günü akşamına kadar verilir ve hesaplanan vergi de aynı ayın son gününe kadar ödenmektedir. Özel beyanname dar mükelleflerin yıllık beyanname dışında kalan gelirlerinin beyanı için kullanılmaktadır. Beyan edilecek kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde verilir ve vergi de aynı süre içerisinde ödenir. Muhtasar beyanname ise, kurumların yapmış oldukları ödemelerden yaptıkları vergi kesintilerini beyan etmek için kullanılmaktadır. Muhtasar beyanname, vergi kesintisi yapılan ayı izleyen ayın 23. akşamına kadar verilir ve tahakkuk eden vergiler de aynı ayın 26. günü akşamına kadar ödenmektedir.

Kurumlar, faaliyet gösterdikleri yıla ilişkin kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere faaliyette bulundukları yıl içerisinde geçici vergi ödemek zorundadırlar. Geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla beyan edilen kazançlar üzerinden ödenmektedir.

Öğrenme Çıktısı



4 Kurumlar vergisine tabi emlak komisyoncularının vergilendirme süreçlerini ifade edebilme

Araştır 4

Kimi emlak komisyoncularının neden kurumlar vergisine tabi olduğunu araştırınız?

İlişkilendir

Emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunan bir kurumun kurumlar vergisi açısından herhangi bir muafiyetten yararlanması söz konusu değildir, Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesindeki istisnaları inceleyiniz.

Anlat/Paylaş

Kurum kazancı kavramını anlatınız.

EMLAK KOMİSYONCULUĞU VE KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma değer vergisinin konusunu oluşturan işlemlerden biri de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan mal ve hizmet teslimleridir. Katma değer vergisi, işletmelerin mal ve hizmet teslimleri sırasında mal ve hizmeti teslim alandan tahsil ettikleri vergidir. Mal ve hizmet teslimi sırasında tahsil edilen vergiden mal ve hizmet alımı sırasında ödenen katma değer vergisi düşüldüğü için bu vergide sadece işletmede yaratılan katma değer vergiye tabi tutulması amaçlanmaktadır.

Emlak komisyonculuğu faaliyeti ticari bir faaliyet olarak nitelendirildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti doğmaktadır. Burada emlak komisyonculuğu faaliyetinin gelir ya da kurumlar vergisine tabi olmasının önemi bulunmamaktadır. Emlak komisyonculuğu faaliyetinde gayrimenkul alım, satım ve kiralanmaları işlemlerine aracılık edilmesinden dolayı yapılan hizmet teslimleri nedeniyle katma değer vergisi doğmaktadır. Verginin yükümlüsü, mal ve hizmet tesliminde bulunan kimsedir. Dolayısıyla emlak komisyoncuları aracılık hizmetini gerçekleştirdiklerinde katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay kendi kişiliklerinde doğduğundan vergi mükellefiyeti de söz konusu olmaktadır. Vergi mükellefiyetinin yanı sıra vergi alacağının tahsilinin güvenliğini sağlamak amacıyla Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde “vergi sorumluluğu” müessesesi yer almaktadır. Katma değer vergisi sorumluluğu yüklenmiş kimseler, ilgili işlem bedeli üzerinden ayrıca hesaplayacakları katma değer vergisini vergi idaresine beyan etmekle yükümlüdürler.

İktisadi işletmeler tarafından yapılan kiralamalarda, katma değer vergisi genel kurallar çerçevesinde beyan edilirken, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanların yapacakları kiralamalarda katma değer vergisi sorumluluk kuralına göre alınmaktadır.

Emlak komisyoncuları, yaptıkları aracılık işleri dolayısıyla elde ettikleri komisyon gelirleri yanında yaptıkları komisyon giderlerini müşterileri adına yapmaktadırlar. Belgelerini de genellikle alıcı adına alıp, komisyon faturalarının ekinde alıcıya yansıtmaktadırlar. Gider faturalarının emlak komisyoncusu adına düzenlenmiş olması durumunda, komisyon faturasının komisyon giderini de

kapsayacak biçimde düzenlenmesi ve toplam tutar üzerinden katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde yazılı gayrimenkullerin ve diğer mal ve hakların, özel kişiler, kurumlar, ya da ticari, zirai ve mesleki işletmeler tarafından kiraya verilmesi katma değer vergisine tabidir. Bununla birlikte, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-d maddesinde öngörülen muafiyet nedeniyle, iktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri katma değer vergisine tabi tutulmayacaktır. Dolayısıyla gayrimenkuller dışında kalan diğer mal ve hakların kiralanması durumunda kiraya verenin hukuksal durumu dikkate alınmadan katma değer vergisi hesaplanacaktır.

Arazi ve bina ile birlikte kiraya verilen bütünleyici parça ve ayrıntı, voli mahalleri ve dalyanlar ile gayrimenkul olarak tapu siciline tescil edilen hakların iktisadi işletmeye dâhil olmaması durumunda elde edilen kira gelirleri de katma değer vergisinden muaf tutulmuştur.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, ticari faaliyetlerinden dolayı katma değer vergisine tabi olmakla birlikte, yapmış oldukları taşınır değer işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu işlemler, gayrimenkul sertifikası, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları şeklinde ifade edilebilir. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının bina, arsa ve arazi yatırımları çerçevesinde teslimleri ise katma değer vergisine tabi olacaktır.

Devre mülk hakkının ticari, sınai ve mesleki bir faaliyet sonucu satılması katma değer vergisine tabidir. Katma Değer Vergisi oranı, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği günde geçerli olan orandır.

Emlak komisyonculuğu faaliyetinde katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay

- Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması,
- Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
- Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması normal olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması,

- Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda, malların alıcıya teslimidir.

Tapuya tescil ile devri olanaklı olan gayrimenkullerde, gayrimenkul mülkiyetinin devri tapuda alıcı adına tescille gerçekleşir ve katma değer vergisi teslim ile doğmuş olur. Tapuya kayıtlı olmayan gayrimenkullerde fiili olarak gayrimenkulün teslim edilmesi ve teslim alanın gayrimenkulü malik gibi kullanmaya başlaması ya da kiraya vermesi durumunda katma değer vergisi teslim anında doğmaktadır.

Gayrimenkullerin müzayede veya cebri icra (zorla satış) yoluyla satılması durumunda alıcının kesin olarak belirlendiği anda katma değer vergisi doğar. Kamulaştırma durumunda vergiyi doğuran olay, kamulaştırma kararının tebliği edildiği yani kamulaştırma işleminin kesinleştiği tarihte doğmaktadır.

Arsa karşılığı kat yapım sözleşmesi düzenlenerek arsa sahibine konut ya da işyeri teslim edilmesi durumunda iki ayrı teslim söz konusu olmaktadır. Birincisi, arsa sahibi tarafından yükleniciye arsanın teslimi, ikincisi ise yüklenici tarafından arsa sahibine yapılan konut ya da işyeri teslimidir. Arsa sahibi sürekli olarak arsa teslimi işi yapmıyorsa ticari kazanç sayılmayacağından bu teslim de katma değer vergisinin konusuna girmeyecektir. Arsa karşılığında yapım işlerinde, yapım işi sürerken arsa payı üzerinden yüklenici tarafından yapılan satışlar için fatura düzenlenmez ve katma değer vergisi hesaplanmaz. Katma değer vergisi yapı tamamlandı yapı kullanım izni alındıktan sonra bağımsız bölümlerin alıcıya tesliminde doğmaktadır.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri düzenlenmesi durumunda, sözleşmenin düzenlendiği tarihte mülkiyetin alıcıya devri söz konusu olmadığından katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay meydana gelmiş sayılmayacaktır. Bu tür satışlarda tapu siciline tescil, tapu siciline teslim edilmeyen durumlarda ise, taşınmazın fiilen alıcının kullanımına bırakılması ile vergiyi doğuran olay meydana gelmiş olur.

Kiralamalarda kiralama hizmetinin yerine getirilmesi vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi için yeterlidir. Kira sözleşmesinin olup olmaması aranmayacağı gibi kiranın tahsil edilmesi de gerekmecektir. Bununla birlikte kiracı ile kiraya veren arasında kira sözleşmesi yapılması durumunda,

kira ödeme dönemleri aylık, üç aylık, altı aylık ve bir yıllık dönemler şeklinde belirlenmişse, vergiyi doğuran olay da bu sürelerde meydana geleceğinden kira bedeli üzerinden fatura düzenlenerek katma değer vergisi hesaplanacaktır. Birden fazla yıl için yapılan kiralamalarda kira bedelinin kiralamanın son yılında ödeneceği öngörülmüşse “takvim yılı ilkesi” ve “tahakkuk esası” birlikte değerlendirilerek her yılsonunda fatura düzenlenerek fatura bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır. Ticari faaliyet kapsamında yapılan kiralamalarda kira bedeli tahsil edilmese bile, aylık dönemler itibarıyla vergiyi doğuran olay olduğundan, kira bedelleri üzerinden katma değer vergisi hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir. Kira bedelinin peşin tahsil edildiği durumlarda ise, kiralama işlemi ticari ve zirai faaliyet çerçevesinde yapılsın ya da yapılsın, hizmetin veya teslim yerine getirilmeden önce fatura ve benzeri belgelerde gösterilen tutarlarla sınırlı olmak üzere kiranın peşin tahsil edildiği tarihte katma değer vergisi doğmuş olmaktadır. Ancak peşin tahsil edilen kiranın tamamı için fatura düzenlenmesi halinde, vergiyi doğuran olay dönemler itibarıyla meydana gelmiş kabul edileceğinden, peşin tahsil edilen kira bedelinin katma değer vergisinin vergilendirme dönemlerine isabet eden kısımları üzerinden vergi hesaplanacaktır.

Katma değer vergisi oranı, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği günde geçerli olan orandır. Gayrimenkul teslimlerinde,

Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını belirleyen 24/12/2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na göre net alanı 150m²'ye kadar olan konut teslimlerinde KDV oranı %1, net alanı 150 m² ve üstünde olan konut teslimlerinde KDV oranı %18 olarak belirlenmişti. Ancak bu uygulama 01/01/2013 tarihinden itibaren 24/12/2012 Tarihli ve 2012/4116 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı değişmiştir.

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma değer vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki (6) numaralı fıkra eklenmiştir.

“(6) Net alanı 150 m² ve üstünde olan konut teslimlerinde KDV oranı %18 olarak uygulanmaya devam edilirken (I) sayılı listenin 11 nci sırasında yer alan net alanı 150 m²'ye kadar konutlardan; 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir

Belediye Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16.05.2012 tarihli 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsının 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununun 29 ncu maddesine istinaden arsa birim m² vergi değeri;

- Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı, (Bu oran %8'dir.)
- Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının

(a) bendinde belirtilen vergi oranı, (Bu oran %18'dir.)” olarak uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Emlak komisyoncuları birer aylık vergilendirme dönemlerini kullanarak katma değer vergisini beyan ederek vergiyi tarh ettireceklerdir. Emlak komisyoncusu, katma değer vergisine tabi herhangi bir iş yapmadığı vergilendirme dönemi için de beyanname vermek zorundadır. Beyannameler izleyen ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine verilecek ve tahakkuk eden katma değer vergileri de beyannamenin verildiği ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenecektir. Örneğin, Haziran ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi 24 Temmuz tarihine kadar verilecek, tahakkuk eden vergi ise 26 Temmuz tarihine kadar ödenecektir.

Öğrenme Çıktısı



5 Emlak komisyoncularının katma değer vergisi yükümlülüklerini açıklayabilme

Araştır 5

Katma Değer Vergisi beyannamesi ne zaman verilir ve ödenmesi gereken vergi ne zamana kadar ödenmelidir.

İlişkilendir

Emlak komisyoncusu tarafından aracılık hizmeti için fatura düzenlenmesi ile katma değer vergisi açısından vergiyi doğuran olay arasındaki ilişkiyi değerlendirin.

Anlat/Paylaş

Emlak komisyoncularının katma değer vergisini beyan sürecini paylaşınız.

EMLAK KOMİSYONCULUĞU VE DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar, damga vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Damga Vergi Kanununda kağıt kavramı;

- Yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile,
- Elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeler olarak tanımlanmıştır.

Damga vergisi kişiler arasında ya da devlet ile kişiler arasında yapılan hukuki işlemlerde düzenlenen kağıt ya da belgeler üzerinden ödenen bir vergidir. Kağıt düzenlenmeyen durumlarda damga vergisi ödenmesi de söz konusu değildir.

Damga vergisinin mükellefi söz konusu tabloda yer alan kağıtları imza edenlerdir. Kağıtların damga vergisi ile vergilendirilebilmeleri için kağıdın niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Kağıdın niteliği belirlendikten sonra kağıdın tabi olacağı damga vergisi kanuna ekli tablodan belirlenerek damga vergisi

hesaplanmaktadır. Kağıtların niteliği belirlenirken gerçek niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir. İçeriği kefalet sözleşmesi olduğu halde üzerinde kira sözleşmesi yazan bir kağıdın kefalet sözleşmesine göre vergisinin belirlenmesi gerekmektedir.

Emlak komisyonculuğu faaliyeti içerisinde yapılan alım, satım ve kiralama işlemlerindeki aracılık faaliyetleri ile ilgili olarak sözleşmeler düzenlenmektedir. Düzenlenen sözleşmeler damga vergisine konu olduğu için, emlak komisyoncularının da sözleşmelere taraf olmaları nedeniyle damga vergisi yükümlülükleri doğmaktadır.

Emlak komisyonlarınca düzenlenen sözleşmeler, yükümlenmeler ve güvenceler Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer aldıkları için, belli bir para içerip içermemelerine göre oransal ya da maktu vergiye tabi tutulmaktadır. Yapılan sözleşmelerde ₺ ya da yabancı para cinsinden olup olmadığına bakılmaksızın oransal olarak damga vergisi alınmaktadır. Yabancı paranın ₺ karşılığı hesaplandıktan sonra bulunan değer üzerinden damga vergisinin hesaplanması gerekmektedir.

Bazı tapu işlemleri damga vergisinden istisna olmakla birlikte diğer bazı tapu işlemleri de damga vergisine tabidir.

Bu İşlemler şu şekilde sıralanabilir;

- İpotek, ipotekli borç senedi, irat senedi tescili, ipoteklerde sonradan yapılacak değişiklikler, ipotek alacağının temliki,
- Önalım, alım, geri alım, kira haklarının tapu siciline şerhi,
- Taşınmazların üzerine karşılıksız olarak nesnel hak kurulması ve kurulmuş olanlardan devri olanaklı olanların, karşılıksız devrine ilişkin düzenlenecek resmi senetler,

- İlgili tapu sicil müdürlüklerine verecekleri beyanname niteliğindeki istek yazıları.

Gayrimenkullerin mülkiyetinin tapu memuru önünde aktarılması “bırakma ve intikal zabıtname-si” düzenlenmesi anlamına gelmektedir. Söz konusu bu işlem Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablo ile damga vergisinden istisna edilmiştir.

Örneğin, 2018 yılında $\text{₺}200.000$ ye satışı konusunda tarafların anlaşmaya vardığı bir gayrimenkul için $\text{₺}200.000$ üzerinden alım satım sözleşmesi yapıldığında damga vergisi 200.000×0.00948 (binde 9,48) = $\text{₺}1.896$ olacaktır.

Örneğin, 2018 yılında aylık $\text{₺}900$ den kiraya verilen bir konut için yapılan kira sözleşmesinde, 12 aylık kira olan (12×900) $\text{₺}10.800$ üzerinden $(10.800 \times 0.00189) = \text{₺}20,41$ damga vergisi hesaplanacaktır.

Belli bir miktar para içeren sözleşmelerin değiştirilmesi durumunda artan tutar da aynı oranda damga vergisine tabi tutulur. Yeni bir sözleşme yapmak yerine eski sözleşmenin bir yıl daha uzatılacağını öngören taraflar, söz konusu sözleşmedeki yazılı miktar üzerinden damga vergisi ödemek zorundadırlar. Sözleşmenin devredilmesi yani tarafların değişmesi durumunda damga vergisi dörtte bir oranında alınmaktadır.

Damga vergisinin temel ödeme biçimi makbuz verilmesidir. İstihkaktan kesinti yapılması durumunda ise “damga vergisi defteri” tutulması zorunludur. Damga vergilerinin de beyanname ile beyan edilmesi gerekir. Damga vergileri gelir vergisi kesintilerinin beyan edildiği muhtasar beyanname ile aylık ya da üç aylık olarak beyan edilebilmektedir. Damga vergisi izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar beyan edilecek ve aynı süre içerisinde de ödenecektir.

Öğrenme Çıktısı

6 Emlak komisyoncularının yaptıkları işlemler ile ilgili damga vergisi yükümlülüklerini ifade edebilme

Araştır 6

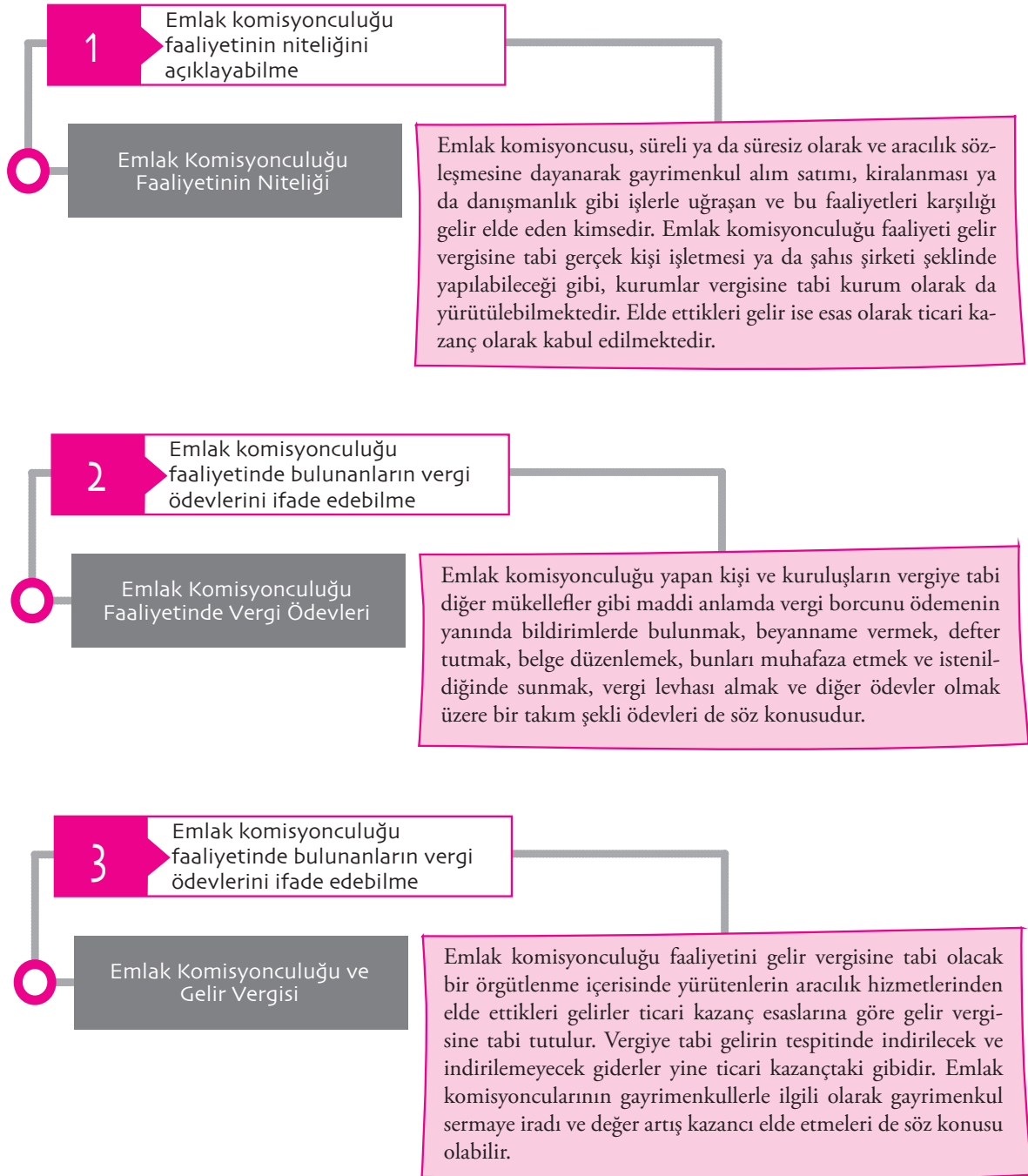
Damga Vergisi Kanunundaki kağıt kavramının tanımını araştırınız.

İlişkilendir

Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilere ilişkin yasal düzenlemelere Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Anlat/Paylaş

Gördüğümüz örnekler çerçevesinde damga verginin nasıl hesaplandığını anlatınız.



4

Kurumlar vergisine tabi emlak komisyoncularının vergilendirme süreçlerini ifade edebilme

Emlak Komisyonculuğu ve Kurumlar Vergisi

Anonim şirket, limitet şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak faaliyet gösteren emlak komisyoncuları kurumlar vergisine tabidirler. Kurum kazançları ticari kazanç esas alınarak tespit edilir. Tüm kurumlar birinci sınıf tüccar sayıldıkları için bilanço esasına göre vergiye tabi kurum kazancını tespit etmektedirler. Hesap dönemini takip eden dördüncü ayın başından yirmibeşinci günü akşamına kadar beyannamelelerini verip aynı ayın sonuna kadar da vergilerini ödemek zorundadırlar.

5

Emlak komisyoncularının katma değer vergisi yükümlülüklerini açıklayabilme

Emlak Komisyonculuğu ve Katma Değer Vergisi

Emlak komisyonculuğu faaliyeti ticari bir faaliyet olarak nitelendirildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti doğmaktadır. Burada emlak komisyonculuğu faaliyetinin gelir ya da kurumlar vergisine tabi olmasının önemi bulunmamaktadır. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerine aracılık edilmesinden dolayı yapılan hizmet teslimleri nedeniyle katma değer vergisi doğmaktadır. Vergi mükellefiyetinin yanı sıra katma değer vergisi açısından “vergi sorumluluğu” da söz konusu olabilir. Katma değer vergisi sorumluluğu yüklenmiş kimseler, ilgili işlem bedeli üzerinden ayrıca hesaplayacakları katma değer vergisini vergi idaresine beyan etmekle yükümlüdürler. Katma değer vergisi oranı, vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği günde geçerli olan orandır.

6

Emlak komisyoncularının yaptıkları işlemler ile ilgili damga vergisi yükümlülüklerini ifade edebilme

Emlak Komisyonculuğu ve Damga Vergisi

Emlak komisyonculuğu faaliyeti içerisinde yapılan alım, satım ve kiralama işlemlerindeki aracılık faaliyetleri ile ilgili olarak sözleşmeler düzenlenmektedir. Düzenlenen sözleşmeler damga vergisine konu olduğu için, emlak komisyoncularının da sözleşmelere taraf olmaları nedeniyle damga vergisi yükümlülükleri doğmaktadır. Damga vergisi maktu ve nispi olarak iki şekilde hesaplanmakta, makbuz karşılığında ya da istihkaktan kesme yolu ile olmak üzere iki yöntemle ödenmektedir.

1 Aşağıdakilerden hangisi emlak komisyonculuğu faaliyeti sonucu bir gayrimenkulün alım, satım ya da kiralanmasına aracılık edilmesi sonucu elde edilen kazanç türüdür?

- A. Gayrimenkul Sermaye İradı
- B. Değer Artış Kazancı
- C. Ticari Kazanç
- D. Serbest Meslek Kazancı
- E. Menkul Sermaye İradı

2 Emlak komisyonculuğu faaliyetine başlayan bir kişi işe başlamayı işe başlama tarihinden itibaren kaç gün içerisinde bildirmelidir?

- A. 5
- B. 7
- C. 10
- D. 15
- E. 30

3 Bildirme ödevlerini yerine getirmeyen mükelleflere verilecek olan vergi cezası aşağıdakilerden hangisinde düzenlenmiştir?

- A. Gelir Vergisi Kanunu
- B. Kurumlar Vergisi Kanunu
- C. Vergi Usul Kanunu
- D. Katma Değer Vergisi Kanunu
- E. Damga Vergisi Kanunu

4 Emlak komisyoncusunun kendi özel mülkiyetinde olan bir arsayı satışından dolayı elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Ticari Kazanç
- B. Gayrimenkul Sermaye İradı
- C. Menkul Sermaye İradı
- D. Değer Artış Kazancı
- E. Serbest Meslek Kazancı

5 Kurumlar vergisine tabi emlak komisyoncuları, kurumlar vergisini kaç taksitte ödemek zorundadırlar?

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

6 Emlak komisyonculuğu faaliyetinin kurumlar vergisine tabi tutulduğu örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Kolektif Şirket
- B. Adi Komandit Şirket
- C. Adi Şirket
- D. Gerçek Kişi İşletmesi
- E. Limitet Şirket

7 İşletmelerin mal ve hizmet teslimleri sırasında mal ve hizmeti alandan tahsil ettikleri vergi aşağıdakilerden hangisidir?

- A. Gelir Vergisi
- B. Katma Değer Vergisi
- C. Kurumlar Vergisi
- D. Emlak Vergisi
- E. Damga Vergisi

8 150 m² üstü konut teslimlerinde katma değer vergisi oranı yüzde kaçtır?

- A. 1
- B. 8
- C. 10
- D. 18
- E. 20

9 Bir yıllık kira tutarı ₺12.000 olan bir kira sözleşmesi için ödenmesi gereken damga vergisi tutarı 2018 yılı için kaç ₺'dir?

- A. 8,5
- B. 10,6
- C. 13,2
- D. 15,5
- E. 22,68

10 2018 yılında gerçekleşen ₺150.000'lik bir alım-satım sözleşmesi sonucu ödenecek damga vergisi tutarı kaç ₺'dir?

- A. 750,5
- B. 825
- C. 1.100
- D. 1.422
- E. 1.250,5

1. C

Yanıtınız yanlış ise “Emlak Komisyonculuğu Faaliyetinin Niteliği ve Emlak Komisyonculuğu ve Gelir Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C

Yanıtınız yanlış ise “Emlak Komisyonculuğu Faaliyetinde Vergi Ödevi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C

Yanıtınız yanlış ise “Emlak Komisyonculuğu Faaliyetinde Vergi Ödevi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. D

Yanıtınız yanlış ise “Emlak Komisyonculuğu ve Gelir Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “Emlak Komisyonculuğu ve Kurumlar Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Emlak Komisyonculuğu ve Kurumlar Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Emlak Komisyonculuğu ve Katma Değer Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Emlak Komisyonculuğu ve Katma Değer Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Emlak Komisyonculuğu ve Damga Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Yanıtınız yanlış ise “Emlak Komisyonculuğu ve Damga Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5

Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 1

Borçlar Kanununun tellallık ile ilgili hükümleri ile Türk Ticaret Kanununun tacir ve ticarethane ile ilgili hükümleri ve Ticaret Sicil Nizamnamesi, tellallık, komisyonculuk ve sair aracılık işleri yapmak üzere kurulan işletmeleri ticarethane, bunları işletenleri de tacir olarak saydığı için emlak komisyoncuları da tacir olarak kabul edilmelidir. Dolayısıyla emlak komisyonculuğu faaliyetinin ticari faaliyet olduğunu söylemek mümkündür.

Araştır 2

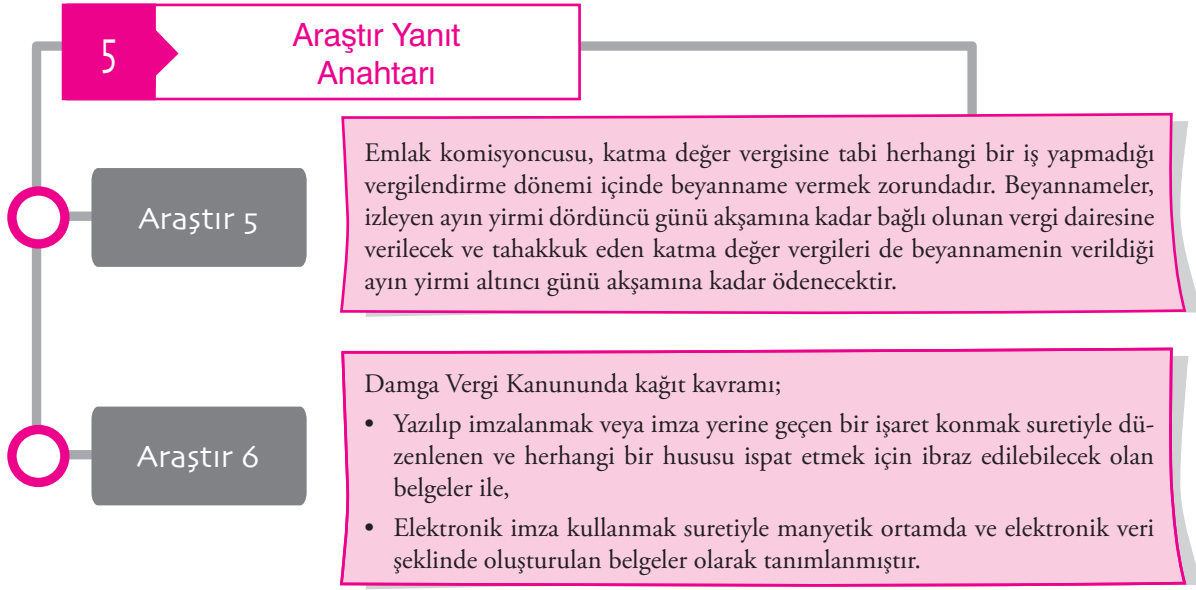
Tutulacak defterlerin neler olduğu emlak komisyoncusunun birinci sınıf tüccar ya da ikinci sınıf tüccar olmasına göre değişmektedir. Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan birinci sınıf tüccar emlak komisyoncuları günlük (yevmiye) defteri, büyük (kebir) defter ve envanter (sayım) defteri tutmakla yükümlüdürler. İkinci sınıf tüccar olarak kabul edilen emlak komisyoncuları ise işletme defteri ve isterlerse envanter defteri tutabilirler.

Araştır 3

Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir vergisi mart ve temmuz ayları olmak üzere iki taksitte ödenir. Muhtasar beyanname ile beyan edilen kaynakta kesilen veriler ise beyan edildiği ayın yirmi altıncı günün akşamına kadar ödenir.

Araştır 4

Kurumlar vergisi ile gerçek kişiler dışında kalan sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıklarının elde ettikleri gelirler vergiye tabi tutulur. Emlak komisyonculuğu faaliyetini kurumlar vergisi mükellefi olmayı gerektirecek bir örgütlenme ile gerçekleştirenler gelir vergisi yerine kurumlar vergisine tabi tutulurlar. Anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olarak emlak komisyonculuğu faaliyetinin yürütülmesi kurumlar vergisi mükellefiyetini doğurmaktadır.



Kaynakça

- Alptürk, E. (2007) **Soru ve Cevaplarla Gayrimenkul Değerleme Rehberi**, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara.
- Atalay, H. (2008). **Emlak Komisyonculuğu Hukuku**, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir.
- Baydemir, M. (2006) **Her Yönüyle Emlak Komisyonculuğu**, Didim Hür Ekspres Gazetesi Yayınları, Aydın.
- Baydemir, M. (2006) **Emlak Alım, Satım ve Kiralamada Altın Ögütler** Didim Hür Ekspres Gazetesi Yayınları, Aydın.
- Baydemir, M. (2006) **Her Yönüyle Emlak** Didim Hür Ekspres Gazetesi Yayınları, Aydın.
- Gökbil, D., Ed:Üyümez, E. (2009). **Gayrimenkullerde Vergilendirme**, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir.
- Heper, F. (2008). **Türk Vergi Sistemi**, (2.baskı), Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir.
- Heper, F. (2008). **Vergi Uygulamaları**, (2.baskı), Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir.
- Kızılot, Ş., Sarısu, E., Kızılot, Z. (2008) **Gayrimenkul Rehberi** (4. Baskı), Yaklaşım Yayınları, Ankara.
- Mutluer, K. Ed:Dönmez, R., Heper F. (2010). **Vergi Hukuku**, (8.baskı), Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir.
- Şenyüz, D., Gerçek A., Yüce M. (2008) **Türk Vergi Sistemi**, Yaklaşım Yayınları, Ankara.
- Taylan, A. (2005) **Emlak ve Emlakçılık**, Ankara Ticaret Odası Yayını, Ankara.

Bölüm 6

Emlak Vergisi

öğrenme çıktıları

- 1 Emlak Vergisinin Türk Vergi Sistemi içindeki Yeri ve Önemi
1 Emlak vergisinin Türk Vergi Sistemi içindeki yeri ve önemini açıklayabilme
- 3 Bina Vergisi
4 Bina vergisinde vergilendirme sürecini ifade edebilme
- 5 Bina ve Arazi Vergilerine İlişkin Ortak Hükümler
6 Bina ve arazi vergilerinin uygulanmasında yer alan ortak hükümleri ifade edebilme

Emlak Vergisinin Özellikleri

- 2 Emlak vergisinin özelliklerini ifade edebilme
- 3 Emlak vergisinin konusunu oluşturan unsurları tanımlayabilme
- 4 Arazi Vergisi
5 Arazi vergisinde vergilendirme sürecini açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Emlak Vergisi • Bina Vergisi • Arazi Vergisi • Arsa • Vergi Değeri • Emlak • İntifa Hakkı • Paylı Mülkiyet



GİRİŞ

Emlak vergisi Türk vergi sistemi içinde yer alan önemli bir servet vergisi türüdür. Emlak vergisi en eski ve en yaygın vergilendirme yöntemlerinden biridir. Sürekli ve özel nitelikteki bir servet vergisi olan bu verginin yönetimi çoğunlukla yerel yönetimlere bırakılmıştır. Esas itibarıyla yerel yönetimler için önemli bir gelir kaynağı olan emlak vergisinden elde edilen gelir, diğer vergilere göre daha düşüktür. Türkiye’de toplanan tüm vergi gelirleri içindeki payı düşük olmakla birlikte milyonlarca mükellefi ilgilendirmesi bakımından bilinmesi gereken bir vergi türüdür.

Günümüzde uygulanmakta olan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 29.07.1970 tarihinde kabul edilmiştir. Fakat kabul edilen bu kanunun bazı maddelerinden doğan aksaklıklar sonucu kanunun uygulanmaya başlanması 01.03.1972 tarihine ertelenmiştir. 1972 mali yılıbaşından itibaren yürürlüğe konulan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda günümüze kadar çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 1986 yılına kadar merkezi yönetim tarafından toplanan bu verginin yönetimi ve gelirleri 1985 yılında çıkarılan 3239 sayılı kanunla belediyelere bırakılmıştır. 09.04.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4751 sayılı yasa ile başta beyan usulünün kaldırılması olmak üzere bazı önemli değişiklikler yapılmıştır.

Mali terminolojide emlak vergisi bina ve arazi vergilerini kapsayan bir kavram olarak kullanılmaktadır. Gerçekten de 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu bina ve arazi vergilerini içine almakta ve bu vergilerin geliştirilmesi ve veriminin artırılması amacını gütmektedir. Başka bir ifadeyle Emlak Vergisi Kanunu bina vergisi ve arazi vergisi olmak üzere iki ayrı vergiyi içermektedir. Ancak her iki vergiye ilişkin düzenlemeler büyük ölçüde bir bütünlüğe sahiptir. İlgili kanunda bu bütünlük göz önünde bulundurularak her iki vergi için ortak hükümlere de yer verilmiştir.

Bu ünite de anılan kanundaki bu ayrım esas alınarak 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu çerçevesinde ilk olarak bina vergisine ilişkin hükümler, daha sonra arazi vergisine ilişkin hükümler ve ortak hükümler sırasıyla incelenecektir.

EMLAK VERGİSİNİN TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Türk vergi sistemi de dâhil olmak üzere günümüzde uygulanmakta olan vergi sistemleri gelir üzerinden alınan vergiler, harcamalar üzerinden alınan vergiler ve servet vergileri olmak üzere üç temel üzerine kurulmuştur. Bu yapı içinde gelirleri, harcamaları ve servetleri en iyi şekilde izleyen bir sistem oluşturulması amaçlanmaktadır. Emlak vergisi, Türk vergi sisteminin servet ayağını oluşturmaktadır. Ayrıca bu vergi, servet üzerinden alınan diğer bazı vergilerin de temelini teşkil eder.

Servet üzerinden alınan vergiler farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu vergiler, verginin genel ve sürekli olması ile servet ya da servetin el değiştirmesi üzerinden alınmasına dayandırılmaktadır. Servet ve servet transferi üzerinden alınan vergiler gelir üzerinden alınan vergilere göre daha fazla çeşitlilik göstermektedir. Bu bağlamda servet vergilerini kapsamı açısından iki gruba ayırmak mümkündür. Bazı vergiler kişilerin servetlerinin tümü üzerinden alınırken (genel servet vergisi) bazı vergiler ise belirli servet unsurları üzerinden (kısmi servet vergileri) alınmaktadır. Servetin tamamını değil de belirli servet unsurlarını içeren vergileri kendi içinde gayrimenkul servet unsurları ve menkul servet unsurları olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutmak mümkündür.

Türk vergi sistemi içinde kişilerin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul varlıkları kapsayan genel bir servet vergisi uygulanmamaktadır. Genel bir servet vergisi yerine kişilerin sahip oldukları belirli servet unsurlarını toplam servetlerinden bağımsız olarak vergilendiren özel servet vergisi niteliğinde bazı vergiler uygulanmaktadır. Bu vergilerden biri de emlak vergisidir.



dikkat

Türk vergi sisteminde genel bir servet vergisi yerine kişilerin sahip oldukları belirli servet unsurlarını toplam servetlerinden bağımsız olarak vergilendiren özel servet vergisi niteliğinde bazı vergiler uygulanmaktadır. Bu vergilerden biri de emlak vergisidir.

Emlak vergisi Türk vergi sistemi içinde yer alan önemli bir servet vergisi türüdür. Osmanlı imparatorluğu döneminde var olan gayrimenkullerin vergilendirilmesi uygulaması Cumhuriyet döneminde de sürdürülmüştür. 1931 yılında çıkarılan 1883 sayılı arazi vergisi ve 1837 sayılı bina vergisi 1972 yılına kadar uygulanmıştır. Arazi ve bina vergisi kanunlarında matrah idare tarafından belirlenmekte ve vergi, il özel idareleri tarafından tahsil edilmekteydi. Vergi matrahının aşınması, o dönemlerde Türkiye’de kadastronun tamamlanmamış olması ve uygulamadaki bazı aksaklıklar nedeniyle 1970 yılında 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hazırlanmış ve bu yeni kanun 1972 yılında yürürlüğe girmiştir.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile bina ve arazi vergileri emlak vergisi adı altında toplanmış, matrah tespitinde beyan usulüne geçilmiş ve verginin tarh ve tahsili il özel idarelerinden alınarak Maliye Bakanlığına devredilmiştir. Günümüzde uygulanmakta olan Emlak Vergisi Kanununun alt yapısını oluşturan ve 1972 yılından itibaren yürürlükte olan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda kırk yıllık bir süre içinde birçok değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişikliklerin büyük bir kısmını verginin matrahına ve yönetimine ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır.

Emlak vergisinin vergi sistemi içindeki yeri ve tarihsel gelişimine ilişkin yukarıdaki genel açıklamalardan sonra emlak vergisinin vergi sistemleri içinde yer almasının nedenlerine ilişkin açıklamaları ele alalım.

Emlak vergisinin konusunu oluşturan gayrimenkuller çok eski zamanlardan beri vergi ödeme gücünün bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu nedenden dolayı da ödeme gücüne göre vergilendirmeyi amaçlayan vergi sistemlerinde gayrimenkuller üzerinden vergi alınması haklı görülmüştür. Fakat uygulamada vergiye konu gayrimenkullerin vergi matrahını oluşturacak gerçek değerlerinin doğru tespit edilememesi sonucu ödeme gücü anlayışı önemini yitirmiştir. Bunun sonucunda emlak vergisinin varlık sebebinin ödeme gücü teorisinden çok fayda teorisinden esinlenerek açıklama eğilimi ağırlık kazanmaya başlamıştır.

Fayda teorisinin temelinde, yapılan kamu harcamaları sonucu gayrimenkul değerinin doğrudan

ya da dolaylı bir şekilde arttığı düşüncesi bulunmaktadır. Şöyleki gayrimenkuller yerel yönetimlerce yapılan yol, su, kanalizasyon ve bayındırlık gibi yerel nitelikteki bazı kamu hizmetlerinden etkilenmekte ve değerleri artmaktadır. Bunun sonucunda yerel nitelikteki bazı kamu hizmetlerinden fayda sağlayan (değer artışı) gayrimenkul sahiplerinin bu yerel nitelikteki bazı kamu hizmetlerinin getirdiği mali yüke emlak vergisi aracılığıyla katılmaları gerektiği fayda teorisinin dayandığı temeldir.

Emlak vergisinin vergi sistemleri içinde yer almasını ödeme gücü ve fayda teorilerinden ziyade günümüzde üç olguya dayandırarak açıklamak daha gerçekçi görülmektedir. Bu üç olgudan ilki özellikle ülkemiz açısından yerel yönetimlerin finansman sorunu, ikincisi verginin konusunu oluşturan gayrimenkullerin idarelerce kolayca belirlenmesinin getirdiği kolaylık ve son olarak emlak vergisinin yıllardır uygulanan eski bir vergi olmasından dolayı mükelleflerin bu vergiye alışmış olmalarıdır.

Emlak vergisini günümüzde önemli kılan başka bir sebep ise, emlak vergisine konu gayrimenkullerin vergi değerinin aynı zamanda veraset ve intikal vergisi, tapu harçları ve gelir vergisi kapsamında gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin emsal kira bedelinin hesaplanmasında kullanılıyor olmasıdır. Ayrıca Türkiye’deki emlak vergisi mükelleflerinin sayısının 20 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde bu verginin çok sayıda mükellefi yakından ilgilendiren bir vergi olduğu görülmektedir.

Şu anda yürürlükte bulunan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 1970 yılında kabul edilmiştir. 1986 yılına kadar merkezi idare tarafından toplanan bu verginin gelirleri ve yönetimi, bu yıldan itibaren belediyelere bırakılmıştır. Emlak Vergisi Kanunu bina vergisi ve arazi vergisi olmak üzere iki ayrı vergiyi içermektedir. Ancak, her iki vergiye ilişkin düzenlemeler büyük ölçüde bir bütünlüğe sahiptir. Kanunda her iki vergi için ortak hükümlere de yer verilmiştir.



dikkat

Emlak Vergisi Kanunu bina vergisi ve arazi vergisi olmak üzere iki ayrı vergiyi içermektedir.

Öğrenme Çıktısı



1 Emlak vergisinin Türk Vergi Sistemi içindeki yeri ve önemini açıklayabilme

Araştır 1

Emlak vergisine esas vergi değeri başka hangi vergilerde matrah tespitinde kullanılmaktadır?

İlişkilendir

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili son değişikliklere Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının <http://www.gib.gov.tr> sitesinden ulaşarak öğrendiğiniz bilgiler ile ilişkilendiriniz.

Anlat/Paylaş

Emlak vergisinin servet vergisi özelliğini anlatınız.

EMLAK VERGİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Emlak vergisi, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan bina, arsa ve araziden alınan hasılatı ve yönetimi çoğunlukla yerel idarelere bırakılmış, sürekli, objektif ve özel nitelikte bir servet vergisidir.

Emlak vergisi objektif nitelikte bir vergidir. Sübjektiflik yani kişisel özellikler olan gelir ya da servetin toplanması ve artan oranlı tarife uygulanması gibi hususları içermemektedir. Objektif nitelikteki emlak vergisinde gayrimenkuller dolayısıyla ödenen vergiden, bu varlıkların neden olduğu borçlar için hiçbir ayarlama ve indirim yapılmasına izin verilmediği gibi yükümlülerin kişisel ve ailevi durumları da dikkate alınmamaktadır. Ayrıca emlak vergisinde tek oran uygulanmaktadır. Vergi oranı mükellefin kişisel durumuna göre değil, vergiye konu gayrimenkullerin türüne göre değişiklik göstermektedir.

Emlak vergisi kapsam bakımından özel bir servet vergisidir. Verginin adından da anlaşıldığı üzere, konu unsuru servetin tamamı değil sadece arsa, arazi ve bina kavramlarını içeren gayrimenkullerdir.



dikkat

Emlak vergisi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan bina, arsa ve araziden alınan hasılatı ve yönetimi çoğunlukla yerel idarelere bırakılmış, sürekli, objektif ve özel nitelikte bir servet vergisidir.

Emlak vergisi mükellef sayısı dikkate alındığında hasılatı ve yönetimi yerel yönetimlere bırakılmış olan önemli bir vergidir. Emlak vergisi niteliği ve yapısı itibarıyla yerel bir vergi olarak uygulamaya oldukça elverişli bir vergi olduğundan hemen hemen tüm ülkelerde genel eğilim emlak vergilerinin yerel nitelikte bir vergi özelliğine sahip olması yönündedir. Emlak vergisinin mükellefi, genel olarak bina ve arazinin maliki, intifa hakkı varsa bu hakkın sahibi, bunlar yoksa bina ve araziye malik gibi kullananlardır.

Emlak Vergisi Kanunu'nun içeriğine bakıldığında, gelir ve harcamalar üzerinden alınan diğer vergilerden farklı olarak bu vergi kanununda iki ayrı verginin düzenlendiği görülmektedir. Emlak vergisi kanunu başlığı altında bina vergisi ve arazi olmak üzere iki ayrı vergiye yer verilmiştir. Başka bir ifadeyle emlak vergisi kanunu konu unsurunu oluşturan gayrimenkulleri ikili bir ayırım çerçevesinde ele almakta ve binalar ile arsa ve arazileri birbirinden ayırmaktadır. Ancak, her iki vergiye ilişkin düzenlemeler büyük ölçüde bir bütünlüğe sahiptir. Bu ayırım çerçevesinde Emlak Vergisi kanunu üç kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda bina vergisine ilişkin hükümler, ikinci kısımda arazi vergisine ilişkin hükümler, üçüncü kısımda ise bina vergisi ve arazi vergisine ilişkin ortak hükümler yer almaktadır. Bu üniteye kanundaki bu ayırım esas alınarak önce bina vergisine ilişkin hükümler, ardından arazi vergisine ilişkin hükümler son olarak ta her iki vergiye ilişkin ortak hükümler incelenecektir.

Öğrenme Çıktısı



2 Emlak vergisinin özelliklerini ifade edebilme,
3 Emlak vergisinin konusunu oluşturan unsurları tanımlayabilme

Araştır 2

Emlak Vergisinin özelliklerini araştırınız.

İlişkilendir

Emlak vergisinde vergi oranı ile gayrimenkulün türü arasındaki ilişkiyi inceleyiniz.

Anlat/Paylaş

Emlak vergisinin konusunu iki ayrı vergi türünü göz önünde bulundurarak anlatınız.

BİNA VERGİSİ

Verginin Konusu

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bina vergisinin konusunu oluşturur. **Bina**, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın tümüne verilen isimdir. Binanın ne tür malzemeden yapıldığı önemli değildir. Betonarme, kâgir, ahşap, çelik ya da bir başka malzemeden yapılmış her türlü bina, verginin konusuna girer. Vergilendirme açısından önemli olan binanın sabit inşaat niteliğinde olmasıdır. Sabit inşaat, bir inşaatın sürekli bir amaç için kullanılmaya elverişli olması anlamına gelir. Örneğin yüzer havuzlar, çadırlar ve nakil vasıtalarına takılıp çekilebilen seyyar evler bina sayılmaz.

✓ **Bina**

yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatın tümüne verilen isimdir.

Bina vergisi yükümlülüğünün doğabilmesi için inşaatın kullanılış amacına uygun olarak tamamlanmış olması gerekir. İnşaatı devam eden binalar için bina vergisi ödenmez. Bu gibi durumlarda üzerine inşaat yapılan arsa için ödenen vergi, arsa vergisidir. Vergi konusunu oluşturan binanın imar mevzuatına uygun olarak inşa edilmiş olup olmasının bir önemi yoktur. Benzer şekilde mülkiyet bakımından binaya ilişkin hukuki sorunlar da ver-

ginin konusu bakımından önem taşımaz. Örneğin, hazine arazisine yapılan bir gecekonduda bina vergisinin konusuna girer.

Verginin konusunu oluşturan binaların bütünüleyici parçaları da bina ile birlikte değerlendirilir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre, bina ile sınırlanmış olup kullanış tarzı itibarıyla de bina ile bütünlük oluşturan avlu, bahçe ve sair arazi, binanın **tamamlayıcı parçalarındandır**. Ancak, bir arazinin bütünüleyici parça sayılabilmesi için bina ile sınırlanmış olması tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda söz konusu arazinin bina ile bir bütünlük oluşturmaması gerekir. Kullanış tarzı bakımından bina ile bir bütünlük oluşturmayan parçalar bina vergisinin konusuna girmez. Örneğin, sebze ve meyve yetiştirmek amacıyla kullanılan arazi bina vergisinin değil, arazi vergisinin konusunu oluşturur.

✓ **Tamamlayıcı parça**

bir gayrimenkulün tamamlayıcı (mütemim) unsurları, kullanılmasında yararlı olan ve vergi hukukunda onunla birlikte göz önünde bulundurulması ayrılmaz parçalarıdır.

Verginin Mükellefi

Bina vergisinin mükellefi binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenlerdir. Malik terimi, bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. **İntifa hakkı** ise mülkiyeti başkasına

ait bir malı kullanma ve ondan yararlanma hakkı veren bir ayni haktır. Bir binanın malikinden başka bir de intifa hakkı sahibi varsa, bu durumda kuru mülkiyete sahip malik değil, intifa hakkı sahibi bina vergisinin mükellefidir.

✓ **İntifa hakkı**

sahibine, hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerini veren ayni bir haktır.

Bir binanın maliki ya da intifa hakkı sahibi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler mükellef olur. Malik gibi tasarruf, bir şeye sahip olmayan kişinin o şeyin sahibiymiş gibi hareket etmesidir. Örneğin, hazine arazisi üzerine yapılan bir gecekondlu bina vergisinin konusunu oluştururken, hazine arazisine gecekondlu yaparak oturan kişi de bina vergisini ödemekle yükümlüdür.

Bir binaya paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. **Paylı mülkiyet** birden çok kimse, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır. Bir binaya paylı mülkiyet şeklinde malik olunması durumunda, her bir malik kendi payına düşen vergiden kişisel olarak sorumludur.

✓ **Paylı mülkiyet**

birden çok kişinin, maddi olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla malik olmasıdır.

Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, **elbirliği mülkiyeti**dir. Medeni Kanuna göre elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça gerek yönetim gerek tasarruf işlemleri için ortakların oybirliğiyle karar vermeleri gerekir. Elbirliği mülkiyetinde, maliklerin her birinin malik olunan şeyin tamamı üzerinde hakları olduğundan, emlak vergisinin tamamından bütün

malikler müteselsilen (zincirleme olarak) sorumludurlar. Elbirliği mülkiyete örnek olarak mirasçılardan tereke üzerindeki mülkiyet hakları gösterilebilir. Bir kişi vefat ettiği zaman geride bıraktığı gayrimenkullerin emlak vergisi borcundan bütün mirasçılar zincirleme olarak sorumlu tutulurlar.

✓ **Elbirliği mülkiyeti**

Elbirliği mülkiyeti, kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara, malın tamamını kapsayacak şekilde birlikte malik olanların mülkiyetidir.

Muafiyet Hükümleri

Emlak vergisinin konusunu oluşturan bazı binalar vergiden sürekli olarak muaf tutulmuş, bazı binalara ise geçici muafiyet tanınmıştır. Sürekli muafiyetler belli bir süreyle kısıtlı olmaksızın devamlı olarak vergi dışı kalmayı ifade eder. Muafiyetlerin bir kısmı ise belirli bir süreyle sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla sürenin sonunda mükellefiyet başlar. Bunlara da geçici muafiyetler denir.

Sürekli Muafiyetler

Süreklilik taşıyan muafiyetler Emlak Vergisi Kanununun 4. maddesinde “Daimi Muafiyetler” başlığı altında düzenlenmiştir. Bina vergisinde yer alan sürekli muafiyetler; çoğunlukla kamu kurum ve kuruluşları, elçilik ve konsolosluklar ve askeri kuruluşlara ait gayrimenkullere yöneliktir. Ayrıca sürekli muafiyetlerin önemli bir kısmı vergiye konu gayrimenkulün gelir getirmeme şartına bağlı olarak uygulanmaktadır.

Emlak Vergisi Kanununun sürekli muafiyetleri düzenleyen hükümlerine göre bazı binaların muafiyetten yararlanabilmesi için kiraya verilmeme koşulu getirilmiştir. Diğer bazı binalar için ise böyle bir koşul aranmamıştır. Örneğin, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve devlete ait binalar ile Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflara ait binalar kiraya verilseler de verilmeseler de sürekli olarak emlak vergisinden muafırlar.

Buna karşılık bazı binaların sürekli olarak bina vergisinden muaf olmaları için kiraya verilmemele-

ri gerekir. Örneğin köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, ordu evleri, askeri gazino ve kantinler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar, dini hizmetlerin ifasına mahsus ve kamuya açık bulunan ibadethaneler ve amatör spor kulüplerine ait binalar şartlı muafiyet tanınmış bu tür binalardan bazılarıdır.

Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binalar da ilke olarak emlak vergisinden muafırlar. Ancak ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalarla belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan binalar sürekli muafıktan yararlanamazlar. Buna karşın, gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan binalar bu muafiyetten yararlanırlar.



dikkat

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar vakıf senedindeki amaca tahsis edilmeleri ve kiraya verilmemeleri koşuluyla emlak vergisinden muafırlar.

Geçici Muafıklar

Bina vergisine ilişkin geçici muafıklar Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede bazı binalar için geçici süreli tam muafiyet getirilmişken, bazı binalar için vergi değerinin bir kısmına yönelik geçici muafiyet getirilmiştir. Örneğin, mesken olarak kullanılan bina ve apartman dairelerinin vergi değerinin bir kısmı için muafiyet öngörüldüğü halde, diğer binalar için tam muafiyet getirilmiştir. Şimdi sırasıyla bunları inceleyelim.

Konut olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin, 2.500'den az olmamak üzere vergi değerinin 1/4 ü, inşaatın bitim tarihini izleyen yıldan itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. Konut olarak kullanılma koşuluna uyulması halinde, binanın satın alma veya başka sebeplerle el değiştirmesi halinde yeni sahibi de kalan süre ile sınırlı olarak muafiyetten yararlanabilecektir. Konut olarak kullanılma koşulu ihlal edildiği takdirde, örneğin konut olarak kullanılan bir apartman dairesinin işyerine dönüştürülmesinde olduğu gibi, binaya tanınan muafiyet bu durumun meydana geldiği yılı izleyen bütçe yılından itibaren ortadan kalkacaktır. Mevcut binalara ilave yapılması duru-

munda, ilave yapılan kısma isabet eden değer için de aynı koşullarla muafiyet uygulanacaktır. Konutlar için öngörülmüş muafiyetle ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir başka husus da muafiyetin kişilere değil, konutlara tanınmış olmasıdır. Bu nedenle bir kişi birden fazla konuta sahip olsa bile her bir konut için 1/4 oranındaki geçici muafiyetten ayrı ayrı yararlanabilecektir.

Emlak Vergisi Kanununda düzenlenen geçici muafıklardan bir diğeri de turizm müesseselerine ait binalar için getirilmiştir. Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde turizm müessesesi belgesi almış olan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı amaçlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşaatının sona erdiği veya mevcut binaların bu amaca tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı izleyen bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

Deprem, su basması, yangın gibi doğal afetler sebebiyle yanan, yıkılan veya kullanılamaz hale gelen binaların yerine yenileri yapıldığı takdirde, yeni binalar inşaatının sona erdiği yılı izleyen bütçe yılından itibaren 10 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. Bu muafiyet hükmünden deprem dışında yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görme olasılığı bulunan binalar da yararlanır. Diğer bir ifadeyle, afet tehlikesi dolayısıyla yeniden inşa edilen binalar da 10 yıl süreyle emlak vergisinden muaf tutulur. Muafiyetten yararlanabilmesi için yeni inşaatın, afetin meydana geldiği veya afete maruz bulunduğu yetkili kuruluşça tebliği tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde afetin meydana geldiği veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilmesi gerekir. Muafiyetten, doğal afet dolayısıyla kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlara göre inşa olup hak sahiplerine teslim edilen binalar da yararlanır. 10 yıllık muafiyetten yararlanılması durumunda, ayrıca yukarıda ifade edilen konutlar için öngörülmüş beş yıllık muafiyet hükmü uygulanmaz. Kamu kuruluşlarınca afet bölgesi olması sebebiyle inşaat yasağı konulan yerlerde yapılan binalar için de bu muafiyet uygulanmaz. Muafiyetten faydalanan mükellefler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında veya bu Bakanlığın yetkili kıldığı kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi vergi dairesine ibraz etmeye mecburdurlar.

Fuar, sergi ve panayır yerlerinde inşa edilen binalar (bu yerlerin açık bulunmadığı zamanlarda kullanılanlar hariç), bu amaca tahsis edildikleri süre için vergiden muaftırlar.

Buraya kadar anlatılan dört çeşit muafiyetten yararlanmak için kanunda sözü edilen durumların gerçekleşmesi halinde, bütçe yılı içinde ilgili vergi dairesine bildirimde bulunulması gerekir. Ancak, bu olaylar bütçe yılının son üç ayı içinde meydana geldiği takdirde bildirim, olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Süresinde bildirimde bulunulmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı izleyen bütçe yılından itibaren geçerli olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer.

İlgili kurum ve kuruluşlarca belirlenen geri kalmış bölgelerde inşa edilen sınai tesisler ve organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve küçük sanat sitelerindeki binalar da inşalarının sona erdiği yılı izleyen bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır.

Verginin Matrahı

Bina vergisinin matrahı, binanın “vergi değeri” dir. Bina vergisinin matrahını oluşturan vergi değeri binanın Emlak Vergisi Kanununa göre hesaplanan vergi değeridir ve bu değer şu şekilde hesaplanır.

- Binanın dıştan dışa yüzölçümü ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ortaklaşa belirlenen (binanın betonarme, karkas, yığma ya da ahşap olma durumuna ve inşaat sınıfına göre) bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini gösteren cetvelde yer alan ortalama rakam çarpılır.
- Bu çarpım sonucu bulunan rakama, varsa asansör (%6 oranında), kalorifer veya klima tesisatı (%8 oranında) farkı ilave edilir.
- Bu suretle bulunan toplam değerden inşaatın türüne ve binanın yaşına göre değişen aşınma payı düşülür.
- Aşınma payı düşüldükten sonra kalan değere arsa veya arsa payının asgari ölçülere göre tespit edilen değeri ilave edilerek binanın vergi değeri bulunmuş olur.

Bu şekilde bulunan vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir

önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerlendirme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı hükme bağlanmıştır. Öte yandan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29/5 maddesinde, Cumhurbaşkanının bu maddede belirlenen artış oranını sifra kadar indirmeye veya yeniden değerlendirme oranına kadar artırmaya yetkili olduğu ifade edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ortaklaşa belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri uygulanacağı yıldan dört ay önce Resmi Gazete’de ilan edilir. Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerine karşı, bu bedellerin Resmi Gazete’de ilanını izleyen 15 gün içerisinde Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince Danıştay’da dava açılabilmektedir.



dikkat

İnşaat Türleri, İnşaat Sınıfları ve Kullanım Amaçlarına göre binalar ve aşınma payı oranları Emlak Vergisine Matrah Olunacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzükte yer almaktadır.



dikkat

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerine karşı, bu bedellerin Resmi Gazete’de ilanını izleyen on beş gün içinde Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince Danıştay’da dava açılabilmektedir.

Verginin Oranı

Tablo 6.1’de görüldüğü üzere bina vergisinin oranı, konutlar için binde 1, diğer binalar için binde 2 dir. Bu oranlar büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki konutlar için binde 2, diğer binalar için binde 4 olarak uygulanır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir.

Tablo 6.1 Bina Vergisinin Konusu, Matrahı ve Oranları

Emlak Cinsi	Vergi Matrahı 4751 md.2	Büyükşehir Belediyeleri	Büyükşehir Sınırları Dışındaki Belediyeler
		Yıllık Vergi 4736 md.4 (Binde)	Yıllık Vergi 4736 md.4 (Binde)
Konut	Vergi Değeri	2	1
Diğer Binalar	Vergi Değeri	4	2

Cumhurbaşkanına oranlar konusunda tanınan bir başka yetki de şudur: Cumhurbaşkanına, kendisine bakmakla mükellef kimse olup on sekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m² yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması durumu dahil) halinde, bu meskenlerine ait emlak vergisi oranını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Buna karşılık, belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Cumhurbaşkanı bu yetkiye dayanarak, öngörülen şartları taşıyan kişilerin bina vergisi oranını 2007 yılı ve onu izleyen yıllar için sıfıra indirmiştir.



dikkat

Diğer binalar ifadesi, konut (mesken) olarak kullanılan binalar dışındaki binaları kapsamaktadır.

Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi, inşalarının sona erdiği yılı izleyen bütçe yılından itibaren dört yıl boyunca, inşaata konu arsanın veya arsa payının vergisinden az olamaz.

Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi

Bina vergisine ilişkin olarak mükellefiyetin başlayacağı tarih ile bazı durumlarda mükellefiyetin sona ereceği tarihin tespiti önemli bir husustur. Bu kapsamda bina vergisi mükellefiyeti;

- Vergi değerini değiştiren sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin gerçekleştiği (ör-

neğin yeni bina yapılması, mevcut binalara ilave veya asansör, kalorifer tesisatı yapılması gibi) tarihi,

- Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında sürekli olmak üzere bina veya arazinin değerlerinde %25'i aşan oranda artma veya eksilmesi olmasına bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,
- Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,
- Muafiyetin sona erdiği tarihi izleyen bütçe yılından itibaren başlar.

Yanan, yıkılan, bütünüyle kullanılamaz hale gelen veya vergiye tabi iken muafiyet şartlarını kazanan binalardan dolayı mükellefiyet, bu olayların meydana geldiği tarihi izleyen taksitten itibaren sona erer. Oturulması ve kullanılması kanunların verdiği yetkiye dayanarak yasak edilen binaların vergileri, mükelleflerce, bu durumun vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince kendiliğinden (re'sen) tespit edilmesi üzerine, bu olayların meydana geldiği tarihlerden sonra gelen taksitlerden itibaren, bu hallerin devam ettiği sürece alınmaz.

Verginin Tarh ve Tahakkuku

Bina vergisi, normal olarak ilgili belediye tarafından dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı izleyen bütçe yılının Ocak ve Şubat aylarında yıllık olarak tarh olunur.

Kanunda öngörülen vergi değerini değiştiren sebeplerle bildirim verilmesi gereken durumlarda, (bu durumlar Emlak Vergisi Kanunu 33/1 ila 7 numaralarında yazılı olanlar) vergi değerini değiştiren sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını izleyen yılın Ocak ayı içinde yine ilgili belediye tarafından tarh işlemi yapılır. Vergi değerini değiştiren sebep yılın

son üç ayı içinde meydana gelmiş ve bildirim izleyen yılda verilmişse bildirimin verildiği tarihte tarh yapılır. Bildirim postayla gönderilmişse vergi, bildirim verme süresinin son gününü izleyen yedi gün içinde tarh olunur.

Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında bina veya arazinin değerlerinde sürekli olarak %25'i aşan oranda artma veya azalma olması dolayısıyla (bu durumlar Emlak Vergisi Kanunu 33/8'de yazılı olanlar) takdir işleminin yapılması halinde, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını izleyen yılın Ocak ve Şubat aylarında tarh yapılır.

Bu şekilde tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazıyla bildirilir.

Yapılan tarh ve tahakkuku izleyen yıllarda, yeniden değerlendirme oranının yarısı oranında artırılmış vergi değeri üzerinden hesaplanan bina vergisi, her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.

Bir il veya ilçe sınırları içerisinde birden fazla belediye olması halinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan binaya ait bina vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valilik tarafından belirlenir.

Bina Vergisinin Hesaplanması

Buraya kadar edinilen bilgiler doğrultusunda bina vergisinin hesaplanmasını bir örnekle açıklayalım.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde oturan ve bir şirkette ücretli olarak çalışan Ayşe Yıldız'a ait apartman dairesi betonarme karkas bir bina olarak 2017 yılında inşa edilmiştir. İnşaat lüks sınıf kategorisine girmektedir. Apartmanın üzerine inşa edildiği arsanın yüzölçümü 1.000 m², arsa payı oranı ise 1/10 dur. Ayşe Yıldız'ın hissesine düşen arsa payı 100 m² dir. Binada kalorifer tesisatı mevcuttur. Dairenin dıştan dışa yüzölçümü 130 m² dir. Binanın bulunduğu caddede arsanın metrekare birim değeri ₺900,- olarak belirlenmiştir. İnşaatın ortalama metrekare normal inşaat maliyet bedeli de ₺600,- dir.

Ayşe Yıldız'ın bina vergisi mükellefiyeti 2018 yılından itibaren başlayacaktır. Yukarıdaki verilerden hareket ederek binanın 2018 yılına ilişkin vergi değeri şu şekilde hesaplanır:

1. İnşaatın türü, sınıfı ve kullanış şekline göre metrekare maliyet bedeli:	₺600,-
2. Binanın dıştan dışa yüzölçümü:	130 m ²
3. Binanın inşaat maliyet bedeli (1 X 2):	₺78.000,-
4. Kalorifer farkı (3 X %8):	₺6.240,-
5. Binanın kalorifer dahil inşaat maliyet bedeli (3+4):	₺84.240,-
6. Aşınma payı indirimi (5 X %4):	₺3.370,-
7. Bina inşaat maliyeti (5-6):	₺80.870,-
8. Asgari ölçülere göre bulunan arsa değeri (₺900 X 100 m ²):	₺90.000,-
Binanın vergi değeri (7+8):	₺170.870,-
9. Geçici muafiyet miktarı (9 X ¼)	₺42.718,-
10. Emlak vergisi matrahı (9-10)	₺128.152,-



dikkat

Bina vergisinin oranı konutlar için binde 1 diğer binalar için binde 2'dir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bu oranlar sırasıyla binde 2 ve binde 4 olarak uygulanır.

Bina vergisinin oranı daha önce de belirtildiği üzere konutlarda binde 1, diğer binalarda ise binde 2 dir. Ancak bu oran büyükşehir belediyesi ve mücavir alanları içindeki konutlar için binde 2, diğer binalar için binde 4'tür. Bu durumda örneğimizde yer alan konut Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer aldığı için emlak vergisi 128.152 x Binde 2 = ₺256,30 olacaktır. Mükellef, beş yıllık geçici muafiyetten en son 2022 yılında yararlanabilecektir.

Öğrenme Çıktısı



4 Bina vergisinde vergilendirme sürecini ifade edebilme

Araştır 3

İnşaatı 2018 yılında tamamlanan ve vergi değeri ₺200.000 olan bir apartman dairesi geçici muafiyetten hangi yıllar için ve hangi miktar itibarıyla yararlanabileceğini açıklayınız.

İlişkilendir

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, satıştaki daire fiyatları ile karşılaştırarak inceleyiniz.

Anlat/Paylaş

Belediyeler ve Büyükşehir belediyelerindeki farklı emlak vergisi oranlarını anlatınız.

ARAZİ VERGİSİ

Verginin Konusu

Arazi vergisinin konusunu Türkiye sınırları içinde bulunan **arazi** ve **arsalar** oluşturur. Sınırları tabii veya suni işaretlerle belirtilmiş olan yeryüzü parçasına **arazi** denilmektedir. Arazi; arsa, tarla, çiftlik, bahçe vb. şekillerde bulunup, çevresi duvar, çit, su ve buna benzer tabii ve suni işaretlerle çevrilidir. Arsa ise, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve belediyelerce parsellenmiş arazidir.

✓ Arazi

sınırları tabii veya suni işaretlerle belirtilmiş olan yeryüzü parçasıdır.

✓ Arsa

belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan ve belediyelerce parsellenmiş arazidir.

Bazı arazilerin arsa sayılması gerektiği düşünceyle, belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin Emlak Vergisi Kanununa göre arsa sayılacağını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Cumhurbaşkanına bu yetkiye dayanarak 83/6122 sayılı kararla parsellenmemiş arazinin hangi durumlarda arsa sayılacağı

belirlemiştir. Bu karara göre, örneğin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup da imar planıyla iskân sahası olarak ayrılmamış olmakla beraber fiilen meskûn halde bulunan ve belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan yerler arasında kalan parsellenmemiş arazi ve arazi parçaları arsa sayılacaktır.

Aynı karara göre, belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan ve aşağıda belirtilen;

- Konut, turistik veya sınai tesis yapılmak amacıyla her ne şekilde olursa olsun parsellenen ve tapuya bu yolda şerh verilen arazi ve arazi parçaları,
- Deniz, nehir, göl ve ulaşım yolları kenarında veya civarında bulunması veya sınai ve turistik önemi yahut hızlı şehirleşme faaliyetleri dolayısıyla ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önerisi üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen alanların sınırları içinde, imar planı ile iskan sahası olarak ayrılan yerlerdeki arazi ve arazi parçaları, arsa sayılacaktır.

Verginin Mükellefi

Bina vergisinde olduğu gibi arazi vergisinin de mükellefi arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenlerdir. Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden zincirleme olarak sorumludurlar.

Muafiyet ve İstisnalar

Emlak Vergi Kanunu ile bina vergisinde olduğu gibi arazi vergisinde de bazı arazilere sürekli bazı arazilere ise geçici muaflık tanınmıştır. Ayrıca, araziler için kısmi nitelikte bir istisna öngörülmüştür.

Sürekli Muaflıklar

Arazi vergisinde süreklilik taşıyan muafiyetler Emlak Vergisi Kanununun 14. maddesinde “Daimi Muaflıklar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan sürekli muafiyetler bina vergisinde olduğu gibi kiraya verilme ya da verilmeme koşuluna göre farklılık göstermektedir.

Kiraya verilse bile sürekli olarak vergiden muaf olan araziler şu şekilde sıralanabilir:

- Katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliğine, kanunla kurulan üniversitelere ve devlete ait arazi,
- İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen su, elektrik, havagazı, mezbaha ve soğuk hava işletmelerine ait arazi ve belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmelerine ait araziler,
- Türk Silahlı Kuvvetlerini (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) güçlendirmek amacıyla kurulmuş vakıflara ait arazi ve arsalar,
- 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri veya hisseleri kısmen veya tamamen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflâs idarelerine ait arazi ve arsalar.

Aşağıda belirtilen araziler ise kiraya verilmemesi koşuluyla muafiyetten yararlanabilirler:

- Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları koşuluyla kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait arazi;
- Karşılıklı olmak koşuluyla yabancı devletlere ait olup gerek elçilik ve konsolosluk binaları gerekse elçilerin ikametlerine mahsus binalar yapılmak üzere sahip olunan arazi ve arsalar ile bu çeşit binalardan

yanan, yıkılanların arsaları ve merkezi Türkiye’de bulunan uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait arazi ve arsalar;

- Mezarlıklar;
- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan araziler. Ancak bu araziler ile arsalar ve arsa sayılacak parsellenmiş arazinin ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılmaması gerekmektedir. Buna karşılık, gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan arsa ve arazi için muafiyet uygulanır.
- Petrolün boru hatları ile transit geçişi ile ilgili projeler kapsamında; kamulaştırma ile görevlendirilen kamu kurum veya kuruluşunun maliki veya irtifak hakkı sahibi olduğu ve ilgili proje yatırımcıları lehine irtifak hakkı tesis edilmiş gayrimenkuller.

Geçici Muaflıklar

Arazilere ilişkin geçici muaflıklar Emlak Vergisi Kanununun 15. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde hükümlerine göre aşağıda belirtilen araziler, kanunda öngörülen süreyle sınırlı olarak arazi vergisinden muafırlar.

- Özel kanunlarına göre devlet ormanları dışında insan emeğiyle yeniden orman haline getirilmek üzere ağaçlandırılan arazi 50 yıl;
- Toprak ve topoğrafik özellikleri ve erozyon gibi sınırlayıcı faktörler sebebiyle kültür bitkilerinin yetişmelerini engelleyen araziden; bataklık, turbiyer, çorak, makilik, çalılık, taşlık ve sair haller dolayısıyla üzerinde tarım yapılamayan sahaların, ıslah tedbirleriyle yeniden tarıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıl;
- Teknik, ekonomik ve ekolojik bakımlardan gerekli şartları haiz olan arazide yeniden fidanla dikim veya aşılama veya yeniden yetiştirme suretiyle ağaçlık, meyvelik, bağ ve bahçe meydana getirilmesinde asgari 2 yıl, azami 15 yıl;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar.

Orman haline getirmeye veya tarıma elverişli kılmaya ya da ağaçlık, meyvelik, bağ ve bahçe oluşturulmasına ilişkin koşullar ve muafiyet süreleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir ve Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girer.

Geçici olarak muafıktan yararlanabilmek için arazinin kanunda öngörülen kullanım biçimlerine tahsis edilmiş olduğunun ilgili vergi dairesine bütçe yılı içinde bildirilmesi gerekir. Muafiyetler, arazinin belirlenen kullanım biçimlerine tahsis edildiği yılı izleyen bütçe yılından itibaren başlar. Bütçe yılı içinde bildirim yapılmazsa muafiyet, bildirimin yapıldığı yılı izleyen bütçe yılından itibaren geçerli olur. Bu takdirde bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşer.

Arazi Vergisinde İstisna

Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içinde bulunan arazisinin vergi değerinin ₺10.000, arazi vergisinden istisnadır. Cumhurbaşkanı bu istisna miktarını üç katına kadar artırmaya yetkilidir. İstisna, araziler için öngörülmüş olup, arsa niteliğindeki gayrimenkuller bu istisnadan yararlanamaz.

Bu hükmün uygulanmasında mükellef ile eş ve velayet altındaki çocuklara ait arazi değerleri toplu olarak nazara alınır. Hisseli arazide mükelleflerin hisse miktarları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle uygulanır.

Verginin Matrahı

Arazi vergisinin matrahı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edilen “*vergi değeri*”dir. Arsa ve araziler için vergi değeri, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre belirlenir. Buna göre vergi değeri takdir komisyonları tarafından arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre oluşturulan ve dört yılda bir toplanan arsalar için “**Arsa Takdir Komisyonları**” ve arazi-

ler için “**Arazi Takdir Komisyonları**” takdir olunan birim değerlere göre hesaplanan değerdir. Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını izleyen yıldan itibaren her yıl bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerlendirme oranının yarısı nispetinde artırılarak bulunacağı hükme bağlanmıştır. Bina vergisinin matrahı konusunda ifade edildiği gibi arazi vergisinde de artış oranına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı bu oranı sifıra kadar indirme ve yeniden değerlendirme oranına kadar artırma yetkisi tanınmıştır.



dikkat

Vergi değeri, arazi vergisinin konusunu oluşturan arsalar için “Arsa Takdir Komisyonları” araziler için ise “Arazi Takdir Komisyonları” takdir olunan birim değerlere göre hesaplanan değeridir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre arsalarla ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonu; belediye başkanı veya vekalet vereceği memurun başkanlığında belediyenin yetkili bir memuru ile defterdarın, vergi dairesi başkanı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının vekalet vereceği iki memur, tapu sicil müdürü veya vekalet vereceği bir memur ve ticaret odasının seçilmiş bir üye (ilgili olduğu arsalarla ilişkin takdir komisyonlarına organize sanayi bölgesini temsilen bir üye) ile ilgili mahalle veya köy muhtarından oluşur.

03/07/2009 tarihinde yürürlüğe giren 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile arsalarla ait asgari ölçüde arsa birim değer tespitini yapan komisyonlara mevcut üyelere ilaveten defterdarın, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde ise vergi dairesi başkanının vekalet vereceği iki memur dâhil edilmiştir. Ayrıca organize sanayi bölgesi bulunan yerlerdeki takdirlerle ilgili olarak bu komisyonlara organize sanayi bölgesini temsilen ayrıca bir üyenin de katılacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca büyükşehir belediyesi bulunan illerde arsalarla ilişkin takdir komisyonu kararları, “Merkez Komisyonuna” imza karşılığı verilmektedir. Merkez komisyonu vali ya da vekâlet vereceği memur başkanlığında, defterdarın veya vekâlet vereceği memur, tapu sicil müdürü, ticaret odası, serbest muhasebeci ve mali müşavirler odası ve esnaf ve sanatkârlar odaları birliğince görevlendirilecek bi-

rer üyeden oluşmaktadır. Merkez komisyonu kendisine tebliğ edilen kararları on beş gün içinde incelemekte ve inceleme sonucu belirlenen değerleri ilgili komisyona geri göndermektedir. Merkez komisyonunca farklı değerler belirlenmesi durumunda bu değerler ilgili takdir komisyonlarınca yeniden takdir yapılmak suretiyle dikkate alınmaktadır.

Arazilere ilişkin takdir komisyonu ise valinin başkanlığında, defterdar, Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürü ve il merkezindeki Ziraat Odasından görevlendirilmiş bir üyeden oluşmaktadır.

Takdir komisyonlarının dört yılda bir yapacakları takdirler, tarh ve tahakkuk işleminin yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanır ve arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret ve ziraat odalarına, ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarına ve belediyelere; araziye ait olanlar ise il merkezindeki ticaret ve ziraat odalarına ve belediyelere imza karşılığında verilir. Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyeler ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukunun yapıldığı yılın başından mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir. Cumhurbaşkanı takdir işlemlerine ilişkin dört yıllık süreyi sekiz yıla kadar artırmaya veya iki yıla kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.

7061 Sayılı Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. Buna göre;

Takdir Komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekaire birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim de-

ğerlerinin %50'sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekaire birim değerlerinin %50 fazlası esas alınır. Takip eden 2019, 2020 ve 2021 yıllarında 29. madde kapsamında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekaire birim değerleri bu şekilde belirlenen değer üzerinden hesaplanır.

Takdir komisyonlarının arsa ve araziye ait birim değer tespitlerine karşı, takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odaları, ziraat odaları ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları ile belediyeler 15 gün içerisinde vergi mahkemesinde, vergi mahkemesi kararlarına karşı ise yine 15 gün içinde Danıştayda dava açabilirler.



dikkat

Arazi vergisinin matrahı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre belirlenen vergi değeridir.

Vergi Oranı

Tablo 6.2'de görüldüğü üzere arazi vergisinin oranı binde 1, arsalarda ise binde 3'tür. Bu oranlar büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanır. Diğer bir deyişle, büyükşehir belediyelerinde araziler için uygulanacak oran binde 2, arsalarda için binde 6'dır. Cumhurbaşkanı, vergi oranlarını yarısına kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir (EVK. m. 18).

Tablo 6.2 Arazi Vergisinin Konusu, Matrahı ve Oranları

Emlak Cinsi	Vergi Matrahı 4751 md.2	Büyükşehir Belediyeleri	Büyükşehir Sınırları Dışındaki Belediyeler
		Yıllık Vergi 4736 md.4 (Binde)	Yıllık Vergi 4736 md.4 (Binde)
Arazi	Vergi Değeri	2	1
Arsa	Vergi Değeri	6	3

Mükellefiyetin Başlaması ve Bitmesi

Arazi vergisi mükellefiyeti;

- Arazinin maddi veya hukuki durumunda vergi değerini değiştiren sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin meydana geldiği tarihi,
- Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında sürekli olmak üzere arazinin değerlerinde %25'i aşan oranda artma veya eksilme olması halinde, bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,

- Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,
- Muafiyetin sona erdiği tarihi, izleyen bütçe yılından itibaren başlar.

Vergiye tabi iken muafık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın meydana geldiği tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer. Kanunların verdiği yetkiye dayanarak tasarrufu yasak edilen arazinin vergisi, mükelleflerce bu durumun vergi dairesine bildirilmesi veya vergi dairesince re'sen tespit edilmesi üzerine yasaklama tarihini izleyen taksitlerden itibaren yasaklama süresince alınmaz.

Deprem, su basması, yangın gibi doğal afetler sebebiyle yanan, yıkılan binaların arsalarına ait vergiler, bu olayların meydana geldiği tarihleri izleyen bütçe yılından itibaren iki yıl süreyle alınmaz. Üzerine bina yapılan arsanın arazi vergisi mükellefiyeti, inşaatın bittiği yılı izleyen bütçe yılından itibaren sona erer.

Verginin Tarh ve Tahakkuku

Arazi vergisi de bina vergisi gibi, ilgili belediye tarafından dört yılda bir defa olmak üzere takdir işlemlerinin yapıldığı yılı izleyen bütçe yılının Ocak ve Şubat aylarında yıllık olarak tarh olunur.

Kanunda öngörülen vergi değerini değiştiren sebeplerle bildirim verilmesi gereken durumlarda, (bu durumlar Emlak Vergisi Kanunu 33/1 ila 7 numaralarında yazılı olanlar) vergi değerini değiştiren sebeplerin meydana geldiği bütçe yılını izleyen yılın Ocak ayı içinde yine ilgili belediye tarafından tarh işlemi yapılır. Vergi değerini değiştiren sebep yılın son üç ayı içinde meydana gelmiş ve bildirim izleyen yılda verilmişse bildirim verildiği tarihte tarh yapılır. Bildirim postayla gönderilmişse vergi, bildirim verme süresinin son gününü izleyen yedi gün içinde tarh olunur.

Arazinin vergi değerinde sürekli olarak %25'i aşan oranda artma veya azalma olması dolayısıyla takdir işleminin yapılması halinde, takdir işlemlerinin yapıldığı bütçe yılını izleyen yılın Ocak ve Şubat aylarında tarh yapılır. Bu şekilde tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazıyla bildirilir.

Yapılan tarh ve tahakkuku izleyen yıllarda, yeniden değerlendirme oranının yarısı oranında artırılmış vergi değeri üzerinden hesaplanan arazi vergisi, her bütçe yılının başından itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayılır.

Arazi Vergisinin Hesaplanması

Daha önce bina vergisi için yaptığımız gibi, şimdi de arazi vergisine ilişkin olarak buraya kadar edindiğimiz bilgilerden yararlanarak bir örnek çerçevesinde arazi vergisinin nasıl hesaplandığını görelim.

Ahmet Yılmaz 2011 yılında Muğla ili sınırları içinde 1.000 m² büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu sokak için takdir komisyonunca 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri ₺200,00'dir.

2010 yılına ait yeniden değerlendirme oranının yarısı % 3,85, 2011 yılına ait yeniden değerlendirme oranı % 10,26 olduğuna göre, Ahmet Yılmaz'ın mükellefiyeti 2012 yılında başlayacak ve Ahmet Yılmaz 2011 yılında satın aldığı arsanın 2012 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

- 2010 yılından itibaren uygulanmak üzere 2009 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri: ₺200,00
- 2011 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı: % 3,85 (yeniden değerlendirme oranının yarısı kadar)
- 2011 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri $[1+(1 \times 2)] : 207,70$
- 2012 yılına ait asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı : % 10,26 (yeniden değerlendirme oranı kadar)
- 2012 yılı emlak vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri $[3+(3 \times 4)] : ₺229,01$
- Arsanın yüzölçümü: 1000 m²
- Arsanın 2012 yılı vergi değeri (5x6): ₺229.010,00
- Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmayacağından verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: ₺229.000,00
- Arsa, Büyükşehir sınırları içinde olduğundan vergi oranı binde 6 olarak uygulanacaktır. Örneğimizdeki mükellefin sahip olduğu arsa için 2012 yılında ödemesi gereken emlak vergisi $₺229.000,00 \times \% 0,6 = ₺1.374$ 'dir.

Öğrenme Çıktısı



5 Arazi vergisinde vergilendirme sürecini açıklayabilme

Araştır 4

(A) ve (B)'nin X belediyesinin mücavir alan sınırları içinde yarı yarıya malik oldukları bir arazileri vardır. Bu arazinin toplam vergi değeri ₺100.000'dir. (B)'nin aynı belediye sınırları içinde ayrıca vergi değeri ₺200.000 olan başka bir arazisi vardır. Her iki mükellefin istisna düştükten sonra emlak vergisi hesaplamasına esas alınacak miktarı hesaplayınız.

İlişkilendir

Bina vergisi ve arazi vergisine tanınan istisna ve muafiyetleri karşılaştırınız.

Anlat/Paylaş

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre arsalara ait asgari ölçüde birim değer tespitinde takdir komisyonunun kimlerden oluştuğunu anlatınız.

BİNA VE ARAZİ VERGİLERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

Emlak Vergisi Kanununun üçüncü kısmında bina ve arazi vergilerine ilişkin ortak hükümlere yer verilmiştir. Burada bildirim verme, ödeme süresi ve zamanaşımı konusuna ilişkin hükümler üzerinde durulacaktır.

araştırmalarla
ilişkilendirEMLAK VERGİSİNDE DEĞERLEME
SORUNU VE DEĞER TESPİTİNE İLİŞKİN
ÖNERİLER

Emlak vergisi oldukça eski ve geniş bir uygulama alanı olan, hasılatı ve yönetimi çoğunlukla yerel idarelere bırakılmış sürekli ve özel nitelikli bir servet vergisidir. Emlak vergisinin konusunu taşınmaz unsurları oluşturmaktadır. Emlak vergisinde matrahın belirlenmesinde temel ölçüt ise vergiye konu taşınmazların değeridir.

Taşınmazların değerlemesi ve değerlerin vergiye yansıtılması gelişmiş toplumların önem verdikleri konulardan biridir. Özellikle hızlı şehirleşme ile birlikte taşınmaz değerlerinde sürekli artışlar yaşanmaktadır. Fakat yaşanan bu değer artışları aynı oranda emlak vergisi gelirlerinde artışa neden olamamaktadır. Emlak vergisinde gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun olmak-

la birlikte gelişmiş ülkelerde de sorun oluşturan konu vergiye konu taşınmaz değerlerinin doğru ve gerçekçi tespiti sorunudur.

Emlak vergisinde değer tespit aşamasında yaşanan bu sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Özellikle taşınmaz değerlemesi alanında kurumsal yapıyı henüz oluşturmaya çalışan Türkiye'de hem idare hem de mükellef açısından yaşanan bu sorunların belirlenmesi ve bu sorunların çözümüne ilişkin önerilerin ortaya konması oldukça önemlidir.

Kaynak: Canatay Hacıköylü (2009) EMLAK VERGİSİNDE DEĞERLEME SORUNU VE DEĞER TESPİTİNE İLİŞKİN ÖNERİLER. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.)

Bildirim Verme ve Süresi

Emlak vergisi mükelleflerinin bildirim verme ödevi ve süresi, yeni inşa edilen binalar ve vergi değerini değiştiren sebeplerin ortaya çıkması bakımından iki ayrı başlık altında incelenebilir.

Yeni İnşa Edilen Binalar Nedeniyle Bildirim

Yeni inşa edilen binalar için, inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmışsa her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde bildirim yapılır. Örneğin, 09.08.2018 tarihinde sona eren veya kullanılmaya başlanan bir inşaat dolayısıyla bina vergisine ilişkin bildirimin 31.12.2018 tarihine kadar verilmesi gerekir. İnşaatın sona ermesi veya kısmen kullanılmaya başlanması bütçe yılının son üç ayı içerisinde gerçekleştiği takdirde bildirim, bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde verilir.

Vergi Değerini Değiştiren Sebeplerin Doğması Halinde Bildirim

Emlak Vergisi Kanununun 33. maddesinde bina ve arazinin vergi değerini değiştiren durumlar belirtilmiştir. Etkin bir vergi uygulamasının gereği olarak verginin konusunu oluşturan unsurların vergiye esas alınacak değerini etkileyebilecek çeşitli nedenlerin ortaya çıkması halinde, bu unsurların idare tarafından bilinmesi önem taşımaktadır. Emlak Vergisi Kanunu çerçevesinde bina ve arazinin vergi değerini değiştiren durumlar şu şekilde sıralanabilir:

- Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesislerinin konulması
- Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya başka sebeplerle tamamen veya kısmen harap olması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması
- Bir binanın kullanım biçiminin tamamen değiştirilmesi veya bir binanın oturmaya mahsus yerlerinden bir kısmının dükkân, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus yerler haline dönüştürülmesi (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve değişiklik sebebi, yalnız kullanım biçimi tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur.)

- Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi; fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi; tarım yapılmayan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi; arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi
- Bir binanın tamamlayıcı parçası durumunda olan arazinin bu durumdan çıkması veya bir arazi ve arsanın binanın tamamlayıcı parçası durumuna girmesi
- Bir bina veya arazinin taksim veya **ifraz** edilmesi veya mükellefinin değişmesi (Araziden bir kısmının kamulaştırılması da ifraz hükmündedir.)
- Birden fazla arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya birden fazla hisseler ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.



İfraz

ayırma, hisseleri belirleme, arazinin küçük parçalar halinde belirlenmesi, bölüştürülmesidir.

Yukarıda sayılan değişikliklerin gerçekleşmesi halinde, emlak vergisi bildiriminin değişikliğine geçtiği bütçe yılı içerisinde verilmesi gerekir. Söz konusu değişiklikler bütçe yılının son üç ayı içinde meydana geldiği takdirde bildirim, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde verilir.

Elbirliği Mülkiyetinde ve Paylı Mülkiyette Bildirim

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek imzalı bir bildirim verebilecekleri gibi, ayrı ayrı bildirimde de bulunabilirler. Bu takdirde, gayrimenkule ait vergi değeri üzerinden hissedarların sayısına göre ayrı ayrı tarh ve tahakkuk yapılır.

Paylı mülkiyet halinde ise, bildirim ayrı ayrı verilir. Bu durumda maliklerin her biri, paylı mülkiyet konusuna giren emlakın tamamına ait bilgileri bildirimlerinde gösterirler ve kendi pay oranlarıyla bu paya isabet eden vergi değerini de belli ederler.

Bildirimin Verileceği Yer ve Bildirimde Bulunmamanın Sonucu

İlke olarak emlak vergisi bildirimi, emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilir. “Belediye” deyimi, büyükşehir belediye örgütü bulunan yerlerde ilçe belediyelerini, diğer il ve ilçelerde bu il ve ilçelerdeki belediyeleri, il ve ilçe merkezi olmayan yerlerde ise kasaba belediyelerini ifade eder.

Bir il veya ilçe sınırları içerisinde birden fazla belediye olması halinde, belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan bina ve araziye ait emlak vergisini tarha yetkili olacak belediye, ilgili valiler tarafından belirlenir. Bu durumda bildirimlerin de vali tarafından belirlenecek belediyelere yapılması gerekir. Bilindiği gibi belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunmakla birlikte ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arazi ve arsalar ile arsa sayılacak parsellenmemiş araziler emlak vergisi muafiyetinden yararlanamazlar. Söz konusu emlak için bildirim verilmesi gerektiğinde bildirimin yapılacağı belediye konusunda tereddütler doğabilir. Bu gibi durumlarda bildirimin verileceği belediyeyi belirleme yetkisi valiliklere ait olacaktır.

Bildirimin süresinde verilmemesi halinde, vergi idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri, vergi değerinin belirlenmesini düzenleyen 29. madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

Ödeme Süresi

Emlak vergisi iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksitin ödenme zamanı Mart, Nisan veya Mayıs ayları, ikinci taksitin ödenme zamanı ise Kasım ayıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığının ödeme zamanını, bölgelerin özelliklerine göre değiştirme yetkisi vardır.

Kanunlar veya kamu düzenine ilişkin diğer mevzuat gereğince tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazinin vergisi, kısıtlamanın devam



dikkat

Emlak vergisi bildirimi, emlakın bulunduğu yerdeki belediyeye verilir.

ettiği sürece 1/10 oranında tahsil olunur. Kanunla ve diğer mevzuatla yapılan kısıtlamaların neler olduğu Tasarrufu Kısıtlanan Bina, Arsa ve Arazi Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Örnek vermek gerekirse, imar planlarında, resmi yapılara, tesislere ve okul, cami, yol, meydan, otopark, yeşil saha, çocuk bahçesi, pazaryeri, hal, mezbaha ve benzeri kamu hizmetlerine ayrılmış olması sebebiyle üzerinde inşaat yapılmasına izin verilmeyen arsalar ile esaslı değişiklik ve ilaveler yapılmasına izin verilmeyen binaların tasarrufu kısıtlanmış sayılır.

Kısıtlamanın kaldırılması halinde, kaldırılma tarihini izleyen bütçe yılından itibaren emlak vergisi, tüm vergi değeri üzerinden ödenir. Tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazinin satılması, kamulaştırılması veya bağış yoluyla devir ve temlik halinde, tahsilat zamanaşımı içindeki yıllara ait tecil edilmiş bulunan 9/10 oranındaki vergi tahsil edilebilir hale gelecektir.

Devir ve **feragat** yapılan bina ve arazinin, devir ve feragatın yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinin ödenmesinden, devreden ve devralan zincirleme olarak sorumlu tutulurlar. Devralanın ödemek zorunda kaldığı vergi için mükellefe rücu hakkı vardır.



Feragat

bir mülkü başkasına bırakma, başkasının üstüne geçirilme.

Emlak Vergisinde Zamanaşımı

Zamanaşımı, vergi borcunu sona erdiren nedenlerden biridir. İlke olarak, vergi idaresinin (emlak vergisi bakımından belediye idaresinin) vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihi izleyen yıldan itibaren en geç beş yıl içinde vergiyi tarh etmesi gerekir. Bu süre içinde tarh ve tebliğ edilmeyen vergi zamanaşımına uğrar. Tarh zamanaşımı dediğimiz bu sürenin dolmasından sonra ilgili idarenin vergi tarh etme yetkisi ortadan kalkar.

Ancak, Emlak Vergisi Kanunu zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi olarak vergiyi doğuran olay yerine, bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi izleyen yılı esas almıştır. Diğer bir deyişle, bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğre-



dikkat

Emlak vergisinin birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında ödenir.

nildiği tarihi izleyen yılın başından itibaren başlar. Zamanaşımı süresinin işlemeye başlamasının bina ve arazinin bildirim dışı kaldığının idarece öğrenilmesine bağlanması, uygulamada emlak vergisi bakımından fiilen zamanaşımının işlememesi sonucunu doğuracaktır. Çünkü idarenin bina ve arazinin bildirim dışı kaldığını öğrendiğini ispatlama yükü mükellefe aittir. Mükellefin bunu kanıtlaması da bir hayli güçtür.

Öğrenme Çıktısı



6 Bina ve arazi vergilerinin uygulanmasında yer alan ortak hükümleri ifade edebilme

Araştır 5

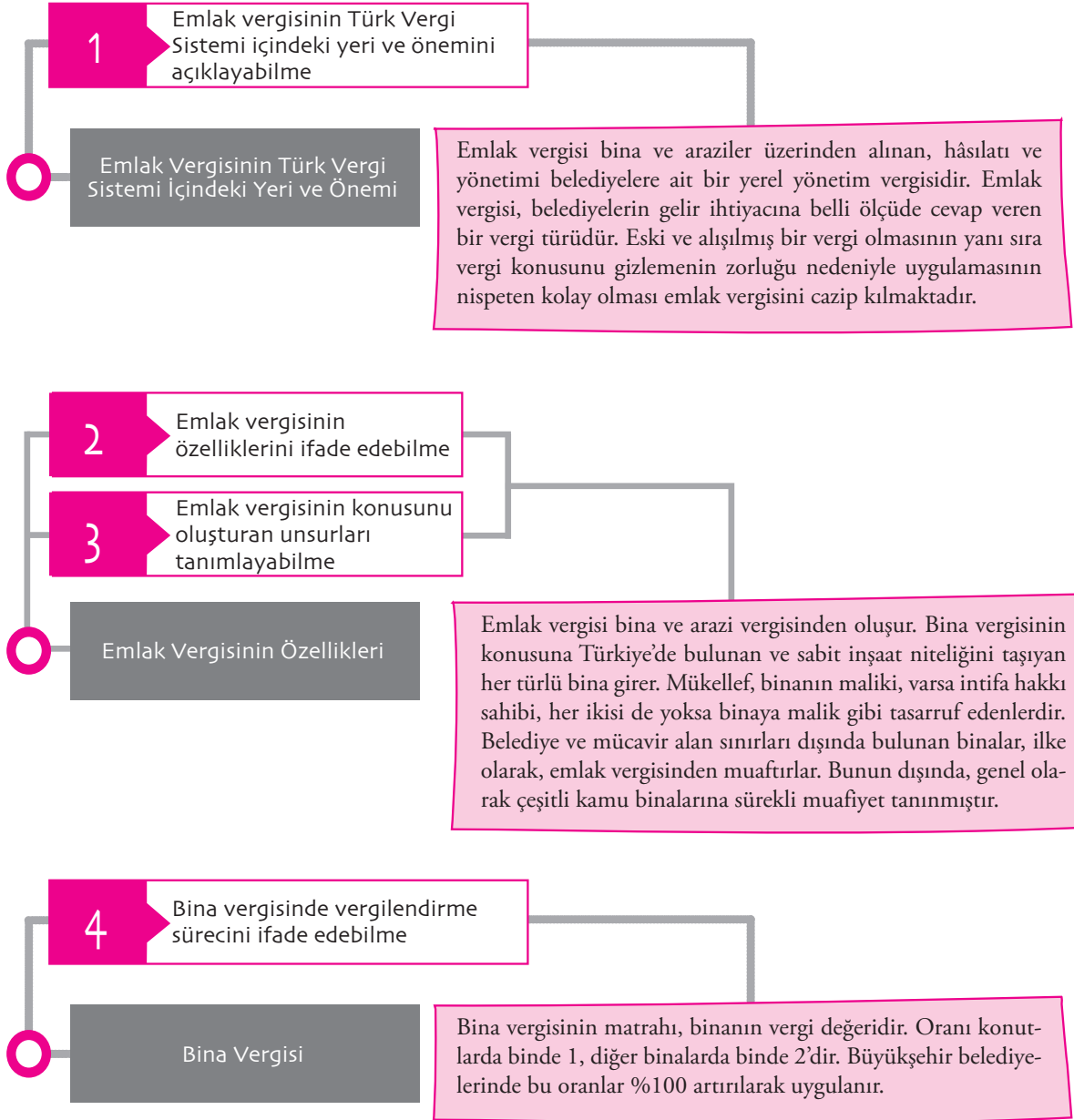
11.11.2018 tarihinde sona eren bir inşaata ilişkin emlak vergisi bildiriminin en son hangi tarihe kadar verilmesi gerekir?

İlişkilendir

Emlak Vergisi Kanunu'nun 33. maddesinde bina ve arazinin vergi değerini değiştiren durumlar ile verginin konusu arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Anlat/Paylaş

Emlak vergisinin ödeme dönemleri anlatınız.



5

Arazi vergisinde vergilendirme sürecini açıklayabilme

Arazi Vergisi

Arazi vergisinin konusuna ise Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar girer. Belediye sınırları içinde belediyece parsel-lenmiş arazi arsa sayılır. Arazi vergisini arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler öder. Kamu idarelerine ait arazi ve arsalar sürekli muafiyet tanınmıştır. Bazı arazilere de belli koşullar çerçevesinde geçici muafiyet getirilmiştir. Örneğin, orman haline getirmek amacıyla ağaçlandırılan arazilerde 50 yıl; üzerinde tarım yapılamayan arazilerin yeniden tarıma elverişli hale getirilmesinde 10 yıllık bir muafiyet söz konusudur. Arazi vergisinin oranı binde 1, arsalar dayısa binde 3'tür. Büyükşehir belediyesi sınırlarında bu oranlar %100 artırımlı uygulanır.

6

Bina ve arazi vergilerinin uygulanmasında yer alan ortak hükümleri ifade edebilme

Bina ve Arazi Vergilerine İlişkin Ortak Hükümler

Bina ve arazi vergileri uygulamasında göz önünde tutulan ortak hükümler bildirim verme, ödeme süresi ve zamanaşımı konularına ilişkindir. Vergi değerini değiştiren sebeplerin ortaya çıkması halinde emlak vergisi bildirimi verilmesi zorunludur. Bildirim, kural olarak, değişikliğin gerçekleştiği bütçe yılı içerisinde verilir. Yeni inşa edilen binalar için de inşaatın sona erdiği veya fiilen kullanılmaya başlandığı yıl içinde ilgili belediyeye bildirim verilir. Vergi, bildirimin verildiği yılı izleyen yılın Ocak ayı içinde tahakkuk eder. Emlak vergisi, birinci taksiti Mart-Nisan-Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

- 1 I. Bina vergisi
II. Arazi vergisi
III. Veraset ve intikal vergisi
IV. Çevre temizlik vergisi

Emlak Vergisi Kanunu yukarıdaki vergilerden hangilerini kapsamına almaktadır?

- A. Yalnız I
B. I ve II
C. I ve IV
D. I, II ve III
E. I, II, III ve IV

- 2 Aşağıdakilerden hangisi Emlak Vergisi Kanuna göre "bina" terimi kapsamına **girmez**?

- A. Gecekondular
B. Çelik evler
C. Ahşap evler
D. Çadırlar
E. Fabrika binaları

- 3 Kanunla kurulmuş devlet üniversitelerine ait binaların emlak vergisi karşısındaki durumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A. Binalar için öngörülmüş genel oranın yarısı uygulanır.
B. Herhangi bir ayrıcalık öngörülmemiştir.
C. Vergiden muaftırlar.
D. Vergiye tabidir, ancak tahsil kolaylıkları getirilmiştir.
E. Kiraya verilmemek koşuluyla vergiden muaftırlar.

- 4 Konut olarak kullanılan binaların vergi değerinin ne kadarı vergiden muaftır?

- A. 1/2 si
B. 1/3 ü
C. 1/4 ü
D. 1/5 i
E. 1/6 sı

- 5 Konut olarak kullanılan bina ve apartman dairelerine tanınan geçici muafiyetin süresi kaç yıldır?

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 7 E. 10

- 6 Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan bir işyerlerinde bina vergisinin oranı, binde kaçtır?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

- 7 Bir araziye elbirliğiyle mülkiyet halinde malik olanlar arazi vergisinden ne şekilde sorumludurlar?

- A. Hisseleri oranında
B. Her biri verginin tamamından müteselsilen
C. Eşit miktarlarda
D. Eşit oranlarda
E. Yarı yarıya

- 8 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, organize sanayi bölgeleri için iktisap olunduğu veya bu bölgelere tahsis edildiği kabul edilen arazi ne zamana kadar emlak vergisinden muaftır?

- A. 10 yıl
B. 20 yıl
C. 30 yıl
D. Süresiz
E. Sanayici lehine tapudaki tescilin yapılacağı tarihe kadar

- 9 Aşağıdaki mükelleflerden hangisi belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve işyeri olarak kullandıkları arazi ve arsa için emlak vergisi ödemek zorunda **değildir**?

- A. Birinci sınıf tüccarlar
B. İkinci sınıf tüccarlar
C. Basit usule tabi olanlar
D. Anonim şirketler
E. Limitet şirketler

- 10 Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan arsalar için uygulanan emlak vergisi oranı binde kaçtır?

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 6

1. B

Yanıtınız yanlış ise “Emlak Vergisinin Türk Vergi Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D

Yanıtınız yanlış ise “Verginin Konusu” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C

Yanıtınız yanlış ise “Sürekli Muafıklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Geçici Muafıklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Geçici Muafıklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Oranı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. B

Yanıtınız yanlış ise “Verginin Mükellefi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Geçici Muafıklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Sürekli Muafıklar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. E

Yanıtınız yanlış ise “Vergi Oranı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6

Araştır Yanıt Anahtarı

Araştır 1

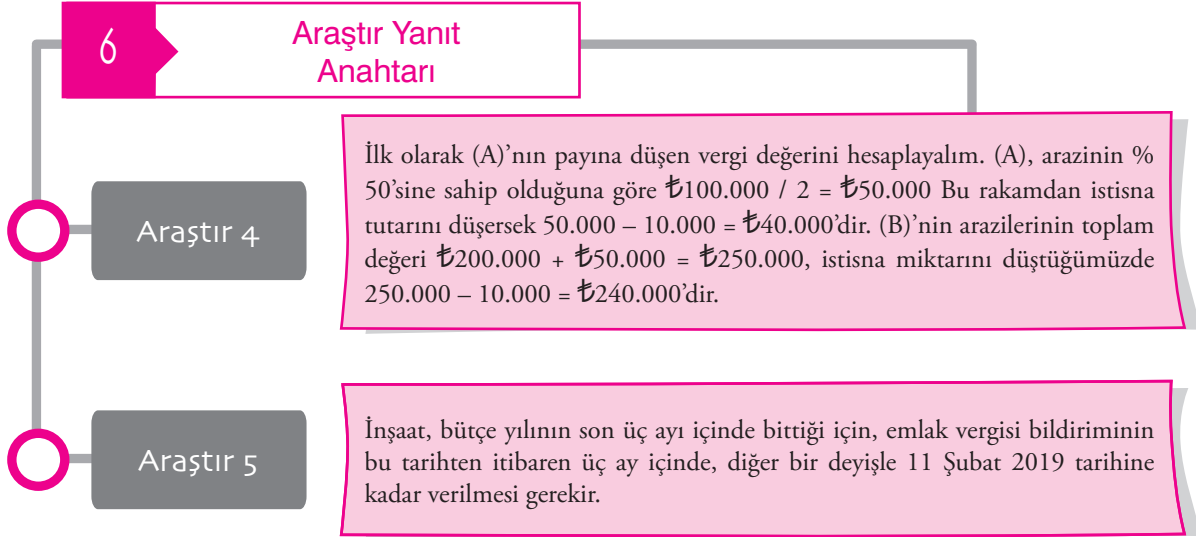
Emlak vergisine konu gayrimenkullerin vergi değeri ilk olarak veraset ve intikal vergisinde veraset yolu ya da ivazsız intikallerde intikale konu gayrimenkullerin vergi matrahının belirlenmesinde, ikinci olarak gelir vergisi kapsamında gayrimenkul sermaye iradına ilişkin emsal kira bedelinin hesaplanmasında (emsal kira bedelinin tespiti sırasında gayrimenkullerin vergi değerinin % 5'i emsal kira bedelinin yıllık tutarı olarak dikkate alınmaktadır) ve son olarak ta tapu harçlarının hesaplanmasında alt sınır olarak kullanılmaktadır.

Araştır 2

Emlak vergisi, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan bina, arsa ve araziden alınan hasılatı ve yönetimi çoğunlukla yerel idarelere bırakılmış, sürekli, objektif ve özel nitelikte bir servet vergisidir.

Araştır 3

İnşaat 2018 yılında sona erdiğine göre izleyen yıldan itibaren geçici muafiyetten yararlanabilecektir. Diğer bir ifadeyle, mükellef 2019, 2020, 2021, 2022 ve son olarak ta 2023 yılları için emlak vergisini binanın vergi değerinin tamamı üzerinden değil 3/4'ü üzerinden hesaplayacaktır. Örneğin 2019 yılında vergi değerinin (vergi değeri ₺200.000) 1/4'ü olan ₺50.000 düşülecek ve emlak vergisi ₺150.000 üzerinden ödenecektir.



Kaynakça

- Akdoğan, A. (2008). **Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi**, (8. baskı), Gazi Kitabevi, Ankara.
- Arsa Sayılacak Parsellenmemiş Arazi Hakkında Karar B.K.K. No:83/6122
- Arslan, M. (2004). **Türk Vergi Sistemi**, (3. baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Bayraklı, H. H., Pehlivan, O. (1995). **Vergi Hukuku**, İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, İstanbul.
- Çelik, G. (1995). **Servet ve Harcama Vergileri**, Ankara: Seçkin yayınevi.
- Dönmez R. Emlak Vergisi Ed: Heper F. (2011). **Türk Vergi Sistemi**. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Yayın No: 904.
- Dönmez R. **Emlak Vergisi** Ed: Üyümez, M. E. (2009). **Gayrimenkullerde Vergilendirme**, Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını.
- Edizdoğan, N. vd. (2007) **Türk Vergi Sistemi**, (3. Baskı) Bursa: Ekin Yayınevi.
- Emlak Vergisi Kanunu (1319 S.K.), **Resmi Gazete**. 13576; 11 Ağustos 1970.
- Emlak Vergisine Matrah Olunacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzük, **Resmi Gazete**. 14129; 15 Mart 1972.
- Emlak Vergisi Rehberi, (1994). Ankara: **Türk Belediyecilik Derneği** Yayın No:4.
- Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5904 S.K.), **Resmi Gazete**. 27277; 03 Temmuz 2009.
- Kızılot, Ş, Sarısu, E, Özcan, S. ve Kızılot, Z. (2008). **Gayrimenkul Rehberi**, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
- Mutluer, K. Ed:Dönmez, R., Heper F. (2010). **Vergi Hukuku**, (8.baskı), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını.
- Öner E. (2006) **Emlak Vergisinde Matrah Tespit Usullerindeki Gelişmeler**, Kamu Maliyesindeki Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Seçkin Yayınevi.
- Öncel, M, Kumrulu, A ve Çağan, N. (1999). **Vergi Hukuku**, (7. bası), Ankara: Turhan Kitapevi.
- Tuncer, S. (1971) **Emlak Vergisi (Açık Oturum Özeti)** İstanbul: İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayınları, No:28.
- Turan Salih. **Vergi Teorisi ve Politikası**. 5.Baskı. İstanbul: Filiz Kitabevi, 1993.
- Uluatam, Ö. ve Methibay, Y. (2001). **Vergi Hukuku**, (5. baskı), Ankara: İmaj Yayıncılık.
- Uluatam Ö. (1991) **Kamu Maliyesi**. 4. Baskı. Ankara: Savaş Yayınları.
- Şenyüz, D., Gerçek A., Yüce M. (2008) **Türk Vergi Sistemi**, Ankara: Yaklaşım Yayınları.
- Vergi Usul Kanunu (213 S.K.), **Resmi Gazete**. 11343; 28 Şubat 1963.
- Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (4751 S.K.), **Resmi Gazete**. 24721; 09 Nisan 2002.
- 58 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ, 26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazete
- 59 Seri No'lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ, 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete
- <http://www.gib.gov.tr> (Erişim: 15.03.2012)

Bölüm 7

Çevre Temizlik Vergisi, Katılım Payları ve Harçlar

öğrenme çıktıları

1

Çevre Temizlik Vergisi

- 1 Çevre temizlik vergisinin önemini ve uygulamasını açıklayabilme

2

Katılım Payları

- 2 Katılım paylarının türlerini, gerekçelerini ve uygulamasını açıklayabilme

3

Harçlar

- 3 Gayrimenkul intikallerinin tabi olduğu harçları açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Belediye Gelirleri Kanunu • Çevre Temizlik Vergisi • Katılma Payı • Katkı Payları • Harçlar



GİRİŞ

Gayrimenkuller gelir sağlama veya politika oluşturma açısından birçok mali yükümlülüğün konusu olmuştur. Sanayileşmenin de etkisiyle son yarım yüzyılda dünyamız kirlenmekte ve ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi devriminden bu yana süre gelen çevre tahribatının dünya ölçeğindeki etkileri açık seçik bir biçimde görünmeye başlamıştır. Çevre kirliliği ile çeşitli mücadele yöntemleri benimsenirken bu yöntemlerden birini de çevre vergileri oluşturmaktadır. Bu bağlamda çevre vergilerinin diğer adıyla yeşil vergilerin her geçen gün önemi artmakta ve bunlar geleceğin vergileri olarak değerlendirilmektedir. Çevre vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı oldukça düşüktür. Bu nedenle de çevre kirliliği maliyetini karşılamaktan oldukça uzaktır. Buna karşın son zamanlarda uluslararası kuruluşların çalışmaları ve bazı ülkelerin uygulamaları dikkate alındığında çevre vergilerinin öneminin gittikçe arttığı ve gelecekte önemli roller oynayabileceği söylenebilir. Çevre vergilerinin temel amacı, fiyatları artırmak yoluyla, zararlı hammaddelerin kullanılmasını ve kirlilik yaratan maddelerin üretilmesini önlemektir. Bu şekilde çevre vergileri, tüketicileri çevreyi kirleten ürünleri kullanmamaya, üreticileri ise çevre kirliliğini azaltmaya yönelik üretim teknikleri geliştirmeye yönlendirir. Bununla birlikte, çevre vergileri hükümetlerin çevre temizlenmesine ilişkin yürüttükleri çalışmalara mali fon yaratma amacına da hizmet etmektedir. Çevre Temizlik Vergisi, çevre vergilerinin ülkemize yansımalarından biridir. Amacı daha çok yerel yönetimlerin temizlik hizmetlerini finanse etmektir. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da kültür varlıklarının projelendirme, kamulaştırma, planlama ve uygulama konularında kullanılmak üzere yerel yönetimlere kaynak sağlama amacı gütmektedir. Belediye harcamalarına katılma payları da, yapılan hizmetten yararlananlara bu hizmetin maliyetini ödetmek ve yine yerel yönetimlere kaynak sağlamak amacına hizmet etmektedir. Yerel yönetimleri finanse etmeye yönelik bu vergi ve katkı payları gayrimenkullerle çeşitli şekillerde ilişkilendirilerek alınmaktadır. Gayrimenkullerle ilgili işlemler yapılırken yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden birisini de harçlar oluşturmaktadır. Harcın niteliği gereği ödemekle yükümlendirilen kimsenin bir kamu hizmetinden de yararlandırılması sonucunu doğurmasıdır. Bu ünite de yerel yönetimlerce

taahsil edilen ve bunlar için bir gelir kaynağı olan çevre temizlik vergisi, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve belediye harcamalarına katılım payları, gayrimenkullerle ilgili alınan harçlara ilişkin düzenlemeler ele alınacaktır.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Günümüzde çevre ve çevreye verilen önem gün geçtikçe artmaktadır. Ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmelerinde itici güç olarak kullandıkları sanayileşme ve sanayi politikalarının yarattığı olumsuz dışsallıklar bugün daha net görülmekte ve hissedilmektedir.

Sanayileşmenin yarattığı dışsallıklar neticesinde hava, su, doğal bitki örtüsü, ekolojik yapı vb. varlıklar yaşadığımız gezegende “kıt iktisadi mal” haline gelmeye başlamıştır. Doğanın sunduğu ve iktisadi anlamda “bedava” olarak tüketilen ve “küresel” nitelikteki bu malların, bugün önlem alınmazsa gelecekte fiyatı çok yüksek ve bedeli çok ağır bir mal haline geleceği kuşku götürmez bir gerçektir. Çevre ve doğanın küresel boyutu ülkelerin uluslararası işbirliğine dayanarak önlem almalarını ve çözüm üretmelerini de beraberinde getirmektedir.

Bu nedenle, sürdürülebilir ekonomik gelişmenin çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermeden sağlanması ve zararlı etkilerin durdurulması, en azından sınırlandırılması ve çevre kirliliği ile mücadele edilmesi bugün her zamankinden daha önemli hale gelmiş, uluslararası alanda gündemin üst sıralarında yerini almıştır. Çevre kirliliği ve kontrolün sağlanmasında vergilerin bir politika aracı olarak kullanılması vurgulanan en önemli konu olmuştur. Bu bağlamda “yeşil vergiler”, çevreyle uyumlu ürün türlerinin kullanımını teşvik etmek, bazı kesimlerin ekonomik zorluklarını hafifletmek, bazı sektörlerin uluslararası alanda rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla ve elbette sunduğu netice itibarıyla gelir sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanmıştır. OECD tarafından yapılan bir çalışmaya göre, sübvansiyon dışındaki mali araçların çevresel nedenlerle kullanımında %50 oranında artış olmuştur. Uygulanan yeşil vergilerin temel amacı vergi gelirlerini artırma olmasına rağmen, bu tür vergileri uygulayan ülkelerin, GSYİH ya oranla vergi gelirlerinin %2-2.5 oranında arttığı tespit edilmiştir.

Çevre vergileri ya da yeşil vergiler, tüketildiğinden ya da kullanıldığında çevre üzerinde belirli ne-

gatif etkiler ortaya çıkaran fiziksel ya da benzeri bir birimin vergilendirilmesiyle ortaya çıkan vergiler olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile çevre vergileri, çevreye zararlı bir birimin ya da parçasının vergi konusu olarak alındığı vergilerdir. Bu kapsamda, zehirli gaz ve su emisyonları, enerji ürünleri, taşımacılık, atık su, tarımsal girdiler (gübre, böcek ilacı vb.), ozon tabakasına zararlı ürünler, katı atıklar çevre vergilerinin muhtemel konuları arasında yer alır.

Türkiye’de, doğrudan doğruya ilgili kanunlarda çevre vergisi olarak adlandırılmayan ancak çevre vergisi olarak kabul edilebilecek çok sayıda vergi mevcuttur. Motorlu Taşıtlar Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında akaryakıt tüketimi ve taşıt alımı üzerinden alınan vergiler buna örnektir. Vergi mevzuatında, gelir sağlama amacı dışında yönlendirme ve kontrol amaçlı alınan tek vergi Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında düzenlenen çevre temizlik vergisi’dir. Çöp vergisi olarak da bilinen bu vergi, atık su ve katı atıkları konu almıştır. Atık su ve katı atık üretim birimi olarak hane ve işyerleri kabul edilip, binaları kullananlar vergi mükellefi kılınmıştır.

Aşağıda, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında uygulanan çevre temizlik vergisi ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

Çevre Temizlik Vergisinin Konusu ve Kapsamı

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir (BGK mükerrer md.44). Kanun, kullanılan binaları vergi kapsamına almıştır. Bu nedenle kullanılan, boş kalan binalar 01.01.2004 tarihinden itibaren vergiye tabi değildir.

Belediye sınırı, belediye idaresinin görev ve yetki alanını belirlemek üzere çizen sınırı ifade etmektedir. Belediyelere ilişkin kurallar, belediyelerin hak ve yetkileri ilke olarak bu sınırların içinde geçerlidir. Aynı şekilde, belediye görev ve hizmetleri de esas itibarıyla bu sınırlar içinde yapılır.

Belediye sınırlarının tespiti ve onaylama şekli, 1580 sayılı Belediye Kanununun 4 ve 5 inci maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dahilinde belirlenecektir.

Mücavir alan, 3194 sayılı İmar Kanununa göre, imar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına verilmiş olan alanları ifade etmektedir. Mücavir alan, kelime olarak “komşu alan” anlamına gelir. İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş olan alanlardır. Mücavir alan sınırları belediye meclisi veya il idare kurulu kararı ile belirlenir ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na onaylanır. Mücavir alanın belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Bu alan köyleri de ihtiva edebilir. Örneğin, merkez ilçeye bağlı Satılmışoğlu Köyü Tepebaşı Belediyesi mücavir alanı içindedir.

Diğer taraftan, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 104 üncü maddesinde, bu kanunun mücavir alanlarda uygulanabilmesi için bazı kriterlere yer verilmiştir. Bu kriterlerden bir tanesine göre, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, bina inşaat harcı, işyeri açma izni harcı ile imar mevzuatı gereğince alınacak harçların mücavir alanlarda alınabilmesi, ancak belediye hizmetlerinin bu mahallere götürülmesi ile mümkün olabilmektedir. 3914 sayılı Kanun uyarınca çevre temizlik vergisinin mücavir alanlarda uygulanabilmesi için de verginin konusunu teşkil eden belediye hizmetlerinin bu mahallerde yerine getirilmesi şartı aranacaktır. Ancak, belediye sınırları dahilinde verginin alınabilmesi için bu temizlik hizmetlerinin belediye bünyesinde tesis edilmesi yeterli görülecektir.

Çevre temizlik vergisinin belediyelerin gelir kaynakları arasında yer alması ve verginin konusunu teşkil eden hizmetlerin belediyelerce yerine getirilmesi nedenleriyle bu verginin il özel idarelerince uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Çevre temizlik hizmeti ile konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda yeme, içme, kullanma, büro ve benzeri faaliyetler sonucu veya park ve piknik alanları gibi yerlerde oluşan ve çevrenin kirlenmesine neden olan her türlü çevresel atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için düzenli bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması, düzenli depolanması ve bertarafı suretiyle çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi ve bu suretle ekonomiye katkı sağlama işlemleri anlaşılmaktadır.

Verginin Mükellefi

Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Çevre temizlik vergisinde mükellefiyet binanın kullanımı ile başlar (BGK mük. md.44/f.3).

Konutlarda çevre temizlik vergisi su tüketim bedeli ile birlikte tahsil edilir. Su tüketim bedeli, abonelik kaydının bulunduğu isimden, faturalandırılarak talep edilir. Konuta ait su abonelik kaydı bulunan kişi ile binayı fiilen kullanan kişinin farklı kişiler olması halinde, çevre temizlik vergisi su tüketim bedeli ile birlikte abone olan kişiden talep edilecektir. Ancak su faturasını ödeyen abone ödediği vergiyi fiilen konutu kullanan isteyebilecektir.

Muafiyet ve İstisnalar

Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların kuracakları birlikler, darülaceze ve benzeri kuruluşlar ve üniversiteler tarafından münhasıran hizmetlerinde kullanılan binalar, Kızılay Genel Merkezi ile şubeleri ve kamp-ları, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları, korumalı işyerleri ile kamuya açık ibadet yerleri, karşılıklı olmak şartıyla elçilik ve konsolosluk hizmetlerinde kullanılanlarla elçilerin ikametine tahsis edilen binalar, uluslararası kuruluşlar ve bunların temsilcilikleri tarafından kullanılan binalar ile bunların müşterilati vergiye tabi değildir (BGK mük. md.44/f.2).

Darülaceze ve benzeri kuruluşlar kapsamına, düşkünler evi, yetimhaneler, huzurevleri, Çocuk Esirgeme Kurumu ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları gibi sosyal yardım kuruluşları girmektedir.

Muafiyet kapsamında bulunanlara ait olup da başkaları tarafından kullanılan binalar vergiye tabi olacaktır. Örneğin, (A) Belediyesi, sahibi bulunduğu iş yerini (B) şahsına kiralamıştır. Bu durumda, söz konusu iş yeri vergiden müstesna edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile söz konusu iş yeri çevre temizlik vergisine tabi tutulacaktır.

Diğer yandan başkalarına ait olup muafiyet kapsamında bulunanlara kiralandan binalardan çevre temizlik vergisi alınmayacaktır. Örneğin, (D) şahsı sahibi bulunduğu iş yerini Kızılay'a kiralamıştır. Bu durumda, Kızılay'ın münhasıran hizmetinde kullanacağı bu bina vergi kapsamına alınmayacaktır.

Bildirim Verilmesi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, konutları kullananların su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle su tüketim bedeli ile birlikte tarh ve tahakkuk ettirileceğinden, konutları kullananlar tarafından ilgili belediyelere, büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ise su ve kanalizasyon idarelerine bildirim verilmeyecektir.

Belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacı belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinde karıştıran konutlar ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların yıl içinde kullanılmaya başlanması halinde, mükellefler; kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 30 gün içinde bildirim vereceklerdir. Ancak, kullandıkları binalarla ilgili olarak daha önce bildirim veren mükellefler, grup, derece veya mükellefiyetlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı sürece bildirimde bulunmayacaklar ve vergi her yılın Ocak ayında kendiliğinden tahakkuk etmiş sayılacaktır (BGK Genel Tebliği No.30).

Çevre temizlik vergisi bildiriminde; bildirimde bulunanın nüfus cüzdanı ve fotokopisi, başkası adına bildirim verilecekse vekâletname, işyerleri için vergi levhası, mal sahipleri için tapu fotokopisi, işyeri kira ise işe başlama tarihini gösteren belge ve kira kontratı gibi belgeler talep edilebilmektedir.

Vergi Matrahı

Çevre temizlik vergisi spesifik matraha sahip bir vergidir. Spesifik matrah, üzerinden vergi alınan değer fiziki bir ölçü olduğu matrah çeşididir. Konutlara ait çevre temizlik vergisinde ölçü olarak metreküp alınmıştır. Konut dışındaki binalara uygulanan vergi miktarı bina gruplarına göre belirlenmiştir. Bina gruplarının belirlenmesine ilişkin ölçüler Bakanlar Kurulu Kararı (Karar Sayısı: 2005/9817) ile tespit edilmiştir. İlgili kararda bina gruplarının belirlenmesinde öğrenci sayısı, yatak kapasitesi, kullanım alanı (m²), koltuk sayısı, personel sayısı gibi fiziki ölçüler kullanılmıştır.

Tablo 7.1 Bina gruplarının derecelendirilmesinde kullanılan ölçüler

BİNA GRUPLARI	1. Öğrenci sayısı: (Okul,yurt, kreş, dersane kurs,eğitim merkez, anaokulu, yuva vb. eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan binalar.)	2. Yatak kapasitesi: (Konaklama tesisleri ile hastahaneler ve diğer yataklı sağlık tesislerine ait binalar.)	3. Kullanım alanı (m2): a) Her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri.	b)Daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrum, spor salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus olan yerler.	4. Koltuk sayısı: (Sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletli girilen koltuklu eğlence yerleri.)	5. Personel sayısı: (1, 2, 3 ve 4 üncü sıradakiler hariç, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar.)
I. GRUP	750'den fazla	500'den fazla	1000'den fazla	5000'den fazla	2000'den fazla	300'den fazla
II. GRUP	750-500	500-300	1000-500	5000-4000	2000-1500	300-200
III. GRUP	499-250	299-150	499-250	3999-3000	1499-1000	199-100
IV. GRUP	249-100	149-50	249-100	2999-2000	999-500	99-50
V. GRUP	99-50	49-20	99-50	1999-1000	499-250	49-10
VI. GRUP	49-20	20'den az	50'den az	999-500	249-100	9-4
VII. GRUP	20'den az	-	-	500'den az	100'den az	3 ve daha az, konutlar

Kaynak: Çevre Temizlik Vergisi Tarifesinde Yer Alan Bina Gruplarının Tespitine İlişkin BKK 2005/9817

Cumhurbaşkanınca grupları tespit edilen binaların hangi dereceye gireceği, binaların bulundukları mahallin sosyal ve ekonomik farklılıkları, büyüklükleri ile binalardaki faaliyetin niteliği de dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere belediye meclislerince belirlenmektedir.

Vergi Tarifesi

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 50 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği göre; 1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 Kuruş, diğer belediyelerde 24 Kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesine aşağıda yer almaktadır.

Tablo 7.2 Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Mesken Hariç Belediyelere Uygulanacak ÇTV Tarifesi

Bina Grupları	Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (₺) (2018)				
	1. Derece	2. Derece	3. Derece	4. Derece	5. Derece
1. Grup	2.900	2.200	1.800	1.600	1.370
2. Grup	1.800	1.370	1.100	900	800
3. Grup	1.370	900	800	570	450
4. Grup	570	450	340	290	220
5. Grup	340	290	200	190	160
6. Grup	190	160	100	90	68
7. Grup	68	53	37	32	24

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesine aşağıda yer almaktadır.

Tablo 7.3 Büyükşehir Belediyelerindeki Mesken Hariç Belediyelere Uygulanacak ÇTV Tarifesi

Bina Grupları	Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (₺) (2018)				
	1. Derece	2. Derece	3. Derece	4. Derece	5. Derece
1. Grup	3.625	2.750	2.250	2.000	1.712
2. Grup	2.250	1.712	1.375	1.125	1.000
3. Grup	1.712	1.125	1.000	712	562
4. Grup	712	562	425	362	275
5. Grup	425	362	250	237	200
6. Grup	237	200	125	112	85
7. Grup	85	66	46	40	30

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Cumhurbaşkanı, tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve vergi tutarlarını yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarisına kadar artırmaya yetkilidir (2464 sayılı kanun mük.md.44/f.12).

Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirtilen tutarlar, büyükşehir be-

diye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 10 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarife göre hesaplanacaktır.

Tablo 7.4 İndirimli ÇTV Tarifesi

Bina Grupları	Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (₺) 2018				
	1. Derece	2. Derece	3. Derece	4. Derece	5. Derece
1. Grup	1.450	1.100	900	800	685
2. Grup	900	685	550	450	400
3. Grup	685	450	400	285	225
4. Grup	285	225	170	145	110
5. Grup	170	145	100	95	80
6. Grup	95	80	50	45	34
7. Grup	34	26	18	16	12

Verginin Tahakkuku ve Ödenmesi

Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Su ve kanalizasyon hizmetleri ayrı bir kanunla düzenlenmiş bulunan büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlardaki çevre temizlik vergisi ise 20.11.1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilir.



dikkat

Tahakkuk eden çevre temizlik vergisi için su faturanızı inceleyiniz.

İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde ödenir. Emlak vergisinin birinci taksiti Mart, Nisan, Mayıs aylarında, ikinci taksiti ise Kasım ayında ödenir.

Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Sorumluluğu

Su ve kanalizasyon idareleri büyükşehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi aynı esaslar çerçevesinde büyükşehir belediyelerine aktarılır.

Tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye yatırmayan idarelerden, bu tutarlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edilir.

Müteakip Yıllarda Uygulanacak Vergi Miktarının Tespiti

Tarifede yer alan vergi tutarları her yıl yeniden değerlendirilme oranında artırılarak tespit edilecektir.

Buna göre, su tüketim miktarları esas alınmak suretiyle metreküp başına hesaplanacak tutarlar ile tarifede yer alan her bir dereceye ait tutarlar, VUK hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerlendirilme oranında artırılmak suretiyle belirlenecektir. Ancak, maktu vergi tutarlarının bu suretle hesaplanması sırasında, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirler atılacaktır.

Kıst Döneme İlişkin Bildirim ve Verginin Hesaplanması

Su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinde karşılayan konutlar ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların yıl içinde kullanılmaya başlanması halinde yıllık vergiden, mükellefiyetin başladığı tarihten (bu tarih dahil) o yılın sonuna kadar olan süreye tekabül eden vergi, bildirim verme süresi içinde tahakkuk ettirilecektir. Verginin ödenmesi ise, mükellefiyetin ilk taksit süresi geçmeden başlaması halinde, yarısı emlak vergisinin birinci taksit süresi içinde, yarısı da Kasım ayı içinde ödenecektir. Mükellefiyetin ilk taksit süresi geçtikten sonra ancak, yılın ilk yarısında başlaması halinde ise tahakkuk edecek verginin yarısı bildirim verme süresi içinde, yarısı ise Kasım ayı içinde ödenecektir. Mükellefiyetin yılın ikinci yarısında ve taksit süresi geçmeden başlaması halinde, bildirim verme süresi içinde tahakkuk edecek verginin tamamı Kasım ayı içinde, mükellefiyetin ikinci taksit süresi geçtikten sonra başlaması halinde ise bildirim verme süresi içinde ödenecektir.

Örneğin, (A) şahsı satın aldığı 200 yatak kapasiteli konaklama tesisini 15 Mart 2018 tarihinde kullanmaya başlamış ve mükellef süresi içinde ilgili belediyeye bildirim vermiştir. Mükellefin büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan kullandığı bina, ilgili belediye tarafından tarifenin 3.Grup 3. derecesine intibak ettirilmiştir.

Bu durumda mükellef, 15/3/2018-31/12/2018 (292 gün) tarihleri arasında kullanılacak bina ile ilgili olarak ilgili belediye tarafından tahakkuk ettirilecek

$$(1000/365) * 292 = \text{₺}797.16$$

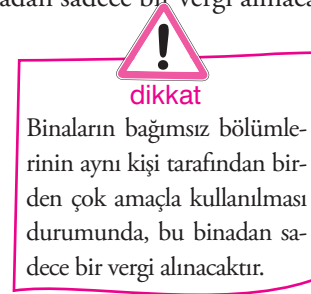
Verginin yarısını 2018 yılının Mayıs ayı sonuna kadar, yarısını ise 2018 yılının Kasım ayı içinde ödeyecektir.

Özellik Arzeden Durumlar

Çok amaçlı kullanılan binalarda ve birden fazla kiracı tarafından kullanılan binalarda çevre temizlik vergisi özellik arz etmektedir. Sırasıyla bunları inceleyelim.

Çok Amaçlı Kullanılan Binalarda Çevre Temizlik Vergisi

Binaların bağımsız bölümlerinin aynı kişi tarafından birden çok amaçla kullanılması durumunda, bu binadan sadece bir vergi alınacaktır.



Çevre temizlik vergisi binanın ikametgâh ya da işyeri olarak kullanılmasına bağlı olarak farklılaşmaktadır. Eğer vergi mükellefi binasının bir kısmını ikametgâh bir kısmını da işyeri olarak kullanıyor ise, bu bina için bir defa, işyeri esasına göre vergi ödeyecektir.

Örneğin, bir doktorun ikamet ettiği villasının giriş katını muayenehane olarak kullanması durumunda çevre temizlik vergisinin mükellefi olarak doktor, bir defa işyeri esasına göre intibak ettirildiği grup ve derece üzerinden vergi ödeyecektir.

Birden Fazla Kiracı Tarafından Kullanılan Binalar

Aralarında ortaklık bağı bulunmayan birden fazla kişi tarafından kullanılan bir bağımsız bölüm için her kullanıcı kendi kullanım amacına uygun olarak ayrı ayrı çevre temizlik vergisi ödeyecektir.

Örneğin, ortaklık bağlantısı olmaksızın, bir apartman dairesinin bir odasının doktor A ya, bir odasının doktor B ye kiralanması halinde A ve B ayrı ayrı çevre temizlik vergisi mükellefiyeti tesis ettirmelidir.

Öğrenme Çıktısı

1 Çevre temizlik vergisinin önemini ve uygulamasını açıklayabilme

Araştır 1

Motorlu taşıtlar vergisinin aracın yaşı ve motor silindiri hacmine göre (2017 sonrası tescil edilenler için aracın vergisiz değeri) alındığını biliyoruz. Motorlu taşıtların egzozundan çıkan karbon-monoksit gazının ozon tabakasına verdiği zarar gözönüne alındığında, çevre kirliliği ile mücadelede matrah olarak kabul edilen fiziki ölçü sizce ne olmalıdır? Araştırınız.

İlişkilendir

Zübeyr Bülbül ve arkadaşlarının “Belediyelerde Emlak Vergisi Uygulaması” adlı kitabına http://www.tbb.gov.tr/online/yayinlar/belediyelerde_emlak_vergisi/files/emlak%20vergisi.pdf, den ulaşılabilir.

Anlat/Paylaş

İşyerlerinde uygulanan çevre temizlik vergisi ile konutlara uygulanan çevre temizlik vergisi arasındaki farkları anlatın.

KATILIM VE KATKI PAYLARI

Merkezi veya yerel idarelerin gerçekleştirdikleri belirli bayındırlık hizmetleri dolayısıyla, bu işlerin yapıldığı yerlerin civarındaki gayrimenkullerin değerinde artış meydana gelebilir. Bu işler için yapılan harcamaların bir kısmına gayrimenkuller sahiplerinin iştirak etmesine harcamalara katılma payı veya şerefiye adı verilir.

Zorunlu ve kanuni olması bakımından harcamalara katılma payları vergilere benzer. Ancak bir karşılığının bulunması katılma paylarını harçlara yaklaştırır. Ancak farklı olan husus, katılma payı ödenen hizmet gayrimenkul sahiplerince talep edilmiş değildir, sunulan hizmeti de reddedemez.

Harcamalara katılma payları Belediye Gelirleri Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun kapsamında yol harcamalarına, kanalizasyon harcamalarına ve su tesisleri harcamalarına katılma payı tahsil edilmektedir. Ayrıca bu kısımda Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı da ele alınacaktır.

Yol Harcamalarına Katılma Payı

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu

yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır:

- Yeni yol açılması;
- Mevcut yolların yüzde 40 nispetinde veya daha fazla genişletilmesi;
- Kaldırımsız ve bakımsız bulunan yolların, kaldırım veya parke kaldırım haline getirilmesi veya asfalt yapılması, kaldırım veya şose halindeki yolların da parke, beton veya asfalta çevrilmesi;
- Mevcut kaldırım veya parkelerin sökülüp yeniden düzenlenmesi,

Yolların kaldırımlar da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez.

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.



dikkat

Yol harcamalarına katılma payı iki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.

Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı

Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, aşağıdaki şekilde kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır:

- Yeni kanalizasyon tesisi yapılması,
- Mevcut tesislerin sıhhi ve fenni şartlara göre ıslah edilmesi.

İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller, hangi yoldaki kanalizasyona bağlanmış ise, payın hesabında o yola ait kanalizasyon giderleri nazara alınır.

Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı

Belediyelerce veya belediyelere bağlı müessese-lerce beldede aşağıdaki şekillerde su tesisleri yapılması halinde, dağıtımın yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır:

- Yeni içme suyu şebeke tesisleri yapılması,
- Mevcut şebeke tesislerinin tevsii ve ıslahı.

Birden fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullere ait payın hesabında, bunların yalnız suya bağlandıkları yol üzerindeki uzunlukları esas alınır.

Katılma Paylarının Hesaplanması

Harcamalara katılma payları, bir program dahilinde veya istek üzerine doğrudan doğruya yapılan işlerde, bu hizmetler dolayısıyla yapılan giderlerin tamamıdır. Şu kadar ki yapılacak giderler peşin ödendiği takdirde bu paylar ilgililerden %25 noksanı ile alınır. Ancak, bu tür hizmet giderleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İller Bankası tarafından tespit edilen ve yayınlanan rayiç ve birim fiyatlara göre hesaplanan tutarları aşamaz.

Özel devlet yardımları, karşılıksız fon tahsisleri, bu işler için yapılacak bağış ve yardımlar ve istimal bedelleri giderler tutarından indirilir.

Harcamalara katılma payları bina ve arsalar da vergi değerinin yüzde 2'sini geçemez.

Belediyelerin (3030 sayılı kanunun uygulandı-ğı şehirlerde hizmeti veren belediyelerin) görüşü alınmak suretiyle, Harcamalara Katılma paylarını 1/2'ye (peşin ödemede 1/3'e) kadar indirmeye, pay

çeşitlerine göre farklılaştırma yapmaya, payların ödenecek miktarını birlikte veya pay çeşitlerine göre ayrı ayrı olmak üzere İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarını da dikkate almak suretiyle ve belediyeler itibariyle tespit etmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

Katılma Paylarının Tahakkuk Şekli, Zamanı ve İlanı

Yol Harcamalarına Katılma Payı, bu hizmetin yapıldığı yollardan faydalanan, Su Tesisleri İle Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları ise hizmetten faydalanma şekillerine göre ilgili gayrimenkul sahipleri arasında ve hesaplanan katılma payları toplamının ilgili gayrimenkullerin vergi değerleri toplamına oranlanarak dağıtılması suretiyle hesaplanıp tahakkuk ettirilir. İbadet yerleri hakkında harcamalara katılma payı tahakkuku yapılmaz.

Harcamalara katılma paylarının tahakkuku, işler hangi ihale usulü ile yapılmış olursa olsun, hizmetin tamamlanarak halkın istifadesine sunulmuş olmasından sonra yapılır.

Ancak, yapılacak yazılı tebliğ ile verilecek süre içinde ilgililerin harcamalara katılma paylarını peşin ödemeyi kabul etmeleri halinde, bu paylar, kabule ilişkin yazılı başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tahakkuk ettirilir.

Hesaplanan paylar, mükelleflerin soyadları, adları, adresleri ve kendilerine isabet eden pay miktarını gösteren ve mahiyetlerine göre mahalle, cadde ve sokak itibariyle düzenlenecek tahakkuk cetvellerinin bir ay süre ile belediye ilan yerlerine asılması suretiyle ilan olunur.

Katılma payları tutarları mükelleflere ayrıca tebliğ olunur.



İlan örneği için aşağıdaki adreslere bakılabilir.
http://www.canakkale.bel.tr/dokumanlar/2006_9ErissokaK_sukanal_yatirim.pdf
http://www.canakkale.bel.tr/dokumanlar/2006_37_inonucaddesi_%20icmesuyu_sukanal_yatirim.pdf
http://www.canakkale.bel.tr/dokumanlar/200_10_AH_unsal_sok_parke_yol_yatirim.pdf

Katılma Paylarının Ödenmesi

Harcamalara katılma payları belediyelerce veya bunlara bağlı müesseselerce, payların ilan ve tebliğ edildiği yılı takip eden yıldan itibaren iki yılda ve dört eşit taksitte, peşin ödemelerle tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde tahsil olunur. Ancak, yukarıda yazılı ödeme sürelerini, ilgili belediyelerin teklifi üzerine, 5 yıla (peşin ödemelerde bir yıla) kadar uzatmaya ve buna göre taksit sürelerini tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Cumhurbaşkanınca bu yetkinin kullanılması halinde, uzatılan ödeme süreleri için belediyeler, belediye meclislerinin kararı üzerine ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca alınan tecil faizi oranını aşmamak üzere faiz alabilirler.

Satış, hibe ve trampa gibi devir hallerinde ferağ sırasında o tarihe kadar ödenmemiş taksitler peşin olarak tahsil olunur.

Harcamalara katılma payına tabi gayrimenkullerin listesi belediyelerce ilgili tapu dairelerine bildirilir. Bu gayrimenkullerin satış, hibe ve tram-paları halinde tapu dairesi payın tahsilini sağlamak üzere, belediyeyi haberdar eder ve pay ödenmedikçe intikal işlemi yapılmaz.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (KTVKK) kapsamında yer alan tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakım ve onarımının sağlanması için, emlak vergi tutarının %10'u nispetinde katkı payı alınmaktadır. Bu kanun kapsamında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının malikleri bu varlıkların üzerindeki mülkiyet haklarının tabii icabı olan ve KTVKK'nın hükümlerine aykırı bulunmayan bütün yetkilerini kullanabilirler (KTVKK md.11). Ancak kanun maliklere bu varlıkların korunması ve bakımı hususunda da bir takım görevler yüklemektedir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yapılacak masrafların bir kıs-

mı ilgili kanun uyarınca devlet tarafından finanse edilmektedir. Öte yandan mülkiyeti özel şahıslara ait olmayan taşınmaz kültür varlıklarının bakım ve onarım masrafları mevcuttur. Bu masrafların finansmanını sağlamak maksadıyla taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı alınmaktadır.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanması ve Katkı Payı (KTVKK m.12), emlak vergisi mükelleflerinden ayrıca tahakkuk ettirilerek emlak vergisi ile birlikte tahsil edilmektedir.

Örneğin, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan, 2018 yılı emlak vergi değeri ₺200.000 olan bir konutun;

2018 yılı emlak vergisi ₺400

(200.000 * binde 2)

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına
₺40

Yardım Sağlanması ve Katkı Payı

(400 * %10)

Yukarıdaki şekilde hesaplanan ve tahsil edilen katkı payları tutarları, il özel idaresi tarafından açılacak özel hesapta toplanır. Bu miktar; il özel idaresince ve belediyelerce kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konularında kullanılmak üzere il özel idaresine ve il sınırları içindeki belediyelere vali tarafından aktarılır ve bu pay valinin denetiminde kullanılır. İl özel idarelerince yapılan projeler için kullanılan miktar özel hesabın %30'unu geçemez.

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı olarak tahsil olunan miktarlar tahsil edildiği ayı takip eden ayın 10.günü akşamına kadar il özel idarelerine bir bildirim ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenir. Tahsil ettikleri katkı payını belirtilen süre içinde il özel idarelerine yatırmayan belediyelerden, katkı payları gecikme zammı ile tahsil olunur.

Öğrenme Çıktısı



2 Katılım paylarının türlerini, gerekçelerini ve uygulamasını açıklayabilme

Araştır 2

Belediyelerin sundukları hangi hizmetler için katılma payı ödenmektedir?

İlişkilendir

Zübeyr Bülbül ve arkadaşlarının “Belediyelerde Emlak Vergisi Uygulaması” adlı kitabına http://www.tbb.gov.tr/online/yayinlar/belediyelerde_emlak_vergisi/files/emlak%20vergisi.pdf, den ulaşılabilir.

Anlat/Paylaş

Katılma payının hesaplanmasını anlatınız.

HARÇLAR

Kamu harcamalarının finansmanında vergilere çok benzeyen gelir kaynaklarından biri de harçlardır. Harç, belli bir kamu hizmetinden yararlanma karşılığında ödenen bedeldir. Diğer bir ifade ile harç, yarı kamusal nitelikte kamu hizmeti sunan kamu kuruluşlarının sundukları hizmetlerden doğrudan doğruya yararlananlardan, faydalanma karşılığı alınan parasal tutarları ifade etmektedir.

Karşılığının bulunması harçları vergilerden ayıran en önemli özelliktir. Öte yandan vergilerde olduğu gibi kanunilik ilkesi harçlar için de önemli bir anayasal kuraldır. Bu çerçevede harçlar mutlaka kanunla düzenlenmelidir. Türk vergi mevzuatında harçlar 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Ancak Harçlar Kanunu dışında bazı kanunlarda da harçlara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir.

Gayrimenkullerle ilgili işlemlerde harçların ayrı bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Servetin göstergesi olarak gayrimenkuller, geçmişten günümüze çok çeşitli mali yükümlülüğünün konusu olmuştur. Gayrimenkul mülkiyeti, el değiştirmesi, değer artışı vb. unsurlar gayrimenkul üzerinden gelir sağlamanın nedeni olmuştur. Günümüzde gayrimenkul mülkiyeti üzerinden alınan en önemli vergi kuşkusuz emlak vergisidir. Gayrimenkulün karşılıksız el değiştirmesi veraset ve intikal vergisine konu olurken, ayrıca harca tabi olduğu görülmektedir. Diğer yandan gayrimenkullerin bir bedel

karşılığında el değiştirmesi geçmişte Emlak Alım Vergisi'ne, Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi'ne tabi olmuş, 2588 sayılı kanunla 01.01.1983 tarihinden itibaren yeniden 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamına alınmıştır.

Harçlar Kanunu kapsamında yargı harçları, pasaport harçları, noter harçları, konsolosluk harçları, gemi ve liman harçları, trafik harçları, vb. düzenlenmiştir. Harçlar Kanunu kapsamında gayrimenkullerle ilgili olarak “Tapu ve Kadastro Harcı” alınmaktadır. Diğer yandan Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında gayrimenkullerle ilgili işlemlerden Bina İnşaat Harcı, Kayıt ve Suret Harcı, İmar ile İlgili Parselasyon Harcı, İfraz ve Tevhit Harcı, Plan ve Proje Tasdik Harcı, Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı, Yapı Kullanma İzni Harcı alınmaktadır.

Tapu ve Kadastro Harçları

Tapu ve Kadastro harçları gayrimenkuller üzerinde önemli vergi yükü oluşturmaktadır. Bu önemli harcı biraz daha detayına inerek ele almakta yarar bulunmaktadır.

Konusu

Tapu ve kadastro harcının konusunu Harçlar Kanunu'na bağlı (4) sayılı tarifede yazılı işlemler oluşturmaktadır. Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar başlığını taşıyan (4) sayılı tarife-

de, tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar, “I-Tapu İşlemleri”, “II-Kadastro ve Tapulama İşlemleri” olarak iki grupta ele alınmıştır. Buna göre gayrimenkullerin alım-satımına konu olması, trampa edilmesi, bağışlanması, miras yoluyla intikali, kat karşılığı verilmesi, kişinin arsası üzerine inşaat yapılması, intifa hakkı tesisi, arsanın ifraz (ayırma), taksim veya birleştirme işlemleri, gayrimenkulün ödül olarak kazanılması, gayrimenkul üzerinde ipotek tesisi vb. birçok işlem 4 sayılı liste kapsamında tapu ve kadastro harcına tabiidir (4 sayılı liste ünitenin sonunda verilmiştir).

Mükellef

Tapu ve kadastro harçlarının mükellefi 4 sayılı listede belirtilen kişiler, tarifede belirtilmeyen işlemlerde taraflar aksini kararlaştırmamış ise;

- Mülkiyet ve mülkiyetten gayri aynı hakları iktisap edenler,
- İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler,
- Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar,
- Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar,
- Rücülarda rücü eden taraf,
- Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar harcı ödemekle mükelleftir. Mülkiyet iktisabında iktisap eden kişi birden fazla ise, her biri hisseleri oranında harç öder.

İstisnalar

Harçlar Kanunu’nun “İstisnalar” başlığını taşıyan 59.maddesinde çok sayıda istisnaya yer verilmiştir. Ekonomik, sosyal, kültürel amaçlarla ve diplomatik gerekçelerle belirlenen istisnalardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

- Genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve diğer aynı hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,
- Kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve diğer aynı hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan

iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve diğer aynı hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,

- İlgililerin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından yapılacak hataların tashihleri,
- Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek kayıt ve belge suretleri,
- Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin diplomatik veya konsolosluk ihtiyaçları için iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair aynı hakların tescilleri, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,
- Arkeolojik araştırmalar için yapılan iktisaplar ile ilgili tescil, şerh ve terkinler,
- Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetlerin meydana geldiği bölgelerde, bu afetlerin meydana geldiği yılı izleyen yıldan itibaren en çok beş yıl içinde arsa üzerinde inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar, bağımsız bölümler veya katlar için yapılan tescil, şerh ve terkinler,
- Tersane yapımı için Devlet Planlama Teşkilatınca verilmiş Teşvik Belgesini haiz tüzel kişilerce bu maksatla iktisap edilen gayrimenkuller ve bu yerlerde inşa veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen binalar için yapılan tescil, şerh ve terkinler,
- Beden Terbiyesi Teşkilatına dahil derneklerin münhasıran sporla uğraşmak üzere kurulan anonim şirketlere sermaye olarak koydukları gayrimenkuller ile bu şirketlere devrettikleri gayrimenkullerle ilgili devir ve iktisap işlemleri,
- 2985 sayılı Toplu Konut Kanununa 10.5.1990 tarihli ve 3645 sayılı Kanunla eklenen ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların hak sahipleri adına tapuya tescili,
- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının devir ve iktisabına ilişkin işlemler,
- Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri,

- Konut finansmanı kuruluşları ve ipotek finansmanı kuruluşları tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı kapsamında tesis olunacak ipotek işlemleri,
- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalarda kiralanan konutların kiracıya devri

harçtan müstesna edilmiştir. Sayılan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır.

Matrah ve Oran

Tapu ve kadastro harçları, (4) sayılı tarifiede yazılı işlemlerden, işlemlerin türüne ve içeriğine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınır.

Üzerinden vergi hesaplanacak değer (4) sayılı listede belirtilen değerlerdir. Ancak değer belirlenmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekir:

- Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.
- Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır.

Örneğin, (A) şahsı, üzerinde kat irtifakı kurulmuş gayrimenkulün 3 No'lu bağımsız bölümünü (B) şahsından ₺200.000 bedelle satın almıştır. Söz konusu bağımsız bölüme isabet eden arsa payının emlak vergisi değeri ₺50.000'dir.

Burada tapu harcı, alım-satım konu gayrimenkulün emlak vergisi değeri üzerinden değil, devir ve iktisap edilen gayrimenkul için ödenen ₺200.000 üzerinden tahsil edilecektir.

- Rehinli bir gayrimenkulün bağışlanmasında bağışlama yapıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı gayrimenkulün kayıtlı değerinden indirilir.

- Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değer üçte biri çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılarak değer tespiti yapılır.

Tapu ve kadastro harçları nispi ve maktu olarak belirlenmiştir. Nispi harç değer üzerinden belirli bir oranda alınan harcı, maktu harç ise belirli bir miktarda alınan harcı ifade eder. Örneğin, satış, alım, trampa, ipotek, taksim, satış vaadi, ölene kadar bakma akdi üzerinden alınan harçlar nisbi harçlardır. Öte yandan sınırlı da olsa bazı tapu işlemlerinden maktu tutarda harç alınmaktadır. Aşağıdaki tablolarda tapu işlemlerinden alınan nispi ve maktu harçlar ile kadastro ve tapulama işlemlerinden alınan harçlar özetlenmiştir.

Tablo 7.5 Tapu İşlemlerinden Alınan Nispi Harçlar

Konu	Binde
Satış harcı	20
Alım harcı	20
Trampa harcı	20
İpotek harcı	4,55
İpotek damga vergisi	9,48
Taksim harcı	11,38
Bağış harcı	68,31
Satış vaadi (şerh)	6,83
Kira damga	1,89
Ölene kadar bakma akdi	20
Kira şerhi	4,55
Tevhit-ıfraz (birleştirme-ayırma)	11,38
Şu'fa hakkı	6,83
Hükmen (muvazaalı)	136,62

Tablo 7.6 Tapu İşlemlerinden Alınan Maktu Harçlar

Tapu harcı konusuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden	24.80
İntifa hakkından kanuni mirasçılar lehine ivazsız feragat nedeniyle terkinde	
İntifa hakkının ölüm veya tüzel kişiliğin sona ermesine bağlı terkininde	
Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için	51.60
Kayıt örneklerinin her birinden	9.30
Belge örneklerinin her bir sayfasından	
Kayıp nedeniyle verilecek tapu senetlerinin her birinden	
Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (her bir bağımsız bölüm vesair için)	232.60
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde	116

Tablo 7.7 Kadastro ve Tapulama İşlemlerinden Alınan Harçlar

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:	
a. Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,	Binde 6.83
b. Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,	Binde 11.38
c. Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,	Binde 9.10
d. Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,	Binde 13.66

(4) sayılı listede belirtilen ödenecek harç miktarı her parsel için ₺20.30'den aşağı olamaz. Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı ₺20.30'dir. Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden ise harç alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Güncel haber:

Tapu harcında oran düştü Konutta KDV oranı da yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi

Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle Tapu harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15 oldu. Konutta KDV oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den, yüzde 8'e düşürüldü.

<https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2018/05/05/son-dakika-tapu-harci-orani-degisti>

Ödeme Usulü, Yeri ve Zamanı

Tapu ve kadastro harçları, makbuz karşılığında işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetki verilmesi halinde ilgili kuruluşlar tarafından da tahsil olunabilir.

Kadastro ve tapulama harçları tahakkukundan itibaren (ihtilaflı işlerde hükmün kesinleştiği tarihi takip eden aybaşından itibaren) bir sene içinde ödenir.

İştirak halindeki mülkiyetlerde tahakkuk ettirilen harcın tamamı, diğer şeriklere rücu hakkı mahfuz kalmak şartıyla, o gayrimenkule fiilen zilyed bulunan şerikten ve birden ziyade şerik fiilen zilyed bulunuyorsa bunlardan herhangi birinden tahsil olunur.

Ancak, kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, harç yeni malik adına yapılacak tescilden önce ödenir.

Vergi Cezası

Tapuda yapılan işlemten sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re'sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyai cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir komisyonu kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz.

Örneğin, (A) şahsı, elinde bulunan gayrimenkulü (B) şahsına 12/6/2018 tarihinde ₺650.000 karşılığında satmıştır. Söz konusu gayrimenkulün emlak vergisi değeri ₺250.000 dir. Taraflar, tapuda alım-satım bedelini ₺350.000 olarak beyan ederek, bu tutar üzerinden tapu harcı ödemişlerdir.

Örnekte alım-satım işlemi için beyan edilmiş olan T350.000, emlak vergisi değerinin üzerinde olmakla birlikte, gerçek alım-satım bedeli olmadığından, gerçek alım-satım bedeli idarece tespit edilerek aradaki fark matrah (₺650.000 – ₺350.000 = ₺300.000) üzerinden alıcı ve satıcı adına cezalı harç tarhiyatı yapılacaktır.



dikkat

Tapuda yapılan işlemten sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re'sen tarh edilir, vergi ziyai cezası %25 nispetinde uygulanır.

Üzerine kat irtifakı tesis edilmiş arsaya inşa edilecek binaya ait bağımsız bölüme isabet eden arsa payının satışında, arsa payı satışının inşaatı

tamamlanmış konut satışından bir farkı bulunmamaktadır. Arsa payı vasfındaki gayrimenkulün alım-satımında alıcı ve satıcının gerçek satış bedeli üzerinden harç ödemesi gerekmektedir. Aksi halde aradaki fark cezalı olarak tarh edilecektir.

Örneğin, (A) şahsı konut almak üzere, hali hazırda arsa olan gayrimenkul üzerinde tesis edilen kat irtifakı sonucu ortaya çıkan arsa payını (B) şahsından 20/6/2017 tarihinde ₺300.000 karşılığı satın almıştır. Söz konusu arsa payının emlak vergisi değeri ₺50.000 olup, tapuda bu değer (₺50.000) üzerinden harç ödenmiştir.

Örnekte beyan edilen değer, arsa payı için belirlenen emlak vergisi değeri olmakla birlikte, gerçek alım-satım bedelini yansıtmamaktadır. Dolayısıyla, gerçek alım-satım bedeli ile emlak vergisi değeri arasındaki fark matrah (300.000 - 50.000 = ₺250.000) üzerinden alıcı ve satıcı adına cezalı tapu harcı tarhiyatı yapılacaktır.

Tapu Memurlarının Sorumluluğu

Gayrimenkullerle ilgili işlem yapan tapu memurları vergi ve harçların ve bunlara bağlı alacakların tam olarak ödenmesinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Güvenlik Önlemleri

Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş olup tapu kütüğünde kayıtlı bulunan gayrimenkuller kadastro harçlarında harcın teminatıdır ve maliki değiştiği takdirde yeni malikten dahi tahsil olunur.

Tapu ve kadastro idareleri, devreden ve iktisap edenin adı ve adresi ile gayrimenkulün harca esas tutulan değerini ve vasıflarını, noterler de düzenledikleri veya tasdik ettikleri gayrimenkullerin zilyetlik devir sözleşmelerinin birer örneğini şekli ve muhtevası Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek listelerle birlikte işlemin yapıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine bildirmekle yükümlüdürler.

Bu kanuna göre bildirme mecburiyetini yerine getirmeyenler hakkında özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Belediyeler ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ilgili memurları arsa, arazi veya bina üzerine yenden inşa edilen binalarla ilgili yapı kullanma iznini (iskân belgesini) vermeden önce, vergi dairesine gerekli harcın ödendiğini gösterir belgeleri talep etmeye mecburdurlar.

Belediye Gelirleri Kanunu Uyarınca Alınan Harçlar

Belediye gelirleri kanunu uyarınca alınan harçlar bina inşaat harcı, imar ile ilgili harçlar ve kayıt suret harcı olarak ele alınabilir.

Bina İnşaat Harcı

Konu, Vergiyi Doğuran Olay; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.

Konut veya işyerlerinin kullanım tarzlarının değiştirilmesi (konutun işyerine veya harca tabi olmayan işyerinin harca tabi işyerine dönüştürülmesi) halinde de bu değişiklik tadilat sayılarak ek harca tabi tutulur.

İnşaata ruhsatsız başlanması halinde de harç alacağı doğmuş sayılır.

Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan binaların yüzölçümlerine ilave veya binada tadilat yapılması halinde harç, binanın toplam yüzölçümüne göre tabi olduğu tarife esas alınarak ve yalnız ilave edilen kısmın yüzölçümü üzerinden hesaplanır.

Bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihten sonra inşa edilmiş olan binalarda tadil veya ilaveler yapılması halinde harç, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmın yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak, daha önce aynı konut ve işyeri birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplanan harçtan mahsup edilir.

İstisnalar; Bina ve inşaat harcında bir takım işlemler ekonomik, sosyal ve kültürel gerekçelerle vergiden istisna edilmiştir. Örneğin, hastane, pre-vantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşlarının inşası sosyal amaçlarla, organize sanayi bölgelerinde inşa edilen binalar ekonomik amaçlarla bina inşaat harcından istisna edilmiştir.

Mükellef; Bina inşaat harcını inşaat, ilave veya tadilat için inşaat ruhsatı alanlar öder. İnşaata ruhsatsız başlanılmasında mükellef, inşaat ruhsatı almak mecburiyetinde olanlardır. Binanın kullanım tarzının değiştirilmesi halinde mükellef, binanın sahipleridir.

Matrah, Tarife ve Harcın Ödenmesi; Bina İnşaat Harcının matrahı, her bir konut veya işyeri birimi-

nin ayrı ayrı inşaat sahasının yüzölçümleri alınarak belirlenir. Konut inşaatlarında inşaat alanının tespiti, sığınak, merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar ile kömürlükler hariç tutulur, özel garaj ve özel depo gibi müstemilat dahil edilir. İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müstemilat ve ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dahildir. Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır.

Bina inşaat harcı, m² üzerinden maktu tutarda ödenir. Tarife, inşa edilen binanın konut ya da işyeri olmasına göre, inşaat alanının m² cinsinden büyüklüğü dikkate alınarak belirlenmiştir.



dikkat

Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır. Bina inşaat harcı, m² üzerinden maktu tutarda ödenir.

Bina İnşaat Harcı, inşaat ruhsatının alınmasından önce makbuz karşılığında ilgili belediyeye ödenir. İnşaatın kısmen yapılması veya hiç yapılmaması halinde inşaat ruhsatı kısmen veya tamamen iptal edilirse, daha önce ödenmiş olan harçta gerekli düzeltme ve iadeler yapılır.

İmar ile İlgili Harçlar

İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece tahsil olunur.

- Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri "Parselasyon Harcına" (teşvik belgesini haiz organize sanayi bölgeleri hariç olmak üzere),
- Verilecek ifraz ve tevhit kararları "İfraz ve Tevhit Harcına",
- Proje tasdik işlemleri "Plan ve Proje Tasdik Harcına",
- Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi "Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcına",
- Yapı kullanma izni verilmesi işleri "Yapı Kullanma İzni Harcına" tabidir.

İstisnalar; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında inşa edilecek sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde kullanılmak üzere inşa edilen tesisler, ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler 5302 sayılı İl Özel İdare-si Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile Bina İnşaat Harcı dahil yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır.

Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde yapılan Yapı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından müstesnadır.

Kayıt ve Suret Harcı

Gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretleri Kayıt ve Suret Harcına tabidir.

Tablo 7.8 Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar Listesi

I. Tapu işlemleri:	
1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden	Binde 11.38
2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden	Binde 1593.9
3. a. Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden	Binde 22.77
b. Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden	Binde 11.38
4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden	Binde 68.31
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden	Binde 68.31
6. a. İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden	Binde 11.38
b. İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden	Binde 11.38
c. Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden	Binde 4.55
7. İpotek tesisinde:	
a. İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden	Binde 4.55
b. İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden	Binde 4.55
c. Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden	Binde 2.27
8. Muvakkat tesciller:	
Medeni Kanunun 921'inci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden	Binde 2,27

9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden	Binde 6.83
10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden	Binde 6.83
11. Teferuatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden,	Binde 4.55
12. Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden	Binde 6.83
13. Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)	₺232.60
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nite- likteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)	₺116.10
• Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.	
a. Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden	Binde 22.77
b. (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)	₺116.10
14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden	₺24.80
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden	Binde 2.27
16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsel için	₺51.60
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)	₺9.30
18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden	Binde 11.38
19. Muvazaa tarihiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden	Binde 136.62
20. a. Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı	Binde 20
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.	
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.	
b. Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için	Binde 20

c. Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden devir alan için	Binde 20
d. Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için	Binde 20
e. Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için	Binde 20
f. İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı	Binde 20
g. Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden	Binde 4.55
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.	
II. Kadastro ve tapulama işlemleri:	
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:	
a. Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitite hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,	Binde 6.83
b. Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitite hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,	Binde 11.38
c. Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitite hazır bulunanlardan,	Binde 9.10
d. Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitite hazır bulunmayanlardan,	Binde 13.66

Öğrenme Çıktısı



3 Gayrimenkul intikallerinin tabi olduğu harçları açıklayabilme

Araştır 3

Harçlar Kanunu dışındaki kanunlara göre gayrimenkuller üzerinden alınan harçları sıralayabilir misiniz?

İlişkilendir

Nurettin Bilici, Süleyman Üstün'ün Savaş ayayınlarından çıkan "Damga Vergisi ve Harçlar" kitabına bakmak yararlı olacaktır.

Anlat/Paylaş

Bina inşaat harcını anlatınız.

1

Çevre temizlik vergisinin önemini ve uygulamasını açıklayabilme

Çevre Temizlik Vergisi

Gayrimenkuller gelir sağlama veya politika oluşturma açısından birçok mali yükümlülüğün konusu olmuştur. Emlak vergisi, KDV, Veraset ve İntikal vergisi vb. vergi uygulamalarının yanında, değişik gerekçelerle gayrimenkuller üzerinden çevre temizlik vergisi, harcamalara katılma payları ve harç alındığı görülmektedir.

Çöp vergisi olarak da bilinen çevre temizlik vergisi, belediye gelirleri kanunu ile düzenlenmiştir. Çevre temizlik vergisi, belediyelerin sundukları çevre temizlik hizmetlerinin finansmanında kullanılmak üzere alınmaktadır. Çevre temizlik hizmeti ile, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalarda yeme, içme, kullanma, büro ve benzeri faaliyetler sonucu veya park ve piknik alanları gibi yerlerde oluşan ve çevrenin kirlenmesine neden olan her türlü çevresel atıkların, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesi için düzenli bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması, düzenli depolanması ve bertarafı suretiyle çevreye ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi ve bu suretle ekonomiye katkı sağlama işlemleri anlaşılmaktadır.

Çevre temizlik vergisi, kullanılan binalardan alınmaktadır. Boş kalan binalar vergiye tabi değildir. Konut olarak kullanılan binalar ile işyeri olarak kullanılan binalarda vergi matrahı farklı belirlenmiştir. Konut olarak kullanılan binalarda çevre temizlik vergisi kullanılan su miktarına, işyeri olarak kullanılan binalarda ise binanın bulunduğu belediye sınırı ve binanın derecesine göre belirlenen tarife üzerinden tespit edilmektedir. Konutlar çevre temizlik vergisini su faturası ile ödemekte, işyerleri ise emlak vergisi taksit süresi içinde ödemektedirler.

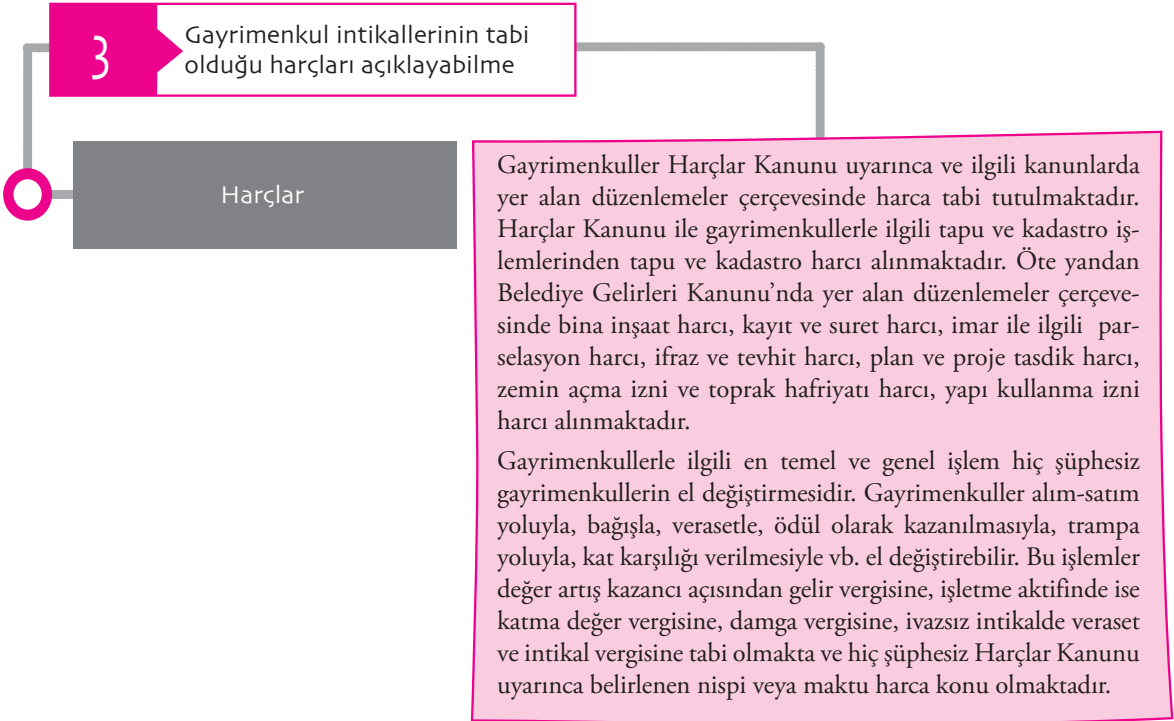
2

Katılım paylarının türlerini, gerekçelerini ve uygulamasını açıklayabilme

Katılım Payları

Belediye Gelirleri Kanunu'na göre gayrimenkul sahiplerinden belediyelerin sunduğu yol yapımı, kanalizasyon ve içme suyu tesisi hizmetlerinin maliyetine katılım payı alınmaktadır. Katılım Payı alınmasının temel gerekçesi, belediyelerin sunduğu bu hizmetler dolayısıyla, bu hizmetlerin yapıldığı yerdeki gayrimenkullerin değerinde artış meydana getirmesidir. Bu nedenle gayrimenkul sahiplerine özel menfaati dokunan bu hizmetlerin maliyetine katılması da doğaldır. Bu gerekçe ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca gayrimenkul sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı ve Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınmaktadır. Katılma payları iki yılda ve dört eşit taksitte ödenmektedir.

Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca gayrimenkuller üzerinden, hesaplanan emlak vergisinin %10'u nispetinde taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı alınmaktadır.



1 Çevre temizlik vergisinin amacı aşağıdakilerden hangisi **olamaz**?

- A. Gelir sağlamak
- B. Doğayı korumak
- C. Uluslararası çevre politikalarına uyum sağlamak
- D. Çevre kirliliği gibi olumsuz dışsallığı içselleştirmek
- E. Gayrimenkul sahiplerini cezalandırmak

2 Aşağıdakilerden hangisi çevre temizlik vergisinden muaf **değildir**?

- A. Rektörlük binası
- B. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurtları
- C. Anadolu Üniversitesi personel lojmanları
- D. Huzurevleri
- E. Camiler

3 Çevre temizlik vergisinde bildirim yükümlülüğü hangi süre içinde yerine getirilmelidir?

- A. 15 gün
- B. 30 gün
- C. 1 ay
- D. 3 ay
- E. 1 yıl

4 Konutlarda çevre temizlik vergisi aşağıdakilerden hangisi üzerinden hesaplanmaktadır?

- A. Elektrik tüketim bedeli
- B. Doğal gaz tüketim bedeli
- C. Emlak vergi değeri
- D. Kira bedeli veya emsal değer
- E. Su tüketim bedeli

5 Aşağıdaki işlemlerden hangisinden katılım payı **hesaplanmaz**?

- A. Yeni yol açılması
- B. Elektrik direklerinin yenilenmesi
- C. Yeni içme suyu tesisi döşenmesi
- D. Kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi
- E. İçme suyu şebekesinin yenilenmesi

6 Belediye harcamalarına katılma payı kaç taksitte ödenir?

- A. 1 yılda 2 eşit taksitte
- B. 2 yılda 4 eşit taksitte
- C. 3 yılda 3 eşit taksitte
- D. 4 yılda 8 eşit taksitte
- E. Peşin ödenmek zorundadır.

7 Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı emlak vergisinin % kaçıdır?

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 25
- E. 30

8 Aşağıdakilerden hangisi Harçlar Kanununa göre gayrimenkuller üzerinden alınan harçlardandır?

- A. Parselasyon harcı
- B. Kayıt ve suret harcı
- C. Bina inşaat harcı
- D. Tapu ve kadastro harcı
- E. İfraz ve tevhit harcı

9 Kadastro ve tapulama harçları ne zaman ödenir?

- A. Tahakkukundan itibaren 3 ay içinde
- B. Tahakkukundan itibaren 4 ay içinde
- C. Tahakkukundan itibaren 6 ay içinde
- D. Tahakkukundan itibaren 1 yıl içinde
- E. Tahakkukundan itibaren 2 yıl içinde

10 Aşağıdakilerden hangisi üzerinden maktu tutarda harç alınır?

- A. Gayrimenkul satışı
- B. Gayrimenkul alışı
- C. Arsa üzerine inşa olacak binanın tescili
- D. Gayrimenkulün trampa edilmesi
- E. Gayrimenkulün bağışlanması

1. E	Yanıtınız yanlış ise “Çevre Temizlik Vergisi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	6. B	Yanıtınız yanlış ise “Katılma Paylarının Ödenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. C	Yanıtınız yanlış ise “Verginin Mükellefi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	7. A	Yanıtınız yanlış ise “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. B	Yanıtınız yanlış ise “Bildirim Verilmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	8. D	Yanıtınız yanlış ise “Harçlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. E	Yanıtınız yanlış ise “Verginin Matrahı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	9. D	Yanıtınız yanlış ise “Ödeme Usulü, Yeri ve Zamanı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. B	Yanıtınız yanlış ise “Katılım Payları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.	10. C	Yanıtınız yanlış ise “Matrah ve Oran” konusunu yeniden gözden geçiriniz.



Kaynakça

- Arıkan, A.N., (2009). **Çevre Vergilerinin Önemi ve Kalkınma**, Vergi Dünyası, Sayı:336.
- Bilici, N. (2018). **Vergi Hukuku**, Savaş Yayınevi, Ankara.
- Bilici, N. (2018). **Vergi Hukuku Uygulamaları**, Savaş Yayınevi, Ankara.
- Bulutoğlu, K. (1976). **Türk Vergi Sistemi**, Fakülteler Matbaası, İstanbul.
- Erdem, M., Şenyüz, D. ve Tatlıoğlu, İ. (2006). **Kamu Maliyesi**, Ekin Kitabevi, Bursa.
- Erginay, A. (2003). **Kamu Maliyesi**, Savaş Yayınları, Ankara.
- Kızılot, Ş., Sarısu, E., Özcan, S. Ve Kızılot, Z. (2011). **Gayrimenkul Rehberi**, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
- Oktar, S. A. (2016). **Türk Vergi Sistemi**, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
- Organ, İ. (2007). **Amaç Çevreyi Korumak mı, Yoksa Diğer Harcamaları Finanse Etmek mi? Avrupa Birliği ve Türkiye Çevre Vergilerinin Karşılaştırılması**, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:227.
- Özdemir, B. (2008). **Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri**, 23.Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya.
- Şenyüz, D., Yüce, M. Gerçek, A. (2018). **Türk Vergi Sistemi**, Ekin Yayınevi, Bursa.
- Turhan, S. (1993). **Vergi Teorisi**, Filiz Kitabevi, İstanbul.
- Vural, M. (1998). **Emlak Vergisi Kanunu ve Çevre Temizlik Vergisi Açıklama ve Yorumları**, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Ankara.
- Yürürlükteki Türk Vergi Kanunları

Bölüm 8

Vergilendirme Açısından Gayrimenkullerde Değerleme ve Amortisman

öğrenme çıktıları

1 Türk Vergi Hukukunda Değerleme ile İlgili Hükümler

- 1 Türk Vergi Hukukunda değerleme ile ilgili hükümleri açıklayabilme

2 Değerleme Kavramı ve Değerleme Ölçüleri

- 2 Değerleme kavramını ve değerleme ölçülerini açıklayabilme

3 Gayrimenkul Değerlemesi

- 3 İktisadi bir işletmeye dahil gayrimenkullerin değerleme sürecini açıklayabilme
- 4 Özel inşaatlarda bina ve arazilerin değerleme sürecini açıklayabilme
- 5 Gayrimenkullerin servet unsuru olarak değerlemesini analiz edebilme

4 Özel Maliyet Bedeli

- 6 Özel maliyet bedelini açıklayabilme

5 Amortismanlar

- 7 Gayrimenkullerde amortisman uygulamalarını açıklayabilme

Anahtar Sözcükler: • Değerleme • Gayrimenkullerde Değerleme • Değerleme Ölçüleri • Amortisman • Servet • Gayrimenkullerde Amortisman • Servet Unsurları • Özel Maliyet Bedeli



GİRİŞ

Farklı alanlarda faaliyet gösteren iktisadi işletmeler için belirli dönemlerde kâr veya zararın tespiti açısından bilanço'ya dâhil tüm varlıkların değerlemesinin yapılması gerekmektedir. Bu varlıklardan biri de gayrimenkullerdir. Gayrimenkuller zaman içerisinde değer kazanabilir ya da değer kaybedebilirler. Bundan dolayı gayrimenkullerin değerinin belirlenmesi vergi uygulamalarında önem arz eden bir konudur.

Vergi hukukunda değerlemenin kapsamı esas olarak işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin değerlendirilmesi ve işletme dışı servet unsurlarının değerlendirilmesi şeklinde iki başlık altında ifade edilebilir. İktisadi işletmeye dâhil gayrimenkullerin değerlendirilmesi özellikle gelir ve kurumlar vergisi açısından önem taşır. İktisadi işletmeye dâhil olmayan gayrimenkuller içinde değerlendirme söz konusu olabilir. Bu durum özellikle veraset ve intikal vergisi ile emlak vergisi uygulamasında görülür. Bir gayrimenkul ister iktisadi işletmeye dâhil olsun isterse işletme dışı servet unsuru olsun Türk Vergi Hukukunda vergilendirme süreci açısından bir takım hükümlere tabidir. Vergileme açısından değerlendirme sürecine ilişkin hükümler genel olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer almaktadır.

Bu ünite de gayrimenkullerin vergi uygulamalarında değerinin belirlenmesinde ve giderleştirilmesinde kullanılan yöntemlere ilişkin genel bilgiler verilecektir.

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DEĞERLEME İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Vergi hukuku açısından değerlendirme, iktisadi bir kıymetin vergi matrahının belirlenmesi için parasal bir değer belirleme işlemidir. Çoğunlukla, vergi sistemleri içinde yer alan servet ya da servet transferi üzerinden alınan vergiler için parasal bir değer tespiti zorunludur. Bu husus işletmelerde kâr veya zararın belirlenmesinde daha fazla önem arz eder. Çünkü ticari kâr öz sermaye

karşılaştırması yolu ile tespit edilmektedir. Ticari kârını öz sermaye karşılaştırması yolu ile hesaplayan işletmelerde vergiye esas geliri ortaya koyan net değer artışını bulmak için, bilançonun aktif toplamından borçları düşerek karşılaştırma yapmak gerekir. Bilançonun aktif ve borç toplamının bulunması aşamasında ise değerlendirme yapılması gerekmektedir.

İşletmeye dahil olsun ya da olmasın iktisadi bir varlığın vergi matrahının belirlenmesi için parasal bir değer belirlenmesi işlemi, vergi hukuku açısından diğer bilim alanlarında olduğundan farklı temellere dayandırılmıştır. Bu farklılık vergi hukukundaki kuralların kesin ve objektif olmasından kaynaklanmaktadır.

Türk vergi mevzuatında değerlendirme ile ilgili hükümler temel olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir. Ayrıca diğer vergi kanunlarında her kanunun düzenlediği vergiye ilişkin özel değerlendirme hükümleri yer almaktadır. Vergi Usul Kanununda değerlendirme ile ilgili hükümler kanunun 258. ile 330. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanun sistematigi çerçevesinde ilk olarak değerlemenin tanımı yapılmış ve genel ilkeleri açıklanmış (md 258-260) daha sonra iktisadi kıymetlerin değerlemesinde uygulanacak temel değerlendirme ölçüleri sıralanmıştır (md 261-268). Bunu takiben iktisadi bir işletme bilançosuna dahil iktisadi varlıkların önce aktif sonra pasif kalemlerden her birinin hangi değerlendirme ölçüsüyle değerlendirileceği hükmüne bağlanmıştır (md 269-290). Anılan kanunda üçüncü bir başlık olarak iktisadi bir işletme dışı servet unsurlarının değerlemesine yer verilmiş (md 269-290), son bölümde ise amortismanlara, başka bir ifadeyle değer düzeltimi konusuna ilişkin hükümlere yer verilmiştir (md 269-290).



Türk vergi mevzuatında değerlendirme ile ilgili hükümler temel olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmiştir.

Öğrenme Çıktısı



1 Türk Vergi Hukukunda değerleme ile ilgili hükümleri açıklayabilme

Araştır 1

Vergi Hukuku açısından değerleme işleminin neden yapıldığını açıklayınız.

İlişkilendir

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili son değişikliklere Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının <http://www.gib.gov.tr> sitesinden ulaşabilirsiniz.

Anlat/Paylaş

Vergi sistemleri içinde yer alan servet ya da servet transferi üzerinden alınan vergiler için parasal bir değer tespitinin zorunluluğu anlatınız.

DEĞERLEME KAVRAMI VE DEĞERLEME ÖLÇÜLERİ

Değerleme kelime anlamı olarak belirli bir varlığa değer belirleme sürecini ifade eder. Vergi hukuku yönünden değerleme ise vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespittir. Bazı vergiler yönünden vergiye konu olan varlığın değeri doğrudan doğruya verginin matrahını oluşturur. Bazı vergilerde ise iktisadi varlıkların değerleri vergi matrahını doğrudan doğruya etkiler.

Bir ticari işletme yönünden ise değerlemeyi işletmenin varlığını meydana getiren aktif ve pasif varlıkların belirli bir tarihteki değerini belirleme süreci olarak tanımlayabiliriz.

Vergi hukukunda iktisadi varlıkların değerleri doğrudan matrahı oluşturduğu veya etkilediği için değerleme vergi hukukunda önemli bir konudur. Ayrıca Türk vergi mevzuatında ticari işletmelerin vergiye esas matrahının tespitinde iktisadi varlıkların değeri doğru bir biçimde ve mükellefin kişisel takdirlerine meydan vermeksizin objektif esaslar çerçevesinde tespit edilmesi gerekmektedir. Değerlemenin, vergi matrahının tespiti ve dolayısıyla ödenecek vergi bakımından önemine bağlantılı olarak değerleme esas ve ölçüleri vergi hukukunda belirli ve kendine özgü kurallara bağlanmıştır.



dikkat

Vergi Usul Kanununa göre değerleme, vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespiti işlemidir.

Vergi Usul Kanununun 258. maddesinde “değerleme, vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespittir” şeklinde ifade edilmiştir.

Değerleme sürecinde, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen tarihteki değerleri esas alınır. Vergi hukukunda bu olguya “değerleme günü” adı verilmektedir. Vergi Usul Kanunu değerlemede iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün zamanlarda haiz oldukları değerler esas tutulur diyerek, değerleme gününün her vergiye ilişkin olarak kendi özel kanunu tarafından tarafından tespit ve tayin olunacağı hükme bağlanmıştır. Örneğin gelir ve kurumlar vergilerinde değerleme günü ilk defa işe başlamada, işe başlama tarihi daha sonra ise her hesap döneminin sonuncu günüdür. Veraset ve intikal vergisinde, veraset suretiyle ve sair suretle ivazsız intikalın gerçekleştiği tarihteki değerler esas alınır.

Vergi Usul Kanunu her iktisadi kıymetin özelliklerini dikkate alarak hangi değerleme ölçüsüyle değerlendirileceğini kesin olarak belirlemiştir. Mükellefler kanunda belirtilen değerleme esas ve ölçüsüyle değerleme yapmak zorundadırlar. Bu kuralın amacı değerlemede subjektifliği ortadan kaldırmak ve iktisadi kıymetlerin özelliklerine göre gerçeğe en yakın sonucu verecek değerleme ölçülerinin uygulanmasını sağlamaktır. Ayrıca Vergi Usul Kanununun 260. maddesinde “değerlemede, iktisadi kıymetlerin her birinin tek başına dikkate alınmak suretiyle değerleme yapılacağı, teamülen aynı cinsten sayılan malların ve düşük kıymetli müteferrik (eskimiş) eşyanın toplu olarak değerlendirilmesinin yapılacağı” hükme bağlanmıştır.

Vergi matrahının tespiti ile ilgili iktisadi varlıkların değerlemesinde uygulanacak temel değerlendirme ölçüleri Vergi Usul Kanununun 261. maddesinde sekiz başlık altında ifade edilmiştir. Bunlar;

- Maliyet Bedeli
- Borsa Rayıcı
- Tasarruf Değeri
- Mukayyet Değer
- İtibari Değer
- Rayiç Bedel
- Vergi Değeri
- Emsal Bedeli ve Ücreti'dir.

Maliyet bedeli; bir iktisadi kıymetin edinilmesi ya da değerinin artırılması için yapılan ödemelerle buna ilişkin giderler toplamını ifade eder. Örneğin iktisadi bir işletmeye dahil gayrimenkuller maliyet bedeli ile değeri.

Borsa rayıcı; menkul kıymetler ile kambiyo borsasına ve ticaret borsasına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden önceki son işlem günündeki ortalama değerini ifade eder. Borsaya kayıtlı hisse senetleri borsa rayıcı ile değeri.

Tasarruf değeri; bir iktisadi kıymetin değerlendirme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir.

İtibari değer; her çeşit senetlerle hisse senetlerinin ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir.

Rayiç bedel; bir iktisadi kıymetin değerlendirme günündeki normal alım-satım değeridir.

Vergi değeri; bina ve arazilerin Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesine göre tespit edilen değeridir.

Emsal bedeli ve Emsal ücreti; Emsal bedeli, gerçek bedeli olmayan ya da bilinmeyen veya doğru olarak tespit edilemeyen bir malın değerlendirme gününde satılması halinde emsaline nazaran sahip olacağı değerdir. Örneğin bağışlanan bir malın değerlemesi aşamasında bu yöntemle başvurulur. Emsal bedelde malın maliyetine değil, satış bedeline ulaşılmaya çalışılır.

Emsal ücreti, ücretle yapılan imalatla ücretin gerçek miktarının bilinmemesi veya doğru tahmin edilememesi hallerinde tespit edilecek ücret, emsal ücrettir. Başka bir ifadeyle bir hizmetin değerlendirme söz konusuysa emsal ücretin belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin bir hizmetten bedelsiz yararlanılmış ise belirlenecek olan emsal ücrettir.



dikkat

Vergi Usul Kanunu her iktisadi kıymetin özelliklerini dikkate alarak hangi değerlendirme ölçüsüyle değerlendirileceğini kesin olarak belirlemiştir.

Öğrenme Çıktısı



2 Değerleme kavramını ve değerlendirme ölçülerini açıklayabilme

Araştır 2

Vergi Usul Kanununda iktisadi kıymetlerin değerlendirme için öngörölmüş değerlendirme ölçüleri nelerdir?

İlişkilendir

Emsal bedel ve emsal ücret kavramlarının değerlendirme ile ilişkisini değerlendirin.

Anlat/Paylaş

Değerleme gününün farklı vergiler için nasıl belirlendiğini anlatınız.

GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ

Gerek özel hukuk gerekse kamu hukuku alanında gayrimenkul ifadesi kullanılmakla birlikte, bu varlıkların üzerinde uzlaşmış bir tanım bulunmamaktadır. Gayrimenkul kavramının kapsamı konusunda her kanun kendi sınırını çizmiştir. Türk hukuk sisteminde gayrimenkul konusunu esas olarak düzenleyen kanun ise Medeni Kanundur.

Vergi Usul Kanununda doğrudan kapsamlı bir gayrimenkul tanımı yapılmamıştır. Bununla birlikte gayrimenkullerin müttemmim cüzüleri ve teferruatları ile gemiler ve diğer taşıtların, tesisat ve makinaların gayrimenkul gibi değerlendirileceği hükmüne bağlanmıştır.

Türk vergi mevzuatında kapsam itibarıyla gayrimenkuller en geniş bir şekilde Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde tanımlanmış ve gelir vergisi kapsamında gayrimenkul sermaye iratlarının konusunu da oluşturan bu gayrimenkuller sekiz ayrı başlıkta ifade edilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde yer alan gayrimenkul kavramı Vergi Usul Kanununda yer alan gayrimenkul kavramından çok daha ayrıntılı tanımlanmıştır. Zira, gelir vergisindeki genel çerçeve itibarıyla gayrimenkuller tek tek sayılmıştır. Oysa yukarıda da ifade edildiği üzere, Vergi Usul Kanununda gayrimenkuller tek tek sayılmamış genel ifadelerle ele alınmıştır. Gayrimenkul kavramına ilişkin bu farklı yaklaşım her iki kanunun gayrimenkullerin kapsamını farklı görmesinden değildir. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde gayrimenkullerin tek tek sayılmasının nedeni, bu varlıklardan elde edilecek kira gelirinin tespitine ilişkindir. Başka bir ifadeyle, üzerinden kira geli-

ri elde edileceği düşünülen hiçbir gayrimenkulün vergi konusu dışında bırakılmaması amacıyla Gelir Vergisi Kanununda gayrimenkul kavramı daha ayrıntılı tanımlanmıştır. Buna karşın üzerlerinden amortisman ayrılacak bir gider unsuru olarak ele alınması dolayısıyla gayrimenkul kavramı, Vergi Usul Kanununda ayrıntılı olarak ele alınmamıştır.

Burada başta gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi ile veraset ve intikal vergilerinin matrahlarının tespitinde gayrimenkullerinin değerinin belirlenmesi ve değer ölçülerine yönelik vergi kanunlarına ilişkin bilgiler verilmiş olsa da değerlendirme sürecinin vergi hukukunun bir konusu olmasının yanında ticaret hukuku ve muhasebe tekniğini de ilgilendiren bir kavram olduğu unutulmamalıdır.

Gayrimenkul kavramına ilişkin olarak yapılan bu genel açıklamalardan sonra gayrimenkullerin değerlemesi konusu çeşitli yönleriyle alınacaktır.



Değerleme, vergi hukukunun bir konusu olmasının yanında ticaret hukuku ve muhasebe tekniğini de ilgilendiren bir kavramdır.



yaşama ilişkilendir

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansına ilişkin SPK tarafından yapılan duyuru:

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı ve Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansına Yönelik Duyuru:

1) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı ile Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak mesleki tecrübeleri yeterli olmayan adaylara eksik süreleri tamamlanuncaya kadar ilgili lisansları verilmeksizin, bu kişilerin gayrimenkul değerlendirme şirketlerinde, "Değerleme Uzmanı Yardımcısı" ve "Konut Değerleme Uzmanı Yardımcısı" unvanları ile tam zamanlı istihdam edilebilmelerine, bu kişilerin işe alınmakla birlikte tecrübe süreleri doluncaya kadar tek başına imza atmaksızın lisanslı bir değerle-

me uzmanı refakatinde değerlendirme raporu hazırlayabilmelerine,

2) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı'nda başarılı olan ancak, gayrimenkul değerlemesi alanında 3 yıllık mesleki tecrübeleri bulunmadığından Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını alamayan kişilere talepleri halinde en az 1 yıllık mesleki tecrübelerinin sağlanması kaydıyla Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı'nın verilmesine karar verilmiştir.

Lisanslama sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiye <https://www.spl.com.tr/spl/eep/pdefault.aspx> adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: <http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=200848&subid=0&ct=c>

İktisadi İşletmeye Dahil Gayrimenkullerin Değerlemesi

Değerlemenin tanımı, amacı, değerlendirme günü ve ölçülerine yukarıda da değinildiği üzere Vergi Usul Kanununun üçüncü kitabının birinci bölümünde yer verilmiştir. Değerlemenin amacı da aynı kanunun 258. maddesinde “vergi matrahının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetin takdir ve tespiti” şeklinde ortaya konmuştur.

İktisadi kıymetler işletmelerde çeşitli tür ve niteliklerde yer alabilir. Örneğin menkul, gayrimenkul, sabit kıymet, demirbaş vb. şekilde olabilir. Vergi Usul Kanununda her iktisadi kıymetin tür ve niteliğine göre farklı değerlendirme ölçüleri öngörülürken bu kıymetler için değerlendirme yapılacağı gün ve zamanlar ayrı ayrı düzenlenmiştir. Bu ünite de bu iktisadi kıymetlerden sadece gayrimenkuller ele alınacak olup, gayrimenkullerin değerlemesine ilişkin bilgiler verilecektir.

İktisadi işletmeye dahil bir gayrimenkul ile servet şeklinde ifade edilen bir gayrimenkulün değerlendirilmesi yapılırken iki aşamanın tespit edilmesi gerekir. Bunlardan ilki değerlendirilecek gayrimenkulün iktisadi işletmeye veya servete dahil olup olmadığı, ikincisi ise gayrimenkuller için Vergi Usul Kanununda öngörülen değerlendirme ölçüsünün tespiti ve uygulamasıdır.

İktisadi işletmeye dâhil gayrimenkuller Vergi Usul Kanununda yer alan değerlendirme ölçülerinden “**maliyet bedeli**” ile değerlendirilmektedir. Anılan kanun kapsamında gayrimenkul kavramının içerisine arazi, tapu kütüğüne gayrimenkul olarak kaydedilen bağımsız ve süreklilik niteliği olan haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler (daire dükkân, depo vb), madenler ve gayrimenkullerin bütünleyici parçaları ve eklentileri, tesisat ve makineler, gemiler ve diğer taşıtlar ile gayri maddi haklar girmektedir. Gayrimenkullerin bütünleyici parçaları (mütemmim cüzü) ve eklentileri (tamamlayıcı parçaları) gayrimenkullerden ayrı fakat gayrimenkuller gibi değerlendirilir. Tamamlayıcı parça, bir şeyin esaslı unsurunu teşkil eden ve nesne yok

edilmedikçe, parçalanmadıkça ve niteliği bozulmadıkça ondan ayrılması imkânsız olan varlıklardır. Eklenti ise asıl nesneden kolayca ayrılabilen ve geçici süre ayrılmaları eksiklik doğurmayan menkul mallardır. Gayrimenkullerin hangi unsurlarının tamamlayıcı parçalardan sayılabileceğini tespit etmek eklentileri tespit etmekten daha kolaydır. Bir binaya eklenen havalandırma boşluğu, yangın merdiveni ve asansör gibi unsurlar tamamlayıcı parçalardır. Tamamlayıcı parçaları eklentilerden ayırmada kullanılacak en doğru yöntem tamamlayıcı parçaların hareket kabiliyetinin olmamasıdır.



dikkat

İktisadi bir işletmeye dahil gayrimenkuller maliyet bedeli ile değerlendirilmektedir.

Maliyet bedeli, bir iktisadi kıymetin edinilmesi yahut değerini artırmak için yapılan harcamalarla, bunlara ilişkin çeşitli giderlerin toplamını ifade etmektedir. Maliyet bedeli bir iktisadi kıymetin edinilmesi için yapılan tüm giderleri kapsar. Bir şeyi edinmek iki yolla olabilir. Bunlar satın almak ya da kendi kendine imal etmektir. Bir iktisadi kıymet olan gayrimenkuller, satın alma ya da inşa yolu ile edinilebilirler. Gayrimenkulün satın alınması durumunda, satın alma bedelini, hali hazırda var olan bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın düzenlenmesinden doğan giderlerin eklenmesiyle bulunan maliyet bedeli oluşturmaktadır. Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren giderler Vergi Usul Kanununun 270. maddesinde sayılmıştır. Bu madde hükmüne göre işletmeye dahil bir gayrimenkulün yıkılarak yenisinin yapılması durumunda henüz itfa edilmemiş (amortisman ayırarak giderleştirme işlemi tamamlanmamış) kısmın da maliyet bedeline dahil edilmesi gerekir.

Gayrimenkulün inşa edilmesi durumunda ise, inşa giderleri, satın alma bedeli yerine geçmektedir. Gayrimenkulün üçüncü şahıslardan alınan arsa üzerine yapılması durumunda, bu arsa için ödenen satın alma bedeli veya arsa payına karşılık verilecek bağımsız bölümlerin maliyeti işletmenin kendi arsası üzerine inşaat yapması halinde maliyet bedeli, inşaat yapılacak arsada bina mevcut olması halinde bunun yıkım gideri, arsa düzenleme giderleri ve işçilik giderleri maliyet bedelini meydana getirmektedir. Ayrıca, gayrimenkulün alınması sırasında ödenecek giderlerden noter, mahkeme, kıymet takdiri, ko-



dikkat

Bir gayrimenkulün değerlendirilmesi yapılırken gayrimenkulün iktisadi işletmeye veya servete dahil olup olmadığı ile Vergi Usul Kanununda öngörülen değerlendirme ölçüsünün tespiti önemlidir.

misyon ve tellâliye giderleri ile tapu harçlarının da maliyet bedeline eklenmesi ya da genel gider olarak kaydedilmesi konusunda mükelleflerin seçme hakkı bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle bu giderler, gayrimenkulün maliyet bedeline dahil edilmek suretiyle amortismanı tabi tutulacakları gibi bir defada genel gider olarak kaydedilmeleri de mümkündür. Ancak “maliyet bedeline ekleme” hakkının seçilmesi halinde, daha sonra seçimin değiştirilerek bu giderler için genel gider kaydedilmesi mümkün değildir.

Gayrimenkullerin finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz ve kur farklarının gayrimenkulün maliyetine mi, yoksa doğrudan ilgili yılda gider mi kaydedileceği konusunda 163 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğe göre gayrimenkullerin maliyet bedeline, gayrimenkullerin edinilmesinde kullanılan krediler nedeniyle ödenen faizlerden yatırım dönemi içerisinde ödenenleri eklemek gerekir. İşletme dönemi içerisinde ödenen faizlerin ise maliyete eklenmesi ya da doğrudan gider yazılması mükellefin seçimine bırakılmıştır. Bununla birlikte yatırım dönemi ile işletme dönemini belirlemek konusunda tereddütler ortaya çıkmaktadır. Yatırım dönemini gayrimenkullerin aktifleştirildiği hesap dönemi, işletme dönemini ise, aktifleştirildiği dönemden sonra gelen dönemler olarak anlamak gerekir. Döviz kredileri ile gayrimenkul alınması durumunda ortaya çıkacak kur farklarından, ilgili gayrimenkulün aktifleştirildiği hesap döneminin sonuna kadar olanlar, her halükarda maliyete dâhil edilirken, sonraki dönemlerde doğan kur farkları ise doğrudan gider yazılabileceği gibi, istendiği takdirde gayrimenkul maliyetine de dâhil edilebilmektedirler.



dikkat

Yatırım dönemi içerisinde ödenen kredi faizlerinin gayrimenkullerin maliyet bedeline eklenmeleri zorunludur.

Gayrimenkullerin aktife alınmalarından sonra yapılan giderlerden bazılarının maliyet bedeline dâhil edilmeleri gerekirken bazılarının da genel gider olarak kaydedilmesi olanaklıdır. Gayrimenkullerin normal bakım, onarım ve temizlikleri dışında, iktisadi bir işletmeye dâhil gayrimenkullerin değerini artırıcı veya genişletici giderlerle gayrimenkullerin kiracıları tarafından yapılan giderlerin maliyet bedeline eklenmesi zorunludur. Gayrimenkulü genişletici harcama yalnız fiziken genişleme olarak

anlaşılmalıdır. Gayrimenkulün işlevini artırıcı giderler de genişletici gider olarak kabul edilmektedir. Örneğin bir arsanın düzenlenerek otopark haline getirilmesinde yapılan giderler ya da binaya eklenti yapılarak kullanım alanının genişletilmesi için yapılan giderler bu türdendir.

Bir iktisadi işletmenin veraset yolu ile intikal etmesi durumunda işletmenin aktifinde bulunan gayrimenkulün yeniden değerlendirilmesi yapılmaz. İktisadi bir işletme aktif ve pasifi ile kül(bütün) halinde varislere intikal ettiğinden, gayrimenkullerde intikal sırasındaki kayıtlı değerleri üzerinden değerlendirilir.

Bir iktisadi işletmenin bütünüyle satın alınması durumunda, işletme aktif ve pasifi ile bir bedel karşılığında satın alındığından, aktifte bulunan gayrimenkullerin de diğer kıymetler gibi yeniden değerlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda değerlendirme sürecinde gayrimenkuller maliyet bedeli yerine Vergi Usul Kanununun 267. maddesinde düzenlenen emsal bedeli uygulanmaktadır. Emsal bedel uygulaması çerçevesinde bir iktisadi kıymetin değerini bulmak için kanun üç esas öngörmüştür. Bu esaslar ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esas ve takdir esasıdır. İşletmenin aktifinde bulunan gayrimenkullerin yeniden değerinin belirlenmesi aşamasındaki emsal bedelde takdir esasına göre belirlenecek olan bedel esas alınmaktadır.



dikkat

Bir iktisadi işletme bedel karşılığı satın alınırsa aktifinde bulunan gayrimenkuller emsal bedeli ile değerlendirilir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 19. maddesine göre bir kurumun diğer bir kurum tarafından devir alınması halinde, devralınan (münfesi) kurumun aktif ve pasifi kül halinde devir alan kuruma geçtiğinden, gayrimenkuller için devir nedeniyle değerlendirme yapılmaz. Yine şahıs şirketlerinin şekil değiştirerek sermaye şirketine dönüşmesi halinde de gayrimenkuller için değerlendirme yapılmaz. Ayrıca kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletme aktif ve pasifi ile bütün halinde bir sermaye şirketine devir olunması halinde, gayrimenkuller ayrıca değerlemeye tabi tutulmazlar. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 81. maddesinde belirtilen devir koşullarına uygun davranılmaması durumunda, gayrimenkuller ferdi işletme veya şahıs şirketi sahip veya ortaklarınca işletmeden çekilmiş değer sayılır ve emsal bedelle değerlendirilerek aradaki fark, ferdi işletme sahibi veya şahıs şirketi ortakları adına gelir vergisine tabi tutulurlar.

Şahıs veya sermaye şirketine ortak veya hissedarlarca sermaye hissesi olarak konulan gayrimenkullerin değeri Türk Ticaret Kanunu hükümleri de esas alınarak ticaret mahkemesi tarafından tespit edilir ve değerlendirme açısından vergi uygulamalarında geçerli olmaktadır.

Gerçek usulde vergi mükellefi olanlar şahsi mülkiyetinde bulunan gayrimenkulü işletmeye dâhil etmek istediğinde, işletmeye dâhil edilmek istenilen gayrimenkulün maliyet bedeli ile değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte işletmeye dâhil etmek istediği gayrimenkulü edindiği tarihten işletmeye dâhil ettiği tarihe kadar geçen yılların amortismanlarının maliyet bedelinden düşülmesi gerekmektedir. Maliyet bedelinin bilinmemesi durumunda “vergi değeri” esas alınacaktır. Vergi değeri, bina ve arazinin Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesine göre tespit edilen değeridir. İlk defa gerçek usulde mükellef olduğunda gayrimenkuller maliyet bedeli ile, maliyet bedeli bilinmiyorsa alış tarihindeki rayice göre tahminen belirlenecek “rayiç bedele” göre değerlendirilecektir. Rayiç bedel, bir iktisadi kıymetin değerlendirme günündeki normal alım satım bedelidir. Ayrıca, gayrimenkulün edinme tarihinden işletmeye alınma tarihine kadar olan amortismanların da dikkate alınması gerekmektedir.

Gayrimenkulün ferdi bir işletmeden çıkartılarak, hesapları ayrı tutulan başka bir ferdi işletmeye konulması durumunda yeni bir değerlendirme yapılmaz. Gayrimenkul başlangıç maliyeti ile birlikte ve daha önce ayrılmış bulunan amortismanları (birikmiş amortisman) ile birlikte diğer işletmeye nakledilir. Gayrimenkulün adi ortaklık olarak kurulmuş bulunan bir işletmeye naklinde de uygulama ferdi işletmelerde olduğu gibidir.

Ferdi işletmelerde ve adi ortaklıklarda işletmeye dâhil olan bir gayrimenkul işletmeden çekildiğinde değerlendirme, Vergi Usul Kanununun 267. maddesinde belirtilen emsal bedeli uygulamasında üçüncü sırada olan “takdir esasına” göre yapılmaktadır.

İlk defa kurumlar vergisi mükellefi olanlarda gayrimenkul değerlemesi, maliyet bedeli ile yapılacaktır. Bu durumda başlangıç maliyetinden geçmiş yıllar amortismanının düşülmesi gerekmektedir. Maliyet bedeli belli değilse vergi değeri ile değerlendirilmektedir. Ancak, bu durumda geçmiş yıllar amortismanının düşülmesi söz konusu değildir.

Özel İnşaatlarda Bina ve Arsaların Değerlemesi

Satın alınan ya da mülkiyet altında bulunan arsa üzerinde inşa edilen gayrimenkullerin değerlendirilmesinde bazı özellikler söz konusudur. Satın alınan arsa üzerine yapılan inşaatlarda arsa, maliyet bedeli ile değerlendirilerek inşaat hesabına gider yazılır. İnşaat tamamlandıktan sonra arsa bedeli dâhil toplam inşaat maliyeti, ortak kullanma alanları dikkate alınmadan, bağımsız bölümlerin (dairenin) metrekare itibarıyla toplamına bölünerek tespit edilir. Bu şekilde her bir bağımsız bölüm ayrı ayrı değerlendirilir.

Mülkiyet altında bulunan arsa üzerine inşaat yapılması durumunda arsa, varsa maliyet bedeli ile yoksa vergi değeri ile değerlendirilir. Bağımsız bölümlerinin değerlendirilmesi ise, satın alınan arsa üzerine inşa edilen gayrimenkullerde olduğu gibidir.

Mülkiyeti altındaki arsa üzerine inşaat yaparak daire satan kimselerin bazı durumlarda defter tutmaları söz konusu olmaz. Ancak yapılan faaliyet sonucu elde edilen kazancın ticari kazanç olması nedeniyle vergilendirilmesi ve defter tutulması gerekmektedir. Defter tutulmamış olması, inşa suretiyle edinilen bağımsız bölümlerin vergi değeri ile değerlendirilmesini gerektirmez. Maliyet bedeli bilinmeyen gayrimenkuller için kıymet değerlemesi değil, kazanç takdiri söz konusudur. Kazanç, takdir komisyonunca re'sen belirlenmektedir.



dikkat

Mülkiyet altında bulunan arsa üzerine inşaat yapılması durumunda arsa, varsa maliyet bedeli ile yoksa vergi değeri ile değerlendirilerek belirlenir.

Kat karşılığında başkasının arsasına inşaat yapılması durumunda toplam inşaat maliyet bedeli, kendilerine ait bağımsız bölümlerle, arsa sahibine verilen bağımsız bölümlerin inşası için yapmış oldukları harcamaların toplamıdır. Arsa sahibine verilen bağımsız bölümlerin toplamı inşaatın arsa maliyetini oluşturur. İnşaatı yapana ait bağımsız bölümlerin arsa dâhil maliyeti, toplam inşaat maliyetinin kendine ait bağımsız bölümlerin dağıtımı yapılarak bulunur.

Gayrimenkulün Maliyet Bedelinin Artması

Gayrimenkullerin aktife alınmasından sonra yapılan giderlerden bazılarının maliyet bedeline dâhil edilmesi gerekirken, bazılarının da genel gider olarak kaydedilmeleri olanaklıdır. Vergi Usul Kanununun 272. maddesine göre, gayrimenkullerin aktife alınmalarından sonra yapılan giderlerden normal bakım, onarım ve temizlikleri dışında gayrimenkullerin değerini artırıcı ve genişletici giderlerle, gayrimenkullerin kiracıları tarafından yapılan giderlerin maliyet bedeline eklenmesi zorunludur.



dikkat

Gayrimenkuller aktife alındıktan sonra gayrimenkullerin değerini artırıcı ve genişletici giderlerle, gayrimenkullerin kiracıları tarafından yapılan giderlerin maliyet bedeline eklenmesi zorunludur.

Gayrimenkulün tahsis edildiği amacın gerektirdiği tesisat için yapılan giderler maliyet bedelini artırıcı giderler olarak kabul edilmez. Bununla birlikte ayrıca aktifleştirilmesi ve tesisatla ilgili esaslar dâhilinde itfa edilmesi gerekmektedir. Örneğin, ikametgâh olarak kullanılan bir gayrimenkulün işyeri için gerekli olan tesisat eklenerek işyeri haline dönüştürülmesinde, yapılan harcamalar binanın ömrünü uzatmadığı ve işlevinde de bir artışa neden olmadığı için maliyete dahil edilmemektedir.

Kullanım ömrünü değiştirmemekle birlikte maliyet bedeline eklenmesi zorunluluğunun olabilmesi için gayrimenkulde başlangıçta olmayan unsurların ilave edilmesi gerekmektedir. Örneğin, binanın inşaatında olmayan kalorifer, asansör, klima benzeri tesisatlar bina maliyetinin bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Yine arsanın üzerinde düzenleme yapılarak otopark haline getirilmesi, değerinde bir artışa yol açmasa bile işlevini genişlettiği için maliyet bedeline eklenmesi gerekmektedir.

Gayrimenkullerin Servet Unsuru Olarak Değerlemesi

Bir vergiye matrah olan servetin veya servet unsurlarının değerlendirilmesinde Vergi Usul Kanunu üçüncü bölümde yer alan esaslar uygulanmaktadır. Emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi ve gelir vergisinde gayrimenkul sermaye iradının gerçek gider usulü ile tespitindeki değerlendirme sürecindeki gayrimenkuller servet unsuru olarak ele alınmaktadır.

Veraset ve İntikal Vergisinde Gayrimenkullerin Değerlemesi

Türkiye’de bulunan gayrimenkullerin veraset yoluyla ya da diğer şekillerde bedelsiz olarak intikalinde değerlendirme iki aşamada yapılmaktadır. Veraset ve intikal vergisinde intikal eden iktisadi unsurların değeri vergiye esas alınmakta ve iki aşamalı değerlendirme sürecine geçilmektedir. Öncelikle mükellefler diğer servet unsurlarıyla birlikte gayrimenkulleri değerlendirip beyan etmektedirler. Bu aşamada veraset suretiyle veya sair şekilde bedelsiz olarak intikal eden ticari işletmeye dahil gayrimenkullerin değerlendirilmesi Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10. maddesinde yer alan “gayrimenkuller ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın emlak vergisine esas olan değerlerdir” hükmüne göre yapılmaktadır.

İkinci aşamadaki değerlendirme ise vergi dairesince mükellefler tarafından yapılan beyanın incelenmesi ve ikinci bir değerlemeye tabi tutulması ile olur. Bu aşamada Vergi Usul Kanunundaki değerlendirme ölçüleri kullanılmaktadır. İkinci değerlemede “vergi değeri” ölçüsü kullanılmaktadır.



dikkat

Vergi idaresi tarafından yapılan ikinci aşamadaki değerlendirme “vergi değeri” ölçüsü ile yapılmaktadır.

Ölen kişi (muris) tarafından müteahhide kat karşılığı verilmiş arsa ya da tamamlanmamış inşaat bulunması halinde arsa ölüm tarihindeki “rayiç bedel” ile değerlendirilmektedir. Bu aşamada inşaatın ölüm tarihine kadar bitmiş kısmını menkul mal, ölüm tarihinden sonra biten kısmını ise alacak olarak değerlemek gerekmektedir. Ölenin, ölüm tarihinde kooperatif hissesi bulunması durumunda, kooperatifin arsa ve bitmiş inşaat kısmından oluşan varlığının rayiç değeri bulunmaktadır. Bulunan değer servet unsuru olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkul satış vadinin bulunması durumunda, gayrimenkulün vergi değeri değil, satış vaadi karşılığında oluşan alacağın vergi matrahına dâhil edilmesi gerekmektedir.

Emlak Vergisinde Değerleme

Emlak vergisinin konusunu oluşturan bina ve araziler “vergi değeri” ile değerlendirilir. Emlak vergisinin konusunu oluşturan binalarda vergi matrahının tespitine ilişkin düzenleme 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 7. maddesinde yer almaktadır. Buna göre bina vergisinin matrahı, binanın Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre tespit edilen

vergi değeridir. Vergi değerinin arsa, arazi ve binalar için nasıl hesaplanacağı ise anılan kanunun 29. maddesinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Buna göre;

- Arsa ve arazi vergi değeri Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlere göre takdir komisyonları tarafından takdir edilen değerlere göre,
- Binalarda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca birlikte tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile takdir komisyonlarınca belirlenen arsa veya arsa payı değerleri esas alınarak değerlendirilecektir. Değerleme sürecinde Emlak Vergisi Kanununun 31. maddesi uyarınca hazırlanmış olan “Emlak Vergisine Matrah Olunacak Vergi Değerinin Takdirine İlişkin Tüzük” hükümleri dikkate alınmaktadır.

Ayrıca yukarıda ifade edilen biçimde bulunan vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerlendirme oranının yarısı oranında artırılmasıyla bulunmaktadır. Bununla birlikte Emlak Vergisi Kanunu 29/5 maddesinde Bakanlar Kurulunun bu maddede belirlenen artış oranını sıfıra kadar indirmeye veya yeniden değerlendirme oranına kadar artırmaya yetkili olduğu ifade edilmiştir.

Buraya kadar yapılan açıklamalardan da anlaşılmaktadır ki, iktisadi bir işletmeye dahil olan gayri-

menkullerin değerlemesine ilişkin olarak maliyet bedeli ya da emsal bedel kavramları esas alınmışken, gayrimenkullerin servet unsuru olarak değerlendirildiği veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisinde gayrimenkul değerlendirilmesinde vergi değeri ölçüsü esas alınmaktadır.



dikkat

Gayrimenkullerin servet unsuru olarak değerlendirildiği veraset ve intikal vergisi ve emlak vergisinde gayrimenkul değerlendirilmesinde vergi değeri ölçüsü esas alınmaktadır.

Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Edenlerin Gayrimenkul Değerlemesi

Ticari işletmeye dâhil olmayan gayrimenkullerin kiraya verilmesinden dolayı gelir vergisi kapsamında gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükellefler, vergiye tabi gayrimenkul sermaye iratlarının safi tutarını götürü gider yöntemi ve gerçek gider yöntemine göre tespit edebilirler. Safi tutarın tespitinde gerçek gider yöntemini seçen mükellefler Gelir Vergisi Kanununda yer alan diğer giderlerle birlikte gayrimenkul üzerinden ayrılan amortismanları da gider olarak indirebilmektedirler. Bu durumda üzerinden amortisman ayrılacak tutar, gayrimenkulün maliyet bedelidir.

Maliyet bedelinin bilinmemesi durumunda;

- Bina ve arazi vergi değeri ile değerlendirilir
- Bina ve arazi dışındaki gayrimenkullerden maliyet bedeli bilinmeyenler, Vergi Usul Kanununun 267. maddesindeki emsal bedelin üçüncü sırasında yer alan, takdir komisyonunca belirlenecek emsal bedelle değerlendirilir.



dikkat

Emlak vergisinde bina ve arazi, vergi değeri ile değerlendirilir.

Öğrenme Çıktısı



- 3 İktisadi bir işletmeye dahil gayrimenkullerin değerlendirme sürecini açıklayabilme
- 4 Özel inşaatlarda bina ve arazilerin değerlendirme sürecini açıklayabilme
- 5 Gayrimenkullerin servet unsuru olarak değerlendirilmesini analiz edebilme

Araştır 3

Maliyet bedeline eklemeye ya da doğrudan gider yazma konusunda mükellefin seçimine bırakılmış giderler nelerdir?

İlişkilendir

Bir gerçek kişi kendisine ait bir gayrimenkulü işletmeye dâhil etmek isterse kullanmak zorunda olduğu değerlendirme ölçülerini inceliyiniz.

Anlat/Paylaş

Gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükellefler ticari bir işletmeye dahil olmayan gayrimenkulleri için hangi değerlendirme ölçüsü kullanması gerektiğini anlatın.

ÖZEL MALİYET BEDELİ

Ticari yaşam sürecinde işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmek üzere kiraladıkları gayrimenkuller üzerinde gerekli gördükleri değişiklikleri yapmaları bazen kaçınılmaz olmaktadır. Genellikle ilgili gayrimenkulün fonksiyonlarını, kullanım ömrünü ve değerini artıran nitelikteki bu türden değişiklikler daha çok normal bakım, tamir ve temizleme amacını aşan bir niteliğe sahiptir. Türk vergi mevzuatında da iktisadi işletmelerin aktifine dahil gayrimenkuller yönünden maliyet bedellerini artırıcı nitelikte kabul edilen bu değişiklikler için katlanılan giderlerin doğrudan gider olarak dikkate alınmalarına izin verilmezken, benzer bir düzenlemeyle kiralanmış gayrimenkuller için yapılan bu giderlerin de özel maliyet bedeli olarak aktifte yer alacakları ve amortismanına tabi tutulacakları öngörülmektedir. Başka bir ifadeyle özel maliyet bedeli, kiracı tarafından yapılan ve gayrimenkulün maliyetini artıran harcamalar olarak tanımlanabilir.



dikkat

Özel maliyet bedeli, kiracı tarafından yapılan ve gayrimenkulün maliyetini artıran harcamalarla ilgili bir kavramdır.

Özel maliyet bedeline ilişkin yasal düzenleme Vergi Usul Kanununun “Gayrimenkullerde Maliyet Bedelinin Artması” başlıklı 272. maddesinde yer almaktadır. Bu maddede “Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün maliyet bedeline eklenir (Bir geminin, iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.).

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise, kiracı tarafından yapılan ve yukarıda ifade edilen giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlendirilir. Kiracının faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.

Gayrimenkuller için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden oluştuğu takdirde, mükellef bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek mecburiyetindedir.” ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan madde hükmünden de anlaşıldığı üzere, özel maliyet bedelini diğer amortismanına tabi iktisadi kıymetlerden ayıran en önemli özellik, yapılan bu harcamanın bizzat kiracı tarafından yapılması ve bu şekilde oluşturulan değer gayrimenkullerden ayrılması halinde bir değer kalmaması ve tek başına ayrı bir değer ifade etmesidir. Örneğin kiralanmış bir gayrimenkule yaptırılan aydınlatma tesisatı, vitrin, cam bölmeler ve raf düzenleri birer özel maliyettir. Bu açıklamalar çerçevesinde gayrimenkule ilişkin olarak yapılan bir giderin özel maliyet bedeli olarak sayılması için bazı unsurları barındırması gerekmektedir. Bunlar;

- Gayrimenkulün başkasına ait olması,
- Gayrimenkulün kiralanmış olması,
- Giderin bizzat kiracı tarafından yapılması,
- Yapılan giderin kiralanmış gayrimenkulün değerini artırmış, genişletmiş ya da maliyet bedeline eklenmesi gereken türden gider olmasıdır.

Kiralanmış bir gayrimenkule kiracısı tarafından duran varlık niteliğinde yapılan ilaveler özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilir. Örneğin kiralık bir binaya taktırılan asansör tesisatının binadan kolayca ayrılmasının mümkün olmaması ve tek başına bir değer ifade etmemesinden dolayı özel maliyet bedeli olarak değerlendirilip buna göre itfa edilmesi gerekir.

Eğer kiralanmış bir gayrimenkule kiracısı tarafından yaptırılan duran varlık, kira süresinin sonunda söktürülebilecek ve bu haliyle bir değer taşımaya devam edecekse bu durumda özel maliyetten söz edilmez. Örneğin kiralanmış bir gayrimenkule monte edilen bir elektrikli şofben tek başına bir değer ifade etmekte olup kolayca sökülebilecek niteliktedir ve bu özelliklerinden dolayı da özel maliyet bedeli olarak değil ayrı bir sabit kıymet olarak aktifleştirilir ve itfa edilir.

Kiracının, başlangıçta bulunmayan bir tesisatı gayrimenkule eklemesi ve kira süresinin sonunda bunları kiraya verene bırakmaksızın söküp götürmesi durumunda özel maliyet bedeli söz konusu olmamaktadır. Kamu arazisi kiralanarak üzerine gayrimenkul inşa edilerek faaliyette bulunulması durumunda, yapılan harcamalardan sabit kıymet niteliği taşıyanların özel maliyet bedeli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

İktisadi faaliyette kullanılmak üzere bir gerçek kişiden kiralanan arazi üzerinde meydana getirilen tesisat, kira süresinin sonunda bozulmadan götürülmesi ve tekrar kullanılmaya elverişli olması halinde amortisman tabi iktisadi kıymet olarak genel hükümler çerçevesinde amortisman tabi tutulur.

Bununla birlikte kiralanan arazi üzerine inşa edilen tesisin değeri bazen arazinin değerinin çok üzerinde olabilmektedir. Yüksek rant sağlayan plaza, alışveriş merkezi gibi tesisler, arsa sahibinin yeterli finansmanı sağlayamaması nedeniyle başkaları

tarafından inşa edilerek işletilmektedir. Bu tür bir kiralamalarda özel maliyet bedeli niteliği söz konusu olmamaktadır.

Mülkiyeti hazineye ait olan ve 49 yıllığına irtifak hakkı tesisi edilen taşınmaz üzerindeki binalar için yapılan ödemelerin, yeraltı ve yer üstü tesisleri için yapılan ödemeler kabul edilerek özel maliyet bedeli ile değerlendirilmesi söz konusu değildir. Vergi mahkemesi tarafından irtifak hakkı tesisinin kiralama olmadığına dayanılarak benimsenen görüş Danıştay tarafından da onaylanmıştır.

Öğrenme Çıktısı



AMORTİSMANLAR (AŞINMA PAYI)

Amortisman kavramı, iktisat, işletme, maliye ve muhasebe alanlarında o alanın özelliklerine uygun olacak şekilde benzer anlamlara gelir. Örneğin işletme bilimi açısından değeri düşecek ya da tükenebilecek varlıkların ileride yenilebilmesi için kârdan karşılık ayrılmasını ifade eder. Buna karşın vergi hukuku açısından amortismanın önemi maliyet unsuru olması açısından ve bu anlamıyla amortisman işletmede bir yıldan fazla kullanılması düşünülen ve ticari değişime konu olmayan duran varlıkların herhangi bir nedenle bir yıl (bir hesap dönemi) içinde maruz kalabilecekleri değer kayıplarının üretilen malların maliyet bedeline ilave edilmesi ya da o yılın gideri kabul edilmesidir.

Vergi Usul Kanununda amortisman tanımına yer verilmemekle birlikte anılan kanunun üçüncü kısım birinci bölümünde mevcutlarda amortisman mevzuunu konu eden “amortisman mevzuu” başlıklı 313. maddesinde “işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya ve kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle Vergi Usul Kanunu 269. madde gereğince gayrimenkul gibi değerlendirilen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin, kanunun birinci kısmında yer alan esaslara göre tespit edilen değerinin yok edilmesi” olduğu anlaşılmaktadır. Bu şekli ile amortisman gayrimenkul ve gayrimenkul gibi değerlendirilen kıymetlerdeki değer kayıplarının aktiften düşülerek dönem giderlerine ilave edilmesi ya da bilançonun pasif tarafında biriktirilmesi anlamı taşır.

Bu açıklamalar çerçevesinde Vergi Usul Kanununun 313. maddesine göre bir iktisadi kıymetin amortisman tabi tutulabilmesi için;

- Kullanılmaya hazır olması,
- İşletmede birden fazla yıl kullanılması,

- Yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalması,
- Envantere dâhil olması gerekmektedir.

Bir iktisadi kıymet için amortisman ayrılabilmesi “yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalması” koşulu gerekmektedir. Vergi Usul Kanununun 314. maddesine göre boş arazi ve arsalar yıpranmaya, aşınmaya ve kıymetten düşmeye maruz kalmadıkları için amortisman tabi değildir. Başka bir ifadeyle, boş arsa ve arazilerin işletme bilançolarının aktifine girdikleri bedelden gider yazılması ya da amortisman tabi tutulması olanaklı değildir. Ancak;

- Tarım işletmelerinde oluşturulan meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle, incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri,
- İşletmede inşa edilmiş her tür yollar ve harklar amortisman tabi tutulmaktadır.

Bir iktisadi kıymetin amortisman tabi tutulup tutulmayacağı, hakkında özel bir düzenleme bulunmuyorsa yukarıda açıklanan niteliklere uygun olup olmadığına göre belirlenmektedir.

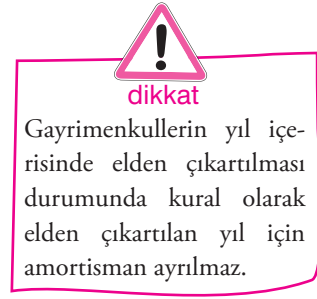
İşletmenin kiraya verdiği gayrimenkuller için de amortisman ayırması gerekir. Kiracı ödediği kira bedelini gider olarak yazarken, iktisadi kıymeti kiraya veren de gayrimenkul için ayırdığı amortismanları gider olarak kaydedecektir.

Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda amortisman, iktisadi kıymeti satın alan tarafından ayrılacaktır. Burada alıcının gayrimenkulün bedelinin tamamını ödemediği mülkiyet hakkına sahip olmamasının bir önemi bulunmamaktadır. Malın zilyetliği elde edilerek işletme faaliyetlerinde kullanılması söz konusudur.

İşletmeye kayıtlı bir gayrimenkul için aktife girdiği hesap döneminden itibaren amortisman ayrılmaya başlanmaktadır. Gayrimenkulün edinildiği dönemde fiilen kullanılmaya başlanması halinde bu tarihten itibaren amortisman ayrılmaya başlanması gerektiği konusunda kuşku yoktur. Fiilen kullanılmaya başlanmadığında ise gayrimenkulün hizmete tahsis hazır olup olmadığına bakılmalıdır. Gayrimenkulün işletmenin aktifine kayıt tarihinin dönemin başı ya da sonu olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Aktife girme kavramı, gayrimenkulün edinilerek defter kayıtlarına geçirilmesi, değerlendirme gününde envantere dâhil olması ve kullanılmaya hazır halde bulundurulması anlamına gelmektedir. İnşa suretiyle edinilen gayrimenku-

lün aktife girmiş sayılması için, tahsis edileceği hizmette kullanılmaya hazır hale gelmesi, inşaat hesabından çıkartılarak sabit kıymet hesabına alınmış olması gerekir.

Gayrimenkullerin yıl içerisinde elden çıkartılması durumunda elden çıkartılan yıl için amortisman ayrılmaz. Bunun nedeni de değerlendirme günü itibarıyla gayrimenkulün envantere bulunmamasıdır. Gelir vergisinin konusunu oluşturan kazanç ve iratlardan biri olan gayrimenkul sermaye iratlarında ise durum farklıdır. Gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinde vergiye tabi gelirin tespitinde gerçek gider yöntemi kullanılıyorsa, yıl içerisinde elden çıkartılan gayrimenkul için, elden çıkarma tarihine kadar olan süre için amortisman ayrılabilir.



“Yap-işlet –devret” finansman modeline göre faaliyet gösteren işletmelerin amortisman uygulamaları diğer işletmelere göre farklıdır. Bu tür işletmelerin özel hukuk hükümlerine tabi olmaları durumunda, kurdukları işletmeler sözleşme süresi sonunda kiraya verene devredilecekleri için “özel maliyet bedeline” ilişkin düzenlemelere göre itfa olunmaktadır. Sözleşme kamu hukuku hükümlerine göre düzenlenmiş ve model uygulayıcısına bir imtiyaz hakkı vermekte ise, uygulayıcı Vergi Usul Kanununun 325. maddesinde yer alan “sermayenin amortismanı” hükümlerine tabi olmaktadır. Bununla birlikte, tesisin imtiyazı veren kurum ve kuruluşa yeni olarak, yani yenilenmiş olarak devri öngörülmüşse, bu takdirde yenilenecek iktisadi kıymetler amortisman tabi tutulacak, en son alınan ve iktisadi ömrünü tamamlamadan yeni olarak teslim edilenler için amortisman ayrılmayacaktır.

Yukarıdaki kıymetlerin özelliği arsa ve arazi üzerinde kurulabilmeleridir. Bundan dolayı bu kıymetlerin amortisman süresi de arsa ve araziden bağımsız olarak kendi iktisadi ve teknik ömürlerine göre hesaplanacaktır. Ayrıca bu tür araziler için, arazinin edinilmesinin yanı sıra bulunduğu orga-nize sanayi bölgesi yönetiminin topladığı elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisi gibi altyapı harcamalarına ilişkin katılım paylarının da arazinin maliyetine eklenmesi ve amortisman tabi tutulması gerekmektedir.

Amortisman hesaplanmasında esas alınacak değer, gayrimenkullerin Vergi Usul Kanununda yer alan değerleme hükümlerine göre belirlenecek değeri olmaktadır. Buna göre gayrimenkullerde amortisman, gayrimenkulün maliyet bedelidir. Maliyet bedeli ise, gayrimenkulün edinilmesi ya da değerinin artırılması için yapılan ödemeler ile bunlara ilişkin çeşitli giderlerden oluşmaktadır. Ayrıca var olan bir binanın yıkılarak yeni bir binanın yapılması durumunda arsanın düzenlenmesi için yapılan giderler ile noter, mahkeme harcı, kıymet takdiri, komisyon, tellâliye giderleri ve tapu harcı da maliyet bedeline girmektedir.

Bununla birlikte amortisman ayrılmasına esas olacak değer birkaç unsurdan oluşması ve bu unsurların bazılarının amortisman konusuna girmemesi durumunda da amortisman tüm unsurların toplam değeri üzerinden hesaplanmaktadır. Üzerine inşa edildikleri arsalar amortisman tabi değil ise binalar için amortisman ayrılacaktır, amortisman tabi değer ise arsa payı dahil toplam değer olacaktır.



dikkat

Gayrimenkullerin maliyet bedelinin tamamı değil yalnız ayrılan amortisman tutarı o yıl için gider yazılabilir.

Amortisman Yöntemleri

Vergi Usul Kanununda her yıl ayrılacak amortisman miktarının belirlenmesinde iki yöntem öngörülmüştür. Bunlar normal amortisman yöntemi ve azalan bakiyeler usulüyle amortisman yöntemidir.

Zamana göre amortisman hesaplanmasının esas alındığı normal amortisman yönteminde iktisadi kıymetin hizmet süresi boyunca her yıl için sabit bir tutar amortisman ayrılır. Normal amortisman yönteminde mükellefler, her yıl iktisadi kıymetin bedelinin faydalı ömre göre belirlenen oranında bir tutarı gider yazmaktadırlar. Bu yöntemde “Enflasyon düzeltmesi” uygulaması da dikkate alınarak amortisman oranının belirlenmesinde faydalı ömür ilkesi benimsenmiştir. Buna göre, mükelleflerin dikkate alacakları amortisman oranları iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilmektedir.

Mükellefler bina ve arazilerde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek amortisman oranını kullanmak zorundadırlar. Arazi ve binalara ilişkin oranlar 333 ve 365 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. Arazi ve binalarını amortisman tabi tutacak mükellefler, bu tebliğler ile belirlenen oranları dikkate almak suretiyle iktisadi kıymetleri için her yıl eşit miktarda amortisman ayırırlar. İktisadi kıymetin 314. madde de sayılan tarım tesisleri ile işletmede inşa edilen yol ve hark olması halinde ise 333 ve 365 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen oranlar dikkate alınır. Söz konusu tebliğlere göre gayrimenkullerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.



dikkat

Esas olarak normal ve azalan bakiyeler usulü amortisman olmak üzere, iki amortisman yöntemi vardır.



dikkat

Amortisman oranları iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.

Tablo 8.1 Amortisman Tabi İktisadi Kıymetlerden Bazılarına İlişkin Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları

Amortisman Tabi İktisadi Kıymet	Faydalı Ömür (Yıl)	Normal Amortisman Oranı
Ticari, sınai, zirai, mesleki işletmelerin idare binaları ile sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzerleri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev apartman ve emsali binalar		
Beton, kagir, demir, çelik	50	% 2
Yarı-kagir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil)	33	% 3.03
Ahşap, kerpiç	20	% 5

Galip malzemesi saç, çinko, teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları, mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar	15	% 6.66
Galip malzemesi cam olan binalar (Depo ve tesisler) ve benzerleri	10	% 10
Sarnıçlar ve benzerleri	50	% 2
Tanklar		
İspirto ve saire tankları	15	% 6.66
Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları	10	% 10
Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar:		
Beton, kagir, demir, çelik	40	% 2.5
Yarı kagir	25	% 4
Ahşap	15	% 6.66
Kerpiç	10	% 10
Galip malzemesi saç, çinko, teneke	10	% 10
Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler	50	% 2
İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler	50	% 2
Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar	15	% 6.66
Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar)	8	% 12.50
Ekili ve dikili araziler, tesisler		
Zeytinlikler	50	% 2
Dutluklar	40	% 2.5
Fındıklıklar	25	% 4
Süs ağaçları, güllükler	20	% 5
Bağlar	20	% 5
Narenciye ağaçları	25	% 4
Şeftali ağaçları	10	% 10
Kayısı, erik, badem ağaçları	25	% 4
Elma, armut, ayva, incir ağaçları	25	% 4
Vışne, kiraz ağaçları	20	% 5
Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları	40	% 2.5
Sair meyveli ağaçlar	10	% 10
Seralar		
Cam örtü malzemeli seralar	15	% 6.66
Plastik örtü malzemeli seralar	3	% 33.33
Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar	15	% 6.66
Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar	20	% 5
Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar	10	% 10

Hızlandırılmış amortisman yöntemleri içerisinde yer alan ve zamana göre amortisman hesaplamalarının yapıldığı azalan bakiyeler usulü ile amortisman yönteminde, amortisman tabi iktisadi kıymetin değeri, varlığın kullanım süresince dağıtımı yapılırken varlığın kullanım ömrünün ilk yıllarına düşen amortisman payı yüksek iken kullanım ömrünün sonlarına doğru bu pay azalmaktadır.

Azalan bakiyeler usulüyle amortisman yöntemi 31.12.2003 tarihinden önce edinilen iktisadi kıymetler için % 40 ve söz konusu tarihten sonra edinilen iktisadi kıymetler için %50 oranını geçmemek üzere, her yıl bakiye değer üzerinden normal amortisman oranının iki katı olarak amortisman ayrılmasıdır.

Bu yöntemi ancak bilanço esasına göre defter tutan mükellefler uygulayabilir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan tüccar ve çiftçiler ile serbest meslek erbabı ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri bu yöntemden yararlanamazlar. Bununla birlikte bu yöntemin seçilmesi mükellefin isteğine bağlıdır. Mükellefler her bir iktisadi kıymet için bu yöntemden sadece birini uygulayabilirler.

Hızlandırılmış amortisman yöntemi de denilen azalan bakiyeler usulü amortisman yönteminde her yıl üzerinden amortisman hesaplanacak olan değer, önceden ayrılan amortismanlar toplamının (birikmiş amortismanların) kayıtlı değerden çıkarılması ile bulunmaktadır.

Azalan bakiyeler usulünde de amortisman süresi normal amortisman yönteminde olduğu gibi önce bir rakamının amortisman oranına bölünmesi suretiyle bulunmaktaydı. Fakat daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürler dikkate alınarak belirlenmeye başlanıldığı için amortisman süresi hesaplama gerekliliği kalmamıştır.

örnek

2018 yılında ₺300.000 ye satın alınan betonarmeden yapılmış bir gayrimenkul, aynı yıl yılında işletmenin aktifine alınmıştır. Söz konusu gayrimenkul için Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömür 40 yıl, amortisman oranı ise % 2.5 dir. Mükellef, söz konusu gayrimenkul için $₺300.000 \times \% 2.5 = ₺7.500$ amortisman ayrılarak gider yazabilecektir.

Gayrimenkullerin deprem, su basması, yangın gibi doğal afetler nedeniyle değerini kısmen veya tamamen kaybetmesi halinde, meydana gelen kayıp fevkalade amortisman yolu ile gider yazılmaktadır. Fevkalade amortisman uygulanabilmesi için mutlaka doğal afet sonucu tamamen veya kısmen değer kaybının ortaya çıktığının tespit edilmesi gerekmektedir. Örneğin, kendiliğinden çöken bir bina için fevkalade amortismandan yararlanılamaz. Fevkalade amortisman için Hazine ve Maliye Bakanlığınca başvurulması ve bakanlığın da ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alarak zararın derecesini tespit edip fevkalade amortisman miktarını belirlemesi gerekmektedir. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığınca doğal afet nedeniyle zararın meydana geldiği dönem için de başvurulması gerekmektedir.



Gayrimenkullerin deprem, su basması, yangın gibi doğal afetler nedeniyle değerini kısmen veya tamamen kaybetmesi halinde, meydana gelen kayıp fevkalade amortisman yolu ile gider yazılmaktadır.

Gayrimenkulün doğal afet nedeniyle değerini tamamen kaybetmesi halinde, fevkalade amortisman yolu ile değerinin tamamı itfa edildiğinde sonraki dönemlerde normal amortisman ayrılmaz. Tamamen değer kaybı olmamışsa, önceki dönemlerde ayrılmış amortismanlarla ve fevkalade amortisman ayrıldıktan sonra hala itfa edilemeyen kısım, sonraki dönemlerde normal şekilde itfa edilmeye devam olunur. Aynı dönemde fevkalade amortisman ayrıldıktan sonra ek olarak normal amortisman ayrılmaz. Afet nedeniyle sigortadan tazminat alınması halinde, değer kaybı fevkalade amortisman yolu ile zarar yazılırken, sigortadan alınan tazminatta kâra intikal ettirilir. Sigorta tazminatı, zarar tutarından düşülerek ayrılacak amortisman miktarı azaltılamaz.

Afet nedeniyle değer kaybına uğrayan gayrimenkul için önceki yıllarda amortisman ayrılmamış ya da düşük oranda ayrılmışsa, eksik ayrılan amortismanların fevkalade amortisman yolu ile zarara aktarılması olanaklı değildir. Çünkü fevkalade amortisman ile iktisadi kıymetteki doğal afet nedeniyle oluşan değer kaybının tespiti önemlidir. Bundan dolayı afet öncesindeki değer ile afet sonrasındaki değer karşılaştırılması gerekmektedir.

Öğrenme Çıktısı



7 Gayrimenkullerde amortisman uygulamalarını açıklayabilme

Araştır 5

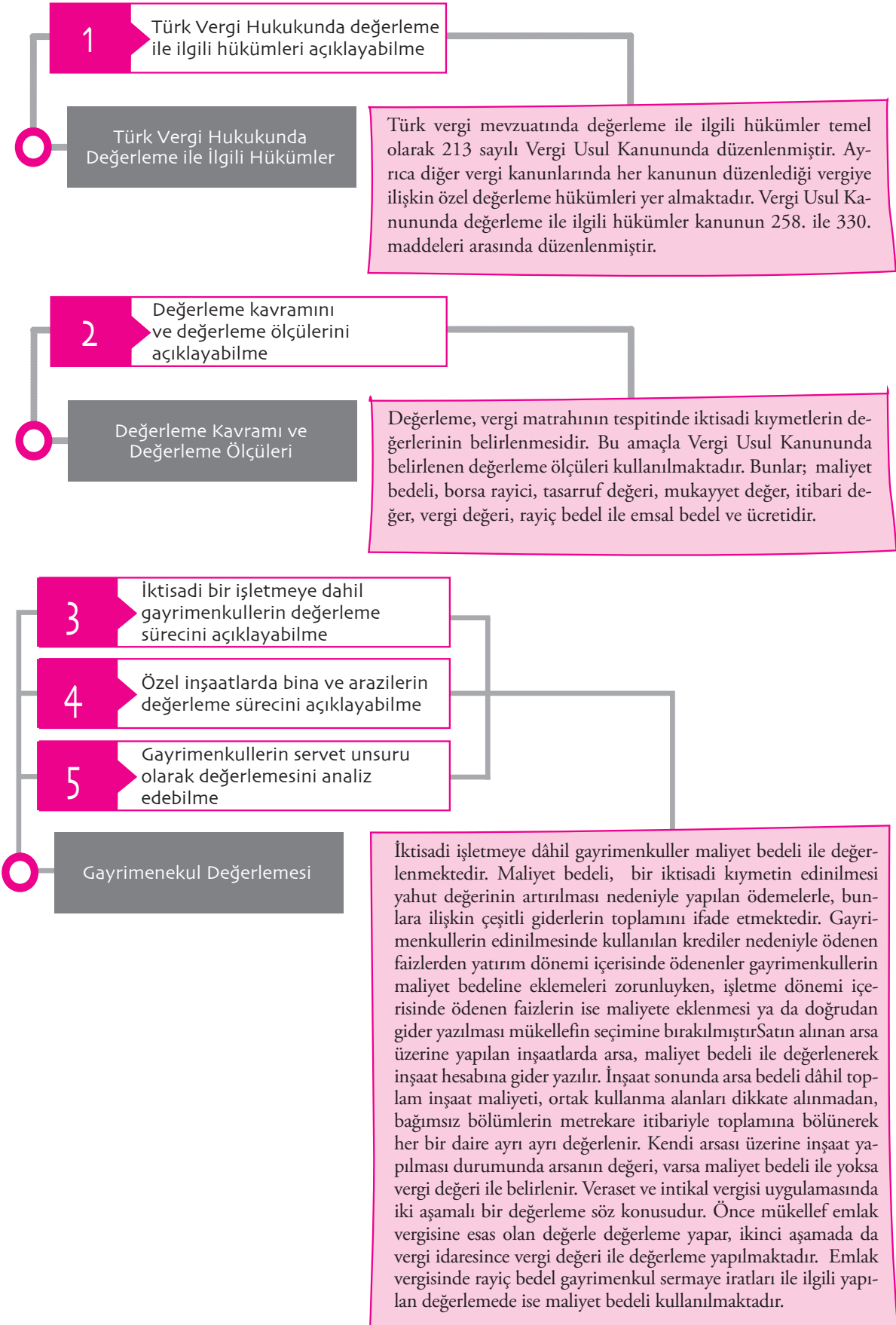
Bir iktisadi kıymetin amortismanına tabi olabilme koşulları nelerdir?

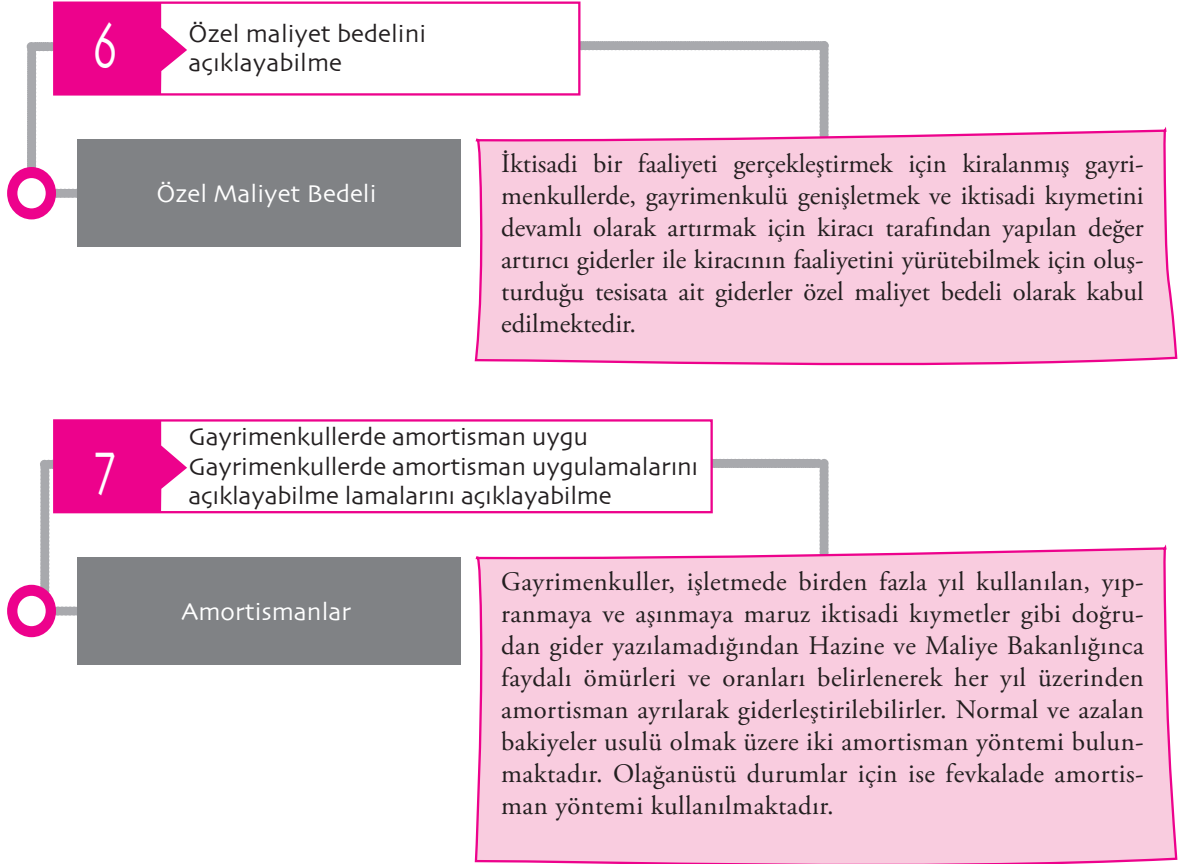
İlişkilendir

Mükellefler bina ve arazilerde, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek amortisman oranını kullanmak zorundadırlar. Arazi ve binalara ilişkin oranlar 333 ve 365 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nden inceleyiniz.

Anlat/Paylaş

Hızlandırılmış amortismanı hangi mükellefler uygulayabilir anlatınız.





1 Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanununda yer alan değerleme ölçülerinden **değildir**?

- A. Mukayyet değer
- B. Tasarruf değeri
- C. İtibari değer
- D. Tesadüfi değer
- E. Borsa rayici

2 Sermaye şirketine hissedarlarca sermaye olarak konulan gayrimenkuller aşağıdakilerden hangisine göre değerlendirilir?

- A. Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere göre
- B. Rayiç bedele göre
- C. İtibari değere göre
- D. Borsa rayicine göre
- E. Emsal ücrete göre

3 Bir iktisadi işletmenin veraset yolu ile intikal etmesi durumunda işletmenin aktifinde bulunan gayrimenkulün değerlemesi nasıl yapılacaktır?

- A. Kayıtlı değer üzerinden değerlendirilecektir.
- B. Yeniden değerlendirilecektir.
- C. Emsal bedele göre değerlendirilecektir.
- D. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre değerlendirilecektir.
- E. Mukayyet değere göre değerlendirilecektir.

4 Aşağıdaki hallerden hangisinde maliyet bedeli artırım **uygulanmaz**?

- A. Meskenin işyerine dönüştürülmesi
- B. Asansör yapılması
- C. Klima takılması
- D. Kalorifer tesisatının yapılması
- E. Arsanın otoparka dönüştürülmesi

5 Gayrimenkullerin veraset yoluyla ya da diğer şekillerde bedelsiz olarak intikalinde ikinci aşama değerlemeyi aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır?

- A. Mükellef
- B. Muhtar
- C. Vergi idaresi
- D. Tapu Kadastro Müdürlüğü
- E. Belediye

6 Ölen kişi tarafından müteahhide kat karşılığı verilmiş arsa aşağıdakilerden hangisi ile değerlendirilmektedir?

- A. Ölüm tarihindeki “rayiç bedel” ile
- B. Türk Ticaret Kanunundaki hükümlere göre
- C. Maliyet bedeli ile
- D. Müteahhide verdiği tarihteki itibari değer ile
- E. Müteahhide verildikten sonra oluşan tasarruf değeri ile

7 Aşağıdakilerden hangisi bir giderin özel maliyet bedeli sayılması için gereken şartlardan biri **değildir**?

- A. Gayrimenkulün kiralanmış olması
- B. Yapılan giderin kiralanmış gayrimenkulün değerini artırmış olması
- C. Yapılan giderin kiracının faaliyetini yürütebilmesi için oluşturulan bir tesise ilişkin olması
- D. Giderin bizzat kiracı tarafından yapılması
- E. Giderin amortismanına tabi tutulabilir olması

8 Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi kıymetin amortismanına tabi tutulabilmesi için gerekli şartlardan biri **değildir**?

- A. İşletmede birden fazla yıl kullanılması
- B. Yıpranmaya, aşınmaya maruz kalması
- C. Kıymetinin düşebilmesi
- D. Envantere dâhil olması
- E. Faydalı ömrünün çok uzun olması

9 Aşağıdakilerden hangisi için amortisman **ayrılmaz**?

- A. Boş arsa
- B. Dutluk
- C. Güllük
- D. Zeytinlik
- E. İşletmede inşa edilen yol

10 Faydalı ömrü 50 yıl olan bir iktisadi kıymet için azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılacak istendiğinde uygulanacak oran yüzde kaçtır?

- A. % 50
- B. % 40
- C. % 10
- D. % 4
- E. % 2

1. D

Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkullerin Değerlemesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A

Yanıtınız yanlış ise “İktisadi İşletmeye Dahil Gayrimenkullerin Değerlemesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A

Yanıtınız yanlış ise “İktisadi İşletmeye Dahil Gayrimenkullerin Değerlemesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Özel İnşaatlarda Bina ve Arsaların Değerlemesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. C

Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkullerin Servet Unsuru Olarak Değerlemesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Gayrimenkullerin Servet Unsuru Olarak Değerlemesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “Özel Maliyet Bedeli” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Amortismanlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. A

Yanıtınız yanlış ise “Amortismanlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Yanıtınız yanlış ise “Amortismanlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.



Kaynakça

- Batırel, Ö. F., (1974) **Teoride ve Türk Vergi Sisteminde Değerleme**, İstanbul Matbaası. İstanbul.
- Gökbıl, D., Ed:Üyümez, E. (2009). **Gayrimenkullerde Vergilendirme**, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını, Eskişehir.
- Heper, F. (2008). **Türk Vergi Sistemi**, (2.baskı), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını.
- Heper, F. (2008). **Vergi Uygulamaları**, (2.baskı), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi AÖF Yayını.
- Karadeniz, S. (2012). **Özel Maliyet Bedelinin Değerlemesi**, Yaklaşım Dergisi, Mart 2012, Sayı:231
- Kızılot, Ş, Şenyüz, D, Taş, M ve Dönmez, R. (2008). **Vergi Hukuku**, (3. baskı), Yaklaşım Yayıncılık. Ankara.
- Noyan, A. Ü., (2012). **Özel Maliyet Bedeli Uygulaması**, Yaklaşım Dergisi, Ocak 2012, Sayı:229
- Özyer, M. A., (2008) **Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması**, (4. Baskı), Maliye Hesap Uzmanları Derneği. Ankara.
- Özbalcı, Y., (2008) **En Son Kanun Değişiklikleri İle Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları**, Oluş Yayıncılık. Ankara.
- Öztürk, B., (2006) **Dönem Sonu Envanter ve Değerleme İşlemleri**, (4. Baskı), Maliye ve Hukuk Yayınları. Ankara.
- Şenyüz, D, (1999). **Emsal Bedel Uygulaması Çerçevesinde İşletmeden Çekilen Gayrimenkullerin Değerlemesi**, Yaklaşım Dergisi, Sayı: 1999/8
- Vergi Usul Kanunu (213 S.K.), **Resmi Gazete**. 10703; 11 Ocak 1961.
- 143 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, 14.07.1981 tarih ve 17402 sayılı Resmi Gazete
- 163 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, 27.01.1985 tarih ve 18648 sayılı Resmi Gazete
- 319 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, 01.07.2003 tarih ve 25155 sayılı Resmi Gazete
- 333 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, 28.04.2004 tarih ve 25446 sayılı Resmi Gazete
- 365 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete